

(इंग्रजीमध्ये टंकलिखित न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद)

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात

दिवाणी अपील अधिकारिता

दिवाणी अपील क्र. ३८०२-३८०३/२०२०

मेसर्स एन. एन. ग्लोबल मर्कटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

मेसर्स इंडो युनिक फ्लेम लि. आणि इतर

..... प्रतिवादी

न्यायनिर्णय

के. एम जोसेफ, न्यायमूर्ती .

अनुक्रमणिका

ए)	संदर्भ	३
बी)	एन. एन. ग्लोबल प्रकरणातील घटनांचे विहंगावलोकन	५
सी)	मुद्रांक न लावलेल्या करारनाम्यात अंतर्भूत लवाद करारनाम्याची वैधता ह्या मथळ्याखालील मुद्द्याशी संबंधित एन. एन. ग्लोबल प्रकरणातील निष्कर्ष	६
डी)	पक्षकारांचा युक्तिवाद	२०
ई)	विश्लेषण	३७
एफ)	अधिनियम	३८

जी)	कलम १६(अ) चा अंतर्भाव कशामुळे झाला ?	४१
एच)	मुद्रांक अधिनियमाची योजना	६७
आय)	हिंदुस्थान स्टील मर्यादित प्रकरणातील विश्लेषण	७७
जे)	भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ - एक सर्वेक्षण; गरवारे, विद्या डोलिया, एन. एन. ग्लोबल ह्या प्रकरणांची समीक्षा	८३
के)	मुद्रांक अधिनियम - हा एक प्रक्रियात्मक कायदा आहे का?	११४
एल)	अधिनियमाचे कलम ७ - त्याचा प्रभाव	१२४
एम)	पर्यायी दृष्टिकोन	१३३
एन)	न्यायालय मित्राकडून आश्चर्याचा धक्का	१४०
ओ)	मुद्रांक अधिनियमातील कलम ३३ व ३५ ; न्यायालयाने कारवाई करावी किंवा लवादाने ?	१५४
पी)	लवाद करार, एक सुस्पष्ट करार आणि त्याचा प्रभाव	१६१
क्यु)	निष्कर्ष	१६२

१. आम्ही आमचे आदरणीय बंधू अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती आणि ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती यांनी तयार केलेल्या न्यायनिर्णयाच्या मसुद्याचे अवलोकन केले आहे. आमच्या विद्वान बंधूबद्दल मनापासून आदर व्यक्त करतो परंतु , आम्ही हे स्पष्ट केले पाहिजे की त्यांनी मांडलेली कारणमीमांसा आणि काढलेले निष्कर्ष यांच्याशी सहमत होऊ शकत नाही. त्यामुळे पुढील न्यायनिर्णय.

अ . संदर्भ

२. तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, दिनांक ११. ०१. २०२१ च्या निकालाद्वारे दिवाणी अपील क्रमांक ३८०२-३८०३/२०२० निकाली काढले. एन. एन. ग्लोबल मर्कटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध इंडो. युनिक फ्लेम लिमिटेड आणि इतर^१ मध्ये हा निकाल नोंदवला गेला आहे. संदर्भाच्या उद्देशासाठी काय सुसंबद्ध आहे ते खालीलप्रमाणे आहे:

५६. आमचे असे साधकबाधक मत आहे की, एस. एम. एस. टी इस्टेव्ह [एसएमएस टी इस्टेव्ह (पी) लिमिटेड वि. चांदमारी टी कंपनी (पी) लिमिटेड., (२०११) १४ एससीसी ६६ : (२०१२) ४ एससीसी (दिवाणी) ७७७] आणि गरवारे [गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड विरुद्ध कोस्टल मरिन कॅन्स्ट्रक्शन्स आणि इंजिनिअरिंग लिमिटेड (२०१९)९ एस. सी. सी २०९ : (२०१९) ४ एससीसी (दिवाणी) ३२४] ह्या प्रकरणांतील निष्कर्ष जसे की व्यावसायिक करारावर मुद्रांक शुल्क न भरल्याने लवाद करार देखील अवैध होईल आणि त्यामुळे तो कायदयानुसार अस्तित्वात नसलेला आणि त्याची अंमलबजावणी

१ (२०२१) ४ एस सी सी ३७९

करता न येऊ शकणारा होईल, ही कायद्याच्या दृष्टीकोनातून योग्य स्थिती नाही.

५७. मा. समन्वय पीठाने विद्या ड्रोलिया [विद्या ड्रोलिया विरुद्ध दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन., (२०२१) २ एससीसी १ : (२०२१) १ एससीसी (दिवाणी) ५४९] ह्या प्रकरणामधील निकालाच्या परिच्छेद १४६ आणि १४७ मध्ये दिलेला निष्कर्ष लक्षात घेता, ज्याद्वारे गरवारे [गरवारे वॉल रोप्स लि . वि. कोस्टल मरिन कॅन्स्ट्रक्शन्स आणि इंजिनिअरिंग लिमिटेड (२०१९) ९ एससीसी २०९ : (२०१९) ४ एससीसी (दिवाणी) ३२४], वरील मुद्दा या नायालयाच्या घटनापीठाद्वारे अधिकृतपणे निर्णित करणे आवश्यक आहे.

५८. या नायालयाच्या पाच नायाधीशांच्या घटनापीठाद्वारे अधिकृतपणे निर्णित करण्यासाठी खालील मुद्दा त्यांच्यासमोर पाठविणे आम्ही योग्य मानतो:

“ मुद्रांक अधिनियम, १८९९ च्या कलम ३५ मध्ये तरतूद केलेला

वैधानिक प्रतिबंध, जो अधिनियमाच्या कलम ३ सोबत त्यातील अनुसूची अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आकारणीय असलेले संलेख यांना लागू होतो, त्यामुळे अशा संलेखामध्ये अंतर्भूत लवाद करारनामे, ज्यावर मुद्रांक शुल्क भरणा करणे आवश्यक नाही, ते मूळ करार / संलेख यावर मुद्रांक शुल्क भरणा न केल्यामुळे, अस्तित्वात नसलेले, अंमल बजावणी न होऊ शकणारे अथवा अवैध ठरू शकतात का ?

बी) एन. एन. ग्लोबल मधील तथ्यांचे विहंगावलोकन

३. पहिल्या उत्तरवादीने, ज्याला कामाचे आदेश देण्यात आले होते, त्याने अपीलकर्त्यासोबत उप-करार केला. कामाच्या आदेशातील कलम १०, ज्यामध्ये उप-करार कारण्यासंबंधीचा समावेश आहे, लवादाबाबतची तरतूद करतो. अपीलकर्त्याने कलम ९ नुसार बँक गॅरंटी दिली होती. सदर हमीची मागणी केल्यामुळे अपीलकर्त्याने बँक हमीच्या रोखीकरणाविरुद्ध दावा दाखल केला. प्रथम प्रतिवादींनी लवाद आणि समेट अधिनियम, १९९६ च्या कलम ८ अन्वये अर्ज करून प्रकरण लवादाकडे सोपविण्याची विनंती केली. (यापुढे थोडक्यात ‘ अधिनियम’ म्हणून संदर्भित).

त्यानंतर, पहिल्या प्रतिवादीने कलम ८ अन्वयेचा अर्ज नामंजूर करणाऱ्या व्यावसायिक न्यायालयच्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली होती. त्यात दाखल वादांपैकी एक असा होता की कामाच्या आदेशावर मुद्रांक नसल्यामुळे लवादाच्या कराराची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने प्रथम प्रतिवादीने दाखल केलेली रिट याचिका मंजूर केली. भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ (यापुढे थोडक्यात 'मुद्रांक अधिनियम' म्हणून संदर्भित) मधील तरतुदीनुसार जर वर्क ऑर्डरवर मुद्रांक लावलेला नसेल आणि त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नसली तरीही, लवाद करार अंमलबजावणी करण्यायोग्य असतो का आणि त्यावर कारवाई केली जाईल का, हा मुद्दा या खंडपीठासमोर विचारार्थ होता.

सी) मुद्रांक न लावलेल्या करारनाम्यातील लवाद करारनाम्याची वैधता

ह्या शीर्षकाखालील मुद्द्यांशी संबंधित एन.एन. ग्लोबल प्रकरणातील

निष्कर्ष:-

४. न्यायालयाला असे आढळले की लवाद करार हा एक सुस्पष्ट आणि वेगळा करार

आहे, जो तो अंतर्भूत असलेल्या ठोस व्यावसायिक करारापासून स्वतंत्र आहे.

कॉम्पेटेन्झ - कॉम्पेटेन्झच्या सिद्धांतानुसार, लवाद न्यायाधिकरणाला लवादाच्या कराराच्या अस्तित्व, वैधता आणि व्याप्ती संदर्भात आक्षेपांसह, स्वतःच्या अधिकारिता क्षेत्रावर शासन करण्याची क्षमता होती. कायद्याच्या कलम १६ (१) चा आधार घेण्यात आला. न्यायालयाने कॉम्पेटेन्झ - कॉम्पेटेन्झच्या सिद्धांताच्या समर्थनार्थ केस कायद्याच्या विपुल संदर्भ दिला. अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये कमीत कमी न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा विचार करण्यात आला आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८. चा संदर्भ दिला. या कायद्यातील कलम ३४ हे मूलतः, मुद्रांक अधिनियम, १८९९ च्या ज्याला यापुढे मुद्रांक कायदा म्हणून संबोधले जाईल, त्यातील कलम ३५ सह एकाच विषयाशी संबंधित आहे. इतरही तरतुदी आहेत ज्या मूलतः नंतर उल्लेख केलेल्या अधिनियमात समाविष्ट असलेल्या तशाच स्वरूपाचे अनुसरण करतात. न्यायालयाने, त्यानंतर, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ च्या अनुसूची १ मधील बाब क्र. ६३ चा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये 'वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट' बाबत विचार करण्यात आला आहे. असे आढळून आले की मुद्रांक कायदा हा एक आर्थिक उपाय आहे. त्यानंतर, न्यायालयाने एसएमएस टी इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड वि . चांदमारी टी कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड^२ मध्ये नोंदविल्या या न्यायालयाच्या निकालावर चर्चा केली. न्यायालयाने

२ (२०११) १४ एस सी सी ६६

एसएमएस टी इस्टेट्स (उपरोल्लेखित) मधील निकालाच्या पुढील भागाचा संदर्भ

दिला:

“१९. मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३५ च्या संदर्भात, जोपर्यंत संलेखाच्या संबंधातील मुद्रांक शुल्क आणि दंड भरला जात नाही, तोपर्यंत न्यायालय संबंधित संलेखावर आधारून कारवाई करू शकत नाही, याचा अर्थ असा की तो लवाद करार जो संलेखाचा एक भाग आहे, त्यावर देखील आधारून कारवाई करू शकत नाही. नोंदणी नसलेल्या दस्तऐवजाच्या संदर्भात मुद्रांक अधिनियमाचे कलम ३५ हे नोंदणी अधिनियमाच्या कलम ४९ पेक्षा सुस्पष्ट आणि वेगळे आहे. मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५ मध्ये, नोंदणी अधिनियमाच्या कलम ४९ सारखी परंतुकाची तरतूद केलेली नाही ज्यामुळे संपार्श्विक व्यवहार स्थापित करण्यासाठी संलेखाचा वापर केला जाऊ शकतो.

XXX XXX XXX

२१. म्हणून, जेव्हा लवाद कराराचा दावा करण्यासाठी भाडेपट्टी करार किंवा इतर कोणत्याही संलेखावर अवलंबून असतात तेव्हा न्यायालयाने

सुरुवातीलाच त्याबाबत विचार केला पाहिजे, की त्या बाजूने आक्षेप घेण्यात आला आहे की नाही, दस्तऐवजावर योग्य ते मुद्रांक लावले आहेत की नाही. जर त्यावर योग्य ते मुद्रांक चिटकवले नाहीत असा निष्कर्ष आला, तर तो अवरुद्ध केला जावा आणि मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३८ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने व्यवहार केला जावा. न्यायालय अशा दस्तऐवजावर किंवा त्यातील लवादाच्या कलमावर आधारून कारवाई करू शकत नाही. परंतु जर कमी भरणा केलेले शुल्क आणि दंड, मुद्रांक कायद्याच्या, कलम ३५ किंवा कलम ४० मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीने भरला असेल, तर संलेखामध्ये नमूद कारवाई केली जाऊ शकते किंवा तो पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकतो.

५. न्यायालयाच्या पुढे असे निदर्शनास आले की, ज्या वेळी एसएमएस टी इस्टेड (उपरोल्लेखित) प्रकरणामध्ये निर्णय देण्यात आला, त्या वेळी अधिनियमाच्या कलम ११ अंतर्गत लवादाकडे प्रकरण चालविण्यासाठी सुपूर्द करण्यासंबंधित कायदा, घटनापीठाने इतर प्रकरणांपैकी एक असणाऱ्या एसबीपी आणि कंपनी वि. पटेल

अभियांत्रिकी लि. आणि इतर^३, ह्या प्रकरणामध्ये प्रतिपादन केला होता. पुढे असे आढळून आले की कायद्याची अशी मांडणी करण्यात आली होती की कायद्याच्या कलम ११ (६) अंतर्गत अर्जामध्ये, न्यायालय ठराविक प्रक्रियात्मक किंवा कायद्याचे मुद्दे निर्धारित करू शकते, जसे की, दावा कायद्यानुसारच्या कालमर्यादेने बाधित झाला होता की नाही, किंवा तो कायद्यानुसार प्रतिबंधित झाला होता का, अस्तित्वात असलेल्या करारनाम्यामधील अटी व शर्तीऐवजी नवीन अटी व शर्ती दाखल करण्यात आल्या आहेत का, जेणेकरून प्रकरण चालविण्यासाठी लवादाकडे सुपूर्द करण्याची गरज भासणार नाही. त्यानंतर, न्यायालयाने उपकलम (६अ) कलम ११ मध्ये सामाविष्ट करून कलम ११ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीचा संदर्भ दिला. न्यायालयाने फक्त लवाद करार अस्तित्वात आहे की नाही हेच ठरविण्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्याकरिता डुरो फेलगुएरा, एसए वि . गंगावरम पोर्ट लिमिटेड^४ मधील निकालाचा संदर्भ दिला होता. न्यायालयाने नमूद केले की मायावती ट्रेडिंग प्रायव्हेट विरुद्ध प्रद्युत देब बर्मन^५ ह्या प्रकरणामध्ये तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या भूमिकेची पुष्टी केली होती. तरीही पुढे, जाऊन न्यायालयाने गरवारे वॉल ल रोप्स लिमिटेड वि . कोस्टल मरिन

3 (२००५) ८ एस सी सी ६१८

4 (२०१७) ९ एस सी सी ७२९

5 (२०१९) ८ एस सी सी ७१४

कॅन्स्ट्रक्शन्स आणि इंजिनिअरिंग लिमिटेड^६ मधील दोन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय लक्षात घेतला आणि या निर्णयाच्या पॅरा २२ चा संदर्भ दिला जेथे ह्या न्यायालयाने भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ (संक्षेपात संविदा अधिनियम म्हणून संबोधले आहे) मधील कलम २ (एच) मधील तरतुदींवर भिस्त ठेवली आहे आणि असे निरीक्षण नोंदविले की मुद्रांक नसलेला करार लागू करण्यायोग्य नाही.

६. गरवारे (उपरोल्लेखित) मध्ये, दोन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे मत मांडले की उप-करारामध्ये समाविष्ट असलेले लवाद कलम हे उप-करारावर रीतसर मुद्रांक लावले जात नाहीत तोपर्यंत कायद्याची बाब म्हणून अस्तित्वात राहणार नाही. पुढे असे आढळून आले की कलम ११ (६अ) हे अधिनियमातील कलम ८ आणि कलम ४५ च्या विरुद्ध अस्तित्वाशी संबंधित आहे. [गरवारे (उपरोल्लेखित) परिच्छेद २९ पहा]. तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एन एन ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मध्ये दिलेल्या निकालात, ज्यामध्ये प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा संदर्भ आहे, असे आढळून आले की लवाद कराराचा मुद्रांक शुल्क आकरण्यायोग्य संलेख म्हणून अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केलेला नाही. न्यायालयाने या संदर्भात महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ च्या अनुसूची १ मधील बाब १२ चा संदर्भ दिला. त्यानंतर,

6 (२०१९) ९ एस सी सी २०९

न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की 'वर्क ऑर्डर' मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी आकारणीयोग्य आहे. परंतु न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, वर्क ऑर्डरवर मुद्रांक शुल्क अदा न करणे किंवा शुल्क कमी भरलेले असणे यामुळे मुख्य करार अवैध ठरत नाही. महाराष्ट्र अधिनियमातील कलम ३४ जे मुद्रांक अधिनियमातील कलम ३५ शी सुसंगत आहे, त्याने मुद्रांक न लावलेले संलेख हे कायद्यामध्ये अवैध, अस्तित्वात नसलेले किंवा लागू करण्यायोग्य नसल्याचे ठरविलेले नाही. लवाद करार हा एक वेगळा आणि स्वतंत्र करार असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. विभक्ततेच्या सिद्धांतानुसार, जरी मूळ करार ज्यामध्ये लवाद करार समाविष्ट आहे तो पुराव्यात अग्राह्य होत असेल किंवा त्यावर मुद्रांक न लावल्याच्या कारणास्तव त्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नसेल तरी तो अवैध, लागू न करता येणारा किंवा अस्तित्वात नसलेला असे प्रतिपादित केले जाणार नाही. एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) हे प्रकरण ज्या खंडपीठासमोर चालले त्या खंडपीठाने पुढीलप्रमाणे भूमिका मांडली :

“२६. आमच्या मते, मूळ करारावर मुद्रांक शुल्क भरणे बाकी

असल्याच्या कारणास्तव लवाद कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये

कोणताही कायदेशीर अडथळा येत नाही तथापि, वर्क ऑर्डर किंवा मूळ

व्यावसायिक कराराच्या अंतर्गत अधिकार आणि दायित्वाचे अभिनिर्णय, मुद्रांक अधिनियमाच्या अनिर्वाय तरतुदीचे पालन करण्यापूर्वी पारित केले जाणार नाहीत.

२७. मुद्रांक अधिनियम हा, मुद्रांक अधिनियमामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या संलेखावर राज्याला मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठीचा एक वित्तीय अधिनियम आहे. मुद्रांक अधिनियम, १८९९ च्या कलम ४० मध्ये जप्त करण्यात आलेल्या संलेखाकरिताच्या कार्यपद्धतीची तरतूद केली आहे आणि कलम ४२ च्या उप-कलम (१) नुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याने विधिवत शिक्षा मारल्यानंतर संलेखाला पुष्टी देणे आवश्यक आहे. कलम ४२ (२) अशी तरतूद करते की, दस्तऐवजावर रीतसर शिक्षा मारल्यानंतर, ते पुराव्यात मान्य केले जातील आणि त्याआधारे कार्यवाही केली जाऊ शकते.

२८. आमच्या मते, एसएमएस टी इस्टेट्स [एसएमएस टी इस्टेट्स (पी) लिमिटेड वि. चांदमारी टी कंपनी (पी) लिमिटेड. (२०११) १४ एससीसी

६६: (२०१२)४ एससीसी (दिवाणी) ७७७] मधील निर्णय दोन मुद्द्यांवर कायद्यात योग्य भूमिका मांडत नाही, म्हणजे: (१) मुद्रांक नसलेल्या व्यावसायिक करारातील लवाद करारावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही किंवा तो कायद्यात अंमलबजावणी करण्यायोग्य नाही; आणि (२) जेथे करार किंवा संलेख एका पक्षकाराच्या विकल्पानुसार शून्यवत करता येईल, तेथे लवाद करार अवैध असेल जसे की करार अधिनियम, १८७२ च्या कलम १९ अंतर्गत.

२९. आम्ही असे मानतो की लवाद करार हा पक्षकारांमधील एक स्वतंत्र करार आहे, आणि मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी आकारणीयोग्य नाही, व त्याचे स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व असल्यामुळे व्यावसायिक करारावर मुद्रांक शुल्क न भरण्याच्या कारणास्तव लवादाबाबतचे कलाम अवैध होणार नाही किंवा ते न लागू करण्यायोग्य होणार नाही. मूळ कराराच्या नोंदणीनंतर लवादाबाबतचे कलम वेगळे गृहीत धरण्याबाबतच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने घेतलेला दृष्टीकोन , मुद्रांक कायद्याच्या संदर्भातही विचारात घेतला गेला पाहिजे. मूळ करारावर

मुद्रांक शुल्क न भरल्याने मुख्य करार देखील अवैध होणार नाही. ही एक उणीव आहे जी आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरल्यावर भरून काढता येते.

३०. एसएमएस टी इस्टेट्स [एसएमएस टी इस्टेट्स (पी) लिमिटेड वि. चांदमारी टी कंपनी (पी) लि., (२०११) १४ एससीसी ६६: (२०१२)४ एससीसी (दिवाणी) ७७७] मधील दुसरा मुद्दा जसे की, शून्यवत करार ज्यामुळे लवाद कराराच्या वैधतेवर परिणाम होतो, तो लवादाकडे सुनावणी करिता पाठविता येणार नाही ही आमच्या दृष्टीने कायद्यातील योग्य स्थिती नाही. बळजबरी, फसवणूक किंवा चुकीची माहिती देऊन मूळ करार मिळवला गेला आहे असे पक्षकाराने केलेले आरोप हे या मुद्द्यावरील अग्रगण्य पुराव्याद्वारे सिद्ध करावे लागतील. या मुद्द्यावर लवादाद्वारे निश्चितच निवाडा होऊ शकतो.

३१. वरील दोन मुद्दे कायद्यातील योग्य परिस्थिती मांडत नाहीत या कारणास्तव आम्ही एस एम एस टी इस्टेट्स [एस एम एस टी इस्टेट्स (पी) लिमिटेड वि. चांदमारी टी कंपनी (पी) लिमिटेड., (२०११)१४

एस सी सी ६६:(२०१२) ४ एस एस सी (दिवाणी) ७७७] मधील निर्णय रद्द करतो.”

७. आम्ही एन एन ग्लोबल (उपरोल्लेखित) प्रकरणातील परिच्छेद -३२ कडे देखील लक्ष

देऊ शकतो:

३२. गरवारे [गरवारे वॉल रोप्स लि .वि . कोस्टल मरीन कन्स्ट्रक्शन्स आणि इंजीनियरिंग लिमिटेड (२०१९)९ एस सी सी २०९: (२०१९) ४ एस सी सी (दिवाणी) ३२४] ह्या प्रकरणातील निकाल एस एम एस टी इस्टेट्स [एस एम एस टी लिमिटेड इस्टेट्स (पी) लिमिटेड वि. चांदमारी टी कंपनी (पी) लिमिटेड (२०११) १४ एस सी सी ६६: (२०१२)-४ एससीसी (दिवाणी) ७७७] मधील निर्णयानंतर पारित केला गेला आहे. अपीलकर्त्याच्या वकिलांनी जो पर्यंत मुद्रांक शुल्काबाबतचा निर्णय दिला जात नाही आणि मूळ करारावर तिचा भरणा होत नाही तो पर्यंत लवादाबाबतचे कलम कायदेशीरपणे अस्तित्वात येणार नाही आणि त्यास अनुसरून कार्यवाही होऊ शकणार नाही हे म्हणणे

मांडण्यासाठी सदर निकालामधील परीच्छेदचा आधार घेतला आहे.

आम्ही मानतो की हा निष्कर्ष चुकीचा आहे, आणि कायदानुसारची

योग्य स्थिती मांडत नाही. लवाद करार हा मूळ व्यावसायिक

करारापेक्षा वेगळा आणि स्वतंत्र असतो असे आम्ही आधीच निर्णीत

केले आहे. लवाद कराराचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे असे एकदा निर्णीत

केल्यानंतर, व्यावसायिक कराराच्या कथित अवैधतेची पर्वा न करता

त्या आधारे कारवाई केली जाऊ शकते.”

८. त्यानंतर, एन एन ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मधील तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या

खंडपीठाने नमूद केले की गरवारे (उपरोल्लेखित) मधील निकाल विद्या ड्रोलिया आणि

इतर विरुद्ध दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन⁷ मधील तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने

मान्यतेने उद्धृत केला होता. न्यायालयाने विद्या ड्रोलिया (उपरोल्लेखित) प्रकरणाच्या

निकालातील परिच्छेद १४६ आणि १४७ विषय केले आणि त्यामध्ये मांडलेल्या मताच्या

अचूकतेबाबत शंका व्यक्त केली आणि गरवारे (उपरोल्लेखित) प्रकरणाच्या

निकालातील परिच्छेद २२ आणि २९ ज्यांची ड्रोलिया (उपरोल्लेखित) प्रकरणाच्या

⁷ (२०२१) २ एस सी सी १

निकालातील परिच्छेद १४६ आणि १४७ मध्ये पुष्टी केली होती ते निष्कर्ष घटनापीठाकडे संदर्भित करावेत असा योग्य निष्कर्ष काढला. एन एन ग्लोबल (उपरोल्लेखित) प्रकरणामधील खालील परिच्छेदांचा संदर्भ घेणे आम्हाला योग्य वाटते:

"३५. ज्या प्रकरणात मूल करारामध्ये लवादाचा करार अंतर्भूत असतो

त्या प्रकरणात, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ सोबत

कलम ३४ अंतर्गत संलेख अवरुद्ध करण्याचा अधिकार कोणत्या

प्राधिकरणाला असेल, असा पुढचा मुद्दा उद्भवतो.

३६. लवाद करारामध्ये, विवाद, तीन पद्धतीद्वारे लवादाकडे पाठवले

जाऊ शकतात.

३६.१. पहिल्या प्रकारामध्ये, लवादाची नियुक्ती पक्षकारांच्या

सहमतीने लवाद कराराच्या अटीनुसार किंवा नियुक्त लवाद संस्थेद्वारे

न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय केली जाते. अशा परिस्थितीत,

लवाद/न्यायाधीकरणावर मुद्रांक अधिनियम, १८९९ (किंवा राज्यात

लागू असणाऱ्या अधिनियमाच्या कलम ३३ मधील तरतुदीनुसार

संलेख जप्त करण्याचे आणि पक्षकारांना आवश्यक मुद्रांक शुल्क (आणि दंड, असल्यास) भरण्याचे निर्देश देण्याचे आणि संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पुष्टी करून घेण्याचे बंधन असते. हे कलम ३४ च्या तरतुदींमधून स्पष्ट होते ज्यामध्ये अशी तरतूद आहे की “कोणीही व्यक्ती जिला कायद्याद्वारे किंवा पक्षाकारांच्या संमतीने पुरावा नोंद करण्याचे प्राधिकार आहेत”, तिला कायद्याने संलेख अवरुद्ध करणे आणि पक्षकारांना आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरण्याचे निर्देश देणे बंधनकारक आहे.

३६.२. नियुक्तीचा दुसरा प्रकार म्हणजे, जेथे पक्षकार लवादाच्या करारानुसार नियुक्ती करण्यात अयशस्वी ठरतात, आणि नियुक्ती करण्यासाठी कायद्यात बहाल केलेले अधिकार मिळविण्यासाठी न्यायालयासमोर कलम ११ अंतर्गत अर्ज दाखल करतात. अशा परिस्थितीत, उच्च न्यायालय, किंवा सर्वोच्च न्यायालय, जशी परिस्थिती असेल, त्याप्रमाणे कलम ११ अंतर्गत अधिकारीतेचा वापर करत असताना, एकतर मुद्रांक नसलेला किंवा अपर्याप्तपणे मुद्रांकित

केलेला मूळ करार अवरुद्ध करेल आणि लवाद/न्यायाधिकरण यांच्याकडून करारावर निर्णय देण्यापूर्वी पक्षकारांना सदर बाबतीतील उणीव दूर करण्याचे निर्देश देईल.

३६.३. तिसरा प्रकार असा आहे जेव्हा करारा अंतर्गतचा विषय लवादाच्या करारामध्ये समाविष्ट असतो तेव्हा कलम ८ अंतर्गत विवाद लवादाकडे सोपविण्यासाठी न्यायिक प्राधिकरणासमोर अर्ज दाखल केला जातो. अशा परिस्थितीत, न्यायिक प्राधिकरण विवाद लवादाकडे संदर्भित करेल. तथापि, यादरम्यान, पक्षकारांना संबंधित मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार मूळ करारावर मुद्रांक लावण्याचे निर्देश दिले जातील, जेणेकरून मूळ करारातून निर्माण होणाऱ्या अधिकार आणि दायित्वांवर निर्णय देता येईल."

डी. पक्षकारांकडून केलेला युक्तिवाद :

९. श्री गगन संघी, विद्वान वकील, अपीलकर्त्याच्या (मेमर्स एन एन ग्लोबल मर्कटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड) वतीने हजर झाले. सुरुवातीला, पहिल्या उत्तरवादींकडून कोणीही

उपस्थित नसल्यामुळे, आम्ही, श्री गौरब बॅनर्जी, विद्वान वरिष्ठ वकील, यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली. आम्ही सुश्री. मालविका त्रिवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील, जे हरकतीच्या अर्जाद्वारे प्रकरणात हजर झाले, यांचे म्हणणे ऐकले. त्यानंतर, श्री. के. रमाकांत रेड्डी, विद्वान वरिष्ठ वकील, पहिल्या उत्तरवादीसाठी हजर झाले आणि त्यांनी आपले म्हणणे मांडले.

१०. श्री गगन संघी यांनी आमचे लक्ष मुद्रांक अधिनियम आणि कायद्यातील तरतुदीकडे वेधले आणि असे कथन केले की मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३५ ने न्यायालयात कोणत्याही कारणासाठी पुरावा म्हणून योग्य मुद्रांक नसलेल्या संलेखाचे सादरीकरणावर प्रतिबंध घातले आहेत. शिवाय, न्यायालय अशा संलेखाच्या आधारे कारवाई करू शकत नाही. अगदी संपार्श्विक हेतूने देखील नाही, असा पुढे युक्तिवाद चालविला. त्यावर एक प्रतिबंध आहे. लवाद करार, जरी एखाद्या क्लॉजमध्ये, वर्क ऑर्डरमध्ये किंवा इतर व्यावसायिक करारामध्ये समाविष्ट असला तरीही, एन एन ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्याचे वेगळे अस्तित्व असू शकत नाही. लवाद कराराचा सिद्धांत वेगळा आणि वेगळे अस्तित्व असणं, हे मुद्रांक अधिनियम कलम ३३ आणि ३५ च्या संदर्भात चुकीच्या पद्धतीने लक्षात घेण्यात आलं

आहे. एस एम एस टी इस्टेट्स (उपरोल्लेखित) मधील निकाल रद्द करायला नको होता.

स्टेअर डीसीसीसच्या तत्वाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. विद्वान वकिलांनी या वस्तुस्थितीकडे आमचे लक्ष वेधले की अनेक परदेशी देशांमध्ये कायदे आहेत, ज्यात मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ प्रमाणेच तरतुदी आहेत. किंबहुना, मुख्य खटला निकाली निघाला असल्याने ते प्रकरण संदर्भित करण्याचा कोणताही प्रसंग नाही ते असे म्हणतील. ते असे म्हणतील की, कायद्याच्या कलम ११ अन्वये अर्ज करतानाही, न्यायालयास मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ मधील कायद्याच्या तरतुदीचे पालन करणे बंधनकारक होते, मुद्रांक कायदा एस एम एस टी इस्टेट्स (उपरोल्लेखित) आणि गरवारे (उपरोल्लेखित) मध्ये कायदा योग्यरीत्या मांडला गेला आहे आणि विद्या झोलिया (उपरोल्लेखित) मध्ये देखील तो योग्यरीत्या कायम ठेवण्यात आला आहे. उप-कलम (६ अ) समाविष्ट करून कलम ११ मध्ये केलेली दुरुस्ती, न्यायालयाला मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ च्या तरतुदीतील आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी प्राधिकृत करू शकत नाही.

११. श्रीमती. मालविका त्रिवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील, यांनी एन एन ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मध्ये स्वीकारलेल्या मताविरुद्ध समान तक्रार मांडली. त्यांनी खरं तर,

एन एन ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मध्ये स्वीकारलेल्या मताचा कायद्याच्या कलम ९ अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमधील कार्यवाहीच्या परिणामाकडे आमचे लक्ष वेधले. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ चे पालन करण्याची आवश्यकता कायद्याच्या कलम ९ अंतर्गत अर्जामध्ये देखील कायम असेल.

१२. श्री, गौरव बॅनर्जी, विद्वान न्यायमित्र यांनी असा दावा केला की प्रत्यक्षात, गरवारे (उपरोल्लेखित), विद्या ड्रोलिया (उपरोल्लेखित) आणि एन एन ग्लोबल (उपरोल्लेखित) चे काही भाग असे होते, ज्यामधून कायदा योग्यरीत्या मांडला होता. लवाद करारावर मुद्रांक लावणे आवश्यक नाही या आधारावर एन एन ग्लोबल (उपरोल्लेखित) हे प्रकरण चालविणाऱ्या खंडपीठाने कार्यवाही करणे योग्य नाही हे निदर्शनास आणून त्यांनी सुरुवात केली. त्यांनी या संदर्भात महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ च्या अनुसूची एकच्या अनुच्छेद ५ कडे आमचे लक्ष वेधले. लवाद कराराचे अस्तित्व आणि / किंवा वैधता मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदींमुळे प्रभावित होत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुद्रांक शुल्क न भरल्याने संलेख अवैध होणार नाही. तो दूर करता येण्याजोगा दोष आहे. कलम ११ (६-अ) चे सखोल वाचन हे सिद्ध करेल की मुद्रांक

नसलेले किंवा कमी रकमेचे मुद्रांक असलेले संलेख अवरुद्ध करणे, ही कारवाई कलम ११ अन्वये न्यायाधीशाने नाहीतर कलम ११ अंतर्गत नियुक्त केलेल्या लवादाने केली पाहिजे. कलमी ११(६-अ), न्यायालयाला लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नापुरते त्याची तपासणी मर्यादित ठेवण्यास भाग पाडते. गरवारे (उपरोल्लेखित) किंवा एन एन ग्लोबल (उपरोल्लेखित) या दोन्ही प्रकरणांमध्ये कायदा योग्य रीतीने मांडला नाही हे लक्षात घेऊन, नंतर सुचित केल्याप्रमाणे घटनापीठाकडे संदर्भित करण्याच्या कृतीमध्ये सुधारित करण्याची विनंती त्यांनी केली.

१३. हिंदुस्तान स्टील लि. विरुद्ध दिलीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी^८ मधील या न्यायालयाच्या निकालावर विसंबून, असा दावा केला जातो की, शुल्क आणि दंड भरल्यानंतर, मुद्रांक नसलेल्या संलेखावर कारवाई केली जाऊ शकते. दूर करता येण्याजोगा दोष असल्याने, कायद्याच्या नजरेत मुद्रांक नसलेले संलेख अस्तित्वात नसल्याचे निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यांनी आमचे लक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाला आणि इतर विरुद्ध ब्रजा मोहन सिंग (मयत)^९ मधील प्रिव्ही कौन्सिलच्या निकालाकडे वेधून सांगितले की

८ (१९६९) १ एस सी सी ५९७

९ ५१ भारतीय अपील ३३२

मुद्रांक नसलेला संलेख हा त्यावर दंड भरून कृतीशील होतो त्यांच्या ह्या युक्तिवादाचे समर्थन करण्यासाठी त्यांनी पुढील प्रकरणातील न्यायनिर्णयांचा आधार घेतला.

१. जॉयमन बेवा विरुद्ध इसिन सरकार¹⁰;

२. गुलझारी लाल मारवाडी विरुद्ध राम गोपाल¹¹.

३. पूर्ण चंद्र चक्रवर्ती आणि इतर विरुद्ध कालिपाद रॉय आणि दुसरे¹².

१४. उपरोक्त प्रकरणांमध्ये पारित कायदा, खात्रीशीरपणे असा निष्कर्ष काढतो की संलेखावर मुद्रांक न लावल्यामुळे संलेखाच्या वैधतेवर परिणाम झाला नाही. त्यामुळे ते कागदपत्र केवळ पुराव्यात अग्राह्य ठरवले. युनायटेड इन्शुरन्स कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड विरुद्ध हाफीज मुहम्मद सिद्दिकी¹³ ह्या प्रकरणामध्ये पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामधील न्यायमूर्ती दोराब पटेल, यांचे पुढील शब्द आमच्यासमोर पटलावर मांडण्यात आले आहेत:

10 ए आय आर १९२६ कलकत्ता ८७७

11 आय एल आर १९३७ १ कलकत्ता २५७

12 ए आय आर १९४२ कलकत्ता ३८६

13 पी एल डी १९७८ एस सी २७९

"कलम 35 मधील शब्दांचा विस्तृत अर्थ लावणे हे त्यातील सर्वसामान्य अर्थाच्या विरुद्ध असेल जेणेकरून जे संलेख कलमाबाबतच्या गैरसमजातून दाखल केले जातील. ते अवैध ठरतील."

१५. विद्वान न्यायालय मित्र यांनी हे निदर्शनास आणले की मुद्रांक शुल्क संलेखाच्या संदर्भात आकारली जाते, त्यातील व्यवहाराच्या संदर्भात नाही. मुद्रांक अधिनियम हा एक भक्कम कायदा आहे. हा एक वित्तीय कायदा आहे. महसूल मिळवणे हा त्यामागील उद्देश होता. तांत्रिकतेचे नाव वापरून पक्षकाराला मदत करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही. त्यांनी आमचे लक्ष न्यायालयीन हस्तक्षेपास प्रतिबंध करणाऱ्या अधिनियमाच्या कलम ५ कडे वेधले. त्यांनी अधिनियमाच्या कलम ८ कडे लक्ष वेधले जो, २०१५ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनंतर, जर न्यायालयाला प्रथमदर्शनी आढळून आले की कोणताही वैध लवाद करार अस्तित्वात नाही, तर प्रकरण लवादाकडे संदर्भित करण्यासाठी परवानगी नाकारण्यास परवानगी देतो. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले, की कलम ८ 'वैधता' चा संदर्भ देते. त्यांनी एस. बी. पी. (उपरोल्लेखित) प्रकरणामध्ये घटनापीठाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या संदर्भात एस. एम. एस. टी इस्टेड (उपरोल्लेखित) मधील निर्णयाकडे, भारतीय कायदा आयोगाचा अहवाल यासंदर्भात

आमचे लक्ष वेधले आणि कमीत कमी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आणि किमान हस्तक्षेप सुनिश्चित करून, कलम ११ (६-अ) ला पूर्ण अर्थ देण्याबाबतीत भर दिला. कलम ११ मध्ये दुरुस्ती करण्यापूर्वी उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या चर्चेकडे त्यांनी आमचे लक्ष वेधले. त्यांनी न्यायालयाच्या स्वीकृतीबद्दल ड्युरो फेलगुएरा¹⁴ मध्ये या न्यायालयाने घेतलेल्या दृष्टीकोनाबद्दल प्रशंसा केली, ज्यामध्ये, न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी, कलम ११(६अ) नंतरच्या परिस्थितीमध्ये, न्यायालयासोबत इतर गोष्टीबद्दल बोलताना, खालील प्रमाणे निर्णय दिला:

“५९. १९९६ कायद्याच्या कलम ११ (६-अ) अंतर्गत अधिकाराची व्याप्ती , एसबीपी आणि कंपनी [एसबीपी आणि कंपनी विरुद्ध पटेल इंजिअरिंग लिमिटेड, (२००५) ८ एस. सी. सी ६१८] आणि बोघारा पॉलीफेब [नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध बोघारा पॉलीफेब (पी) लिमिटेड., (२००९) १ एस. सी. सी २६७ : (२००९) १ एस. सी. सी (दिवाणी). ११७] ह्या प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्णय विचारात घेता बरीचशी मोठी होती. २०१५ मध्ये सुधारणा होईपर्यंत ही स्थिती कायम राहिली. दुरुस्तीनंतर, लवादाचा करार अस्तित्वात आहे की नाही हे

न्यायालयांनी पहाणे आवश्यक आहे, त्यापेक्षा अधिक नाही, व
 कमीदेखील नाही. लवादाची नियुक्ती करण्याच्या टप्प्यावर
 न्यायालयाचा हस्तक्षेप कमी करणे हे कायद्याचे मूलतः धोरण आणि हेतू
 आहे आणि कलम ११ (६अ) मध्ये समाविष्ट केलेल्या या हेतूचा आदर
 केला पाहिजे.

१६. विद्वान न्यायालय मित्र यांनी निदर्शनास आणले की मुद्रांक न लावल्यामुळे करार
 रद्दबातल होत नाही. कायद्याच्या दृष्टीने आणि खरंतर, मुद्रांक न लावलेले संलेखांमध्ये
 जीव असतो. मायावती ट्रेडिंग (उपरोल्लेखित) हे प्रकरण चालविणाऱ्या ३ विद्वान
 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने झ्युरो फेलगुएरा (उपरोल्लेखित) प्रकरणातील निकालाला
 मान्यता दिली होती हे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यांनी गरवारे (उपरोल्लेखित)
 प्रकरणामधील मुद्रांक नसलेले संलेख चुकीचे असल्यामुळे शून्यवत आहेत त्या
 निष्कर्षावर हल्ला चढविला आहे. त्यांनी असे म्हणणे मांडले की उपकलम (६-अ) च्या
 समावेशानंतर कायद्यात काय आवश्यक आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
 लवादाच्या कराराचे अस्तित्वात असणे हे सर्व काही आहे जे कलम ११ अंतर्गत
 अर्जामध्ये न्यायाधीशांना रोखून ठेवते. निःसंशय, त्यांनी निदर्शनास आणले की अशी

प्रकरणे असू शकतात जिथे वास्तविक परिस्थिती जी विद्या झोलिया (उपरोल्लेखित) मधील निकालाकरिता उद्भवली होती. याचा अर्थ असा आहे की कायद्याचे कलम ५ काही विवादांना लवादाकडे सुपूर्द न करण्यायोग्य बनवते, त्यामुळे कलम ११ नुसार ज्या न्यायाधीशाकडे संपर्क साधला जातो त्याला लवादाकडे संदर्भित करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी ते अटकाव करू शकते. असे प्रसंग उद्भवू शकतात, ज्यामुळे न्यायाधीशांना संदर्भ नाकारण्याशिवाय फारसा पर्याय नसतो. उदाहरणार्थ अल्पवयीन किंवा अस्वस्थ मनाच्या व्यक्तीने केलेला करार. अशा अपवादात्मक प्रकरणांव्यतिरिक्त, विद्वान न्यायालय मित्र यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, लवाद हा कायद्याच्या कलम १६ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या कॉम्पेटेन्झ - कॉम्पेटेन्झच्या सिद्धांतानुसार सर्व प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे समक्ष आहे या विचारातून दिलासा देण्यात यावा. विधी आयोगाचा अहवाल आणि कलम ११ मधील सुधारणा यावरून स्पष्ट वैधानिक हेतू लक्षात घेऊन कायद्याच्या कलम ८ मध्ये आणलेल्या बदलामध्ये ज्याचा प्रतिध्वनी आढळतो, त्याच दुरुस्तीद्वारे, प्रकरण लवादाकडे सुपूर्द करावे या मागणीच्या अर्जासाठी विना अडथळा आणि सुलभ मार्ग निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. एस. बी. पी. (उपरोल्लेखित) च्या

परिच्छेद- १८ च्या संदर्भात विद्वान न्यायालय मित्र असे सादर करतात की गरवारे (उपरोल्लेखित) प्रकरणात, येथील न्यायालयाने, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय, लवादाची नियुक्ती केली असेल तरच कलम १६ साठी पूर्ण वाव असेल हे निर्णीत करण्यात चूक केली. २०१५ मधील दुरुस्तीनंतर एस. बी. पी (उपरोल्लेखित) मधील निकाल अस्तित्वात राहणार नाही, असे निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यांनी हे देखील निदर्शनास आणले की गरवारे (उपरोल्लेखित) येथील न्यायनिर्णयामध्ये न्यायालयाने परिच्छेद- १९ मध्ये चूक केली आहे, जेव्हा त्यांनी असे सुचवले की न्यायालय केवळ सार्वजनिक महसुलाचे रक्षण करण्यासाठी अभिप्रेत असलेल्या अनिर्वाय कायद्याला लागू करते. हे बरोबर असले तरी, हे निदर्शनास आणून दिले आहे की कायद्याद्वारे लागू करण्यायोग्य करार हा एक करार आहे आणि संविदा अधिनियम मधील कलम २ (ग) असे सांगते की कायद्याद्वारे लागू न करता येणारा करार रद्दबातल होतो आणि मुद्रांक लावलेला नसणे अथवा अपुरा लावलेला असणे यामुळे करार रद्दबातल होत नाही. हे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मुद्रांक नसलेला दस्तऐवज करार होत नाही, आणि तो कायद्याने लागू न करता येणारा होता, ही सूचना चुकीची होती. त्यांना गरवारे (उपरोल्लेखित) मधील निकालात न्यायालयाचा दोषही सापडला जेव्हा न्यायालयाने

असा निष्कर्ष मांडला की मुद्रांक नसलेले दस्तऐवज कायद्याची बाब म्हणून 'अस्तित्वात' नाही. विद्वान न्यायालय मित्राने सुचवलेला उपाय म्हणजे लवादाची नियुक्ती केली जावी आणि लवाद न्यायाधिकरणाला मुद्रांक अधिनियमा अंतर्गत त्याची कर्तव्ये पार पाडण्याची परवानगी दिली जावी. दुसऱ्या शब्दात, कलम ११(६-अ) च्या उद्देशाला अनुसरून आणि कायद्याच्या कलम ५ मध्ये विचार केल्याप्रमाणे, किमान हस्तक्षेपाची आवश्यकता, यावरून हे निदर्शनास आणून दिले आहे की लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या प्रथमदर्शनी तपासणीवर, प्रकरण लवादाकडे सोपविणे आवश्यक आहे. विद्या ड्रोलिया (उपरोल्लेखित) मधील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या निकालावर पुनर्विचार करणे आवश्यक असू शकते हे देखील त्यांनी पुढे सुचित केले.

परिच्छेद ३१ च्या संदर्भात, ज्यामध्ये संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती ज्यांना एस. बी. पी (उपरोल्लेखित) मधील घटनापीठाच्या निकालाने बंधनकारक वाटले, हे निदर्शनास आणले आहे की विद्वान न्यायाधीशांनी २०१५ मधील दुरुस्तीद्वारे कलम ८ आणि ११ मध्ये केलेल्या सुधारणाकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी पुढे सुचित केले की परिच्छेद- ८१ ते १५४ मध्ये, विवाद लवादाकडे न सोपविण्यासारखा आहे का हे कोण ठरवते या मथळ्याखाली, त्यांनी स्पष्टता आणण्याची मागणी केली आहे. परिच्छेद- ९८ मध्ये, असे

निदर्शनास आणून दिले आहे की कलम ८ आणि ११ त्यांच्या स्वरूपामध्ये परिपूरक आहेत आणि दोन तरतुदींच्या अंतर्गत अधिकार वापरण्यात, अधिकार क्षेत्र परिपूरक होते या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यात चूक झाली होती. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे मत मायावती (उपरोल्लेखित) ह्या प्रकरणातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या मताशी विसंगत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. विद्वान न्यायालय मित्र यांनी सादर केले आहे की, परिच्छेद - १४६, १४७.१, १४७.९ आणि परिच्छेद - १४७.१० मधील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची निरीक्षणे पुन्हा निश्चित करण्याची आवश्यकता असू शकते. विद्वान न्यायालय मित्र यांचा असा पवित्रा आहे की परिच्छेद - १४६ ते १५४ मधील निष्कर्ष कदाचित नीट विषद करावे लागतील. विद्वान न्यायालय मित्र यांनी हे निदर्शनास आणले की परिच्छेद - २३७ आणि २४४ मधील न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांचे निष्कर्ष न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या निष्कर्षांच्या विसंगततेच्या मर्यादेपर्यंत मान्य केले जाऊ शकतात. पुन्हा एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) प्रकरणाकडे येताना विद्वान न्यायालय मित्र यांनी लवाद करार यावर मुद्रांक शुल्काची आवश्यकता नाही ही बाब निदर्शनास आणण्याव्यतिरिक्त विरोधाभासी मत मांडले की, ते खरोखरच भरणे गरजेचे आहे. परिच्छेद २२ आणि २६ मधील कारणांना पुष्टी

द्यावी लागेल. विद्वान न्यायालय मित्र यांचे म्हणणे आहे की, कायद्याच्या कलम ८ आणि ११ यांना समान लेखता येत नाही. लागू केले जाणारे मानक समान असू शकतात, म्हणजे, लवाद कराराचे अस्तित्व असण्याबाबत प्रथमदर्शनी समाधान. कलम ११ मध्ये, न्यायालय नियुक्ती प्राधिकरणाचा पर्याय म्हणून कार्य करते. तेथे फक्त एक अरुंद कृतीकक्षा आहे. त्यांचे हे म्हणणे आहे की, कलम ८ अंतर्गत अर्जामध्ये, वैध लवाद करार होता की नाही हे पाहणे आवश्यक असल्याने त्याची व्याप्ती अधिक विस्तृत असून शकते. जोपर्यंत स्पष्टपणे रद्द होत नाही तोपर्यंत 'विषयातील लवाद योग्यता' लवादावर सोडली जावी, अशी त्यांची मागणी आहे. कलम ८ मधील अर्जामध्ये, न्यायालयाने मुद्रांक शुल्काशी संबंधित मुद्द्याचे परीक्षण करण्याची कृती करू नये, जो अधिकारतेशी संबंधित नसून स्वीकार्यतेशी संबंधित आहे. कलम ११ (६-अ) मधील अस्तित्व या शब्दाचा अर्थ कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य अस्तित्व असा आहे आणि केवळ करारातील त्याची उपस्थिती नाही. खालील मुद्द्यांची प्रथमदर्शनी तपासणी कमी करण्यासाठी न्यायालयाची कृतीकक्षा मर्यादित करणे आवश्यक आहे:

१. कराराच्या निर्मितीच्या टप्प्यावर लवाद कराराची औपचारिक वैधता, ते लिखित स्वरूपात आहे की नाही यासह;
२. मुख्य करारातील घटकांची पूर्तता झाली की नाही?;
३. क्वचित प्रसंगी, वाद लवादाकडे सोपविण्यायोग्य होता की नाही;

१७. मुद्रांक शुल्काबाबत निर्णय घेणे ही वेळखाऊ बाब आहे आणि ते कायद्याचे उद्दिष्ट जे लवादाची जलद नियुक्ती आणि कमीत कमी न्यायिक हस्तक्षेपासह कार्यवाहीची समाप्ती सुनिश्चित करणे आहे, त्याच्याशी सुसंगत होणार नाही, जर न्यायालयाने मुद्रांक शुल्क संबंधित विवादांच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून स्वतःला परावृत्त केले आणि लवादाला प्रकरण हाताळण्यास परवानगी दिली, जे कायद्याने, तो हाताळण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे, तर ते जलद विवाद निराकरणाच्या कारणास प्रोत्साहन देईल, जे लवाद संस्थेचे उद्दिष्ट आहे.

१८. सुनावणीच्या वेळी, श्री के. रमाकांत रेड्डी विद्वान वरिष्ठ वकील प्रथम उत्तरवादीसाठी हजर झाले. कोर्टाने मुद्रांक अधिनियम आणि कायदा यांच्यातील सामंजस्य पूर्ण अन्वयार्थाचा अवलंब केला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

कायद्याच्या कलम ५ चे पालन करण्याच्या महत्त्वावर ते भर देतात. ग्रेट ऑफशोर लिमिटेड विरुद्ध इराणी इंजीनिअरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन कंपनी¹⁵ मधील या न्यायालयाच्या निकालाकडे त्यांनी आमचे लक्ष वेधले. सदर न्यायनिर्णयात एका विद्वान एकल न्यायाधीशाने लिहिले आहे, त्यात या कायद्याच्या त्यात कलम ११ अन्वये याचिका हाताळताना इतर बाबींबरोबरच असा निर्णय दिला आहे की -

५५. दुसरे, कलम ७ ची साधी भाषा पुन्हा एकदा माझ्या निष्कर्षावर नियंत्रण ठेवते. कलम ७ नुसार पक्षकारांनी करारावर मुद्रांक लावण्याची आवश्यकता नाही. इतकं स्पष्टपणे सांगितलं जातं असताना आणि ते कोणत्याही प्रकारे संविधानाशी विरोधी नसताना संसदेच्या हेतूला बाधा आणणं चुकीचं ठरेल.

६०. मुद्रांक, शिक्के आणि अगदी स्वाक्षरी यांसारखी तांत्रिकता ह्या लाल फिती आहेत ज्या पक्षकारांना खरोखर जे पाहिजे ते म्हणजे त्यांच्या विवादाचे कार्यक्षम, प्रभावी आणि संभाव्य स्वस्त निराकरण मिळवण्यापूर्वी काढून टाकणे आवश्यक आहे. युनायटेड नेशन्स कमिशन

ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड लॉ (UNCITRAL) मॉडेल लॉ ऑन इंटरनॅशनल कमर्शियल आरबिट्रेशन, १९८५ च्या धोरणात्मक उद्दिष्टांमध्ये पक्षकारांच्या स्वायत्तेवर लवाद आधारित असतो हा सिद्धांत अंतर्भूत आहे, ज्यावर आमचा लवाद कायदा आधारित आहे. (अधिनियमाची प्रस्तावना पाहा.)

न्यायालयांनी विधायक हेतू अमलात आणला पाहिजे. कायद्याने कल्पना न केलेल्या अनेक अतिरिक्त औपचारिक अधिक लागू करणे न्यायालयासाठी अयोग्य आणि अवांछनीय असेल. न्यायालयांचे निर्देश विधायक हेतू साध्य करण्यासाठी असले पाहिजेत.

१९. इतर गोष्टींबरोबरच, आयकर आयुक्त विरुद्ध हिंदुस्तान बल्क कॅरियर्स^{१६} मधील या न्यायालयाच्या निर्णयाकडे त्यांनी आमचे लक्ष वेधले, आणि सांगितले की न्यायालयाने दोन अर्थ लावले जाणाऱ्या रचना टाळल्या पाहिजे ज्या कायद्याची निरर्थकता कमी करतात परंतु अधिक धाडसी रचना स्वीकारल्या पाहिजेत ज्या जो उद्देश साध्य करायचा आहे त्याप्रमाणे परिणामकारक परिणाम देतील.

२०. २०२२ च्या आय. ए. क्र. १९९६६९ मधील अर्जदार (हस्तक्षेप) साठी उपस्थित असलेले विद्वान वकील श्री देवेश पांडा, यांनी सादर केले की कायदा एक संपूर्ण संहिता बनवतो. कायद्याच्या कलम ५ मध्ये एक वैधानिक तरतूद आहे जी असे घोषित करते की ,अधिनियमाच्या भाग एक मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे मुद्रांक अधिनियम किमान हस्तक्षेपाच्या तत्वावर असूनही, "सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही असले तरी", मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ अन्वये न्यायालयास अटकाव करू नये. त्यांनी याचाही पुनरुच्चार केला की कलम ११ अंतर्गत काय आवश्यक आहे तर प्रथमदर्शनी समाधान. त्यांनी असेही कथन केले की संसदेने कलम ११ (६-अ) लागू करताना वैद्यतेचा विचार करण्याची आवश्यकता नव्हती. कलम ८ आणि ११ मध्ये जाणीवपूर्वक फरक आहे. दुसऱ्या शब्दात, 'अस्तित्व' आणि वैधता या अभिव्यक्तींमध्ये फरक आहे. कलम १६ अंतर्गत अधिकारांची रुंदी अव्याहत आहे.

इ. विश्लेषण

२१. लवाद करार मुद्रांक शुल्कास पात्र होणार नाही या आधारावर एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मधील न्यायालयाने कार्यवाही करताना चूक केली होती हे विद्वान

न्यायमित्र यांनी केलेले कथन लक्षात घेता, ऑर्डर ऑफ रेफरन्सचे आधारविधान काढून टाकले. सुधारित प्रश्नांमध्ये 'मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी शुल्क आकारले जाणार नाही' असे शब्द आणि अंमलबजावणी न करण्यायोग्य किंवा अवैध' असे शब्द, म्हणून, खालील प्रमाणे असतील:

“मुद्रांक अधिनियमाच्या 35 मध्ये समाविष्ट असलेला वैधानिक प्रतिबंध, जो कलम ३ सह अधिनियमाची अनुसूची अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आकारण्यायोग्य संलेखांना लागू आहे, तो अशा संलेखांमध्ये समाविष्ट असलेला लवाद करार यास मूळ करार / संलेख यावर मुद्रांक शुल्क भरणा करणे प्रलंबित असल्याच्या कारणास्तव अस्तित्वात नसल्याचे ठरवतो काय?

एफ. अधिनियम :

२२ . अधिनियमाचे कलम २ (ब) लवाद कराराला 'कलम ७ मध्ये संदर्भित केलेला करार' म्हणून परिभाषित करते.

२३ . कायद्याचे कलम ५ खालीलप्रमाणे घोषित करते: -

"५ . न्यायालयीन हस्तक्षेपाची व्याप्ती - या भागाद्वारे शासित असलेल्या

प्रकरणांमध्ये, सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही समाविष्ट असले तरीही, या भागामध्ये प्रदान केल्याशिवाय कोणताही न्यायिक अधिकार हस्तक्षेप करणार नाही."

२४ . अधिनियमाचे कलम ७ खालीलप्रमाणे आहे:

“७ - लवाद करार. —

(१) या भागामध्ये, “लवाद करार” म्हणजे पक्षकारांनी केलेले सर्व किंवा ठराविक विवाद, लवाद्याला सादर करण्याचा करार आहे, जे त्यांच्यामध्ये एखाद्या परिभाषित कायदेशीर संबंधाच्या संदर्भात, करारानुसार असोत किंवा नसोत, उद्भवू शकतात.

(२) लवाद करार हा करारामध्ये लवाद्याच्या कलमाच्या स्वरूपात किंवा वेगळ्या कराराच्या स्वरूपात असू शकतो.

(३) लवाद्याचा करार लिखित स्वरूपात असेल.

(४) लवाद्याचा करार लिखित स्वरूपात आहे जर तो पुढील बाबींमध्ये समाविष्ट असेल तर-

(अ) पक्षाकारांनी स्वाक्षरी केलेला दस्तऐवज;

(ब) पत्रे, टेलेक्स, टेलिग्राम किंवा दूरसंचाराच्या इतर माध्यमांची देवाणघेवाण ज्यामुळे कराराचा अभिलेख निर्माण होतो; किंवा

(क) दावा आणि बचावाच्या विधानांची देवाणघेवाण, ज्यामध्ये एका पक्षाने कराराच्या अस्तित्वाचा दावा केला आहे आणि दुसऱ्याने तो नाकारला नाही.

(५) जर करार लिखित स्वरूपात असेल आणि जर संदर्भ असा असेल की लवादाचे कलम कराराचा भाग बनवण्यासारखा असेल तर करारातील लवादाच्या कलमाचा समावेश असलेल्या दस्तऐवजाच्या संदर्भ हा लवादाचा करार बनतो.”

२५. कलम ११ लवादाच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. दिनांक २३.१०.२०१५ पासून २०१६ च्या अधिनियम ३ द्वारे समाविष्ट केलेल्या कलम ११(६-अ) च्या प्रभावाशी आम्ही संबंधित असल्यामुळे, आम्ही त्याचा संदर्भ घेणे उचित समजतो:

"६-अ. उपकलम (४) किंवा उप-कलम (५) अंतर्गत कोणत्याही अर्जावर विचार करताना सर्वोच्च न्यायालय किंवा, यथास्थिती, उच्च न्यायालय, कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, हुकूम किंवा आदेश असेल तरीही, लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या तपासणीपर्यंत मर्यादित राहील.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की, वरील तरतूद २०१९ च्या अधिनियम ३३ द्वारे वगळण्यात आली आहे. परंतु, २०१९ चा अधिनियम ३३ अंमलात आणला गेला नाही.

जी . कलम ११ (६-अ) कशामुळे समाविष्ट झाले ?

२६. भूतकाळाचा शोध घेऊन कायद्याच्या कलम ११ मध्ये उप-कलम (६-अ) कशामुळे समाविष्ट केले गेले याची चौकशी करणे महत्त्वाचे आहे . हा अधिनियम १९९६ साली मंजूर करण्यात आला. हा अधिनियम निःसंशयपणे युनायटेड नेशन्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड लॉ (UNCITRAL) मॉडेल कायद्यावर आधारित आहे. भारतीय कायदा आयोगाच्या एकशे शहत्तराव्या अहवालाने कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आपल्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यास अनुसरून, न्यायमूर्ती बी.पी. सराफ समितीने आपला अहवाल दिनांक २९.०१.२००५ रोजी सादर केला आहे. अधिनियमाच्या कलम ११ अंतर्गत न्यायालयांनी वापरलेल्या अधिकाराचे स्वरूप हा बऱ्याच निर्णय-विधी मध्ये विचार करण्यासाठीचा विषय होता. हे लक्षात घेणे पुरेसे आहे की, एस. बी. पी. (उपरोल्लेखित) प्रकरणामध्ये, सात विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, एकाकी मतभिन्नतेसह, कलम ११(६) अंतर्गत वापरलेली शक्ती ही प्रशासकीय शक्ती नसून न्यायिक शक्ती आहे, असा निर्णय दिलेला आहे. बहुसंख्य निकालामध्ये,

न्यायालयाने अधिनियमाच्या कलम १६ च्या प्रभावाचा विचार केला, ज्यामध्ये कोम्पेटेंझ-कोम्पेटेंझ च्या तत्त्वाचा समावेश आहे. न्यायालयाने, इतर गोष्टींबरोबरच, खालीलप्रमाणे निर्णीत केले :

“१२. ...जेव्हा न्यायाधिकरण अधिकारितेचा प्रश्न आणि प्राधिकारच्या व्याप्तीचे उल्लंघन या दोन प्रश्नांवर किंवा त्यापैकी एकावर निर्णय देते तेव्हा त्याला अपिलामध्ये तात्काळ आव्हान देण्यास तो निर्णय खुला असतो, जेव्हा हरकत ग्राह्य धरण्यात येते आणि केवळ अंतिम निवड्याच्या विरोधातील अपीलमध्ये, जेव्हा हरकत अमान्य करण्यात येते. उप-कलम (५) आदेश देते की जर लवाद न्यायाधिकरणाने उप-कलम (२) किंवा (३) अंतर्गत आक्षेप रद्द केले, तर त्याने लवादाची कार्यवाही सुरू ठेवावी आणि लवादाचा निवाडा द्यावा. उप-कलम (६) मध्ये तरतूद आहे की, अधिकारितेचा अभाव आणि अधिकाराच्या व्याप्तीच्या उल्लंघनाबद्दलचे कथन अमान्य करून दिलेल्या अशा लवादाच्या निवाड्यामुळे नाराज झालेला पक्ष, कायद्याच्या कलम ३४ नुसार निवाडा बाजूला ठेवण्यासाठी या कारणास्तव अर्ज करू शकतो. कलम ११ च्या पोटकलम (७) च्या संदर्भात प्रश्न असा आहे की, एकदा सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने लवादाची नियुक्ती करण्याच्या अधिकाराच्या अटी या खटल्यात उपस्थित आहेत यावर स्वतःचे समाधान केल्यानंतर लवादाची नियुक्ती केल्यावर लवाद न्यायाधिकरणाला स्वतःच्या अधिकारीतेवर शासन करण्याचा अधिकार आणि कलम १६(१) द्वारे परिकल्पित केलेल्या लवादाच्या कलमाच्या

अस्तित्वाची व्याप्ती काय आहे? कायद्याच्या कलम ११ च्या उप-कलम (७) द्वारे सरन्यायाधीशांच्या अशा निर्णयाला अंतिम स्वरूप दिलेले असूनही, प्रथमदर्शनी असे म्हणणे कठीण होईल की लवाद न्यायाधिकरण अजूनही त्या निर्णयाच्या पुढे जाऊन स्वतःच्या अधिकारितेवर शासन करू शकते किंवा लवादाच्या कलमाच्या अस्तित्वावर निर्णय देऊ शकते. सरन्यायाधीशांनी लवाद न्यायाधिकरणाची नियुक्ती केल्यानंतर, ते निर्माण त्याच्या निर्मात्याद्वारे, सरन्यायाधीशांद्वारे शक्तीचा वापर करून केल्यावर, लवाद न्यायाधिकरणाने मागे फिरून न्यायाधिकरणाची नियुक्ती करण्याची अधिकारीता किंवा अधिकार सरन्यायाधीशांना नाही, असे म्हणू शकणे हे आम्हाला विसंगत वाटते. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. के. वेणुगोपाल यांचा युक्तिवाद, जसे, जेव्हा कलम ११(६) अंतर्गत हस्तक्षेपाशिवाय लवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना केली जाते तेव्हाच कलम १६ चे कार्य पूर्ण होते, हा त्या तरतुदीचा कायद्याच्या कलम ११ सह मेळ घालण्याचा एक मार्ग आहे, विशेषतः त्याच्या उप-कलम (७) च्या संदर्भात. आमचा कल या मताकडे आहे की जेव्हा प्रकरण लवाद न्यायाधिकरणाकडे जाते तेव्हा अधिकारीतेच्या आणि वैध लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या मुद्द्यावर आणि कार्यवाहीच्या त्यानंतरच्या टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील कार्यवाही वगळता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने निर्णय घेण्याच्या बाबतीत मुख्य न्यायमूर्तीचा निर्णय पक्षकारांवर बंधनकारक असेल.

(जोर दिला)

२७. एस.एम.एस. टी इस्टेट (उपरोल्लेखित) मधील दोन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय आम्ही पुढे लक्षात घेऊ शकतो. त्यांनी तीन प्रश्न हाताळले. प्रासंगिकता काय आहे, हा दुसरा प्रश्न आहे, जो 'नोंदणीकृत नसलेला संलेख, ज्यावर रीतसर मुद्रांक लावलेले नाहीत, त्यातील लवाद करार वैध आणि अंमलबजावणीयोग्य आहे का'. न्यायालयाने, इतर गोष्टींसह, खालीलप्रमाणे निर्णय दिला :

"२०. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीद्वारे लवाद नियुक्ती योजना, १९९६ साठी अधिनियमाच्या कलम ११ अंतर्गत अर्जासोबत मूळ लवाद करार किंवा त्याची प्रमाणित प्रत असणे आवश्यक आहे. खरं तर, अशी आवश्यकता जवळजवळ सर्व उच्च न्यायालयांच्या योजना/नियमांमध्ये आढळते. जे सादर केले आहे ते जर लवादाच्या कलमाचा समावेश असलेल्या करार/करार/संलेखाची प्रमाणित प्रत असेल, तर त्याने मूळ करारावर भरलेले मुद्रांक शुल्क उघड केले पाहिजे. कलम ३३ प्रत्येक न्यायालयावर, म्हणजे, कायद्याने पुरावा प्राप्त करण्याचा अधिकार असलेली व्यक्ती (जसे प्रत्येक लवाद ज्याला पक्षकारांच्या संमतीने, पुरावा प्राप्त करण्याचा प्राधिकार असतो) जीच्यासमोर शुल्क आकारण्यायोग्य एक नोंदणीकृत नसलेला संलेख सादर केला जातो, त्यावर

योग्यरित्या मुद्रांक लावलेले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी जबाबदारी सोपविते. जर न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की संलेखावर मुद्रांक लावलेला नाही, तर त्याला दस्तऐवज जप्त करावे लागेल आणि मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३८ नुसार त्याबाबतीत कारवाई करावी लागेल.

XXX XXX XXX

२२. म्हणून, जेथे लवादाचे कलम हे नोंदणीकृत नसलेल्या (परंतु अनिवार्यपणे नोंदणी करण्यायोग्य) दस्तऐवजात समाविष्ट आहे आणि ज्यावर मुद्रांक लावलेला नाही अशा प्रकरणी अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेचा सारांश आम्ही देत आहोत:

२२.१. न्यायालयाने, कोणत्याही दस्तऐवजाचा पुरावा म्हणून स्वीकार करण्यापूर्वी किंवा अशा दस्तऐवजावर कारवाई करण्यापूर्वी, संलेख/कागदपत्रावर रीतसर मुद्रांक लावला आहे की नाही आणि तो अनिवार्यपणे नोंदणी करण्यायोग्य संलेख आहे की नाही हे तपासावे.

२२.२. दस्तऐवजावर रीतसर मुद्रांक लावलेला नसल्याचे आढळल्यास, मुद्रांक कायद्याचे कलम ३५ सदर दस्तऐवजावर कार्यवाही करण्यास प्रतिबंध करते. परिणामी, त्यातील लवादाच्या कलमावरही कार्यवाही करता येत नाही. त्यानंतर, न्यायालयाने मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३

अन्वये दस्तऐवज जप्त करावा आणि मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५

आणि ३८ अंतर्गत प्रक्रियेचे पालन करावे.

२२.३. दस्तऐवजावर रीतसर मुद्रांक लावलेला असल्याचे किंवा न्यायालयासमोर किंवा जिल्हाधिका-यांसमोर (मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३५ किंवा ४० मध्ये विचार केल्याप्रमाणे), कमी मुद्रांक शुल्क आणि दंड भरला गेलेला असल्याचे आणि त्यानंतर कमी मुद्रांक शुल्क संदर्भातील दोष दूर झाला असल्याचे आढळल्यास, न्यायालय दस्तऐवजावर योग्य मुद्रांक लावलेला असल्यासारखे मानू शकते.”

(जोर दिलेला)

हा दृष्टिकोन नंतर गरवारे (उपरोल्लेखित) मध्ये आणि धर्मरत्नाकर राय बहादूर अर्कोट नारायणस्वामी मुदलियार चत्रम वि. भास्कर राजू आणि ब्रदर्स¹⁷ मध्ये देखील पाळला गेला आहे. आम्ही परिच्छेद-१९ आणि २१ ची पुनरावृत्ती वगळली आहे, ज्याचा आधी संदर्भ दिला गेला आहे. .

२८. शिन-एत्सू केमिकल कंपनी लि. वि. अक्ष ऑप्टिफायबर लि. आणि इतर¹⁸

हे कायद्याच्या कलम ४५ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय लवादाचे प्रकरण होते. तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वाय.के. सभरवाल यांच्यासह बहुमताने

17 (२०२०) ४ एस सी सी ६१२

18 (२००५) ७ एस सी सी ३२४

असहमत होते, असा निर्णय दिला की कलम ४५ अन्वये लवादाकडे संदर्भ देणे आवश्यक आहे की नाही या प्रश्नावर निर्णय घेताना, प्रथमदर्शनी प्रकरण निर्माण होत आहे की नाही आणि लवाद करार अस्तित्वात होता हे 'स्पष्टपणे युक्तिवाद करण्यायोग्य' होते की नाही, हे शोधणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या शब्दांत, न्यायालयाने असा दृष्टिकोन स्वीकारला की, प्रथमदर्शनी लवाद करार असल्याचे, तो शून्यवत आणि निरर्थक, निष्क्रिय किंवा पार पाडण्यास अक्षम नाही याबाबत समाधान होणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे, ज्या वेळी खटल्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्या वेळी कलम ४५ मधील तरतूद खालीलप्रमाणे होती :

"४५ . पक्षकारांना लवादाकडे पाठविण्याचा न्यायिक अधिकाराचा अधिकार - भाग १ मध्ये किंवा दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ चा अधिनियम ५) मध्ये काहीही समाविष्ट असले तरी, जेव्हा एखादे प्रकरण, ज्यामध्ये पक्षकारांनी कलम ४४ मध्ये संदर्भित केलेला करार केला आहे, न्यायिक प्राधिकरणाकडे कारवाईसाठी येते तेव्हा, जोपर्यंत तो करार शून्य आणि रद्दबातल, निष्क्रिय किंवा कार्य करण्यास अक्षम असल्याचे आढळून येत नाही, पक्षकारांपैकी एकाच्या विनंतीवरून किंवा त्याच्या मार्फत किंवा त्याच्या अंतर्गत दावा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या विनंतीवरून, पक्षकारांना लवादाकडे पाठवेल."

(जोर दिला)

२९. उपरोक्त वैधानिक मजकुराच्या आधारे, न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांनी लवाद कराराच्या अस्तित्वाचा निष्कर्ष हा प्रथमदर्शनी शोध असावा असे मत मांडले. न्यायमूर्ती डी.एम. धर्माधिकारी यांनी काही मुद्द्यांची भर घालून न्यायमूर्ती बीएन श्रीकृष्ण यांच्याशी सहमती दर्शवली.

३०. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड वि. बोधारा पॉलीफॅब प्रायव्हेट लिमिटेड¹⁹ मध्ये , दोन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर असा प्रश्न विचाराधीन होता की, जरी करारामध्ये अशा विवादाचा मुद्दा लवादाकडे सोपविण्याबाबत नमूद केले असले तरी कोणत्या परिस्थितीत, न्यायालय जरूर असलेल्या प्रमाणाशी संबंधित विवादाचा प्रश्न लवादाकडे संदर्भित करण्यास नकार देईल. हे देखील विचारात घेतले गेले की अधिनियमाच्या कलम ११ खालील अर्जदाराला रक्कम मिळाली आणि त्याने पूर्ण आणि अंतिम डिस्चार्ज व्हाउचर जारी केले जे त्याच्या मते अवाजवी दबाव, बळजबरी आणि आर्थिक सक्तीमुळे जारी केले गेले, या कारणास्तव प्रकरण लवादाकडे संदर्भित करण्यास विरोध झाला की नाही आणि त्यामुळे प्रकरण लवादाकडे संदर्भित करण्यास न्याय्य आहे. न्यायमूर्ती आर.व्ही. रवींद्रन, न्यायालयाच्या बाजूने बोलतांना, इतर गोष्टींबरोबरच, एस. बी. पी. (उपरोल्लेखित) मधील निर्णयाचे पालन करण्याचा अभिप्राय दिला आणि खालीलप्रमाणे निर्णय दिला:

"२२. कलम ११ अन्वये लवाद न्यायाधिकरणाची नियुक्ती

करण्यासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप मागितला जातो तेव्हा, मुख्य न्यायाधीश किंवा त्याच्या पदनामाचे कर्तव्य एसबीपी अँड कंपनी [(२००५) ८ एस. सी. सी. ६१८] मध्ये परिभाषित केले आहे. ह्या न्यायालयाने, अधिनियमाच्या कलम ११ अन्वये अर्जावर विचारार्थ येऊ शकणारे प्रारंभिक मुद्दे निश्चित करून तीन वर्गांमध्ये विभागले ते म्हणजेच (१) ज्या मुद्द्यांवर सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी पदनियुक्त अधिकारी निर्णय घेण्यास बांधील आहेत; (२) ज्या मुद्द्यांवर तो सुद्धा निर्णय घेऊ शकतो, म्हणजेच असे मुद्दे ज्यावर स्वतः निर्णय घेण्यासाठी तो निवडू शकतो; आणि (३) मुद्दे ज्यांचा निर्णय घेण्यासाठी लवाद न्यायाधिकरणाकडे सोडले पाहिजे.

२२.१. सरन्यायाधीश/त्यांनी पदनियुक्त अधिकारी यांना ज्या मुद्द्यांवर (प्रथम श्रेणी) निर्णय घ्यावा लागेल ते :

(ए) अर्ज करणाऱ्या पक्षकाराने योग्य त्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे का.

(बी) लवाद करार आहे की नाही आणि ज्या पक्षकाराने अधिनियमाच्या कलम ११ अंतर्गत अर्ज केला आहे, तो अशा करारामधील पक्षकार आहे की नाही.

२२.२. सरन्यायाधीश/त्यांनी पदनियुक्त अधिकारी स्वतः निर्णय

घेण्यासाठी (किंवा लवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावर सोडू) निवडू शकतील असे मुद्दे (दुसरी श्रेणी):

- (ए) दावा मृत (दीर्घ-प्रतिबंधित) दावा किंवा जिवंत दावा आहे का.
- (बी) पक्षकारांनी त्यांच्या परस्पर हक्क आणि दायित्वाचे समाधान नोंदवून करार/व्यवहार पूर्ण केला आहे की नाही किंवा आक्षेपाशिवाय अंतिम पेमेंट प्राप्त केले आहे.

२२.३. सरन्यायाधीशांनी/त्यांनी पदनियुक्त अधिकारी यांनी केवळ लवाद न्यायाधिकरणाकडे सोडलेले मुद्दे (तृतीय श्रेणी) आहेत:

- (१) केलेला दावा प्रकरण लवादाकडे सोपविण्याच्या कलमात येतो की नाही (उदाहरणार्थ, विभागीय प्राधिकरणाच्या अंतिम निर्णयासाठी राखीव असलेली आणि लवादातून अपवाद केलेली किंवा वगळलेली बाब).
- (२) लवादामध्ये सामील असलेली गुणवत्ता किंवा कोणताही दावा.

२३. या न्यायालयाने एस. बी. पी. आणि कंपनी [(२००५) ८ एस. सी. सी. ६१८] मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे कायद्याच्या योजनेवरून हे स्पष्ट होते की, अधिनियमाच्या ११ अंतर्गत कोणत्याही अर्जात दुसऱ्या श्रेणीतील मुद्दे उपस्थित झाल्यास, सरन्यायाधीश/त्यांनी पदनियुक्त

अधिकारी, आवश्यक असल्यास, पुरावे घेऊन त्यावर निर्णय घेऊ शकतात. वैकल्पिकरित्या, लवाद न्यायाधिकरणाकडे निर्णय घेण्याच्या निर्देशासह तो ते मुद्दे विचारासाठी खुले ठेवू शकतो. जर सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी पदनियुक्त अधिकारी यांनी या मुद्द्याचे परीक्षण करण्याचे निवडले आणि त्यावर निर्णय दिला, तर लवाद न्यायाधिकरण त्याच मुद्द्याचे पुन्हा परीक्षण करू शकत नाही. सरन्यायाधीश/त्यांनी पदनियुक्त अधिकारी यांना, त्यांनी अशा मुद्द्यावर स्वतः निर्णय घ्यावा की लवाद न्यायाधिकरणाकडे सोपवायचा हे निवडताना, कायद्याच्या उद्देशाचे (कमीत कमी न्यायिक हस्तक्षेपासह लवाद प्रक्रियेला गती देणे) मार्गदर्शन करावे. पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंटद्वारे कराराच्या विसर्जनाच्या दस्तऐवजाच्या नोंदीसंदर्भात खोटे/बनावटीचे आरोप केले जातात, तेव्हा सरन्यायाधीश/त्यांनी पदनियुक्त अधिकारी यांनी या समस्येवर निर्णय घेतल्यास ते योग्य होईल.

२४. तथापि काय स्पष्ट आहे ते म्हणजे, जेव्हा उत्तरदायी असा दावा करतो की करार हा समझोता करार किंवा डिस्चार्ज व्हाउचर किंवा नो-क्लेम सर्टिफिकेट नुसार विसर्जित केल्यामुळे विवाद लवादाकडे सोपविता येत नाही आणि दावा करणारी व्यक्ती असा दावा करते की ते फसवणूक, अवाजवी दबाव, जबरदस्ती किंवा बळजबरी करून मिळवले

गेले आहेत, तेव्हा मुख्य न्यायमूर्ती/त्यांनी पदनियुक्त अधिकारी यांनी अधिनियमाच्या कलम ११ खालील कार्यवाहीमध्ये किंवा कलम ११ खालील आदेशानुसार निर्देशित केलेल्या लवाद न्यायाधिकरणाद्वारे या समस्येवर निर्णय घ्यावा लागेल. जर दावेदाराने समझोता करार किंवा डिस्चार्ज व्हाउचर याच्या वैधतेविषयी विवाद निर्माण केला असेल तर केवळ किंवा संपूर्णपणे दावेदाराने ते जारी केले होते याचा आधार घेऊन प्रकरण लवादाकडे सोपविण्याबाबतचा दावा नाकारला जाऊ शकत नाही.

३१. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ज्या वेळी न्यायालयाने एस.बी.पी. (उपरोल्लेखित) आणि एस. एम. एस. टी इस्टेट (उपरोल्लेखित) मधील निकाल दिले होते, त्या वेळी कलम ११(६) मध्ये, मूलतः पक्षकारांमध्ये लवादाची नियुक्ती किंवा नियुक्ती करणे याबाबत सहमती न होण्याच्या कारणास्तव लवादाची नियुक्ती करण्याबाबत विचार केला जात होता. न्यायालयांनी व्यक्त केलेल्या मतांच्या संदर्भात, वर म्हटल्याप्रमाणे, भारतीय कायदा आयोगाने ऑगस्ट, २०१४ मध्ये दोनशे चाळीसवा अहवाल सादर केला. या अहवालात, एस.बी.पी. (उपरोल्लेखित) मधील निकालाचा आणि राष्ट्रीय विमा (उपरोल्लेखित) मध्ये व्यक्त केलेले मत याबाबतचा संदर्भ दिल्यानंतर, कायदा आयोगाने, इतर गोष्टींबरोबरच, खालील शिफारसी सादर केल्या:

“३१. आयोगाचे असे मत आहे की, या संदर्भात, कलम ११ च्या संदर्भात लागू असलेल्या न्यायालयीन हस्तक्षेपाची व्याप्ती आणि स्वरूपाबाबतची तीच चाचणी कायद्याच्या कलम ८ आणि ४५ ला देखील लागू झाली पाहिजे - कारण न्यायिक हस्तक्षेपाची व्याप्ती आणि स्वरूप हे एखाद्या पक्षकाराने (लवाद कराराला पराभूत करण्याचा हेतू असलेला) मध्यस्थी कराराच्या संदर्भात लवादाची नियुक्ती करण्यास नकार दिला किंवा असा लवाद करार असतानाही न्यायिक प्राधिकरणासमोर कार्यवाही सुरू केली की नाही यावर बदलू नये.

३२. हस्तक्षेपाच्या स्वरूपाच्या संबंधात, कायद्याचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने शिन एत्सु केमिकल्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध अक्ष ऑप्टिफायबर , (२००५) ७ एस. सी. सी. २३४, ह्या प्रकरणात (अधिनियमाच्या कलम ४५ संदर्भात), दिलेल्या निर्णयात सापडेल जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने मुद्दे/वाद केवळ प्रथमदर्शनी पाहण्याच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

३३. या संदर्भात आयोगाने लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, १९९६ च्या कलम ८ आणि ११ मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. न्यायिक हस्तक्षेपाची व्याप्ती केवळ अशा परिस्थितींपुरती मर्यादित आहे जिथे न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरणाला लवाद करार अस्तित्वात

नाही किंवा तो रद्दबातल असल्याचे आढळून येते. जोपर्यंत हस्तक्षेपाच्या स्वरूपाचा संबंध आहे, अशी शिफारस केली जाते की लवादाच्या कराराला आव्हान देणाऱ्या युक्तिवादावर न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण प्रथमदर्शनी समाधानी असल्यास, जशी परिस्थिती असेल त्या प्रमाणे, ते लवादाची नियुक्ती करेल आणि/किंवा पक्षकारांना लवादाकडे पाठवेल. लवादाचा करार अस्तित्वात नसल्याचे किंवा असा करार शून्य आणि रद्दबातल झाला आहे असे आढळून आल्यावरच न्यायिक प्राधिकरणाने पक्षकारांना लवादाकडे पाठवू नये, अशी सुधारणा या दुरुस्तीमध्ये करण्यात आली आहे. जर न्यायिक प्राधिकरणाचे असे मत असेल की प्रथम दर्शनी लवाद करार अस्तित्वात आहे, तर ते सदर वाद लवादाकडे पाठवेल आणि लवादाच्या कराराचे अस्तित्व लवाद न्यायाधिकरणाने अंतिमतः ठरवण्यासाठी सोडेल. तथापि, जर न्यायिक प्राधिकरणाने असा निष्कर्ष काढला की करार अस्तित्वात नाही, तर तो निष्कर्ष अंतिम असेल आणि प्रथमदर्शनी नाही. लवादाबाबतचा करार शून्यवत आणि रद्दबातल आहे की नाही याबद्दल एक निर्णायक निश्चय असेल या बाबतीतही या दुरुस्तीमध्ये ठराव आहे. अनुक्रमे कलम ८ आणि ११ अंतर्गत न्यायिक प्राधिकरण विवाद लवादाकडे संदर्भित करते आणि/किंवा लवाद नियुक्त करते अशा परिस्थितीत, असा निर्णय अंतिम

आणि अपील न करण्यायोग्य असेल. मात्र पक्षकारांना लवादाकडे पाठवण्यास नकार दिल्यास किंवा लवादाची नियुक्ती करण्यास नकार दिल्यास कलम ३७ अंतर्गत अपील दाखल करता येते .”

(जोर दिला)

३२. त्यानुसार, कलम ११(६-अ) घातल्याचा अहवाल स्वीकारत आहे. कलम ११(६-अ) समाविष्ट करणाऱ्या घटनांची मांडणी केल्यानंतर, आम्ही आमचे म्हणणे पुढे नेऊ शकतो. डूरो फेलुएरा (उपरोल्लेखित) मध्ये, आम्ही या निकालाच्या आधीच्या भागामध्ये परिच्छेद ५९ मध्ये घेतलेला दृष्टिकोन लक्षात घेतला आहे, थोडक्यात, लवाद करार अस्तित्वात आहे की नाही हे शोधण्याचे कर्तव्य. विद्वान न्यायाधीशांनी परिच्छेद ४८ मध्ये निरीक्षणे देखील नोंदवली ज्यामध्ये कलम ११(६-अ) उद्धृत केल्यानंतर त्यांनी खालीलप्रमाणे निर्णय दिला :

“... कलम ११ (६-अ) च्या वाचनावरून , विधिमंडळाचा हेतू अगदी स्पष्ट आहे, म्हणजे न्यायालयाने फक्त एका पैलूकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे - लवाद कराराचे अस्तित्व. लवाद करार आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी कोणते घटक आहेत हा पुढचा प्रश्न आहे. त्याबाबतचा ठराव सोपा आहे - करारामधील पक्षकारांमध्ये निर्माण झालेल्या विवादांशी संबंधित लवादाची तरतूद करणारे कलम आहे का ते पाहणे

आवश्यक आहे.”

३३. गरवारे (उपरोल्लेखित) मध्ये दोन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम ११(६-अ) खालील खटला हाताळला आणि तोही महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ च्या संदर्भात. अपीलकर्त्याने उपस्थित केलेला युक्तिवाद असा होता की एस. एम. एस. टी इस्टेटस् (उपरोल्लेखित) मधील निकाल कलम ११(६-अ) दाखल झाल्यानंतरही लागू होतात. दुसऱ्या शब्दांत, कलम ११(६-अ) समाविष्ट केल्या नंतरही , एस. एम. एस. टी इस्टेटस् (उपरोल्लेखित) मध्ये विचारात घेतलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करावे लागेल. न्यायालयाने इतर गोष्टींबरोबरच, आम्ही लक्षात घेतल्याप्रमाणे आणि एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मध्ये संदर्भित केल्याप्रमाणे, निष्कर्ष काढला :

२२. जेव्हा लवादाचा क्लॉज "करारात" समाविष्ट असतो, तेव्हा हे महत्त्वाचे आहे की करार कायद्याने अंमलात आणण्यायोग्य असेल तरच तो करार बनतो. आम्ही पाहिले आहे की, भारतीय मुद्रांक कायद्यांतर्गत, करार हा करार कसा बनत नाही, म्हणजे, तो कायद्यानुसार लागू होत नाही, जोपर्यंत त्यावर मुद्रांक लावला जात नाही. म्हणून, १९९६ च्या अधिनियमाच्या कलम ७(२) आणि करार अधिनियमाच्या कलम २(ह) सह वाचताना, कलम ११(६-अ) चे साधे वाचन देखील हे स्पष्ट करेल की जेव्हा करार कायद्याद्वारे लागू होणार नसेल तेव्हा करारामध्ये

लवादाबाबतचे कलम अस्तित्वात असणार नाही. हे देखील एक सूचक आहे की कलम ११(६-अ) च्या दुरुस्तीद्वारे एस. एम. एस. टी इस्टेट्स प्रकरणाला कोणत्याही प्रकारे स्पर्श केला गेला नाही .

XXX XXX XXX

२९. ह्युंदाई इंजिनिअरिंग प्रकरणामधील हा निर्णय महत्वाचा आहे, या संदर्भात की येथे विशेषतः विचाराधीन असलेले एक लवाद कलम आहे , जे कलम विमा कंपनीने दायित्व मान्य केले किंवा स्वीकारले तरच सक्रिय होईल. वस्तुस्थितीवरून असे आढळून आले की लवादाचे कलम "अस्तित्वात" असले तरी, सांगायचे तर, पॉलिसीमध्ये, विमा कंपनीने दावा नाकारला, पण जसे की त्या निर्णयात म्हटले आहे, जेव्हा एक महत्वाची वस्तुस्थिती मांडली जाते तेव्हा, म्हणजे, विमाकर्त्याने दायित्व मान्य केले नाही किंवा स्वीकारले नाही, तेव्हा ते कायद्याच्या नजरेत अस्तित्वात नव्हते. त्याचप्रमाणे, जसे आम्ही वर निर्णीत केले आहे त्याप्रमाणे सध्याच्या प्रकरणातील तथ्यांमध्ये हे स्पष्ट आहे की उप-करारामध्ये समाविष्ट असलेले लवादाबाबतचे कलम कायद्याच्या नजरेत "अस्तित्वात" नसेल, जोपर्यंत उप-करारावर रीतसर मुद्रांक लावला जात नाही. कलम ११(६-अ) जे लवाद कराराचे "अस्तित्व" शी संबंधित आहे ते कलम ८, कलम

१६, आणि कलम ४५ जे लवाद कराराची "वैधता"शी संबंधित आहे त्याच्या विरुद्ध आहे, या युक्तिवादाला, या न्यायालयाच्या "अस्तित्व" या अभिव्यक्तीच्या आकलनाद्वारे हुंदाई इंजिनियरिंग ह्या प्रकरणात जे समजले त्यानुसार उत्तर दिले जाते, ज्याचे आम्ही अनुसरण केले.

३४. आमच्या असे निदर्शनास येते की, अधिनियमाच्या कलम ४५ मधील, 'जोपर्यंत तो सापडत नाही तोपर्यंत' या शब्दांसाठी, २०१९ च्या अधिनियम ३३ द्वारे 'प्रथम दृष्ट्या तो सापडत नाही तोपर्यंत'असे शब्द बदलण्यात आले होते. हे म्हणजे न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांनी एस.एम.एस. टी इस्टेट्स (उपरोल्लेखित) मध्ये दिलेल्या निकालाद्वारे या न्यायालयाने स्वीकारलेल्या अर्थाला मिळालेली वैधानिक मान्यता आहे.

३५. मायावती ट्रेडिंग (प्रा) लि. वि. प्रद्युत देब बर्मन^{२०} मध्ये , या न्यायालयाच्या तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, इतर गोष्टींबरोबरच, खालीलप्रमाणे निष्कर्ष मांडला :

१०. ही स्थिती असल्याने, हे स्पष्ट आहे की २०१५ च्या दुरुस्तीपूर्वीचा कायदा जो या न्यायालयाने घालून दिला आहे, ज्यामध्ये एका अभिव्यक्ती ऐवजी दुसरी अभिव्यक्ती स्वीकारली आहे हे समाविष्ट केले गेले आहे, तो आता विधानसभेत रद्द केला गेला आहे.

ही स्थिती असल्याने, उपरोक्त निकालामध्ये समाविष्ट असलेल्या तर्कांशी सहमत होणे कठीण आहे [युनायटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध अँन्टीक आर्ट एक्सपोर्ट्स (प्रा) लिमिटेड, (२०१९) ५ एस. सी. सी. ३६२ : (२०१९) २ एस. सी. सी. (दिवाणी) ७८५], कारण कलम ११(६-अ) लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या परीक्षणापुरते मर्यादित आहे आणि दुरो फेल्गुएरा, एस. ए. [दुरो फेल्गुएरा, एस. ए. विरुद्ध गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (२०१७) ९ एस. सी. सी. ७२९ : (२०१७) ४ एस. सी. सी. (दिवाणी) ७६४] मधील निकालात नमूद केल्याप्रमाणे संकुचित अर्थाने समजले पाहिजे. — परिच्छेद ४८ आणि ५९ पहा [ईडी : सदर दुरो फेल्गुएरा, एस. ए. विरुद्ध गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (२०१७) ९ एस. सी. सी. ७२९ : (२०१७) ४ एस. सी. सी. (दिवाणी) ७६४] मधील परिच्छेद क्र. ४८ आणि ५९ तयार संदर्भासाठी, खालीलप्रमाणे वाचा: “४८. २०१५ दुरुस्तीद्वारे दाखल केलेले कलम ११(६-अ) खालीलप्रमाणे आहे : “११(६-अ) सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय, यथास्थिती, यांनी उप-कलम (४) किंवा उप-कलम (५) किंवा उप-कलम (६) अंतर्गत कोणत्याही अर्जाचा विचार करताना, कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, हुकूम किंवा आदेश असला तरीही, स्वताःला लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या परीक्षणापुरते मर्यादित

ठेवावे .” (जोर दिलेला) कलम ११(६-अ) चे वाचन करता, कायदेमंडळाचा हेतू स्फटिकप्रमाणे स्वच्छ आहे तो म्हणजे न्यायालयाने फक्त एका पैलूकडे लक्ष दिले पाहिजे - लवाद कराराचे अस्तित्व. लवाद करार आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी कोणते घटक आहेत हा पुढचा प्रश्न आहे. त्यासाठीचा ठराव सोपा आहे—करारातील पक्षकारांमध्ये निर्माण झालेल्या विवादांशी संबंधित लवादाची तरतूद करणारे कलम आहे का ते पाहणे आवश्यक आहे. ***५९. १९९६ च्या अधिनियमाच्या कलम ११(६) अंतर्गत अधिकाराची व्याप्ती एस. बी. पी. आणि कंपनी विरुद्ध पटेल इंजिनियरिंग लिमिटेड, (२००५) ८ एस. सी. सी. ६१८ आणि नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध बोधारा पॉलीफॅब (प्रा.) लिमिटेड , (२००९) १ एस. सी. सी. २६७ : (२००९) १ एस. सी. सी. (दिवाणी) ११७ मधील निर्णय लक्षात घेता बरीच विस्तृत होती. २०१५ मध्ये सुधारणा होईपर्यंत ही स्थिती कायम होती. सदर दुरुस्तीनंतर, न्यायालयांना जे सर्व परीक्षण करणे आवश्यक आहे ते म्हणजे लवाद करार अस्तित्वात आहे की नाही ते पहाणे - यापेक्षा काही अधिक नाही, काही कमी नाही. लवादाची नियुक्ती करण्याच्या टप्प्यावर न्यायालयाचा हस्तक्षेप कमी करणे हे कायद्याचे मूलतः धोरण आणि हेतू आहे आणि कलम ११(६-अ) मध्ये समाविष्ट केलेल्या या हेतूचा आदर

केला पाहिजे.”] .

३६. गरवारे (उपरोल्लेखित) [परिच्छेद-२२ आणि २९ (उपरोल्लेखित)] मध्ये घेतलेला दृष्टिकोन, विद्या ड्रोलिया (उपरोल्लेखित) मध्ये नोंदवलेल्या निकालात तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने विशेषतः मंजूर केला. त्यामध्ये न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी न्यायालयासाठी न्यायनिर्णय लिहिला आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी त्यास पूरक असे स्वतःचे निकालपत्र दिले. हा निकाल २८.०२.२००९ रोजीच्या प्रकरण लवादाकडे सोपविण्याच्या संदर्भावर दिला गेला आणि त्यातील प्रश्न असा होता की, जमीन मालक-भाडेकरूमधील वाद, जो मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याच्या तरतुदींद्वारे नियंत्रित केले जातो तो लवादाकडे सोपविता येतो की नाही. या मुद्द्याव्यतिरिक्त, दुसरा प्रश्न असा होता की निर्णय कोण देईल, उदा., संदर्भ देण्याच्या टप्प्यावरचे न्यायालय किंवा लवादाच्या कार्यवाहीमध्ये लवाद न्यायाधिकरण. संदर्भ टप्प्यावर अधिकारीतेची व्याप्ती आणि कक्षा या प्रश्नात जाणेही न्यायालयाला योग्य वाटले. त्यांच्या निर्णयादरम्यान त्यांनी विद्या ड्रोलिया (उपरोल्लेखित) च्या परिच्छेद-१४६ आणि १४७, १४७.१ मध्ये खालील निरीक्षणे मांडली आहेत:

“१४६. कलम ११ मधील "अस्तित्व" हा शब्द केवळ कराराच्या निर्मितीचा (लवादाचा करार आहे की नाही) संदर्भ देतो आणि अंमलबजावणीचा (वैधता) प्रश्न वगळतो का आणि म्हणून नंतरचा प्रश्न

न्यायालयाच्या प्रकरण लवादाकडे संदर्भित करण्याच्या टप्प्याच्या अधिकारीतेच्या बाहेर येतो का, या प्रश्नाचे परीक्षण करण्यासाठी आम्ही आता पुढे जाऊ. न्यायशास्त्र आणि मजकूरवाद यावर लवाद कराराचे अस्तित्व आणि लवाद कराराची वैधता यांच्यात फरक करणे शक्य आहे. अशी अर्थउकल "अस्तित्व" या शब्दाच्या साध्या अर्थाकडून आधार प्राप्त करू शकते. तथापि, जर करार अंमलात आणण्याजोगा नसेल आणि बंधनकारक नसेल तर त्याचे अस्तित्व नाही असे मानणे, न्यायशास्त्राच्या दृष्टीने आणि संदर्भवादानुसार तितकेच शक्य आहे. लवाद कराराचे अस्तित्व एक पूर्वकल्पना करते की तेथे एक वैध करार आहे जो पक्षकारांना लवादाकडे संदर्भित करून न्यायालयाद्वारे लागू केला जाईल.

कायदेशीर आणि साधा अर्थ अर्थउकल व्याख्या खंडासह संदर्भित पार्श्वभूमीच्या विरुद्ध असेल आणि परिणामी, अप्रिय परिणाम होतील. "अस्तित्व" ह्या शब्दाची वाजवी आणि न्याय्य अर्थउकल होण्यासाठी संदर्भ, उद्देश आणि बंधनकारक आणि लागू करण्यायोग्य लवाद करारासाठी लागू असणारे संबंधित कायदेशीर मानदंड समजून घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत पक्षकारांना अटींशी निष्ठावान राहण्यास आणि त्यांचे पालन करण्यास भाग पाडले जात नाही तोपर्यंत लिखित स्वरूपात पुराव्याने दिलेल्या कराराला काही अर्थ नसतो. अमलबजावणी न करू

शकणाऱ्या दस्तऐवजाच्या आधारावर पक्षकार दावा दाखल करू शकत नाही आणि हक्कही मागू शकत नाही. अशा प्रकारे, लवादाचा करार हा वैध आणि कायदेशीर असेल तेव्हाच अस्तित्वात असतो असे मानण्याची चांगली कारणे आहेत. शून्यवत आणि लागू न करता येणारी समज म्हणजे काहीही करण्याचा करार नाही. लवाद कराराचे अस्तित्व याचा अर्थ असा एक लवाद करार जो लवाद अधिनियम आणि करार अधिनियम ह्या दोन्ही मधील वैधानिक आवश्यकता यांची पूर्तता करतो आणि जेव्हा तो कायद्यात लागू होतो.

१४७. आम्ही पुढे जाऊन विस्ताराने विषद करू आणि पुढील कारणे देऊ:

१४७.१. गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड [गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड विरुद्ध कॉस्टल मरीन कन्स्ट्रक्शन्स आणि इंजीनिअरिंग लिमिटेड, (२०१९) ९ एस. सी. सी. २०९ : (२०१९) ४ एस. सी. सी. (दिवाणी) ३२४] ह्या प्रकरणामध्ये, या न्यायालयाने लवादाच्या कलमासह अंतर्निहित करारातील मुद्रांक शुल्काच्या प्रश्नाची तपासणी केली होती आणि त्या संदर्भात लवाद अधिनियमाच्या कलम ७(२) चा प्रथम आणि दुसरा भाग या मधील फरक काढला होता. लवाद कराराचे "अस्तित्व" आणि "वैधता" संदर्भात वर नमूद निरीक्षणे केलेली आणि उद्धृत केलेली असली तरीही, ती समुचित

आणि अतिशय महत्वाची असल्यामुळे, आम्ही परिच्छेद २९ चे पुनः उद्धृत करून त्याची पुनरावृत्ती करू. : (एस. सी. सी. पान क्र. २३८)

“२९. ह्युंदाई इंजिनिअरिंग केसमधील हा निकाल [युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध ह्युंदाई इंजिनिअरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (२०१८) १७ एस. सी. सी. ६०७ : (२०१९) २ एस. सी. सी. (दिवाणी) ५३०] असा महत्वाचा आहे की त्यात विशेषतः विचाराधीन असलेले एक लवाद कलम होते जे विमा कंपनीने दायित्व मान्य केले किंवा स्वीकारले तरच सक्रिय होईल. वस्तुस्थितीवरून असे आढळून आले की लवादाचे कलम "अस्तित्वात" असले तरी, सांगायचे तर, पॉलिसीमध्ये, विमा कंपनीने दावा नाकारला, पण जसे की त्या निर्णयात म्हटले आहे, जेव्हा एक महत्वाची वस्तुस्थिती मांडली जाते तेव्हा, म्हणजे, विमाकर्त्याने दायित्व मान्य केले नाही किंवा स्वीकारले नाही, तेव्हा ते कायद्याच्या नजरेत अस्तित्वात नव्हते. त्याचप्रमाणे, जसे आम्ही वर निर्णीत केले आहे त्याप्रमाणे सध्याच्या प्रकरणातील तथ्यांमध्ये हे स्पष्ट आहे की उप-करारामध्ये समाविष्ट असलेले लवादाबाबतचे कलम कायद्याच्या नजरेत "अस्तित्वात" नसेल, जोपर्यंत उप-करारावर रीतसर मुद्रांक लावला जात नाही. कलम ११(६-अ) जे लवाद कराराचे "अस्तित्व" शी संबंधित आहे ते कलम ८, कलम १६, आणि कलम ४५ जे लवाद कराराची "वैधता"शी

संबंधित आहे त्याच्या विरुद्ध आहे, या युक्तिवादाला, या न्यायालयाच्या "अस्तित्व" या अभिव्यक्तीच्या आकलनाद्वारे ह्युंदाई इंजिनियरिंग [युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध ह्युंदाई इंजिनियरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (२०१८) १७ एस. सी. सी. ६०७ : (२०१९) २ एस. सी. सी. (दिवाणी) ५३०] ह्या प्रकरणात जे समजले त्यानुसार उत्तर दिले जाते, ज्याचे आम्ही अनुसरण केले." अस्तित्व आणि वैधता एकमेकांशी जोडलेले आहेत, आणि लवाद करार जर बेकायदेशीर असेल किंवा अनिवार्य कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करत नसेल तर तो अस्तित्वात नसतो. अवैध करार हा करार नाही."

३७. त्यानंतर एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मध्ये, न्यायालयाने उपरोक्त परिच्छेदांमध्ये घेतलेल्या दृष्टिकोनाच्या अचूकतेवर शंका घेतली आणि विद्या ड्रोलिया (उपरोल्लेखित) प्रकरणामधील परिच्छेद-१४६ आणि १४७ मध्ये पुष्टी केलेल्या गरवारे (उपरोल्लेखित) मधील परिच्छेद-२२ आणि २९ मधील निष्कर्षांचा संदर्भ दिला. आमच्या हे निदर्शनास येते की विद्या ड्रोलिया (उपरोल्लेखित) प्रकरणाच्या परिच्छेद-१४७ मध्ये परिच्छेद-१४६ मध्ये नमूद केलेल्या गोष्टींबाबत कारणे सांगितली आहेत. परिच्छेद-१४७ चे अनुसरण परिच्छेद- १४७.१ ते १४७.११ मध्ये केलेले आहे. तथापि, वरवर पाहता, एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) प्रकरण चालविणाऱ्या न्यायालयाने ज्या बाबत शंका व्यक्त केली, त्या परिच्छेद-१४६ आणि १४७ असल्याचे दिसते, ज्या

या प्रकरणाच्या संदर्भात आम्हाला समजतात , त्या परिच्छेद-१४७.१ पर्यंत मर्यादित ठेवावयास पाहिजेत.

३८. आम्ही अधिनियमाचे सर्वेक्षण पुन्हा सुरू करू शकतो ज्या प्रमाणात ते संबंधित आहे. कलम १६ मध्ये कॉम्पेटेंझ-कॉम्पेटेंझचे तत्व समाविष्ट आहे. हे खालीलप्रमाणे वाचता येते :

“१६. लवाद न्यायाधिकरणाची तिच्या अधिकारक्षेत्रावर शासन करण्याची क्षमता.—

(१) लवाद न्यायाधिकरण, लवादाच्या कराराच्या अस्तित्वाच्या किंवा वैधतेच्या संदर्भात कोणत्याही आक्षेपांवर निर्णय घेण्यासह, स्वतःच्या अधिकारितेवर शासन करू शकते आणि त्या हेतूसाठी,—

(अ) एक लवाद खंड जो कराराचा भाग बनतो तो कराराच्या इतर अटीपेक्षा स्वतंत्र करार मानला जाईल; आणि

(ब) लवाद न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्णय की करार शून्यवत आणि रद्दबातल आहे, लवादाच्या खंडाची अवैधता कायद्याद्वारेच लागू होणार नाही.

(२) लवादाच्या न्यायाधिकरणाला अधिकारिता नसल्याची याचिका बचावाचा जबाब सादर केल्यानंतर करता येणार नाही; तथापि, पक्षकाराने लवादाची नियुक्ती केली आहे किंवा त्याच्या

नियुक्ती प्रक्रियेत भाग घेतला आहे या कारणास्तव त्याला अशी याचिका मांडण्यापासून परावृत्त केले जाऊ शकत नाही.

(३) लवाद न्यायाधिकरण त्याच्या अधिकाराची व्याप्ती ओलांडत असल्याची याचिका तात्काळ केली जाईल जेव्हा एखादे प्रकरण जे लवादाच्या अधिकारीतेच्या पलीकडचे आहे आस आरोप असेल ते लवाद कार्यवाहीदरम्यान विचारात घेतले जाईल.

(४) लवाद न्यायाधिकरण, उप-कलम (२) किंवा उप-कलम (३) मध्ये संदर्भित कोणत्याही प्रकरणांमध्ये, विलंब न्याय्य मानत असल्यास, नंतरची याचिका मान्य करू शकते.

(५) लवाद न्यायाधिकरण पोट-कलम (२) किंवा उप-कलम (३) अन्वये संदर्भित याचिकेवर निकाल देईल आणि, जेथे लवाद न्यायाधिकरण याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेते, तेथे लवादाची कार्यवाही सुरू राहते आणि लवादाचा निवाडा दिला जातो. .

(६) अशा लवादाच्या निवाड्यामुळे नाराज झालेला पक्षकार कलम ३४ नुसार असा लवाद निवाडा रद्दबातल करण्यासाठी अर्ज करू शकतो.

एच. मुद्रांक अधिनियमाची योजना

३९. कलम २(६) खालीलप्रमाणे 'आकारणीपात्र' शब्दाची व्याख्या खालीलप्रमाणे करते:

“२(६) “आकारणीपात्र”. - आकारणीपात्र म्हणजे, या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर निष्पादित केलेल्या किंवा त्यानंतर प्रथम निष्पादित केलेल्या संलेखाला लागू करताना त्याचा अर्थ या अधिनियमाखाली आकारणीपात्र, असा आहे आणि अन्य कोणत्याही संलेखाला लागू करताना त्याचा अर्थ, असा संलेख निष्पादित केला गेला त्यावेळी अथवा जेथे, अनेक व्यक्तींनी तो संलेख वेगवेगळ्या वेळी निष्पादित केला असेल तेथे तो प्रथम जेव्हा निष्पादित केला गेला त्यावेळी भारतात अंमलात असलेल्या कायद्याखाली आकारणीपात्र असा आहे.:

४०. कलम २(११) खालील प्रमाणे 'योग्य मुद्रांकित' शब्दांची व्याख्या करते:

“२(११) “रीतसर मुद्रांकित”. - रीतसर मुद्रांकित, हा शब्द संलेखाला लागू केला असता, त्याचा अर्थ, ज्या संलेखावर चिकट मुद्रांक किंवा छापील मुद्रांक आहे जो योग्य त्या रकमेपेक्षा कमी रकमेचा नाही आणि असा मुद्रांक भारतात त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार लावण्यात अथवा वापरण्यात आला असेल तो संलेख आहे. :

"

४१. कलम २(१२) संलेखाच्या संदर्भात 'निष्पादित' या शब्दाची व्याख्या 'स्वाक्षरी केलेले' असा करते.

४२. कलम २(१४) 'संलेख' या शब्दाची व्याख्या अशी करते की "संलेख" या मध्ये ज्या ज्या दस्तऐवजांद्वारे कोणताही अधिकार अथवा दायित्व निर्माण करण्यात, हस्तांतरित करण्यात, मर्यादित करण्यात, वाढवण्यात, नष्ट करण्यात किंवा अभिलेखीत करण्यात आले असेल किंवा तसे केल्याचे दिसत असेल, अशा प्रत्येक दस्तऐवजाचा समावेश आहे.

४३. कलम ३, अनुसूची १ मध्ये सूट देण्याबाबत जी तरतूद समाविष्ट केलेली आहे त्याच्या अधीन राहून त्यामध्ये नमूद केलेल्या शुल्क आकारणीपात्र संलेखांबाबत कार्यवाही करते.

४४. कलम ४ हे जिथे अनेक संलेख आहेत त्या परिस्थितीबाबत भाष्य करते.

४५. तेथे इतरही तरतुदी आहेत, ज्या इतर व्यवहारांशी संबंधित आहेत. कलम १७ हे संलेखांवर मुद्रांक लावण्याच्या वेळेबाबत संबंधित आहे. कलम १७ मध्ये भारतात निष्पादित केलेल्या संलेखांबाबत तरतूद आहे. हे कलम असे घोषित करते की असे संलेख, जे शुल्क आकारणीपात्र आहेत, त्यावर निष्पादन वेळेआधी किंवा निष्पादनाच्यावेळी मुद्रांक लावला जाईल. कलम ३१ योग्य मुद्रांकाबाबत अभिनिर्णयाशी संबंधित आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अभिनिर्णय घ्यावयाचा आहे. कलम

३३ प्रकरण चार मध्ये आहे आणि प्रकरणाचे शीर्षक आहे 'रीतसर मुद्रांकित न केलेले

संलेख'. मुद्रांक अधिनियमामध्ये, कलम ३३ खालीलप्रमाणे आहे:

"३३. संलेखांची तपासणी करणे आणि ते अवरुद्ध करणे -

(१) कायद्याने किंवा पक्षकारांच्या संमतीने पुरावा घेण्यास प्राधिकृत असलेल्या ज्या ज्या व्यक्तीपुढे आणि पोलीस अधिकारी खेरीजकरून शासकीय कार्यालयाचा प्रभारी असलेल्या ज्या ज्या व्यक्तीपुढे, तिच्या मते शुल्क आकारणीचा पात्र असा संलेख हजर करण्यात येतो किंवा ती आपली कर्तव्ये पार पाडीन असताना तिच्यासमोर येतो अशा प्रत्येक व्यक्तीला, असा संलेख रीतसर मुद्रांकित झाला नसल्याचे तिला दिसून आले, तर तो संलेख अवरुद्ध करून ठेवता येईल.

(२) त्या प्रयोजनासाठी अशी प्रत्येक व्यक्ती, याप्रमाणे आकारणीपात्र असलेला आणि याप्रमाणे हजर केलेला किंवा तिच्यासमोर येणार असा संलेख निष्पादित करण्यात आला किंवा प्रथम निष्पादित करण्यात आला तेव्हा भारतात अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या मूल्याचा व त्या वर्णनाचा मुद्रांक त्यावर लावण्यात आलेला आहे किंवा कसे याची खातरजमा करण्यासाठी अशा प्रत्येक संलेखाची तपासणी करील, परंतु,

(अ) कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याला किंवा फौजदारी न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१८९८ चा अधिनियम ५) किंवा प्रकरण १२ किंवा प्रकरण ३६ याखालील कार्यवाहीखेरीज अन्य कोणत्याही कार्यवाहीच्या ओघात त्याच्यापुढे येणाऱ्या कोणत्याही संलेखाची तपासणी करणे किंवा तो अवरुद्ध करून ठेवणे योग्य वाटत नसेल तर, यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे ते आवश्यक आहे असे मानले जाणार नाही. ;

(ब) एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या बाबतीत, या कलमाखाली कोणत्याही संलेखाची तपासणी करण्याचे व तो अवरुद्ध करून ठेवण्याचे काम ते न्यायालय या बाबतीत नियुक्त करील अशा अधिकाऱ्याकडे प्रत्ययोजित करण्यात येईल.

(३) या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, शंकास्पद बाबतीत,, —

(अ) कोणती कार्यालये ही शासकीय कार्यालये म्हणावीत हे राज्य शासनाला ठरविता येईल;

(ब) कोणत्या व्यक्ती शासकीय कार्यालयांच्या प्रभारी व्यक्ती म्हणाव्यात हे राज्य शासनाला ठरविता येईल.”

४६. पुढे, आपण कलम ३५ लक्षात घेतले पाहिजे , जे खालीलप्रमाणे आहे:

"३५ . रीतसर मुद्रांकित नसलेले संलेख हे पुराव्यात अस्वीकारार्ह असणे, इत्यादी - शुल्क आकारणीला पात्र असा कोणताही संलेख रीतसर मुद्रांकीत केलेला नसेल तर, कायदानुसार किंवा पक्षकारांच्या संमतीने पुरावा घेण्यास प्राधिकृत असलेली कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही प्रयोजनाकरिता तो पुरावा म्हणून स्वीकारणार नाही, किंवा अशी कोणतीही व्यक्ती किंवा कोणताही शासकीय अधिकारी त्याच्या आधारावर कोणतीही कार्यवाही करणार नाही किंवा त्याची नोंदणी करणार नाही किंवा तो अधिप्रमाणित करणार नाही : परंतु ती-

(अ) आकारणीस पात्र असा कोणताही संलेख, त्यावर शुल्क भरून किंवा, अपुऱ्या शुल्काचा मुद्रांक लावलेल्या संलेखाच्या बाबतीत अशा शुल्काची रक्कम पुरी करण्यास आवश्यक तितकी रक्कम व सोबत रुपये पाच इतका अथवा योग्य शुल्क रकमेचा किंवा तिच्यात कमी पडणाऱ्या

भागाच्या दहापट इतकी रक्कम पाच रुपयांहून अधिक असेल तेव्हा अशा शुल्काच्या किंवा अशा दहा पट रकमेइतका दंड भरण्यात आल्यावर पुराव्यात स्वीकृत केला जाईल. ;

(ब) ज्या व्यक्तीकडे मुद्रांकित पावतीची मागणी करता आली असती त्या व्यक्तीने अमुद्रांकीत पावती दिली असेल आणि अशी पावती जर मुद्रांकित करण्यात आली तर ती त्या व्यक्तीच्या विरोधी पुराव्यात स्वीकार्हा झाली असती असे असेल तेव्हा, अशी पावती, ती देण्याच्या व्यक्तीने एक रुपया दंड भरल्यावर तिच्या विरोधी पुराव्यात स्वीकृत करण्यात येईल;

(क) जेव्हा कोणत्याही प्रकारची संविदा किंवा करार दोन किंवा अधिक पत्रांचा समावेश असलेल्या पत्रव्यवहाराद्वारे करण्यात आला असेल, आणि त्या पात्रांपैकी कोणत्याही एका पत्रावर योग्य मुद्रांक लावलेला असेल तेव्हा, ती संविदा किंवा तो करार रीतसर मुद्रांकित असल्याचे मानले जाईल;

(ड) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१८९८ चा अधिनियम ५) चे

प्रकरण १२ किंवा प्रकरण ३६ या खालील कार्यवाहीहून अन्य अशा फौजदारी न्यायालयातील कोणत्याही कार्यवाहीत कोणताही संलेख पुराव्यात स्वीकारण्यास यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही;

(इ) जेव्हा कोणताही संलेख शासनाने किंवा शासनाच्या वतीने निष्पादित करण्यात आला असेल तेव्हा किंवा अशा संलेखाला या अधिनियमाच्या कलाम ३२ खाली किंवा अन्य उपबंधाखाली तरतूद केल्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र लावलेले असेल तेव्हा, असा संलेख कोणत्याही न्यायालयात स्वीकारला जाण्यास यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही न्यायालयात स्वीकारला जाण्यास यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.”

४७. त्यासोबतच, आपण कलम ३६ लक्षात घेतले पाहिजे. ते खालीलप्रमाणे आहे.:

"३६. संलेखाचा स्वीकार केव्हा प्रश्नास्पद करावयाचा नाही - एखादा संलेख पुराव्यात स्वीकारण्यात आला असेल तेव्हा, कलाम ६१ मध्ये उपबंधित केले असेल तेवढे सोडून इतर बाबतीत अशी स्वीकृती, तो संलेख रीतसर मुद्रांकित केलेला नाही या कारणावरून त्याच दाव्याच्या

किंवा कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर प्रश्नास्पद केली जाणार नाही. "

४८. कलम ३८ मध्ये अवरुद्ध करून ठेवलेल्या संलेखांच्या संबंधात काय कार्यवाही करावी हे नमूद केले आहे. ते कलम पुढील प्रमाणे आहे :

“कलम ३८ - अवरुद्ध करून ठेवलेल्या संलेखांच्या संबंधात काय कार्यवाही करावी. — (१) जेव्हा कलम ३३ खाली संलेख अवरुद्ध करून ठेवणारी व्यक्ती, कायद्यानुसार किंवा पक्षकारांच्या संमतीने पुरावा घेण्यास प्राधिकृत असेल आणि त्या व्यक्तीने कलम ३५ द्वारे उपबंधित केल्याप्रमाणे दंड किंवा कलम ३७ द्वारे उपबंधित केल्याप्रमाणे शुल्क भरण्यात आल्यावर असा संलेख पुराव्यात स्वीकारला असेल तेव्हा, ती व्यक्ती, अशा संलेखाची अधिप्रमाणित प्रत व त्याबरोबर त्या संलेखाबाबत बसवलेल्या शुल्काची व दंडाची रक्कम नमूद करणारे एक लेखी प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवील आणि अशी रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे किंवा तो या बाबतीत नियुक्त करील अशा व्यक्तीकडे पाठवील.”

४९. कलम ४२ संबंधित आहे आणि ते खालीलप्रमाणे आहे: -

"४२. कलम ३५, ४० किंवा ४१ खाली ज्यावर शुल्क भरलेले असेल अशा

संलेखांवर पृष्ठांकन करणे—(१) एखाद्या संलेखाच्या बाबतीत, काही शुल्क व दंड बसत असल्यास कलम ३५, कलम ४० किंवा कलम ४१ खाली ते भरण्यात आल्यास तो संलेख पुराव्यात स्वीकारणारी व्यक्ती, किंवा, प्रकरणपरत्वे, जिल्हाधिकारी त्या संलेखाबाबत योग्य शुल्क किंवा, प्रकरणपरत्वे योग्य शुल्क व दंड (प्रत्येकाची रक्कम नमूद करून) वसूल झाले आहेत असे, ते भरणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व राहण्याचे ठिकाण लिहून पृष्ठांकनाद्वारे प्रमाणित करील.

(२) (२) याप्रमाणे पृष्ठांकित केलेला प्रत्येक लॉलेख पुराव्यात स्वीकाराव असेल आणि तो जणू काही रीतसर मुद्रांकित करण्यात आलेला असावा त्याप्रमाणे त्याची नोंद करता येईल व त्याच्या आधारे कार्यवाही करता येईल, तसेच तो अधिप्रमाणित करता येईल आणि तो अवरुद्ध करून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या हाती तो ज्या व्यक्तीच्या ताब्यातून आला असेल त्या व्यक्तीने त्याबाबत अर्ज केल्यावर तिच्याकडे किंवा ती सांगेल त्याप्रमाणे सुपूर्द करण्यात येईल.

परंतु, -

(अ) कलम ३५ खाली शुल्क आणि दंड भरल्यावर जो पुराव्यात स्वीकारण्यात आला आहे असा कोणताही संलेख, तो अशा प्रकारे अवरुद्ध केल्याच्या दिनांकापासून एक मानीन संपण्यापूर्वी किंवा जर तो

आणखी काळ अवरुद्ध करून ठेवणे आवश्यक आहे असे जिल्हाधिकाऱ्याने प्रमाणित केले असून ते प्रमाणपत्र त्याने रद्द केले नसेल तर, याप्रमाणे सुपूर्द केला जाणार नाही;

(ब) या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे खंड ३ वर परिणाम होणार नाही.”

५०. एखाद्या व्यक्तीने शुल्काने आकारणीपात्र कोणताही संलेख साक्षीदार व्यतिरिक्त म्हणून रीतसर मुद्रांक न लावता निष्पादित केला अथवा त्यावर स्वाक्षरी केली तर ते कृत्य कलम ६२(१)(ब) नुसार दंडासह शिक्षेस पात्र बनवते, जो दंड रु. ५००/- पर्यंत वाढू शकतो. निःसंशयपणे, परंतु असे सांगतो की जर कोणताही दंड कलम ३५, ४० किंवा ६१ अंतर्गत भरण्यात आला असेल तर तो कमी केला जाईल.

आय. हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड प्रकरणाचे विश्लेषण:

५१. हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड विरुद्ध दिलीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी²¹ ह्या प्रकरणामध्ये हे न्यायालय खालील मुद्दे हाताळत होते:

भारतीय लवाद कायदा, १९४० अंतर्गत पंचाने निवाडा दिला होता, जो न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. अपीलकर्त्याने निवाडा रद्द

21 (१९६९) १ एस सी सी ५९७

करण्यासाठी अर्ज केला व इतर गोष्टींबरोबरच, असा दावा केला की त्यावर मुद्रांक लावलेले नाहीत आणि त्या कारणास्तव तो अवैध, बेकायदेशीर आहे आणि म्हणून रद्द होण्यास जबाबदार आहे, असा युक्तिवाद केला. त्यानंतर उत्तरवादीने निवाडा अवरुद्ध करण्यासाठी आणि मुद्रांक शुल्क आणि दंड आकारणीद्वारे प्रमाणित करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला. निवाडा अवरुद्ध करण्यात आला आणि शुल्क आणि दंडा आकारण्यात आला, जे योग्यरित्या भरणा केले गेले आणि प्रमाणित केले गेले. अपीलकर्त्याचा युक्तिवाद असा होता की, मुद्रांक नसलेला निवाडा केवळ पुराव्यामध्ये स्वीकारला जाऊ शकत नाही असे नाही तर त्या आधारे कारवाई देखील केली जाऊ शकत नाही, कारण तो संलेख कायद्याच्या दृष्टीने अस्तित्वातच नाही. यानंतर, न्यायालयाने, इतर गोष्टींसह खालीलप्रमाणे निर्णय दिला :

"५. पुरावा प्राप्त करण्याचा अधिकार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून पुरावा म्हणून ज्या साधनावर शिक्षा मारलेला नाही अशा साधनावर प्राप्त होऊ शकत नाही आणि त्या व्यक्तीद्वारे किंवा कोणत्याही सार्वजनिक अधिकाऱ्याद्वारे त्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही. कलम ३५ अशी तरतूद करते की एकदा पुराव्यात दाखल

केलेल्या इन्स्ट्रुमेंटच्या मान्यतेवर, कलम ६१ मध्ये प्रदान केल्याशिवाय , त्याच खटल्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर किंवा इन्स्ट्रुमेंटवर रीतसर शिक्का मारला गेला नसल्याच्या कारणास्तव त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाणार नाही.

६. कलम ३५ आणि ३६ मधील वाक्प्रबंधातील फरकावर अवलंबून राहून असे आवाहन करण्यात आले होते की, ज्या संलेखावर योग्य मुद्रांक लावलेला नाही अशा संलेखावर शुल्क आणि दंड भरल्यावर ते पुराव्यात दाखल केले जाऊ शकते, परंतु त्या आधारे कार्यवाही केली जाऊ शकत नाही कारण कलम ३५ रीतसर मुद्रांक न लावलेल्या संलेखाच्या पुराव्यातील दाखल करून घेण्यावर त्याच प्रमाणे त्याच्या आधारे कोणतीही कृती करण्यास एक प्रतिबंध म्हणून कार्य करते, आणि विधिमंडळाने, कलम ३६ द्वारे, त्यात नमूद केलेल्या अटीनुसार, केवळ संलेखाच्या पुराव्यात दाखल करून घेण्याविरुद्धचा प्रतिबंध काढून टाकला आहे. युक्तिवाद कलम ३६ मधील तरतूदीच्या खऱ्या अर्थाकडे दुर्लक्ष करतो. त्या कलमानुसार, एकदा पुराव्यात दाखल करून घेतलेल्या एखाद्या संलेखाबाबत त्याच खटल्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर किंवा कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये त्यावर रीतसर मुद्रांक न लावलेला असल्याच्या कारणास्तव प्रश्नचिन्ह लावण्यात

येणार नाही. कलम ३६ एखाद्या संलेखाच्या विरोधात त्यावर मुद्रांक लावलेला नाही म्हणून त्याच्या आधारे कार्यवाही केली जाणार नाही अशा आव्हान देण्यास प्रतिबंध करत नाही, परंतु त्या कारणास्तव मुद्रांक शुल्क आणि दंड भरल्यानंतर रीतसर मुद्रांक न केलेल्या साधनावर कारवाई केली जाणार नाही असा कोणताही प्रतिबंध नाही. या बाबत कोणतीही शंका असेल तर, अधिनियमाच्या कलम ४२(२) मधील तरतुदीद्वारे ती निर्विवादपणे दूर केली जाते, जी असे सांगते की कलम ४२(१) अन्वये जिल्हाधिकाऱ्याने पुष्टी केलेला प्रत्येक संलेख पुराव्यात मान्य असेल आणि त्यावर योग्य मुद्रांक लावल्यावर त्याच्या आधारे कार्यवाही केली जाऊ शकते.

आम्ही परिच्छेद-८ चा देखील फायदेशीरपणे संदर्भ घेऊ शकतो:

“८. आमचे लक्ष, एम.सी. देसाई, न्यायमूर्ती, यांनी एम.एस.टी. बित्तन बीबी विरुद्ध कुंटू लाल [आय. एल. आर. (१९५२) २ अला. ९८४] ह्या प्रकरणामध्ये नोंदविलेल्या कायद्याच्या विधानाकडे वेधले होते :

“न्यायालयाला एखादा संलेख पुराव्यामध्ये दाखल करून घेण्यास मनाई आहे आणि न्यायालय आणि शासकीय अधिकारी अशा दोघांनाही त्या आधारे कार्यवाही करण्यास मनाई आहे. अशा प्रकारे,

न्यायालयाला संलेख पुराव्यामध्ये दाखल करून घेणे आणि त्या आधारे कार्यवाही करणे या दोन्ही गोष्टींना मनाई आहे. या वरून हे समजते की कार्यवाही करणे हे संलेख दाखल करून घेण्याच्या कृतिमध्ये समाविष्ट केलेले नाही आणि कागदपत्र पुराव्यात दाखल केले जाऊ शकते परंतु त्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही. अर्थात, संलेख दाखल करून घेतल्याशिवाय त्यावर कार्यवाही करता येत नाही, परंतु ते दाखल करून घेतले जाऊ शकते आणि तरीही त्यावर कार्यवाही केली जाऊ शकत नाही. जर प्रत्येक दस्तऐवज, दाखल करून घेतल्यावर, आपोआप त्या आधारे कार्यवाही करण्यास जबाबदार असेल तर कलम ३५ मधील तरतुद जसे की एखादा संलेख शुल्क आकारले जाण्यास पात्र आहे परंतु त्यावर रीतसर मुद्रांक लावलेले नसतील तर त्यावर न्यायालयाद्वारे कार्यवाही केली जाणार नाही, ह्या तरतुदीद्वारे निरर्थक होईल की तो संलेख कोणत्याही कारणासाठी पुराव्यात स्वीकारला जाणार नाही. एखाद्या संलेखावर आधारून कृती करणे म्हणजे त्याला अंमल देणे किंवा त्याची अंमलबजावणी करणे होय.

“आमच्या निकालात, विद्वान न्यायाधीशांनी कलम ३६ चा असा

अर्थ लावला जो विधिमंडळाचा हेतू नव्हता. अधिनियमाच्या कलम

४२(२) कडे विद्वान न्यायाधीशांचे लक्ष वेधले गेले नाही जे असे स्पष्ट करते की एक संलेख, जेव्हा त्याच्या संदर्भात योग्य शुल्क आणि दंड वसूल केला असल्याचे प्रमाणित करून प्रमाणित केले जाते, तेव्हा त्यावर योग्य मुद्रांक लावला असल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यास सक्षम होते ”

५२. हिंदुस्थान स्टील (उपरोल्लेखित) मधील तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने

काय मांडले आहे यावरून आम्ही खालील निष्कर्ष काढतो:

१) मुद्रांक कायदा हा महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने एक वित्तीय उपाय

आहे;

२) कायद्यातील कठोर तरतुदी महसूलाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी

आहेत;

३) प्रतिस्पर्धांच्या कारणाचा पराभव करण्यासाठी एका पक्षकाराने

त्याचा शस्त्र म्हणून वापरण्याचा हेतू नाही;

४) मुद्रांक अधिनियम कलम ४२(२) अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या

पृष्ठांकनानंतर, दस्तऐवज पुरावा म्हणून स्वीकार्य असेल आणि त्या

आधारे कारवाही केली जाऊ शकते.

आम्ही फक्त असे निरीक्षण नोंदवू शकतो की न्यायालयाने मुद्रांक कायद्याचे कलम १७

विचारात घेतले नाही, जे संलेखावर शिक्का मारण्यासाठी नेमक्या वेळेची तरतूद करते.

त्याचप्रमाणे, न्यायालयाने हे लक्षात घेतले नाही की मुद्रांक कायद्याचे कलम ६२, कलम

१७ चे उल्लंघन करण्याबद्दल दंड करते . तरीही पुढे, न्यायालय अवरुद्ध करण्यात

आलेले व ज्यावर रकमेचा भरणा झाल्यावर कलम ४२(२) अंतर्गत प्रमाणित केलेले

संलेख हाताळत होते .

हे खरे आहे की अंतर्गत मुद्रांक न लावलेले संलेख मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३३

अनिवार्यपणे जप्त करण्यायोग्य आहेत. त्यानंतर कोणत्या कार्यपद्धतीचा अवलंब

करावयाचा याचीही तरतूद या अधिनियमात करण्यात आली आहे. प्रक्रियेचे पालन

केल्यावर आणि शुल्क आणि दंड भरल्यानंतर, कलम ४२(२) अन्वये त्या बाबत

प्रमाणपत्र जारी करून त्याचे पृष्ठांकन केले जाते. त्यानंतर, ते अंमलात आणण्यायोग्य

बनते आणि त्या आधारे कार्यवाही केली जाऊ शकते, असा निष्कर्ष हिंदुस्थान स्टील

(उपरोल्लेखित) मध्ये दिला गेला आहे.

जे. भारतीय करार कायदा, १८७२ - एक सर्वेक्षण;

गरवारे, विद्या झोलिया आणि एनएन ग्लोबलचे बाबत समीक्षा :

५३. करार कायद्याच्या कलम २(जी) मध्ये तरतूद केली आहे की, कायद्याने लागू न करता येणारा करार रद्दबातल असल्याचे म्हटले आहे, तर कलम २(ह) घोषित करते की कायद्याद्वारे लागू होणारा करार ही एक संविदा आहे. त्याच कायद्याच्या कलम २(जे) मध्ये अशी तरतूद आहे की, कायद्याने अंमलात आणण्यायोग्य नसलेला करार, जेव्हा तो अंमलात आणण्यायोग्य नसतो तेव्हा तो रद्द होतो. करार आणि संविदा यांच्यातील फरक आम्ही एकाच वेळी लक्षात घेऊ इच्छितो. प्रत्येक करार ही संविदा नसते. केवळ तेच करार, जे अंमलात आणण्यायोग्य आहेत, त्यांना संविदा मानले जाते. संविदेचा परिणाम, अंमलात आणण्यायोग्य नसणे, म्हणजे, संविदा रद्दबातल होते. पुढे, आम्ही कलम 10 लक्षात घेऊ इच्छितो. ते खालीलप्रमाणे आहे :

कोणते करार संविदा असतात: - सर्व करार, जर ते संविदा करण्यास

सक्षम असलेल्या पक्षकारांच्या मुक्त संमतीने, कायदेशीर प्रतिफलार्थ

व कायदेशीर उद्दिष्टाकरिता करण्यात आले असतील आणि ते

शयनयवत असल्याचे याद्वारे व्यक्तपणे घोषित करण्यात आले नसेल

तर, ते संविदा असतात.

यात अंतर्भूत असलेले काहीही, कोणतीही संविदा, लेखी किंवा साक्षीदारांच्या समक्ष करणे ज्याद्वारे आवश्यक करण्यात आले असेल अशा भारतामध्ये अंमलात असलेल्या व या द्वारे व्यक्तपणे निरसीत न केलेल्या कोणत्याही कायद्यावर अथवा कोणत्याही दस्तऐवज नोंदणीविषयक कायद्यावर परिणाम करणार नाही.

पहिल्या भागात, कलम १०, भागांमध्ये विभागल्यावर, खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

'करार पक्षांच्या मुक्त संमतीने केला पाहिजे'.

५४. कलम १४ 'मुक्त संमती' ची व्याख्या करते , ती खालील प्रमाणे:

“१४. 'मुक्त संमतीची व्याख्या' :-

संमती जेव्हा - मुक्त आहे असे म्हटले जाते जेव्हा ते कारणीभूत नसते-

(१) कलम १५ मध्ये व्याख्या करण्यात आल्याप्रमाणे असलेली जबरदस्ती, , किंवा

(२) कलम १६ मध्ये व्याख्या करण्यात आल्याप्रमाणे असलेला

गैरवाजवी प्रभाव, किंवा

(३) कलम १७ मध्ये व्याख्या करण्यात आल्याप्रमाणे असलेली लबाडी, किंवा

(४) कलम १८ मध्ये व्याख्या करण्यात आल्याप्रमाणे असलेला विपर्यास, किंवा

(५) कलम २० , २१ आणि २२ च्या तरतुदींच्या अधीन असलेली चूकभूल, यामुळे उद्भवलेली नसते तेव्हा ती मुक्त असल्याचे म्हटले जाते.

अशी जबरदस्ती, गैरवाजवी प्रभाव, लबाडी, विपर्यास किंवा चूकभूल नसती तर संमती दिली गेली नसती असे असते तेव्हा ती याप्रमाणे उद्भवली असल्याचे म्हटले जाते.

जेव्हा संमती दिली गेली नसती तर अशा जबरदस्ती, अवाजवी प्रभाव, फसवणूक, चुकीचे वर्णन किंवा चूक अस्तित्वात असल्याबद्दल असे म्हटले जाते.

५५. कलम १० चा पुढील भाग 'करार करण्यास सक्षम पक्ष' ही अभिव्यक्ती आहे. संविदा अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये असे घोषित केले आहे की प्रत्येक व्यक्ती, ती ज्या कायद्याला अधीन असेल त्यानुसार सज्जान वयाची आहे, आणि जी निकोप मनाची आहे, आणि ती ज्याला अधीन असेल अशा कोणत्याही कायद्याद्वारे

संविदा करण्यास अपात्र झालेली नाही अशी प्रत्येक व्यक्ती संविदा करण्यास सक्षम असते. ज्याप्रमाणे कलम ११ मध्ये व्यक्तीला करार करण्यास सक्षम होण्यासाठी मनाची सुटढता आवश्यक असते, कलम १२, संविदा अधिनियमाच्या उद्देशाने सुटढ मन काय आहे हे स्पष्ट करते. कलम १० मधील पुढील भाग असा आहे की तेथे 'कायदेशीर प्रतिफल आणि कायदेशीर उद्दिष्ट' असणे आवश्यक आहे. सदर बाब कलम २३ मध्ये हाताळली आहे. ते खालीलप्रमाणे:

"२३. कोणती प्रतिफले आणि उद्दिष्ट कायदेशीर असतात आणि कोणती

नसतात:- कराराचे प्रतिफल किंवा उद्दिष्ट, जर -

त्यास कायद्याद्वारे मनाई केलेली आहे ; अथवा

त्याला परवानगी दिल्यास ते कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी विफल

करील अशा स्वरूपाचे आहे; अथवा ते लबाडीचे आहे; अथवा

दुसऱ्या व्यक्तीला किंवा तिच्या मालमत्तेला होणारी क्षती त्यात अनुस्यूत

किंवा उपलक्षित आहे; अथवा

न्यायालयाने ते अनैतिक किंवा लोकहित धोरणाच्या विरोधी मानले

आहे,

असे नसेल तर ते कायदेशीर असते.

यापैकी प्रत्येक प्रकरणी, कराराचे प्रतिफल किंवा उद्दिष्ट

कायद्याविरुद्ध असल्याचे म्हटले जाते, ज्यात उद्दिष्ट किंवा प्रतिफल

कायद्याविरुद्ध आहे असा प्रत्येक करार शून्यवत असतो.

५६. कलम १० च्या पहिल्या भागातील शेवटचा भाग असे स्पष्ट करतो की सर्व करार हे करार आहेत 'जे याद्वारे रद्दबातल घोषित केलेले नाहीत'. कलम २४ ते ३० या प्रकरण दोन मधील उरलेल्या तरतुदी आहेत, ज्या करारांशी संबंधित आहेत, ज्यांना कलम १० च्या अर्थामध्ये निरर्थक घोषित केले आहे . हे कलम २० व्यतिरिक्त आहे कारण ते आपण नंतर लक्षात घेऊ. तसेच, कलम १० चा दुसरा भाग असे स्पष्ट करतो की करार हा कायदा बनवण्यासाठी आवश्यक गरजा पूर्ण कराव्या लागतील.

५७. पुढे, आमच्या लक्षात आले आहे की कलम १० अंतर्गत करार, संविदा करण्यासाठी मुक्त संमती अपरिहार्य आहे . कलम १४ मध्ये मुक्त संमतीची व्याख्या केली गेली आहे आणि कलम १५ ते १८ सोबत ते वाचले पाहिजे कारण कलम १५ ते १८ अनुक्रमे बळजबरी, अवाजवी प्रभाव, फसवणूक आणि विपर्यास यांची व्याख्या करतात. आता, एखाद्या पक्षाची संमती मिळवण्यासाठी जबरदस्ती, फसवणूक किंवा विपर्यास केल्याचा परिणाम संविदा अधिनियमाच्या कलम १९ मध्ये दिला आहे. सदर तीन घटकांच्या उपस्थितीमुळे, ज्या पक्षकाराची संमती अशा प्रकारे घेण्यात आली होती त्या पक्षकाराने दिलेल्या पर्यायामुळे काय परिणाम होतो तर करार रद्द होतो. गंगा रिट्रीट आणि टॉवर्स लिमिटेड विरुद्ध राजस्थान राज्य^{२२} मध्ये या न्यायालयाने दिलेल्या निकालात विपर्यास याचा परिणाम खालीलप्रमाणे हाताळला आहे :

२२ (२००३) १२ एस सी सी ९१

"२८. संविदा अधिनियमाच्या कलम १९ नुसार जेव्हा एखाद्या कराराची संमती विपर्यास या आधारे दिली जाते, तेव्हा ज्या पक्षकाराच्या संमतीमुळे असे झाले होते त्या पक्षकाराच्या पर्यायावर करार रद्द करता येणारी संविदा आहे. नंतरचा पक्षकार, जर त्याला योग्य वाटत असेल तर, करार पूर्ण केला जावा असा आग्रह धरू शकतो आणि जर सादरीकरणे सत्य असती तर तो ज्या स्थितीत असता त्या स्थितीत त्याला ठेवले जाईल. कलम २ खंड (१) नुसार , एक किंवा अधिक पक्षकारांनी दिलेल्या पर्यायानुसार कायद्याने अंमलात आणला जाणारा करार, परंतु इतर किंवा इतरांच्या पर्यायानुसार नसणारा, तो रद्द करण्यायोग्य करार आहे. उत्तरदात्यांकडून चुकीची माहिती दिली गेली की नाही हे स्पष्टपणे नोंदवणे आम्हाला आवश्यक नाही. रद्द करता येण्याजोगा करार हा करारामुळे निर्माण झालेले कायदेशीर संबंध टाळण्यासाठी किंवा कराराच्या बाजूने उभे राहण्याचा आणि त्याच्या कामगिरीची पूर्तता होण्याचा आग्रह धरण्यासाठी त्याचा पर्याय वापरण्यासाठी प्रभावित पक्षकाराला निवडणुकीचा अधिकार प्रदान करतो हे पाहणे पुरेसे आहे. तथापि, एकदा वापरल्यानंतर कराराच्या बाजूने राहण्याच्या त्याच्या निवडीमुळे दुसऱ्या पक्षकाराने दिलेल्या चुकीच्या वर्णनाच्या माहितीसह कराराचे अनुसमर्थन केल्याचा परिणाम होईल आणि त्यामुळे त्याची

करार टाळण्याचा संपुष्टात येईल. कायद्याची अशी अपेक्षा आहे की बाधित पक्षकाराने त्याला दिलेल्या अधिकाराच्या त्याच स्वरूपामध्ये, त्याचा पर्याय त्वरित वापरावा आणि तो विरुद्ध पक्षकाराला तो कळवावा; जोपर्यंत टाळण्याचा अधिकार वापरला जात नाही तोपर्यंत, करार वैध आहे आणि त्याअंतर्गत केलेली कृती त्यानंतर नष्ट करता येणार नाही.

२९. विपर्यास या कारणास्तव करार रद्द करण्याचा अधिकार विविध मार्गांनी गमावला जाऊ शकतो, काही निवडी अधिकारावर अवलंबून असतात. सत्याचा शोध घेत असलेल्या पक्षकाराने एकदा रद्द न करण्याचा निर्णय घेतल्यास तो रद्द करण्याचा त्याचा अधिकार गमावतो. परंतु तो कोणतीही निवड करण्यापूर्वीच गमावू शकतो जेथे त्याच्या आचरणामुळे किंवा इतर परिस्थितीमुळे तो हक्क राखून ठेवणे अन्यायकारक किंवा विषमन्यायी असेल. उदाहरणार्थ, जेथे तृतीय पक्षकारांनी करारांतर्गत अधिकार प्राप्त केले आहेत; तिथे कराराबाबत माहिती देणाऱ्यावर अन्याय होईल कारण त्याला त्याच्या मूळ स्थानावर पुन्हा परत आणणे अशक्य आहे. मूळ पदावर प्रत्यास्थापना हा केवळ रद्द करण्याचा परिणाम नाही तर त्याची शक्यता, रद्द करण्याच्या अधिकारासाठी अपरिहार्य आहे. पुन्हा, निवडीतील विलंबामुळे निवडीचा अधिकार चालू राहणे अन्यायकारक ठरू शकते. या

कारणास्तव, सर्वसाधारणपणे विपर्यास या कारणास्तव रद्द करण्याच्या अधिकाराचा त्वरित वापर करणे आवश्यक आहे. (भारतीय संविदा आणि विशिष्ट दिलासा अधिनियम, पोलॉक आणि मुल्ला, ११वी आवृत्ती, खंड १, पृष्ठ क्र. २६९-७० पहा)"

कलम १९-अ गैरवाजवी प्रभावाने मिळविलेल्या पक्षकराच्या संमतीच्या कारणास्तव कोणतीही मुक्त संमती नसल्याबद्दल संबंधित आहे. सदर वाईट घटकाचा परिणाम म्हणून करार रद्द होत नाही तर रद्द करण्यायोग्य होतो. कलम १४, जे 'मुक्त संमती' ची व्याख्या करते, अशी तरतूद करते की संमती मुक्त आहे असे म्हटले जाते, जेव्हा ती चुकून उद्धवलेली नसते, जी कलम २०, २१ आणि २२ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, इतर चार पैलूंचा संदर्भ घेतल्यानंतर, मुक्त संमती पासून वेगळी होते. कलम २० मध्ये काय तरतूद आहे ते आम्ही लक्षात घेतो . कलम २० असे घोषित करते की जेथे कराराचे दोन्ही पक्ष करारासाठी आवश्यक तथ्यांच्या बाबतीत चूक करतात, तेथे करार शून्यवत होतो. आम्ही असे निरीक्षण करू शकतो की हे पुन्हा कराराचे प्रकरण आहे, जे कलम २४ ते ३० व्यतिरिक्त कलम १० च्या अर्थामध्ये रद्दबातल घोषित केले आहे . कलम २१ मध्ये अशी तरतूद आहे की भारतात लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याबाबतच्या चुकीमुळे करार शून्यनीय होणार नाही. अशा प्रकारे, कलम १० हे करार हा संविदा होण्यासाठी मुख्य घटक निश्चित करताना, करार होण्यासाठी

अनुरूपतेचा प्रभाव बदलतो. त्यामुळे सक्षमतेचा अभाव आणि सुदृढ मनाची अनुपस्थिती यामुळे 'करार' तयार होण्यापासून पूर्णपणे विचलित होते. बळजबरी, गैरवाजवी प्रभाव, विपर्यास आणि अगदी फसवणुकीमुळे उद्धवलेल्या मुक्त संमतीच्या अनुपस्थितीमुळे, तथापि, एक करार होईल जो शून्यनीय असला तरी 'संविदा' असेल (संविदा अधिनियमाचे कलम १९ आणि १९-अ पहा). चुकीचा परिणाम, कलम २२ मध्ये पुन्हा स्पष्ट केला आहे, ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की केवळ पक्षकारापैकी एकाने तथ्याबाबतच्या चुकीमुळे करारास संमती दिली आहे, या कारणास्तव संविदा शून्यनीय करण्यायोग्य नाही. कलम ३७ प्रकरण चार अंतर्गत येते जे संविदाच्या कार्यप्रदर्शनाशी आणि ज्या संविदांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे त्याच्याशी संबंधित आहे. कलम ३७ पुढीलप्रमाणे आहे :

“३७. संविदातील पक्षकारांचे आबंधन :- संविदेतील पक्षकारांनी

आपापल्या वचनांचे एकतर पालन केले पाहिजे किंवा पालन करण्याचा

प्रस्ताव दिला पाहिजे, मात्र या अधिनियमाच्या किंवा कोणत्याही

कायद्याच्या तरतुदींन्वये असे पालन अनावश्यक किंवा माफ केलेले

असेल ते वगळून -

वचनदाते पालनापूर्वी मरण पावले तर, संविदेवरून तदविरुद्ध उद्देश

दिसून येत नसल्यास, अशा वचनदात्यांचे प्रतिनिधी वचनांनी बांधले

जातात.

५८. आमच्या लक्षात आले आहे की फसवणूक, विपर्यास किंवा बळजबरी अशा प्रकरणात, ज्या व्यक्तीची संमती उक्त आधारावर घेतली जाते, ती व्यक्ती करार पूर्ण करण्याचा आग्रह धरू शकते आणि तीला, जर प्रतिनिधित्व केले नसते तर ती ज्या स्थितीमध्ये ती असू शकते त्या स्थितीत ठेवण्याचा आग्रह धरू शकते. या संदर्भात, आम्ही करार कायद्याचे कलम ६४ लक्षात घेऊ इच्छितो:

"६४. शून्यकरणीय संविदेच्या विखंडनाचे परिणाम :- जिच्या विकल्पानुसार संविदा शून्यकरणीय असते ती व्यक्ती जेव्हा विखंडित करते तेव्हा तिच्यातील अन्य पक्षकाराने, तिच्यात अंतर्भूत असलेल्या ज्या वचनाचा तो वचनदाता आहे त्याचे पालन करण्याची गरज नसते. शून्यकरणीय संविदा विखंडित करणारा पक्षकार, जर त्याला अशा संविदेमधील अन्य पक्षकाराकडून कोणताही लाभ मिळालेला असेल तर, जिच्याकडून तो मिळाला होता त्या व्यक्तीला, होईल तेथवर, असा लाभ परत करील.

५९. जर एखादा करार शून्यवत आहे किंवा तो शून्यवत होत आहे असे आढळून आले तर काय होईल याची माहिती कलम ६५ मध्ये दिली आहे . सदर कलम हे घोषित करते की जेव्हा अशी घटना घडते तेव्हा, कोणत्याही व्यक्तीने, ज्याला, अशा

करार किंवा संविदाअंतर्गत, कोणताही फायदा मिळाला असेल, तो ज्या व्यक्तीकडून तो प्राप्त झाला आहे त्याला तो पुनर्संचयित करण्यास किंवा त्याची भरपाई देण्यास बांधील आहे. कलम ६५ च्या संदर्भात , करार कायद्याच्या कलम २(जे) शी संबंध आहे असे आम्हाला दिसते. आमच्या लक्षात आल्याप्रमाणे, कलम २(जे) अशी तरतूद करते की, जेव्हा संविद अंमलबजावणी योग्य राहत नाही, तेव्हा ती शून्यवत होते. अशा प्रकारे, एक करार काय असू शकतो आणि जो तो लागू करण्यायोग्य आहे याची आवश्यकता पूर्ण करतो आणि म्हणून, तो एक संविदा बनतो, आणि तो अंमलात आणण्यायोग्य राहत नसल्यामुळे शून्यवत होऊ शकतो. तथापि, येथे महंत सिंग विरुद्ध यु बा यि²³ मध्ये अहवाल दिलेल्या निकालात प्रिव्ही कौन्सिलने व्यक्त केलेले मत येथे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामध्ये न्यायालयाने, इतर गोष्टींसह, खालीलप्रमाणे निष्कर्ष दिला आहे:

“ भारतीय संविदा अधिनियमाच्या कलम ६५ सह कलम २(जे) वाचल्यास या रचनेबाबत आणखी धक्कादायक परिणाम दिसून येतो , कारण अशा परिस्थितीत प्रत्येक न लागू होणारी संविदा केवळ शून्यवतच होणार नाही तर प्रत्येक पक्षकारावर त्याला प्राप्त झालेल्या कोणत्याही फायद्याचे पुनर्संचयित करणे किंवा भरपाई देणे बंधनकारक असेल, मग कोणत्याही पक्षाने संविदेच्या पूर्णत्वासाठी कितीही काम केले असले तरीही.

परंतु असे आश्चर्यकारक परिणाम देणारी रचना स्वीकारणे आवश्यक नाही.

आदरणीय न्यायमूर्तींच्या दृष्टिकोनातून, कलम २(जे) च्या शब्दातच हा उपाय सापडतो. प्रत्येक अंमलात आणण्यायोग्य करार शून्यवत घोषित केला जात नाही, तर केवळ कायद्याद्वारे लागू न करता येणारे करार शून्यवत घोषित केलले जातात, आणि त्या शब्दांचा अर्थ असा आहे की काही प्रक्रियात्मक नियमनाच्या कारणास्तव लागू न करता येणारा नाही, परंतु मूलभूत कायद्याद्वारे लागू करण्यायोग्य नाही. उदाहरणार्थ, एखादा करार जो त्याच्या सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर होता, जसे की परकीय शत्रूबरोबरचा करार, तो कलम २(जी) द्वारे टाळला जाईल, आणि जो त्याच्या कामगिरीदरम्यान बेकायदेशीर झाला असेल, जसे की एखाद्याशी केलेला करार जो पूर्वी अन्यदेशीय मित्र होता पण नंतर अन्यदेशीय शत्रू बनला असेल तर तो कलम २(जे) मधील तरतुदीद्वारे टाळला जाईल. मर्यादेच्या कायद्याने निर्दिष्ट केलेल्या वेळेत खटला भरण्यात केवळ अयशस्वी होणे किंवा दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या अंतर्गत आदेशांपैकी एकाच्या तरतुदींच्या कारणास्तव दावा दाखल करण्यास असमर्थता यामुळे करार रद्द होणार नाही.”

६०. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने, नोंदणीकृत गहाणखत मध्ये हस्तांतरित करण्यायोग्य असलेल्या आणि करार कायद्याच्या कलम २३ चा संदर्भ घेतल्यानंतर, इतर मालमत्तांसह अहस्तांतरणीय भोगवटा अधिकार समाविष्ट करण्याच्या परिणामाबाबत निर्णय देताना करताना, दीप नारायण सिंह विरुद्ध नागेश्वर प्रसाद आणि इतर^{२४} मध्ये, इतर गोष्टींसह, खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे :

“कायद्याद्वारे निषिद्ध केलेला करार आणि जो केवळ रद्दबातल घोषित केला जातो त्यात स्पष्ट फरक आहे. पूर्वीच्या परिस्थितीत कायदेमंडळ त्यास दंड करत असे किंवा प्रतिबंधित करत असे. परंतु, नंतरच्या परिस्थितीत, कायदेमंडळ केवळ ते कृतीत आणण्यास नकार देते. जर एक शून्यवत संविदेनुसार कार्य केले गेले असेल आणि प्रतिफल दिले गेले असेल तर, वचनकर्त्याला सामान्यायीपणे त्याला मिळालेला लाभ पुनर्संचयित केल्याशिवाय त्यावर परत जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. परंतु जर वचन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयात आले तर त्याला न्यायालयाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे, वहिवाटीच्या भाडेदरीचे हस्तांतरण प्रत्यक्षात कायद्याने निषिद्ध नाही परंतु ते निरर्थक असल्याचे घोषित केले आहे.”

(जोर दिला)

६१. मुद्रांक अधिनियम हा एक वित्तीय कायदा आहे आणि महसूल वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे या आधारावर एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) प्रकरण जसे पुढे जाते, आक्षेप घेण्यास कोणतीही गंभीर जागा असू शकत नाही.

जोपर्यंत एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) च्या परिच्छेद-२८ मधील निष्कर्ष जसे की एस. एम. एस. टी इस्टेट्स (उपरोल्लेखित) मधील निर्णय, की मुद्रांक न लावलेल्या व्यावसायिक करारामधील लवाद कराराच्या आधारे कार्य केले जाऊ शकत नाही किंवा अंमलबजावणी करण्यायोग्य नसतो याबाबत योग्य कायदा मांडत नाही, आमचे मत आहे की एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मधील निष्कर्ष योग्य असल्याचे दिसत नाही. परिच्छेद-२९ चे अवलोकन केल्यास असे दिसून येईल की, एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मधील न्यायालयाने लवाद करार हा स्वतंत्र करार असल्याने मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी आकारणीपात्र होत नाही आणि तो लवादाचे कलम अवैध ठरवत नाही किंवा तो लागू करण्यायोग्य करत नाही, कारण त्याचे स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व असल्याने, लवाद करार, हा स्वतःच मुद्रांक शुल्काला पात्र आहे ही आमच्यासमोरची मान्य भूमिका लक्षात घेता ती योग्य ठरू शकत नाही. एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मध्ये न्यायालयाचा संपूर्ण आधार लवाद करार असल्यामुळे, त्यावर

शुल्क आकारणी करता येणार नसल्याने आणि त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व असल्याने, व्यावसायिक करार ज्यामध्ये लवाद करार समाविष्ट आहे त्यावर मुद्रांक न लावल्यामुळे, लवादाच्या करारावर परिणाम होणार नाही, हे खरे ठरू शकत नाही.

एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मधील त्याच्या परिच्छेद-३२ मधील कारणमीमांसा जी त्याच्या परिच्छेद-२२ मधील गरवारे (उपरोल्लेखित) मधील निर्णय अमान्य करण्यासाठी दिली आहे ती अशी आहे की, जोपर्यंत मुद्रांक शुल्क अभिनिर्णित होत नाही आणि ते मूळ संविदेवर भरले जात नाही तोपर्यंत लवाद बाबतचे कलम कायद्यात अस्तित्वात येत नाही आणि त्याची अंमलबजावणी होत नाही, याचा पुन्हा एकदा आधार असा आहे की लवाद करार हा मुद्रांक अधिनियमांतर्गत एक वेगळा करार आहे , ज्यावर मुद्रांक शुल्क आकारणी होऊ शकत नाही जे आम्हाला आढळले आहे की कायद्यात तसे नाही. या संदर्भात, आम्ही मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ५ चा संदर्भ घेऊ इच्छितो :

संलेखाचे वर्णन	योग्य मुद्रांक शुल्क
(५) करार किंवा कराराचा संक्षेप लेख	दोन आणे

अ)	जर विनिमय पत्राच्या विक्री संबंधित असेल तर	जास्तीत जास्त दहा रुपये, एक आणाच्या अधीन
ब)	जर सरकारी रोख्यांच्या किंवा विधीस्थापित कंपनी किंवा अशा इतर निगम निकायातील भागांच्या विक्री संबंधी असेल तर	प्रत्येक रुपये १०,००० करीता किंवा रोख्याच्या किंवा भागाच्या किमतीच्या भागाकरिता
क)	जर इतर कोणतीही तरतूद केली नसेल तर	आठ आणे
	सूट करार किंवा कराराचा संक्षेप लेख	
अ)	सामानाची विक्री अथवा केवळ व्यापारी माल यांच्याकरिता किंवा यांच्याशी संबंधित, जी अनुक्रमांक ४३ खाली आकारणीपात्र टिपणी किंवा जापन नाही ;	
ब)	कोणत्याही कर्जासाठी किंवा कर्जाशी संबंधित निविदेच्या	

	स्वरूपात केंद्र सरकारला	
	देण्यासाठी	

(जोर दिला)

६२. मुद्रांक अधिनियम हा महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने केलेला वित्तीय अधिनियम असला तरी तो एक कायदा आहे, ज्याच्याकडे शक्ती अभिप्रेत आहे. ती वेळ, जेव्हा मुद्रांक शुल्क भरायचे आहे ती मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम १७ मध्ये स्पष्टपणे दिलेली आहे. तेथे विरुद्ध सांगण्यासारखे काही नाही जे याला वित्तीय कायदा म्हणावे, ते पूर्ण जोमाने राबविले जावे असा हेतू आहे. न्यायालयाचं कर्तव्य हे असायला हवं की, कायद्याची बेछूट पणे पायमल्ली होऊ देण्यापेक्षा कायद्याची अंमलबजावणी होईल असा अर्थ लावणं. एकदा हे तत्त्व लक्षात घेतले की न्यायालयाचे काम कमी अवघड होते. मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ मध्ये समाविष्ट असलेला कायदा कलम ३५ सह वाचल्यास, पुढील निष्कर्षावर निघतील :

- १) कायद्याने किंवा पक्षकारांच्या संमतीने, पुरावा प्राप्त करण्याचा अधिकार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला, त्याच्यासमोर, एखादा संलेख सादर केल्यास, तो ताबडतोब अवरुद्ध करणे बंधनकारक आहे. संलेखावर योग्य मुद्रांक लावलेला नाही असे त्याचे मत होण्यावर ते अवलंबून

असते. एखाद्या प्रकरणात, जेथे संलेखावर कोणताही मुद्रांक लावलेला नसतो, जेव्हा तो मुद्रांक शुल्क आकारणीसाठी योग्य असतो , तेव्हा व्यक्तीला असे मत मांडण्यास थोडी अडचण येऊ शकते की त्यावर रीतसर मुद्रांक लावलेला नाही. यात शंका नाही की, कलम ३३(२) अंतर्गत , संदिग्धतेच्या बाबतीत, व्यक्तीने उत्तरदायित्व काय आहे हे माहित होण्यासाठी संलेखाचे परीक्षण केले पाहिजे. पुरावा प्राप्त करण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्ती शिवाय, ज्यात एक न्यायालय आणि एक लवाद समाविष्ट असतो यात शंका नाही, प्रत्येक शासकीय कार्यालयाचा प्रभारी व्यक्ती, ज्याच्यासमोर असा संलेख सादर केला जातो किंवा त्याच्या कार्याचा एक भाग म्हणून त्याच्यासमोर येतो, तेव्हा मुद्रांक न लावलेला किंवा अपुरे मुद्रांक असलेला दस्तऐवज जप्त करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. संलेखाची 'तपासणी' केल्यानंतर आणि दस्तऐवज निष्पादित केल्यावर किंवा प्रथम निष्पादित केल्यावर आवश्यकतेनुसार संलेखावर मुद्रांक लावले की नाही हे तपासल्यानंतर यात काही शंका

नाही [कलम ३३(२) पहा]. कलम ३३ मधील एक अपवाद म्हणजे पोलीस अधिकारी आहे. दुसऱ्या शब्दांत, पोलिस अधिकाऱ्याला त्याच्यासमोर सादर केलेला मुद्रांक नसलेला किंवा अपुरा मुद्रांकित दस्तऐवज जप्त करण्याचा अधिकार नाही. यात काही शंका नाही की, या परंतुक अंतर्गत फौजदारी न्यायालय सक्तीच्या अधीन नाही. कलम ३३, निःसंशयपणे, अधिकार प्रदान करण्यास प्राधिकृत करते.

- २) कलम ३५ अन्वये , कायदा निर्माण करणाऱ्यांनी , एखाद्या संलेखावर मुद्रांक लावलेला नाही किंवा अपुरे मुद्रांक लावलेले आहेत, या कारणासाठी कोणताही संलेख पुराव्यात दाखल करून घेण्यास परवानगी दिलेली नाही. संपार्श्विक उद्देशाकरिताच्या संलेखाचादेखील समावेश आहे. हे अशा दस्तऐवजाच्या पूर्णपणे विसंगत आहे, जे अनिवार्यपणे नोंदणीयोग्य आहे परंतु ते नोंदणीकृत नाही. नोंदणी कायदा, १९०८ च्या कलम ४९ अन्वये , संपार्श्विक व्यवहार सिद्ध करण्यासाठी नोंदणी नसलेले दस्तऐवज वापरले जाऊ शकते. परंतु, दस्तऐवजावर मुद्रांक लावलेला नसेल किंवा अपुरा मुद्रांक लावलेला असेल तर हे देखील अनुज्ञेय आहे.

कलम ३५ पुढे असे घोषित करते की अशा मुद्रांक नसलेल्या किंवा अपुरा मुद्रांक लावलेल्या दस्तऐवजावर कारवाई केली जाणार नाही.

करार कायद्याच्या कलम २(ह) नुसार उपरोक्त म्हटल्याप्रमाणे मुद्रांक नसलेल्या दस्तऐवजावर निर्बंध घालणे महत्त्वाचे आहे . करार कायद्याच्या कलम २(ह) मध्ये तरतूद केली आहे की, कायद्यात लागू होणारा करार ही संविदा आहे तर कलम २(जी) नुसार , लागू न करता येणारा करार शुन्यवत आहे. 'कायद्यानुसार लागू करण्यायोग्य' किंवा 'कायद्यानुसार लागू करण्यायोग्य नाही' याचा अर्थ मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ मध्ये असा दिला आहे की, करारातील पक्षांपैकी एकाला कायद्यात उपलब्ध असलेल्या मंजूरींच्या आधारे त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असे प्रसंग आल्यावर, त्याला ते कृपा करून दिले जावे. सामान्यतः, करार दिवाणी न्यायालयांमधील कार्यवाहीद्वारे लागू केले जातात. उपाय सार्वजनिक प्राधिकरणांसमोर मागितले जाऊ शकतात. दिवाणी न्यायालये आणि

सार्वजनिक प्राधिकरण ह्या दोघांनाही मुद्रांक न लावलेल्या संलेखाला प्रभाव देणे वर्ज्य आहे. कलम ३३ नुसार, ज्या व्यक्तीला कायदयाने, किंवा संमतीने, पुरावे घेण्याचा अधिकार आहे, तीला करारनामा जप्त करण्याव्यतिरिक्त इतर पर्याय देत नाही. मुद्रांक न केलेला किंवा अपुरा मुद्रांकित दस्तऐवज कोणत्याही कारणासाठी पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही. हे अनाकलनीय आहे की एकाच वेळी हे कसे शक्य आहे की एक मुद्रांक न लावलेला दस्तऐवज अद्याप कायद्यात लागू करण्यायोग्य आहे किंवा तो कायद्यात लागू करण्यायोग्य नाही. पक्षकार त्या आधारे कार्यवाही करू शकतात ही वेगळी बाब आहे. उदाहरणार्थ, वस्तू किंवा सेवा एखाद्या दस्तऐवजाखाली हस्तांतरीत होऊ शकतात, जो दस्तऐवज अन्यथा मुद्रांक शुल्कासाठी पात्र असू शकतो. तथापि, जे संबंधित आहे ते असे की राज्य, योग्य मंजूरीद्वारे, अशा दस्तऐवजाला संरक्षण देणार नाही. करारावर मुद्रांक लावला गेला असता, जे अधिकार अन्यथा उपलब्ध झाले असते, तर ते गोठलेले राहतील किंवा ते

अस्तित्वात नसतील. म्हणून, आम्ही आमच्या मताला आणखी बळकटी देतो, की या न्यायालयाने गरवारे (उपरोल्लेखित) मधील परिच्छेद-२२ मध्ये मांडलेले मत व त्यानंतर एस. एम, एस टी इस्टेट्स (उपरोल्लेखित) च्या अनुषंगाने व्यक्त केलेले विचार कायद्यातील योग्य स्थितीचे प्रतिनिधित्व करतात.

३) पुढे, आपण गरवारे (उपरोल्लेखित) च्या परिच्छेद-२९ मध्ये व्यक्त केलेल्या मतांच्या अचूकतेकडे वळले पाहिजे. न्यायालयाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि अन्य वि. ह्युंदाई इंजिनिअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड आणि इतर²⁵ मधील निकालाचा आधार घेतला.

६३. न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय यांना, त्यांच्या निकालाच्या मसुद्याच्या परिच्छेद-८४ मध्ये असे आढळले की गरवारे (उपरोल्लेखित) मधील परिच्छेद-२९ मध्ये, या न्यायालयाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध ह्युंदाई इंजिनिअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड²⁶ मधील निर्णयाचा आधार घेतला आहे . आमचे

25 (२०१८) १७ एस सी सी ६०७

26 (२०१८) १७ एस सी सी ६०७

विद्वान् बंधू परिच्छेद-८४.१ मध्ये पुढे नमूद करतात की ह्युंदाई (उपरोल्लेखित) मध्ये मुद्रांक लावण्याबाबतचा मुद्दा विचारात नव्हता आणि प्रश्न हा होता की, प्रकरण अपवादात्मक बाबीमध्ये आले की नाही कारण लवादाबाबतचे कलम विमा कंपनीने दायित्व स्वीकारले की नाही यावर अवलंबून होता. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांना पुढे असे आढळून आले की गरवारे (उपरोल्लेखित) मध्ये ह्युंदाई (उपरोल्लेखित) निर्णयावर अवलंबून राहण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा होता. हे असे आहे की ह्युंदाई (उपरोल्लेखित) चा मुद्रांकाशी काहीही संबंध नाही आणि त्यामध्ये भेद दाखवला गेला पाहिजे होता. आमच्या विद्वान बंधूने विद्वान न्यायालय मित्राच्या युक्तिवादाचा आधार घेतला की ह्युंदाई (उपरोल्लेखित) मधील निर्णय ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी विरुद्ध नरभेराम पॉवर अँड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड²⁷ मधील निर्णयावर वर अवलंबून आहे, ज्या प्रकरणात, न्यायालयाला अधिनियमाच्या कलम ११(६)(अ) चा अर्थ लावण्याची संधी मिळाली नाही.

६४. हे खरे आहे की ह्युंदाई (उपरोल्लेखित) मध्ये, हे न्यायालय मुद्रांक अधिनियमाच्या प्रभावाशी संबंधित नव्हते. न्यायालय हे कलमाच्या परिणामाचा मुद्दा हाताळत होते, ज्यामध्ये हे मान्य केले होते की जर विमाकर्त्याने विमापत्राच्या अंतर्गत

27 (२०१८) ६ एस सी सी ५३४

किंवा त्याची पर्वा न करता दायित्व बाबत विवाद निर्माण केला असेल किंवा ते स्वीकारले नाही तर लवाद होणार नाही. उक्त कलमाच्या संदर्भात, या न्यायालयाने, ह्युंदाई (उपरोल्लेखित) मध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, असा निर्णय दिला की, विमा कंपनीने तिच्या दायित्वाविषयीचा दावा नाकारल्याने, 'लवादाचे कलम अप्रभावी आणि अस्तित्वात नसले तरी, त्याची अंमलबजावणी करण्यास अक्षम' ठरते. यात शंका नाही की, गरवारे (उपरोल्लेखित) च्या परिच्छेद-२९ मध्ये या न्यायालयास असे आढळून आले की, 'तसेच सध्याच्या खटल्यातील तथ्यांमध्ये, हे स्पष्ट आहे की लवाद कलम, म्हणजे, जे उप-करारात समाविष्ट आहे ते जोपर्यंत उप-करारावर मुद्रांक लावले जात नाहीत तोपर्यंत कायद्याची बाब म्हणून अस्तित्वात नाही, जो निष्कर्ष आम्ही वर काढला आहे'. म्हणून, मुद्रांक नसलेल्या उप-करारमध्ये लवाद करार अस्तित्व असणार नाही ह्या निष्कर्षाबाबतची कारणमीमांसा परिच्छेद-२२ मध्ये आधीच दिलेली आहे. हे न्यायालय फक्त ह्युंदाई (उपरोल्लेखित) प्रकरणामधून 'कायद्यात' संलेखाचे अस्तित्व नसल्याबद्दलच्या प्रस्तावाला आधार घेत होते. ह्युंदाई (उपरोल्लेखित) हे प्रकरण मुद्रांक अधिनियमाशी संबंधित नसताना, आणि अगदी, ह्युंदाई (उपरोल्लेखित) चा संदर्भ काढून टाकत असताना, मुद्रांक नसलेला करार अस्तित्वात नसल्याबद्दलचा

निष्कर्ष, कलम ११ मध्ये जे गृहीत धरण्यात आले आहे ते केवळ वरवरचे अस्तित्व किंवा वस्तुस्थितीतील अस्तित्व नाही तर कायद्यातील देखील अस्तित्व या तर्कावर समर्थनीय असेल.

६५. गरवारे (उपरोल्लेखित) ह्या प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने असा दृष्टिकोन स्वीकारला की जोपर्यंत उप करारावर मुद्रांक लावले जात नाहीत, तोपर्यंत त्यात समाविष्ट असलेले लवाद कलम कायद्याची बाब म्हणून अस्तित्वात राहणार नाही.

कलम ११(६-अ) मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या प्रभावाच्या आधारावर हे निष्कर्ष स्पष्टपणे प्रस्तुत केले गेले आहेत. गरवारे (उपरोल्लेखित) प्रकरणामधील न्यायालयाने, प्रत्यक्षात, भारतीय विधी आयोगाच्या दोनशे सेहेचाळीसाव्या अहवालाच्या आधारे दुरुस्ती होण्यापूर्वी, कायदा मांडल्यानंतर परिच्छेद-१९ मध्ये आढळून आले की कायदा आयोगाच्या अहवालात एस. एम. एस. टी ईस्टेट्स (उपरोल्लेखित) चा उल्लेख नाही. पुढे असे आढळून आले की, कलम ११ अन्वये अर्जावर निर्णय घेताना न्यायालयाने कोणत्याही प्राथमिक मुद्द्यावर योग्य कारणास्तव निर्णय घेतला नाही. न्यायालयाला पुढे असे आढळून आले की ते अनिवार्य कायद्याच्या तरतुदींना लागू करत आहे, जे न्यायालयाला, मुद्रांक कायद्याच्या

तरतुदीनुसार, प्रथम करार जप्त करण्याचा आदेश देते, आणि त्यानंतर फक्त दंड आणि शुल्क भरले असल्यासच, त्यावर कृती करण्यास सांगते. लवादाच्या कलमाचे विभाजन करणे शक्य नसल्याचेही न्यायालयाला आढळून आले होते. आम्हाला असे आढळून आले की, आम्हाला आढळल्याप्रमाणे, मुद्रांक नसलेला किंवा अपुरे मुद्रांक लावलेले असल्याने, जोपर्यंत करार 'प्रमाणित' होत नाही तोपर्यंत कराराची अंमलबजावणी करता येणार नाही जी केवळ मुद्रांक अधिनियमात नमूद केलेल्या पद्धतीने अनुमत आहे आणि तोपर्यंत तो करार 'कायद्यात' अस्तित्वात नाही.

६६. मर्यादा अधिनियम, १९६३ च्या कलम १३६ च्या संदर्भात, तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला डॉ. चिरंजी लाल (मयत) कायदेशीर प्रतिनिधींद्वारे विरुद्ध हरी दास (मयत) कायदेशीर प्रतिनिधींद्वारे^{२८} ह्या प्रकरणात, दिनांक ०७.०८.१९८१ रोजी विभाजनासाठी पारित झालेला अंतिम हुकूमनामा केवळ २५.०५.१९८२ रोजीच अंमलात आणण्याजोगा ठरला, ज्या दिवशी हुकूमनामा स्टॅम्प पेपरच्या साहाय्याने अंतिम केला गेला ह्या युक्तिवादावर विचार करावा लागला. कलम १३६ अन्वये, बारा वर्षांचा कालावधी तेव्हा सुरू होतो जेव्हा इतर गोष्टींबरोबर, 'हुकूमनामा किंवा आदेश' 'अंमलबजावणीयोग्य' होतो. न्यायालयाने, इतर गोष्टींसह, खालीलप्रमाणे दिला :

"२३. भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ चे उद्दिष्ट आणि योजनेच्या संदर्भात अशी अर्थउकल करणे अननुज्ञेय आहे. मुद्रांक अधिनियम हा काही विशिष्ट वर्गातील संलेखांवर राज्यासाठी महसूल प्राप्त करण्यासाठी एका उद्देशासह लागू केलेला एक वित्तीय उपाय आहे. वादकर्त्याला त्याच्या विरोधकांच्या केसचा सामना करण्यासाठी तांत्रिकतेच्या शस्त्राने सशस्त्र करणे ह्या कारणाकरिता तो अधिनियमित केलेला नाही. या कायद्यातील कठोर तरतुदी महसुलाच्या हितासाठी संकल्पित आहेत. एकदा का ते उद्दिष्ट कायदानुसार प्राप्त झाले की, संलेखावर दावा करणाऱ्या पक्षकाराचा संलेखामधील प्रारंभिक दोषाच्या आधारावर पराभव केला जाणार नाही (हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड विरुद्ध दिलीप कन्स्ट्रक्शन कं. [(१९६९) १ एस. सी. सी. ५९७]). ..."

XXX XXX XXX

२५. वाटणीच्या दाव्यात अंतिम हुकूमनामा तयार करणे ही बाब हुकूमनाम्याच्या तारखेशी संबंधित असेल. असा हुकूमनामा निष्पादित करण्यासाठीच्या मर्यादेच्या कालावधीची सुरुवात स्टॅम्प पेपरवर असा

हुकूमनामा तयार करण्याच्या तारखेवर अवलंबून ठेवली जाऊ शकत नाही. स्टॅम्प पेपर सादर करण्याची तारीख ही एका पक्षाकाराचे क्षेत्र, कार्यक्षेत्र आणि नियंत्रणात एक अनिश्चित कृती आहे. स्टॅम्प पेपर्स देण्यासाठी कोणतीही तारीख किंवा कालावधी निश्चित केलेला नाही. कोर्टाने स्टॅम्प पेपर सादर करण्यासाठी बोलवावे किंवा वेळ द्यावा असा कोणताही नियम आम्हाला दाखवण्यात आलेला नाही. स्टॅम्प पेपर न देण्याच्या स्वतःच्या कृतीने पक्षकार मर्यादेचा कालावधी पुढे चालू राहण्याचे थांबवू शकत नाही. कोणीही स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेऊ शकत नाही. स्टॅम्प पेपर सादर करेपर्यंत आणि त्यावर हुकूमनामा तयार करेपर्यंत मर्यादेचा कालावधी निलंबित राहील आणि त्यानंतर बारा वर्षांचा कालावधी सुरु होईल अशा प्रकारचा प्रस्ताव असमंजसपणाकडे घेऊन जाईल. यशवंत देवराव देशमुख विरुद्ध वालचंद रामचंद कोठारी [१९५० एस. सी. सी. ७६६ : १९५० एस. सी. आर. ८५२ : ए. आय. आर १९५१एस. सी. १६] मध्ये असे म्हटले होते की थकीत असलेल्या रकमेवर कोर्ट फी भरणे पूर्णपणे हुकूमनामा धारकाच्या अधिकारात होते

आणि त्याला तेव्हा आणि तेथेच पैसे देण्यापासून प्रतिबंध करणारे असे काहीही नव्हते; तो असा हुकूमनामा होता की तो पारित झाल्याच्या तारखेपासून निष्पादित करण्यास सक्षम होता.

२६. मर्यादेचे नियम हे पाहण्यासाठी आहेत की पक्षकारानी वेळकाढूपणाचे डावपेचांचा अवलंब करू नये, परंतु त्वरित त्यांचे उपाय शोधावेत. वर नमूद केल्याप्रमाणे, हुकूमनामा तयार करण्यासाठी स्टॅम्प पेपर सादर करण्यासाठी किंवा हुकूमनामा स्टॅम्प पेपरवर तयार करण्यासाठी वेळ-मर्यादा विहित करणारी कोणतीही वैधानिक तरतूद नाही आणि हुकूमनामा पारित करणाऱ्या न्यायालयावर पक्षकारांनी हुकूमनामा तयार करण्यासाठी स्टॅम्प पेपर सादर करण्याचे आदेश देण्याचे कोणतेही वैधानिक बंधन नाही. सध्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने पक्षकारांना हुकूमनामा तयार करण्याच्या उद्देशाने स्टॅम्प पेपर सादर करण्याचे निर्देश देणारा आदेश पारित केलेला नाही. केवळ न्यायालयाने हुकूमनामा तयार करण्यासाठी स्टॅम्प पेपर सादर करण्याचे आदेश दिले नाहीत किंवा त्याकरिता कायद्यामध्ये वेळ निश्चित केलेली नाही याचा

अर्थ असा होत नाही कि पक्षकार त्याच्या मर्जीप्रमाणे स्टॅम्प पेपर सादर करतील आणि जेव्हा हुकूमनामा तयार होईल केवळ त्यानंतरच कायद्याचे कलम १३६ मध्ये तरतूद केलेली मर्यादा वेळेची सुरुवात होईल. विभाजन हुकूमनामाच्या निष्पादनासाठी मर्यादा कालावधीची सुरुवात स्टॅम्प पेपरवर हुकूमनामा तयार करण्यावर अवलंबून असू शकत नाही. ...”

(यावर भर दिला)

६७. तथापि, हे मत कलम १३६ च्या अर्थानुसार, पक्षकारांच्या आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी इच्छेच्या कृतीवर अवलंबून असलेल्या हुकूमनामा किंवा आदेशाच्या 'अंमलबजावणीमुळे' पूर्णपणे पराभूत होण्याच्या धोक्यात असलेल्या मर्यादेच्या कायद्याच्या संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे. येथे, आमच्यासमोर असलेल्या प्रकरणामध्ये, आम्ही मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ अंतर्गत न्यायालयाच्या कर्तव्याशी संबंधित आहोत आणि लवाद कलम असलेल्या परंतु त्यावर मुद्रांक न लावलेल्या किंवा अपुरे मुद्रांक लावलेल्या करारावर होणाऱ्या प्रभावाशी संबंधित आहोत. हे अधिनियमाच्या कलम ११(६-अ) मधील लवाद कराराचे अस्तित्व' या शब्दांना दिल्या जाणाऱ्या अर्थाव्यतिरिक्त आहे. आम्ही संविदा

अधिनियमाच्या संदर्भात 'अंमलबजावणी' ही संकल्पना स्पष्ट केली आहे .

वस्तुस्थितीच्या अगदी जवळ जी आहे ती म्हणजे अंमलबजावणीक्षमतेची संकल्पना

किंवा त्याऐवजी अंमलबजावणीक्षमतेचा अभाव ज्यामुळे संविदेची शून्यता निर्माण होते

ज्याप्रमाणे आम्ही स्पष्ट केली आहे.

के. मुद्रांक अधिनियम - प्रक्रियात्मक कायदा आहे का ?

६८. या संदर्भात, सालमंड ऑन ज्युरिस्पुडन्स, बारावी आवृत्ती या पुस्तकाच्या

आधारे खालील चर्चा लक्षात घेणे फायदेशीर ठरेल. प्रक्रियेच्या कायद्याशी व्यवहार

करताना, खालीलप्रमाणे म्हटले आहे:

“मग, भेदाचे खरे स्वरूप काय आहे? प्रक्रियेच्या कायद्याची व्याख्या

कायद्याची ती शाखा म्हणून केली जाऊ शकते जी खटल्याची प्रक्रिया

नियंत्रित करते. सर्व कायदेशीर कार्यवाही, दिवाणी किंवा फौजदारी

समाविष्ट करण्यासाठी क्रिया या शब्दाचा व्यापक अर्थाने वापर करून-

कार्यवाही संबंधित हा क्रियांचा कायदा आहे. सर्व अवशेष हा वस्तुनिष्ठ

कायदा आहे आणि तो खटल्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित नाही तर त्याच्या

उद्देश आणि विषयाशी संबंधित आहे. वस्तुनिष्ठ कायदा हा tPhe

समाप्तीशी संबंधित आहे जो न्यायाच्या प्रशासनाची मागणी करीत आहे;
 प्रक्रियात्मक कायदा साधने आणि विलेखांशी संबंधित आहे ज्याद्वारे ती
 उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत. नंतरची गोष्ट वादाच्या संदर्भातच न्यायालय
 आणि पक्षकारांचे वर्तन आणि संबंधांचे नियमन करते तर आधीची गोष्ट
 खटल्यातील प्रकरणांच्या संदर्भात त्यांचे आचरण आणि संबंध यांचे
 निर्धारण करते.”

(यावर भर दिला)

६९. मुद्रांक अधिनियम हा जरी एक वित्तीय उपाय असला तरी, तो प्रक्रियात्मक
 कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकत नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती न्यायालयात जाते तेव्हा,
 इतर गोष्टींबरोबर, कलम ३३ आणि ३५ च्या तरतुदी लागू होऊ शकतात, याचा अर्थ
 असा होत नाही की मुद्रांक अधिनियम, कलाम १७ मध्ये घोषित केल्या प्रमाणे, वेळेवर
 संलेखावर मुद्रांक लावण्यासाठी निष्पादकावर कर्तव्य प्रदान करतो, आणि
 याव्यतिरिक्त, कलम ६२ अंतर्गत कृती न करण्यासाठी विचलनास दंड करतो, ह्या
 बाबी प्रक्रियात्मक कायद्याच्या कक्षेत येतात. उचितपणे, आम्ही पोलॉक आणि मुल्ला

यांच्या भारतीय करार आणि विशिष्ट दिलासा अधिनियमाच्या चौदाव्या आवृत्तीत नमूद

प्रमाणे, खालीलप्रमाणे नोंद करू इच्छितो :

“लागू न करता येणारे करार

लागू न येणारे करार सर्व बाबतीत वैध आहेत, परंतु त्या आधारे

पक्षकारांकडून खटला भरला जाऊ शकत नाही. ही असमर्थता

नोंदणीच्या अभावामुळे; किंवा खटला दाखल करण्यासाठी निर्धारित

केलेली वेळ कालबाह्य झाल्यामुळे; किंवा वादी व्यवसाय संस्था

नोंदणीकृत नसल्यामुळे; किंवा दस्तऐवज किंवा संलेखावर आवश्यक

मुद्रांक शुल्क न लावल्यामुळे; किंवा पैसे देणाऱ्याकडे सावकारी

कायद्यांतर्गत परवाना नसल्यामुळे उद्भवू शकते.

(यावर भर दिला)

७०. आम्हाला असे आढळून आले की, संविदा अधिनियमाचे कलम २(ह) ला

लागू करून, एखादा करार, जो ठोस कायद्यामुळे, ज्यामध्ये मुद्रांक अधिनियमाचा

होईल, लागू न होणारा आहे, तो संविदा नसेल. कराराची अंमलबजावणी करण्यायोग्य

असेल तरच तो संविदा होईल. हा फक्त एक 'संविदा' आहे, जो अधिनियमाच्या

कलम ११(६-अ) मध्ये विचार केल्याप्रमाणे 'लवाद करार' असेल. केवळ मुद्रांक नसलेल्या लवाद कराराचे 'उपचार करण्यायोग्य दोष' म्हणून वर्णन करणे योग्य ठरणार नाही. मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५ मध्ये विचार केल्याप्रमाणे, जोपर्यंत तो मुद्रांक न लावलेला संलेख आहे, तोपर्यंत त्याची दखल कोणत्याही हेतूने घेतली जाऊ शकत नाही. तो लागू न करण्यायोग्य राहतो. कलम १७ भारतामध्ये निष्पादन केलेल्या संलेखावर कोणत्या वेळी मुद्रांक लावला जाणे आवश्यक आहे हे घोषित करते. या तरतुदीत असे नमूद करण्यात आले आहे की संलेख निष्पादित होण्याच्या अगोदर किंवा त्याच्या निष्पादनाच्या वेळी त्यावर मुद्रांक लावले जाणे आवश्यक आहे. कोणताही सार्वजनिक अधिकारी, किंवा न्यायालय किंवा लवाद, कोणत्याही व्यक्तीला त्या आधारे कार्यवाही करण्यास सांगण्याची परवानगी देऊ शकत नाही किंवा पुरावा म्हणून स्वीकारू शकत नाही. कायदानुसार, तो संलेख जीवनापासून वंचित आहे. तो 'कायद्याने अंमलात आणण्यायोग्य नाही'. या अर्थाने, ते कायद्यात देखील अस्तित्वात असू शकत नाही. ते शून्य होईल. या संदर्भात आमचे मत की शून्यता हे अंमलात आणण्यायोग्यतेशी जोडलेले आहे जे संविदा अधिनियमाच्या कलम २(जे) मधून समर्थन प्राप्त करते जे एक संविदा शून्यवत अंमलात आणण्यायोग्य होणे थांबवते.

७१. कलम ११(६-अ) ज्याचा विचार करते ती एक संविदा आहे आणि तो करार नाही ज्याला संविदा म्हणून मानले जाऊ शकत नाही. कलम ११(६-अ) मध्ये 'लवाद करार' हा शब्द वापरला असूनही ही स्थिती आहे . दुसऱ्या शब्दांत, संविदाने अधिनियमाच्या कलम ७ चे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच, संविदा अधिनियमाच्या आवश्यकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे, हे सांगण्याची गरज नाही .

७२. कलम १९ आणि १९-अ च्या अर्थांमधील एक शून्यनीय संविदा, निःसंशयपणे शून्यवत संविदाच्या अगदी विरुद्ध आहे. तथापि, अगदी उदाहरणार्थ, शून्यवत संविदाच्या श्रेणींमध्ये, संविदा अधिनियमाच्या कलम २० मध्ये अशी तरतूद आहे की जर एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर, पक्षकारांची चूक झाली असेल, तर संविदा शून्यवत होईल. जर एखाद्या दिलेल्या प्रकरणात, कलम ११ अंतर्गत कार्यवाहीत पक्षकाराने मांडलेला हा वाद असेल जेव्हा करार अन्यथा लवाद करार म्हणून अस्तित्वात आणण्यासाठी संविदेची आवश्यकता पूर्ण करतो, तेव्हा, न्यायालय कराराला अस्तित्वात असलेला करार मानण्यात न्याय्य ठरेल आणि त्या प्रश्नावर लवादाने विचार करण्यासाठी खुला सोडू शकेल, जे लवादासमोर बाजू मांडल्यानंतर आणि त्याच्यासमोर पुरावे सादर केल्यानंतर होऊ शकते. जेव्हा लवाद करार हा

शुन्यनीय असून तो टाळला गेला आहे ह्या आधारावर कक्षेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा पुन्हा ही बाब असू शकते जिथे कॉम्पेटेन्झ - कॉम्पेटेन्झचे तत्त्व लागू होऊ शकते आणि त्यानंतर, पुन्हा कलम ११ अंतर्गत न्यायालयाने लवाद करार अस्तित्वात आहे या आधारावर पुढे जाणे न्याय्य ठरेल. लवादाच्या जलद प्रारंभ, प्रगती आणि निष्कर्षाच्या उदात्त कारणाला पुढे नेण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रश्न निःसंशयपणे विचारात घेतला पाहिजे. जेव्हा संसदेने कायद्यात सुधारणा करून हस्तक्षेप केला, तेव्हा कलम ८ मध्ये, 'प्रथमदर्शनी' हे शब्द वापरले आहेत, व कलम ११(६-अ) मध्ये लवाद कराराच्या अस्तित्वाची खात्री करण्यासाठी 'तपासणी' हा शब्द वापरला आहे. त्याचप्रमाणे, कलम ८ मध्ये कायदा करणाऱ्यांनी 'वैध' हा शब्द वापरला आहे जो कलम ११(६-अ) मध्ये गहाळ आहे . कलम ११(६-अ) च्या उद्देशासाठी अवैध करार कायद्यात अस्तित्वात आहे असे म्हणता येईल का?

७३. अवैध दस्तऐवज किंवा करार म्हणजे काय? ही एक अभिव्यक्ती आहे जी शून्यवत या शब्दाशी संबंधित आहे आणि बहुतेक वेळा एकत्रित वापरली जाते. आम्ही आधीपासूनच कलम २० उदाहरण म्हणून लक्षात घेतले आहे जेथे एखाद्या मुख्य विषयावरील पक्षकारांची एक सामान्य चूक करार शून्यवत करते. आम्ही हे देखील

लक्षात घेतले आहे की शून्यतेचे स्वरूप लक्षात घेता, कलम ११ अंतर्गत, न्यायालय, उत्तरवादीने संविदा अधिनियमाच्या कलम २० चा आधार घेतल्यास कलम ११ अंतर्गत अर्जास परवानगी देऊ शकते. त्यातून वस्तुस्थिती समोर येईल. अवैधतेच्या मुद्द्यावर परत येताना, एखादी संविदा, उदाहरणार्थ, जर अस्वस्थ मनाच्या व्यक्तीने निष्पादित केली असेल तर अवैध होईल. जर पक्षकारांपैकी एक अल्पवयीन असल्याचे आढळून आल्यावर देखील असेच होईल. जोपर्यंत 'अवैध' शब्दाचा संबंध आहे, त्याच्या अर्थाच्या वेगवेगळ्या छटा आहेत. एका संविदेच्या संदर्भात, इमामबी विरुद्ध खाजा हुसेन उर्फ खाजासाब^{२९} प्रकरणामध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निकालामधील खालील विधान आम्ही लक्षात घेतो :

"ज्या संदर्भात शब्द वापरले जातात, त्याचा अर्थ जोन्स विरुद्ध बँक

ऑफ गॅमिंग मध्ये नमूद करण्यात आला तो खालीलप्रमाणे : -

“कराराला लागू केलेल्या “अवैध” शब्दाचा अर्थ नेहमीच पूर्ण अवैध

असा होत नाही, कारण करार इतका अपूर्ण असू शकतो की तो

अंमलात आणता येत नाही, परंतु इतका पूर्ण शून्य नसतो की तो

परिपूर्ण होऊ शकत नाही. ”

२९ ए आय आर १९८८ कर्नाटक ५१

(शब्द आणि वाक्यांश पहा - कायम आवृत्ती - वेस्ट पब्लिशिंग कंपनी

खंड २२-ए)"

७४. उपरोक्त विधान मुद्रांक नसलेल्या किंवा अपुरा मुद्रांक असलेल्या संलेखाच्या संदर्भात योग्य दिसते. याचे कारण असे की एकीकडे जोपर्यंत त्यावर मुद्रांक लावले जात नाही किंवा अपूरे मुद्रांक लावलेले असतात, तोपर्यंत मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ अन्वये तो अवरुद्ध केला जाणे आणि त्याचा पुरावा म्हणून वापर करता न येणे किंवा त्याची नोंदणी न होणे अशा दोन्हीकरिता जबाबदार होऊ शकतो. हे अशा संलेखावर 'कृती करण्या' विरुद्धच्या निःसंदिग्ध प्रतिबंध याव्यतिरिक्त आहे. दुसरीकडे, जर असा संलेख अवरुद्ध केला गेला आणि त्यावर शुल्क आणि दंड यांचा भरणा केला गेला आणि त्यावर कलम ४२(२) मधील तरतुदीप्रमाणे प्रमाणपत्र मंजूर केले गेले, तर असे सूचित होते की त्या संलेखास पुन्हा जीवन मिळते, आणि मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५ मधील प्रतिबंध कायमचा काढून टाकला जातो. त्याचप्रमाणे, कलम ३६ अन्वये, एखाद्या संलेखाच्या बाबतीत (संलेखाचा दुय्यम पुरावा नाही) ज्याला आक्षेपाशिवाय पुराव्यामध्ये दाखल करण्याची परवानगी आहे, तर तो हक्क स्थापित करणारा पुरावा म्हणून पात्र ठरेल. परंतु, तो

मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५ मध्ये आढळलेल्या नियमाला हा अपवाद आहे.

अशाप्रकारे, मुद्रांक न लावलेला किंवा अपुरे मुद्रांक लावलेला संलेख एखाद्या कराराच्या प्रकरणाचे प्रतिनिधित्व करतो जो अंमलबजावणी करण्यायोग्य नाही, या अर्थाने दिवाणी कारवाईद्वारे कायद्यातील मंजूरी अननुज्ञेय आहे, या सदर अर्थाने अवैध आहे. तो अद्याप जिवंत आहे या अर्थाने तो अवैध किंवा शून्यवत नाही किंवा तो शून्यबातल आणि शून्य देखील नाही या अर्थाने कि त्यात जीवन ओतले जाऊ शकत नाही. आपण निष्कर्षपर्यंत पोहोचू शकतो. जोपर्यंत मुद्रांक नसलेला किंवा अपुरा मुद्रांक लावलेला करार जोपर्यंत या स्थितीत आहे तोपर्यंत तो लागू करण्यायोग्य नाही.

असा संलेख अंमलात आणण्यायोग्य नसल्यामुळे निरर्थक असेल [संविदा अधिनियमाचे कलम २(जी) पहा]. त्या अर्थाने तो कायद्यात अस्तित्वात नसतो.

मुद्रांक अधिनियमातील कलम ३३ आणि इतर तरतुदींमध्ये तरतूद प्रक्रियेद्वारेच ते संलेख "प्रमाणित" केले जाऊ शकतात. हरिओम अग्रवाल विरुद्ध प्रकाश चंद

मालवीय³⁰ मध्ये या न्यायालयाच्या निर्णयात 'वैधीकरण' हा शब्दप्रयोग वापरला आहे,

ज्याचा आपण नंतर अधिक तपशीलवार संदर्भ घेऊ. याचा अपरिहार्यपणे अर्थ असा

आहे की न्यायालय त्याकडे तो अंमलबजावणी करण्यायोग्य म्हणून पाहणार नाही

30 (२००७) ८ एस सी सी ५१४

आणि म्हणूनच, कायद्यात अस्तित्वात नाही. स्पष्ट केलेल्या अर्थाने, ते 'शून्यवत नाही' असे आढळणार नाही आणि म्हणून “अवैध नाही”. अशाप्रकारे, सदर अधिनियम, मुद्रांक अधिनियम आणि संविदा अधिनियम यांच्या संदर्भात , आम्हाला असे वाटते की या न्यायालयाच्या एस. एम. एस. टी इस्टेट्स (उपरोल्लेखित) मधील मताचा, या संदर्भात गरवारे (उपरोल्लेखित) मध्ये केलेला पुनरुच्चार आणि विद्या डोलिया (उपरोल्लेखित) मध्ये मान्यता बरोबर आहे.

७५. कलम ११(६-अ) हा शब्दशः अस्तित्वात असलेल्या लवाद करारासाठी केवळ विधान करतो असे समजू शकत नाही. याचा अर्थ असा आहे की, योग्यरित्या निष्पादित केला जाणारा करार प्रक्षेपित करण्यासाठी बाह्य अभिप्रेत असलेल्या सर्व हेतू आणि उद्देशांसाठी लवाद कराराचे केवळ अस्तित्व, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, कलम ११ अंतर्गत अपुरे असू शकते . जर स्पष्टपणे मुद्रांकित करणे आवश्यक असताना मुद्रांक न लावलेला असणे यासारख्या कारणांसाठी, तर तो करार आहे असे म्हणता येणार नाही कारण तो कायद्यात अस्तित्वात नाही. आम्ही सहमत असताना, न्यायालयाने करार निवडताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे जेथे लवादाचा करार जो सादर केला जातो त्यावर कायद्यात अस्तित्वात नसल्याच्या कारणास्तव त्यावर कारवाई

केली जाणार नाही, आम्ही फक्त एवढेच मानतो की लवाद करार, ज्यावर मुद्रांक लावलेला नसतो, तो अस्तित्वात नाही आणि मुद्रांक न लावलेला लवादाचा करार अस्तित्वात नाही कारण कायद्यात त्याचे अस्तित्व नाही.

एल. अधिनियमाचे कलम ७ – त्याचा प्रभाव

७६. आमचे विद्वान बंधू, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय हे त्यांनी अधिनियमाच्या भाग एक च्या हेतूसाठी लवाद कराराचा अर्थ काय आहे याबाबत कलम ७ मध्ये जी तरतूद केली आहे त्याची योग्य नोंद घेतली आहे. तथापि, आम्ही, मोठ्या आदराने, कायद्याच्या कलम ७ च्या एका साध्या वाचनावरून हे स्पष्ट होईल की लवाद करार अगदी गैर-करारात्मक असू शकतो हे मान्य करण्यास आमची असमर्थता व्यक्त करतो. स्पष्टतेच्या उद्देशाने, आम्ही या वेळी कायद्याचे कलम ७(१) येथे उद्धृत करतो:

“७(१) लवाद करार.(१) या भागात, “लवाद करार” म्हणजे पक्षकारांनी

निश्चित केलेल्या कायदेशीर संबंधाच्या संदर्भात उद्भवलेले किंवा

त्यांच्यामध्ये उद्भवू शकणारे सर्व किंवा काही विवाद लवादाकडे सादर

करण्याचा करार, जो करारानुसार असो वा नसो.”

(जोर दिला)

७७. कलम ७(१) ज्याची पूर्वकल्पना करतो तो लवाद करार आहे, असे मानण्याचा आमचा कल आहे. आमचा असा विचार करण्याचा देखील कल आहे की कायदा बनविणाऱ्यांचा जे कळविण्याचा हेतू आहे तो असा की लवादाच्या करारांतर्गत, पक्षकारांनी त्यांच्यामध्ये जे उद्भवले आहेत किंवा जे उद्भवू शकतात असे विवाद सादर करणे आवश्यक आहे. निश्चित कायदेशीर संबंधांच्या संदर्भात विवाद उद्भवलेले असू शकतात किंवा उद्भवू शकतात. निश्चित कायदेशीर संबंध, एकतर करार किंवा अन्यथा असू शकतात. म्हणूनच, विवादांना जन्म देणारे कायदेशीर संबंध असू शकतात, जे गैर-कंत्राटी आहे. कायदेशीर संबंध कायद्यातून उद्भवू शकतात. तो नुकसानीच्या संबंधात उद्भवू शकतो परंतु लवाद कराराचा अर्थ नेहमीच करार असावा. हा खरोखरच एक करार आहे ज्याचा हेतू कायद्याद्वारे लागू करण्यायोग्य करार आहे. लवाद करार हा लवादासाठी प्रदान केलेल्या करारातील एक खंड असू शकतो. तो एक वेगळा किंवा स्वतंत्र करार असू शकतो [अधिनियमाचे कलम ७(२)]. लवादाचा करार लिखित स्वरूपात असणे आवश्यक आहे [अधिनियमाचे कलम ७(३) पहा]. लवाद करार लिखित स्वरूपात असणे आवश्यक आहे या आवश्यकतेनुसार जे सर्व काही समजले आहे, ते कलम ७(४)(अ) ते ७(४)(क) मध्ये नमूद केले आहे . त्यात

पक्षकारांनी स्वाक्षरी केलेल्या दस्तऐवजाचा समावेश आहे [कलम ७(४)(अ) पहा].

पत्रे, टेलेक्स, टेलिग्राम किंवा दूरसंचाराच्या इतर माध्यमांची देवाणघेवाण झाल्यास, कराराचा अभिलेख प्रदान करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे संसूचना असल्यास लवाद करारास लिखित स्वरूपात मानले जाईल [कलम ७(४)(ब) पहा]. पुढे, आमच्या लक्षात येईल की, जर दावे आणि बचावाच्या विधानांची देवाणघेवाण होत असेल, तर लवादाचा करार लिखित स्वरूपात मानला जाईल, ज्यामध्ये, एका पक्षकाराने कराराचे अस्तित्व असल्याचा आरोप केला पाहिजे आणि दुसऱ्याने नाकारले नाही पाहिजे. [पहा कलम ७(४)(क)]. शेवटी, कलम ७(५) लवादाच्या कराराची समावेशाने पूर्वकल्पना करते, उदा. लवादाचे कलम अंतर्भूत असलेल्या दस्तऐवजाच्या करारातील संदर्भ लवाद करार घटीत करतो , जर करार लिखित स्वरूपात असेल आणि संदर्भ असा असेल की ज्यामुळे लवादबाबतचे कलम कराराचा भाग तयार होईल. अधिनियमाच्या कलम ७(५) च्या खऱ्या व्याप्तीचा एम. आर इंजिनियर्स अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड वि. सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड³¹ मध्ये सविस्तरपणे विचार करण्यात आला आहे.

31 (२००९) ७ एस सी सी ६९६

७८. मुद्रांक अधिनियमाचे कलम ३(अ), निःसंशयपणे, पूर्वकल्पना करते की, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेला प्रत्येक संलेख, जे, यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने अंमलात आणलेले नाही, ते जुलै, १८९९ च्या पहिल्या दिवशी किंवा नंतर भारतात निष्पादित केले जाते, ते शुल्क आकारले जाण्यास पात्र ठरते. कलम ३ मधील खंड (सी) देखील भारताबाहेर दस्तऐवजाच्या 'निष्पादनाची' पूर्वकल्पना करते, जे शुल्कासह आकारणी पात्र आहे. मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम १७ मध्ये असाही विचार करण्यात आला आहे की, भारतात निष्पादित करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांच्या संदर्भात, निष्पादित करण्यापूर्वी किंवा त्या वेळी त्यावर मुद्रांक लावला जाईल. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांनी असे कारण दिले की, अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे, लवाद करार हा मुद्रांक शुल्कासाठी शुल्क आकारला जाणारा संलेख असण्याची गरज नाही कारण मुद्रांक अधिनियमानुसार मुद्रांक शुल्क हे फक्त त्याच संलेखांवर देय आहे जे निष्पादित होतात. मुद्रांक अधिनियमामध्ये 'निष्पादित' या शब्दाची व्याख्या 'स्वाक्षरी केलेले' अशी केली आहे.

७९. अधिनियमाचे कलम ७(३)(ब) अशी पूर्वकल्पना करते की पत्रे, टेलिक्स, टेलिग्राम किंवा इतर दूरसंचार माध्यमांची देवाणघेवाण यासह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे

संदेशवहन, जे कराराचा कराराचा अभिलेख पुरविते ते अधिनियमाच्या कलम ७(३) च्या अर्थामध्ये लिखित स्वरूपात लवाद करार घटीत करते. आमच्या लक्षात येते की मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५ खालील परंतुक (सी) मध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद आहे:

"(सी) जेथे दोन किंवा अधिक पत्राद्वारे पत्रव्यवहारामार्फत कोणत्याही प्रकारची संविदा किंवा करार केला जातो आणि त्यापैकी कोणत्याही एका पत्रावर योग्य मुद्रांक लावलेला असतो, तेव्हा संविदा किंवा करारावर योग्य मुद्रांक लावला गेला आहे असे मानले जाईल;"

८०. अशाप्रकारे, मुद्रांक अधिनियम दोन किंवा अधिक पत्रांद्वारे पत्रव्यवहारामार्फत तयार होत असलेल्या संविदेची किंवा कराराची पूर्वकल्पना करतो. त्यानंतर कोणत्याही एका पत्रावर योग्य मुद्रांक असणे पुरेसे आहे. लवाद करार पत्रांमध्ये समाविष्ट आहे आणि त्यावर स्वाक्षरी केली आहे आणि म्हणून, मुद्रांक अधिनियमाच्या अर्थानुसार निष्पादित केलेला आहे या आधारावरची कार्यवाही असेल, तर, ती मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ च्या चौकटीमध्ये येईल .

८१. आमच्या लक्षात आले आहे की दोन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, गोविंद रबर लिमिटेड विरुद्ध लुईझ ड्रेफस कमोडिटीज एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड³² मध्ये दिलेल्या निकालात , लवाद करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या आवश्यकतेबद्दल खालीलप्रमाणे म्हटले आहे:

“१५. उपरोक्त तरतुदींचे अवलोकन केल्यास असे दिसून येईल की लवाद करार घटीत होण्यासाठी, त्यावर सर्व पक्षकारांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक नाही. अधिनियमाच्या कलम ७(३) मध्ये अशी तरतूद आहे की लवादाचा करार लिखित स्वरूपात असेल, जी एक अनिवार्य आवश्यकता आहे. कलम ७(४) सांगते की जर सर्व पक्षकारांनी स्वाक्षरी केलेला दस्तऐवज असेल, तर लवाद करार लिखित स्वरूपात असेल. परंतु कलम ७(४) च्या खंड (ब) आणि (क) चे अवलोकन केल्यास असे दिसून येईल की एक लेखी दस्तऐवज ज्यावर पक्षकारांनी स्वाक्षरी केली नसली तरीही तो लवाद करार असू शकतो. कलम ७(४)(ब) अशी तरतूद करते की, कराराचा अभिलेख पुरविणाऱ्या पत्र, टेलेक्स, टेलिग्राम किंवा

दूरसंचाराच्या इतर माध्यमांच्या देवाणघेवाणीतून लवाद करार निवडून काढला जाऊ शकतो.

१६. तरतुदींचे वाचन केल्यावर सुरक्षितपणे असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की, जर पत्रे, टेलेक्स, टेलिग्राम किंवा इतर दूरसंचार माध्यमांच्या देवाणघेवाणीद्वारे कराराचा अभिलेख पुरविण्यात आला असेल तर लवादाचा करार जरी लिखित स्वरूपात असेल तरीही पक्षकारांनी त्यावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक नाही. कलम ७(४)

(क) मध्ये अशी तरतूद आहे की, दावे आणि बचावाच्या विधानांच्या देवाणघेवाणीमध्ये एक लवाद करार असू शकतो जेथे एका पक्षकाराने कराराचे अस्तित्व बाबत आरोप केले आहेत आणि दुसऱ्याने ते नाकारले नाहीत. जर हे प्रथमदर्शनी दाखवले जाऊ शकते की दोन्ही पक्षकारांची संमती आहे, तर केवळ एका पक्षकाराने करारावर स्वाक्षरी न केल्याने त्याला कराराच्या अंतर्गत दायित्वातून मुक्त केले जाऊ शकत नाही. सध्याच्या ई-कॉमर्सच्या काळात, इंटरनेटद्वारे खरेदी, टेली खरेदी, इंटरनेटवर तिकीट बुकिंग अशा प्रकरणांमध्ये

आणि कराराच्या मानक प्रकारांमध्ये, अटी व शर्ती मान्य केल्या जातात. अशा करारांमध्ये, जर पक्षकारांची ओळख प्रस्थापित केली गेली असेल आणि कराराची नोंद असेल तर तो लवाद करार बनतो तेथे पक्षकारांमधील संमती दर्शविणारे लवाद कलम असेल. म्हणून, अधिनियमाच्या कलम ७(४)(ब) किंवा ७(४)(क) किंवा कलम ७(५) अंतर्गत स्वाक्षरी ही औपचारिक आवश्यकता नाही .”

८२. जेव्हा कलम ७ (४) (सी) चा विचार केला जातो, तेव्हा लवाद करार म्हणून जे कागदपत्र तयार केले जाते ते दावे आणि बचावाच्या विधानाची देवाणघेवाण आहे, ज्यामध्ये कराराच्या अस्तित्वाचा आरोप एका पक्षकारांद्वारे केला जातो आणि दुसऱ्या पक्षकारांद्वारे नाकारला जात नाही. मात्र, असा 'करार' झालाच पाहिजे, ज्याच्या अस्तित्वाबाबतचा आरोप अखंडनीय आहे. कलम ७ (१) मध्ये लवाद कराराची व्याख्या अशी केली आहे की ज्याअंतर्गत, पक्षकार 'सर्व' किंवा 'काही वाद' सादर करतात, जे उद्धवले आहेत किंवा उद्धवतील, असा करार अस्तित्वात असल्याचा आरोप केला गेला पाहिजे आणि आरोप कायम राहिले पाहिजेत. अशा कराराची निर्मिती अपरिहार्य आवश्यकतांच्या संदर्भात तपासली जाणे आवश्यक आहे, जसे की, करार करण्याची क्षमता आणि योग्य ते प्रसंगावधान.

८३. आम्ही फक्त एवढेच मानत आहोत की, लवाद करारा मध्ये कलम ७ (१) मधील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे आणि म्हणूनच, तो एक करार असणे आवश्यक आहे. कराराशिवाय लवादाकडे संदर्भित करता येत नाही. करार कायद्याचे कलम १० तोंडी करारांना मान्यता देते आणि लेखी करार अस्तित्वात असल्याशिवाय वैध लवाद करार होऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय यांचे म्हणणे बरोबर असले तरी हे लक्षात घेतले पाहिजे की करार कायद्याचे कलम १० च्या दुसऱ्या भागात अशी तरतूद आहे कि, पहिल्या भागात असलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा ज्यात इतर गोष्टींबरोबरच कोणताही करार लेखी स्वरूपात करण्याच्या आवश्यकतेचा, कोणत्याही कायद्यावर परिणाम होणार नाही. लवादाचा करार लेखी स्वरूपात असावा, असा आग्रह धरणारे कायद्याचे कलम ७ (३) करार कायद्याच्या कलम १० शी सुसंगत आहे.

८४. आम्हाला असे वाटेल की कायद्याच्या कलम ७ मध्ये परिभाषित केल्यानुसार लवाद करारात मुद्रांक कायद्यांतर्गत मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल, तेव्हा मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३३ आणि ३५ मधील तरतुदी अंमलात येतील. एसएमएस टी इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (उपरोल्लिखित) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, जर

लवाद कलमानुसार लवाद करार बनतो आणि दस्त म्हणजेच असा दस्त किंवा करार, ज्यामध्ये लवाद कलम समाविष्ट आहे, त्या दस्तावर मुद्रांक शुल्क भरलेले नाही, तेव्हा ते मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यास पात्र असेल तर, कलम ३३ मधील तरतुदी तसेच मुद्रांक कायद्याचे कलम ३५ त्यास लागू होतील. कायद्याच्या

कलम (११) अन्वये काम करणारे न्यायालयास त्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्यास मुभा नाही.

८५. लवाद करार, एखाद्या दस्तामधील कलम असू शकते, ज्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. अशा प्रकरणात कलम ११ अन्वये काम करताना जर दस्तावर मुद्रांक शुल्क भरलेले नसेल किंवा अपुरे मुद्रांक शुल्क भरलेले असेल तर न्यायालय मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३३ व ३५ अन्वये कारवाई करण्यास बांधील आहे. जर लवाद करार हा स्वतंत्र करार असेल आणि ज्यावर मुद्रांक कायदानुसार शुल्क आकारले जाते, तरी देखील तशीच परिस्थिती राहते.

एम. पर्यायी दृष्टीकोन

८६. गरवारे (उपरोल्लिखित) या प्रकरणात न्यायालयाने ड्युरो फेल्युएरा (उपरोल्लिखित) या प्रकरणाच्या परिच्छेद -५९ चा उल्लेख केला ज्यामध्ये असे आढळले की, या प्रकरणात न्यायालयाने कलम ११(६ अ) समाविष्ट करून ज्या गैरप्रकारांवर उपाय योजना करण्याचा प्रयत्न केला होता, तो एसबीपी (उपरोल्लिखित) आणि नॅशनल इन्शुरन्स (उपरोल्लिखित) मध्ये समाविष्ट केल्याप्रमाणे होता या आधारावर कार्यवाही केली . तथापि, आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की गरवारे (उपरोल्लिखित) च्या परिच्छेद १८ मध्ये, न्यायालयाने एसबीपी (उपरोल्लिखित) च्या

परिच्छेद १२ चा उल्लेख केला आहे, जो आमच्या आधीच लक्षात आला आहे आणि त्यानंतर, न्यायालयाने इतर गोष्टींसह खालीलप्रमाणे निर्णय दिला:

१९. हेतू आणि कारणांच्या निवेदनात किंवा विधी आयोगाच्या अहवालात एसएमएस टी इस्टेट्स [एस एम एस टी इस्टेट्स (पी) लि. विरुद्ध चांदमारी टी कंपनी (पी) लि., (२०११) १४ एससीसी ६६ : (२०१२) ४ एससीसी (सीआयव्ही) ७७७] या प्रकरणाचा उल्लेख नाही हे पाहिले जाईल आणि हे अतिशय चांगल्या कारणासाठी आहे की सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय कलम ११ च्या अर्जावर निर्णय देताना कोणत्याही प्रकारे पक्षकारांमध्ये उद्धवणाऱ्या कोणत्याही प्राथमिक प्रश्नावर निर्णय घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय केवळ महसुलाचे रक्षण करण्यासाठी अनिवार्य कायद्यातील तरतुदी अंमलात आणत आहे, यात शंका नाही. एसएमएस टी इस्टेट्स [एसएमएस टी इस्टेट्स (प्रायव्हेट) लि. वि. चांदमारी टी कंपनी (पी) लि., (२०११) १४ एससीसी ६६ : (२०१२) ४ एससीसी (सीआयव्ही) ७७७] या प्रकरणात मुद्रांक कायद्यातील अनिवार्य तरतुदींचा विचार करून त्या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना लागू केल्या आहेत, ज्यात कलम ११ अन्वये काम करणारे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांचा समावेश असेल. कलम ११ (६-अ) वर बारकाईने नजर टाकल्यास असे

दिसून येईल की जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय कलम ११ (४) ते ११ (६) अंतर्गत अर्जावर विचार करते आणि त्यांस करार किंवा अभिहस्तांतरण करारामध्ये मुद्रांक शुल्क न भरलेले लवादाचे कलम आढळते, तेव्हा मुद्रांक कायद्यातील तरतुदींद्वारे प्रथम करार अभिहस्तांतरण कायदेशीरपणे थांबवणे आणि करारापूर्वी मुद्रांक शुल्क आणि दंड (असल्यास) भरला गेला आहे की नाही हे पाहणे बंधनकारक आहे, म्हणजेच कारवाई केली जाऊ शकते. हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की मुद्रांक कायदा करार किंवा अभिहस्तांतरणास संपूर्णपणे लागू होतो. त्यामुळे अशा करारात किंवा अभिहस्तांतरणामध्ये असलेल्या लवादाच्या कलमाचे, त्याला स्वतंत्र अस्तित्व मिळेल या हेतूने विभाजन करणे शक्य नाही, असा युक्तिवाद उत्तरवादी यांनी केला आहे. जेव्हा अनौदणीकृत करार किंवा अभिहस्तांतरणाचा प्रश्न येतो तेव्हा नोंदणी कायदा, १९०८ आणि १९९६ च्या कायद्याच्या सुसंवादी वाचनावर विशिष्ट मर्यादित कारणांसाठी दिले जाऊ शकणारे स्वतंत्र अस्तित्व न्यायमूर्ती रवींद्रन, यांनी एसएमएस टी इस्टेट्स [एसएमएस टी इस्टेट्स (पी) लिमिटेड] वि. चांदमारी टी कंपनी (पी) लि., (२०११) १४ एससीसी ६६ : (२०१२) ४ एससीसी (सीआयव्ही) ७७७] च्या न्यायनिर्णयामध्ये नमूद केले आहे. तथापि, सदर न्यायनिर्णयाद्वारे असा

निर्णय दिला आहे की, नोंदणी अधिनियम, १९०८ च्या कलम ४९ मध्ये असलेली परंतू मुद्रांक कायद्यामध्ये कोणतीही अशी नसलेली तरतूद, संपूर्णपणे कराराला किंवा अभिहस्तांतरणाला लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे ज्यात, त्यात असलेल्या लवादाच्या कलमाचा समावेश असेल. त्यामुळे कलम ११ (६-अ) लागू केल्याने एसएमएस टी इस्टेट्स [एसएमएस टी इस्टेट्स (प्रायव्हेट) लिमिटेड] वि. चांदमारी टी कंपनी (पी) लि., (२०११) १४ एससीसी ६६ : (२०१२) ४ एससीसी (सीआयव्ही) ७७७] मधील निकालाचा कोणत्याही प्रकारे विचार केला जात नाही किंवा त्याचा आधार घेतला जात नाही, हे स्पष्ट आहे, जे कलम ११ (६-अ) मधील दुरुस्तीनंतरही लागू आहे.

(यावर भर दिला)

८७. याशिवाय न्यायालयाने करार कायद्याच्या कलम २ (जी) आणि २ (एच) चा संदर्भ दिल्यानंतर परिच्छेद-२२ आणि अंतिमतः परिच्छेद-२९ मध्ये निरीक्षणे नोंदवली आहेत, जी आमच्या लक्षात आली आहेत. वास्तविक, परिच्छेद-३० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांचे विविध निर्णय फेटाळून लावले, ज्यात गौतम लँडस्केप्स प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध शैलेश एस. शाह^{३३} या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाच्या न्यायनिर्णयाचा समावेश होता ज्यात उच्च न्यायालयाने

33 (२०१९) एस सी सी ऑनलाइन बॉम्बे ५६३

निर्णय दिला होता की कायद्याच्या कलम ११ (६ए) च्या समावेशानंतर, कलम ११ (६ए) अंतर्गत कार्य करणाऱ्या न्यायालयास दस्तऐवजावर मुद्रांक शुल्क न भरल्याच्या बाबीमुळे, कार्य करण्यापासून थांबवण्याची आवश्यकता नाही.

८८. या कायद्याच्या कलम ११ (६ अ) अंतर्गत असा बारकाईने विचार केला आहे की राष्ट्रीय विमा (उपरोल्लिखित) मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे एसबीपी (उपरोल्लिखित) मध्ये नमूद केलेल्या पूर्वीच्या शासनपद्धतीत परवानगी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये न्यायालयाची दिशाभूल न करण्याचा विचार करण्यात आला होता, यात शंका नाही. हे समजून घेतले पाहिजे की जेव्हा कायदा करणारा कायद्यामध्ये बदल करतो तेव्हा विधिमंडळ कोणत्या गैरप्रकारांना सामोरे जात आहे हे शोधण्यासाठी तो खरोखरच एक शहाणपणाचा आणि कायद्यानुसार पूर्णपणे कौतुकास्पद दृष्टिकोन असेल. त्याचप्रमाणे कायदा करणाऱ्याने जो गैरप्रकार केला आहे, त्याविरुद्ध काय दिलासा आहे, याचीही न्यायालय साहजिकच चौकशी करेल. आमच्या समजुतीप्रमाणे गैरप्रकार म्हणजे कायद्याच्या कलम ५ मध्ये नमूद केलेल्या तत्वाच्या अनुषंगाने न्यायालये कमीत कमी हस्तक्षेपाची मर्यादा ओलांडत होती, असा समज होय. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर आपण राष्ट्रीय विमा कंपनी (उपरोल्लिखित) या प्रकरणातील परिच्छेद २२.२ आणि २२.३ लक्षात घेतले तर असे दिसून येईल की त्यांनी लवाद कराराच्या अस्तित्वाशी संबंधित प्रश्नाशी फारकत घेतली. मुद्रांक कायदा हा त्याच कायदा करणाऱ्यांनी पारित केलेला कायदा आहे. हा एक असा कायदा आहे ज्यात जीवनमूल्य

अंतर्भूत आहेत आणि म्हणून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. कलम ११ (६ अ) समाविष्ट करताना विधिमंडळाने, न्यायालयाने कायद्याच्या आदेशाकडे कानाडोळा करून तो पराभूत होऊ द्यावा, याचा शक्यतो विचार केला नव्हता. आमच्या मते यात कायद्यांच्या सामंजस्यपूर्ण रचनेच्या तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करणारी व्याख्या स्विकारणे समाविष्ट आहे.

८९. ग्रेट ऑफशोर लि. (उपरोल्लेखित) च्या परिच्छेद ५५ मधील निष्कर्षाचा जोपर्यंत संबंध आहे की, अधिनियमाचे कलम ७ मध्ये मुद्रांक लावण्याची तरतूद नसल्यामुळे, मुद्रांक अधिनियमांतर्गत मुद्रांकित करणे आवश्यक असू शकत नाही, जी कायद्यातील अचूक स्थिती असल्याबद्दल आम्हाला योग्य वाटत नाही. त्याबरोबर मुद्रांक शुल्क, इतर गोष्टींबरोबरच, 'तांत्रिकता' मानली जावी, या मताशी आम्ही तितकेच सहमत होऊ शकत नाही. आमचे असेही मत आहे की, विद्वान एकल न्यायाधीशाने अन्यथा सदर परिच्छेदात घेतलेला दृष्टिकोण योग्य स्थितीचे प्रतिनिधित्व करत नाही.

९०. कलम ५ मध्ये निःसंशयपणे अधिभावी खंडाची तरतूद आहे. अधिनियमात तरतूद केले आहे त्यास अपवाद धरून न्यायीक हस्तक्षेपाविरुद्ध तरतूद प्रदान करते. अधिभावी खंड, अन्यथा हस्तक्षेप करण्याकरिता कोणताही कायदा अस्तित्वात असताना देखील, तसे घोषित करण्याचा हेतू आहे. तथापि, याचा अर्थ असा नव्हे की, मुद्रांक अधिनियम, विशेषतः कलम ३३ आणि ३५ चा प्रभाव (कार्य) चालणार नाही.

आमचे असे स्पष्ट मत आहे की, कलम ५ चा उद्देश मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ चा प्रभाव (उद्देश) काढून टाकणे नाही. न्यायालयाने, कलम ११ अंतर्गत कलम ३३ आणि कलम ३५ ला अंमल देणे याचा अर्थ अधिनियमाच्या कलम ५ च्या विसंगतीत त्यावर न्यायीक हस्तक्षेपांचा आरोप करता येऊ शकत नाही.

११. अशी कोणाचीही बाजू नाही की, जर लवादाचे खंड असलेला करार हा मुद्रांक अधिनियमाच्या अर्थात संलेख असल्यास, अधिनियमाच्या कलम ११ अन्वये न्यायालयासमोर हजर केले गेले आणि वर वर पाहता तो मुद्रांकित केलेला नाही असे आढळून आले तर, मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ आणि इतर संबंधित तरतुदींची काहीही भूमिका नसेल. खरेतर, एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये, या न्यायालयाने कार्यादेश (लवादाचे खंड अंतर्भूत असलेले करार) अवरुद्ध करण्याचे निर्देश दिले. अधिनियमाचे कलम ११ (६ अ) लवाद करार अस्तित्वात आहे की नाही हे न्यायालयाने तपासण्याची आवश्यकता आहे, नॅशनल इन्शुरेंस (उपरोल्लेखित) मध्ये ठळकपणे निर्देशनास आणलेल्या इतर क्षेत्रांमध्ये न्यायालयाला भरकटण्यापासून रोखण्यासाठी संसदेला स्पष्ट गरज कळली आणि व्यक्त केली होती. दुसऱ्या शब्दांत, 'अमुद्रांकित करार' अस्तित्वात आहे या आधारावर कार्यवाही, ते मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ अंतर्गत नियमांचे पालन करण्याच्या त्याच्या वैधानिक कर्तव्यापासून विचलित करणार नाही.

एन) न्यायमित्र यांनी आश्चर्याचा धक्का दिला

१२. या न्यायालयाने कलम ११ (१०) अंतर्गत अधिकार वापरून सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या योजनेचे अस्तित्व दाखवून दिले. योजनेचा परिच्छेद २ (क) इतर गोष्टींसह, खालीलप्रमाणे वाचतो:

“२. विनंतीचे सादर निवेदन - कलम ११ च्या पोटकलम (४) किंवा पोट-कलम (५) किंवा पोट-कलम (६) अंतर्गत सरन्यायाधीशांना केलेली विनंती लिखित स्वरूपात केली जाईल आणि सोबत असेल-

(अ) मूळ लवाद करार किंवा त्याची योग्य प्रमाणित प्रत;”

१३. त्यानंतर, जेव्हा सुनावणीवर पडदा पडणार होता, तेव्हा विद्वान न्यायमित्राने खालील दृष्टिकोण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की योजनेअंतर्गत, अर्जदाराने लवादाच्या कराराची प्रमाणित प्रतच सादर करणे आवश्यक आहे. कलम ११ च्या टप्प्यावर न्यायालयाने कलम ३३ आणि ३५ लागू करूनही प्रमाणित प्रत अवरुद्ध केली जाऊ शकत नाही, हे म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांनी जुपूडी केसवा राव विरुद्ध पुलवर्थी वेंकट सुब्बाराव आणि इतर^{३४} आणि हरिओम अग्रवाल (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामधील या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयांचा आधार घेतला. अशा प्रकारे, त्यांनी बहुतेक प्रकरणांमध्ये, केवळ प्रमाणित प्रती दाखल

केल्या जात असल्याने आणि त्या अवरुद्ध केल्या जाऊ शकत नसल्यामुळे, आणि नंतर प्रमाणित प्रतीच्या आधारावर लवादाला संदर्भ दिल्याप्रमाणे, लवाद, मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ अन्वये कायदयानुसार आवश्यक काम करण्यासाठी सक्षम आहे, हे न्यायालय हा पैलू लक्षात ठेवू शकते. असा युक्तिवाद मांडून त्यांनी अपीलकर्त्याच्या युक्तिवादातील जोर काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, श्री गगन संघी हे निदर्शनास आणतील की प्रमाणित प्रतीमध्येही, मुद्रांक शुल्क भरण्याचे तथ्य प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे. सदर दृष्टिकोण खरे तर या न्यायालयाचे लक्ष एसएमएस टी इस्टेट्स (उपरोल्लेखित) मध्ये वेधून घेतले.

१४. मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ च्या उद्देशाकरीता एखाद्या संलेखाची प्रत मुद्रांक अधिनियमांतर्गत संलेख म्हणून मानली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यासाठी जुपूडी केसवा राव (उपरोल्लेखित) यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. कलम ३३ अन्वये प्रत अवरुद्ध केली जाऊ शकत नाही, असे निर्देशनास आणून दिले. म्हणून, कलम ३३, ज्यामध्ये अमुद्रांकित संलेख नसलेले अवरुद्ध करणे अनिवार्य आहे, ते या योजनेअंतर्गत सादर करण्यास परवानगी असलेल्या प्रमाणित प्रतीला लागू हिणार नाही. जुपूडी केसवा राव (उपरोल्लेखित) या प्रकरणातील परिच्छेद-१३ आणि १४ वर भरवसा ठेवण्यात आला आहे:

“१३. कलम ३५ चा पहिला भाग कोणताही संलेख जोपर्यंत तो यथोचितरीत्या मुद्रांकित केले जात नाही तो पुरावा म्हणून घेण्यास

स्पष्टपणे थांबवत. त्याचा दुसरा भाग जो संलेखावर कार्यवाही करण्याशी संबंधित आहे तो साहजिकच अशा संलेखाचा कोणताही दुय्यम पुरावा स्वीकारणार नाही, कारण मूळ संलेख हा आकारणी योग्य असताना मुद्रांकित केला नाही किंवा अपुरा मुद्रांकित केला तेव्हा अशा पुराव्यांना परवानगी देणे म्हणजे पुरावा प्राप्त करण्याचा कायद्याने किंवा अधिकाराने असलेल्या व्यक्तीने केलेल्या दस्तऐवजावर कार्यवाही करण्यासारखे होईल. परंतुक (अ) तेव्हाच लागू होते जेव्हा मूळ संलेख प्रत्यक्षात न्यायालयासमोर असतो आणि दस्तऐवजावर अवलंबून राहू इच्छिणाऱ्या या पक्षकाराकडून दंडासह मुद्रांकातील तूट भरली जाते. स्पष्टपणे दुय्यम पुरावा एकतर अमुद्रांकित दस्तऐवजाच्या मजकुराच्या तोंडी पुराव्याद्वारे किंवा भारतीय पुरावा अधिनियमच्या कलम ६३ द्वारे समाविष्ट केलेल्या त्याच्या प्रतीद्वारे परंतुकाच्या अटी पूर्ण करणार नाही ज्यात प्राधिकरणाला संलेखाव्यतिरिक्त पुराव्यात काहीही न प्राप्त करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. कलम २५ एखाद्या संलेखाच्या कोणत्याही प्रतीशी संबंधित नाही आणि पक्षकाराला केवळ कलम ३५ च्या हेतूसाठी असलेल्या दस्तऐवजावर अवलंबून राहण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. कलम २ (१४) मध्ये

"संलेख" ची व्याख्या अशी केली आहे की, "संलेख" यामध्ये, ज्या ज्या दस्तऐवजांनद्वारे कोणताही अधिकार किंवा दायित्व निर्माण करण्यात, हस्तांतरित करण्यात, मर्यादित करण्यात, वाढवण्यात, नष्ट करण्यात किंवा अभिलिखित करण्यात आले असेल किंवा तसे केल्याचे दिसत असेल, अशा प्रत्येक दस्तऐवजांचा समावेश आहे. मुद्रांक अधिनियमाच्या उद्देशाने दस्तऐवजाची प्रत संलेख म्हणून समाविष्ट करण्यास वाव नाही.

१४. जर कलम ३५ केवळ मूळ संलेखाशी संबंधित असेल आणि प्रतीशी संबंधित नसेल तर कलम ३६ चा असा अर्थ लावता येणार नाही की एखाद्या संलेखाचा दुय्यम पुराव्याला त्याचा फायदा होऊ शकेल. कलम ३६ मधील "संलेख" या शब्दांचा अर्थ कलम ३५ मधील शब्दांसारखाच असावा. खटल्याच्या किंवा कारवाईच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आक्षेप न घेता मूळ संलेख पुराव्यानिशी ग्राह्य धरण्यात आल्याच्या प्रकरणांमध्ये विधिमंडळाने कलम ३५ च्या कडक तरतुदींपासून कडकपणाच धोरण सोडत. दुसऱ्या शब्दांत, आक्षेप दस्तऐवजावर चिटकवलेल्या मुद्रांकाच्या अपुरेपणावर आधारित असला तरी, ज्या पक्षकाराला दस्तऐवजाच्या स्वीकारावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार आहे त्याने दस्तऐवज प्रथम सादर

करताना तसे करणे आवश्यक आहे. कागदोपत्री पुरावे स्वीकृत करण्याबाबत आक्षेप घेण्याची वेळ निघून गेल्यानंतर नंतरच्या टप्प्यात त्याच कारणावर आधारीत आक्षेप घेता येणार नाही. परंतु यामुळे कोणत्याही प्रकारे दाखल केलेल्या दुय्यम पुराव्याला कलम ३६ लागू होत नाही किंवा जो दस्तऐवज अमुद्रांकित किंवा अपुरा मुद्रांकित केला जातो त्या दस्तऐवजाच्या मजकुराच्या पुराव्यात जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो."

(जोर दिला आहे)

१५. जुपूडी केसवा राव (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात, अपीलकर्त्याने भाडेपट्ट्याचा दस्ताऐवज, जो अपुरा मुद्रांकित केला होता तो सिद्ध करण्यासाठी त्यात तोंडी पुराव्यावर भरवसा ठेवला. भाडेकरार सिद्ध करण्यासाठी तोंडी पुराव्यांवर कृती करता येणार नाही, असा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. भाडेपट्टा देण्याच्या लेखी कराराचा दुय्यम पुरावा मुद्रांक अधिनियमांच्या कलम ३५ व ३६ अन्वये प्रतिबंधित आहे का? हा मुख्य प्रश्न उपस्थित झाला. मुद्रांक अधिनियमांतर्गत मुद्रांकित करणे आवश्यक असलेल्या पुराव्यांमधील कागदपत्रांच्या ग्राह्यतेचा विचार केला जात नाही, असा पुरावा अधिनियमांच्या अभ्यासानंतर न्यायालयाने निष्कर्ष काढला त्यानंतर न्यायालयाने न्यायनिर्णयाच्या परिच्छेद-१३ आणि १४ मध्ये काय केले आहे, यावर मत

व्यक्त केले. या अधिनियमाच्या कलम ३५ हाताळताना न्यायालयाने इतर गोष्टींबरोबर असे मत व्यक्त केले आहे की, 'मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५ चा दुसरा भाग जो संलेखावर कार्यवाही करण्याशी संबंधित आहे, तो साहजिकच अशा संलेखाचा कोणताही दुय्यम पुरावा स्वीकारणार नाही, कारण मूळ संलेख हा आकारणी योग्य असताना मुद्रांकित केला नाही किंवा अपुरा मुद्रांकित केला तेव्हा अशा पुराव्यांना परवानगी देणे म्हणजे पुरावा प्राप्त करण्याचा कायद्याने किंवा अधिकाराने असलेल्या व्यक्तीने केलेल्या दस्तऐवजावर कार्यवाही करण्यासारखे होईल. परंतुक (अ) तेव्हाच लागू होते जेव्हा मूळ संलेख प्रत्यक्षात न्यायालयासमोर असतो आणि दस्तऐवजावर अवलंबून राहू इच्छिणाऱ्या पक्षकाराकडून दंडासह मुद्रांकातील तूट भरली जाते. त्यानंतर 'मुद्रांक अधिनियमाच्या उद्देशाने दस्तऐवजाची प्रत संलेख म्हणून समाविष्ट करण्यास वाव नाही', असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मुद्रांक कायद्याचे कलम ३६ जे एखाद्या पक्षकाराने अमुद्रांकित किंवा अपुर्या मुद्रांकित केलेल्या दस्तऐवजाला पुराव्यानिशी स्वीकारण्यास आक्षेप घेतला नाही, त्याला नंतर आक्षेप घेण्यास मनाई करते, ते दुय्यम पुराव्याला लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने परिच्छेद-१४ मध्ये नमूद केले.

९६. हरिओम अग्रवाल (उपरोल्लेखित) प्रकरणात तीन विद्वान न्यायमूर्तींचे खंडपीठ उच्च न्यायालयाच्या आक्षेपित आदेशाची हाताळणी करित होते,

ज्याद्वारे मूळ कराराची छायाप्रत अवरुद्ध केली जाऊ शकत नाही किंवा ती दुय्यम पुरावा म्हणून स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला होता. जुपूडी केसवा राव (उपरोल्लेखित) यांचे अनुसरण केल्यानंतर न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निकाल दिला:

"१०. या न्यायालयाच्या निर्णयांवरून आणि अधिनियमाच्या कलम ३३, ३५ व २(१४) च्या साध्या वाचनावरून हे स्पष्ट होते की, जो संलेख रितसरपणे मुद्रांकित केलेला नसेल तो अवरुद्ध केला जाऊ शकतो आणि अशा संलेखांसाठी आवश्यक शुल्क आणि दंड भरल्यानंतर मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५ अन्वये तो पुराव्यामध्ये घेता येतो. कलम ३३ किंवा ३५ हे संलेखांच्या कोणत्याही प्रतीशी किंवा पक्षकाराशी केवळ कलम २(१४) च्या अर्था अतर्गत एक संलेख असलेल्या दस्तऐवजावर अवलंबून राहण्याची परवानगी देत. मुद्रांक अधिनियमांच्या उद्देशाकरिता दस्तऐवजाची प्रत समाविष्ट करण्यास वाव नाही. संलेखाची प्रत अवरुद्ध करून विधिग्राह्य केली जाऊ शकत नाही आणि मुद्रांक अधिनियम १८९९ अन्वये तो दुय्यम पुरावा म्हणून दाखल करून घेतला जाऊ शकत नाही, याबाबतचा कायदा प्रस्थापित आहे यात शंका नाही.

(यावर भर दिला आहे)

१७. युक्तिवाद असा दिसतो की या योजनेत लवाद कराराची प्रमाणित प्रत देण्याची तरतूद आहे आणि जर लवाद करार संविदेचा एक भाग असेल, जो एकतर मुद्रांकित केला असेल किंवा अपुरा मुद्रांकित केला असेल आणि मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ अन्वये तो अवरुद्ध केला जाऊ शकत नाही, म्हणून तो विधिग्राह्या केला जाऊ शकत नाही. लवादाचा करार अस्तित्वात आहे का, याकडे न्यायालयाला लक्ष द्यावे लागेल.

१८. या योजनेअंतर्गत अर्जदार मूळ किंवा प्रमाणित प्रत सादर करू शकतो, यात शंका नाही. प्रमाणित प्रत म्हणजे काय? प्रमाणित प्रत भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ च्या कलम ७६ च्या प्रकाशात समजून घ्यावी लागते (यापुढे थोडक्यात 'पुरावा कायदा' म्हणून संबोधले आहे). त्यात खालीलप्रमाणे वाचावे :

७६ - सार्वजनिक दस्तऐवजांच्या प्रमाणित प्रती - ज्याचे निरीक्षण करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीला हक्क आहे असा सार्वजनिक दस्तऐवज ज्याच्या ताब्यात असेल असा प्रत्येक लोक अधिकारी, एखाद्या व्यक्तीने मागणी केली असता त्या व्यक्तीला, तिने ज्यासाठी द्यावयाची कायदेशीर फी दिल्यावर अशा दस्तऐवजाची एक प्रत देईल व तसेच त्या प्रतीच्या तळाशी, अशा दस्तऐवजाची किंवा, प्रकरणपरत्वे, त्याच्या भागाची ती खरी प्रत

आहे असे प्रमाणपत्र लिहून देईल व अशा प्रमाणपत्रावर असा अधिकारी दिनांक घालून आपल्या नावानिशी व आपल्या पदनामानिशी स्वाक्षरी करील आणि जेव्हा जेव्हा असा अधिकारी मोहोरचा वापर करण्यास विधितः प्राधिकृत असेल तेव्हा, तो दस्तऐवज तो मुद्रांकित करेल व अशा प्रमाणित केलेल्या प्रतींना 'प्रमाणित प्रती' असे म्हटले जाईल. स्पष्टीकरण - आपल्या पदीय कामाच्या सर्वसामान्य क्रमानुसार ज्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला अशा प्रती देण्याचा अधिकार असेल त्याच्याकडे अशा दस्तऐवजाचा ताबा असल्याचे या कलमाच्या अर्थानुसार मानले जाईल.

९९. हे आपल्याला आवश्यक रीतीने पुरावा कायद्याच्या कलम ७४ कडे घेऊन जाईल, जे 'सार्वजनिक दस्तऐवज' म्हणजे काय याची व्याख्या करते. कलम ७४ खालीलप्रमाणे वाचावे :

७४ - सार्वजनिक दस्तऐवज - पुढील दस्तऐवज सार्वजनिक दस्तऐवज आहेत :-

(१) अधिनियम, किंवा अधिनियमाचे अभिलेख असणारे दस्तऐवज -

(i) सार्वभौम अधिसत्तेच्या,

(ii) शासकीय निकायांच्या व न्यायाधिकरणांच्या व

१००. मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५ नुसार एखादा दस्तऐवजावर रीतसर मुद्रांक लावल्याशिवाय त्याची नोंदणी करण्यास प्रतिबंध आहे, ही बाब आमच्या आधीच लक्षात आली आहे.

१०१. पुरावा अधिनियम, मुद्रांक अधिनियम आणि नोंदणी अधिनियम कायदा यांचा परस्परसंबंध खालीलप्रमाणे समजून घ्यावा लागेल :

भारतात निष्पादित केलेल्या आणि ज्यावर मुद्रांक लावणे बंधनकारक आहे, अशा दस्तऐवजाच्या बाबतीत, तो दस्तऐवज करण्यापूर्वी किंवा करतेवेळी मुद्रांक लावणे आवश्यक असते. दस्तऐवजावर मुद्रांक लावल्यानंतर तो नोंदणीसाठी सादर करता येऊ शकतो. नोंदणी अधिनियमाच्या कलम १७ मध्ये अनिवार्यपणे नोंदणीयोग्य असलेल्या कागदपत्रांची तरतूद आहे. कलम १८ नुसार संबंधित व्यक्तींच्या मर्जीनुसार इतर कागदपत्रांची नोंदणी करण्याची परवानगी आहे. ज्या दस्तऐवजाची नोंदणी केली जाते, त्यात अशी नोंदणी करण्यापूर्वी त्यावर योग्य मुद्रांक लावणे आवश्यक असते. मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५ चा प्रभाव लक्षात घेता, हा परिणाम अटळ आहे. किंबहुना ज्या दस्तऐवजावर योग्य मुद्रांक लावलेला नाही आणि जो नोंदणी प्राधिकरणासमोर सादर केला जातो, तो मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ अन्वये अवरुद्ध करून ठेवण्यास पात्र असेल. पुरावा अधिनियमाच्या कलम ७६ सह कलम ७४ मध्ये प्रमाणित प्रती देण्याची तरतूद आहे. प्रमाणित प्रती केवळ सार्वजनिक कागदपत्रांच्या संदर्भात जारी केल्या जाऊ शकतात. पुरावा अधिनियमाच्या कलम ६२

मध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच अव्वल पुरावा याचा अर्थ न्यायालयाच्या निरीक्षणार्थ हजर करण्यात आलेला खुद्द तो दस्तऐवज असा आहे. पुरावा अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये 'दुय्यम पुरावा' यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच 'यापुढे अंतर्भूत असलेल्या उपबंधाखाली दिलेल्या प्रमाणित प्रती' अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. कलम ६३ मध्ये नमूद केलेल्या 'यापुढे अंतर्भूत असलेल्या' तरतुदी, कलम ७४ सह कलम ७६ म्हणून समजून घ्यायला हव्यात. 'कोणत्याही राज्यात ठेवलेल्या खाजगी दस्तऐवजांच्या सार्वजनिक अभिलेखां' ची प्रमाणित प्रत देता येऊ शकते, यात काहीही शंका नाही. त्यामुळे दोन खाजगी पक्षांमधील विक्री कराराची जर नोंदणी करण्यात आली तर, मूळ दस्तऐवज सादर करण्याऐवजी, विक्री कराराची प्रमाणित प्रत दुय्यम पुरावा म्हणून पात्र ठरू शकते आणि पुरावा अधिनियमाच्या कलम ७६ अन्वये प्रमाणित प्रत मागवून जारी करता येऊ शकते. कलम ७४ मधील 'कोणत्याही राज्यात ठेवलेल्या खाजगी दस्तऐवजांचे सार्वजनिक अभिलेख' हा शब्दप्रयोग नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणी करण्यात येणाऱ्या दस्तऐवजांपुरता मर्यादित नाही. एखादा खाजगी दस्तऐवज, जो सार्वजनिक अभिलेख म्हणून ठेवण्यात आला आहे, तो सार्वजनिक दस्तऐवज म्हणून पात्र ठरू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ नुसार ज्या दस्तऐवजावर योग्य मुद्रांक लावलेला नाही, तो कोणत्याही सार्वजनिक कार्यालयात सादर केल्यास अवरुद्ध करून ठेवण्यास आणि मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यास पात्र ठरेल. आपण असे

प्रकरण गृहीत धरू, जेथे लवादाचे कलम समाविष्ट असलेला करार नोंदणी करण्यात आला आहे. आमच्या लक्षात आल्याप्रमाणे, ज्या करारामध्ये लवादाचे कलम समाविष्ट आहे, तो जर मुद्रांक शुल्क आकारणीस पात्र असेल तर, त्या दस्तऐवजावर योग्य मुद्रांक लावल्याशिवाय नोंदणी करता येऊ शकत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन एसएमएस टी इस्टेट्स (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, 'जे सादर करण्यात आले आहे, ते जर लवाद कलम समाविष्ट असलेल्या कराराची/ संविदेची / संलेखाची प्रमाणित प्रत असेल, तर मूळ दस्तऐवजावर मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले आहे हे उघड करावे'. हे पुन्हा या कारणास्तव आहे की, प्रमाणित प्रत ही दस्तऐवजाची सत्य प्रत आहे. जो अधिकारी दस्तऐवज प्रमाणित करतो, तो सार्वजनिक दस्तऐवजाचा ताबा असलेली व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत दस्तऐवजाच्या बाबतीत खाजगी दस्तऐवजांच्या सार्वजनिक अभिलेखाच्या प्रकरणातील सार्वजनिक दस्तऐवजामध्ये नोंदणीपूर्वी मुद्रांकित केलेल्या दस्तऐवजाचा समावेश असणे आवश्यक आहे. सरन्यायाधीशांनी तयार केलेल्या योजनेत मूळ प्रत सादर करण्याच्या भारातून पक्षकाराला मुक्त करण्यासाठी रीतसर प्रमाणित प्रत सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु ज्यात मुद्रांक शुल्क भरण्याची वस्तुस्थिती योग्यरीत्या उघड होते, केवळ तीच प्रमाणित प्रत सादर करण्याचे त्यात योजलेले आहे. या योजनेचा परिच्छेद-५ देखील लक्षात घेणे योग्य ठरेल. तो खालीलप्रमाणे आहे :

"५. अधिक माहिती मागवणे . - सरन्यायाधीश किंवा परिच्छेद

३ अन्वये त्यांनी नेमलेली व्यक्ती किंवा संस्था, या योजने अंतर्गत

विनंती करणाऱ्या पक्षकाराकडून अधिक माहिती किंवा

स्पष्टीकरण मागू शकतील."

१०२. म्हणून, अधिनियमाच्या कलम ११ अन्वये अर्जावर निर्णय देणारे

न्यायाधीश माहिती किंवा स्पष्टीकरण मागण्याच्या अधिकारापासून जणू वंचित

आहेत असे नाही, जेणेकरून देय मुद्रांक शुल्काचा भरणा करण्यात आला आहे,

या एसएमएस टी इस्टेट्स (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये नमूद केलेल्या

आवश्यकतांची प्रमाणित प्रत पूर्तता करते, याबद्दल खात्री करता येईल.

१०३. दुय्यम पुरावे स्वीकारण्याशी संबंधित पुरावा अधिनियमाची योजना

आम्ही आधीच सूचित केली आहे. आम्हाला असेही आढळले आहे की, या

योजनेमध्ये अधिक काहीही नसून, दुय्यम पुराव्याचा एक प्रकार, म्हणजेच

लवाद कराराची प्रमाणित प्रत, सादर करण्याचे योजलेले आहे. जरी दोन्ही

पक्षकारांमधील लवाद करार हा पुरावा अधिनियमाच्या कलम ७४ (क)

अंतर्गत, नोंदणीकृत दस्तऐवज म्हणून वगळता, सार्वजनिक अभिलेख आहे या

आधारे सार्वजनिक दस्तऐवज बनला आणि त्या आधारे तो कोणत्याही

सार्वजनिक कार्यालयात सादर करण्यात आला आणि तो खाजगी दस्तऐवजाचा

सार्वजनिक अभिलेख बनला, तर मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ मधील

तरतुदी व इतर संबंधित तरतुदींच्या अनुषंगाने, असा दस्तऐवज, जर त्यावर कायदानुसार मूलतः मुद्रांकित केला नसेल तर, पुनः अवरुद्ध करून ठेवण्यात येईल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, अधिनियमाच्या कलम ११ अन्वये केलेल्या विनंतीसह जर प्रमाणित प्रत ही दस्तऐवज म्हणून मानण्यासाठी सादर केली, ज्यावर कलम ११ अन्वये अर्ज टिकून राहू जाऊ शकतो, तर, त्यात मूळ दस्तऐवजासंदर्भात भरलेला मुद्रांक जाहीर करण्याची अट पाळणे आवश्यक आहे.

१०४. एखादया दस्तऐवजाची प्रत सादर केल्यास ती प्रत अवरुद्ध करून ठेवली जाऊ शकत नाही कारण, अवरुद्ध करणे बंधनकारक असणारे कलम ३३ केवळ अशा मूळ दस्तऐवजाच्या संदर्भात लागू होते, जो फक्त मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम २ (१४) अन्वये दस्तऐवज मानले जाते. जुपुडी केशव राव (उपरोल्लेखित) आणि हरिओम अग्रवाल (उपरोल्लेखित) या प्रकरणांतील निकालाचा संदर्भ आपण समजून घेतला पाहिजे की, एखादा पक्षकार, एखादया दस्तऐवजाची प्रत सादर करून आणि ती अवरुद्ध करून घेऊन आणि शुल्क व दंड भरून तो दस्तऐवज 'वैध' करू शकत नाही. किंबहुना, जुपुडी केशव राव (उपरोल्लेखित) या प्रकरणातील परिच्छेद - १३ मध्ये निरीक्षण नोंदविल्याप्रमाणे, अपूर्ण मुद्रांक लावलेल्या एखादया दस्तऐवजाच्या प्रतीवर कार्यवाही करण्यासाठी न्यायालयाला बोलावले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अशी

प्रत कलम ३३ अन्वये अवरुद्ध करून ठेवता येऊ शकत नसली, तरी त्यावर

कलम ३५ अन्वयेसुद्धा कार्यवाही करता येऊ शकत नाही.

ओ. मुद्रांक अधिनियमाचे कलम ३३ व ३५ ; न्यायालयाने की लवादाने कार्यवाही करायची?

१०५. मुद्रांक शुल्क भरण्यासंदर्भातील मुद्दा लवादाकडे सोपविण्याच्या चातुर्याबाबत बारमध्ये बरीच चर्चा झाली. एकीकडे, उत्तरवादीच्या विद्वान वकिलांच्या पाठिंब्याने विद्वान न्यायमित्र असे समर्थन करतील की, अधिनियमाचा उद्देश आणि विशेषतः अधिनियमाच्या कलम ५ चा विचार करून, न्यायालयीन हस्तक्षेपास प्रतिबंध करण्याच्या तरतुदीचा अपवाद वगळता, मुद्रांक शुल्क न भरणे आणि भरावयाची रक्कम यासंबंधीचे प्रश्न हाताळण्यास लवाद सक्षम आहे. महसुलाचे हित जपले जाते, या न्यायालयाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या बाबीचा, लवादाच्या कार्यवाहीला गती देण्याच्या सर्वात मोठ्या गरजेशी उत्तम प्रकारे समतोल साधला जातो आणि म्हणून लवाद या प्रकरणात लक्ष घालेल आणि महसुलाचे हित धोक्यात येणार नाही याची खात्री करेल याची सुनिश्चिती करून त्यात सर्वोत्तम सुसूत्रता येते. दुसरीकडे, अपीलकर्ता आणि हस्तक्षेपकर्ता असे निदर्शनास आणतील की, मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ मधील कायद्याच्या आदेशाकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि या न्यायालयाने वरील धर्तीवर अवलंबलेल्या दृष्टिकोनामुळे केवळ कायदा

टाळण्यास प्रोत्साहन मिळेल, याउलट जर न्यायालयाने मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ च्या आदेशाचे पालन केले आणि गरवारे (उपरोल्लेखित) प्रकरणात नमूद केलेल्या गोष्टींचे पालन केले, कायद्याचे पालन तर होईलच, पण जेव्हा प्रकरण लवादापर्यंत पोहोचेल तेव्हा हा मुद्दा संपुष्टात आलेला असेल. अशा दृष्टिकोनामुळे मुद्रांक अधिनियमाच्या कक्षेत येणाऱ्या व्यक्तींनाही प्रोत्साहन मिळेल.

१०६. अपीलकर्त्याच्या युक्तिवादात आम्हाला तथ्य आढळते. कायद्याला अनुसरून काम करण्याव्यतिरिक्त, न्यायालय जेव्हा मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ चे पालन करते, जेथे ते लागू होते, तेव्हा आमच्या मते, न्यायालयाच्या दक्ष निरीक्षणाखाली, मग ते उच्च न्यायालय असो किंवा सर्वोच्च न्यायालय, जेथे मुद्रांक शुल्क भरण्यात आलेले नाही, त्या प्रकरणी मुद्रांक शुल्काशी संबंधित मुद्द्याचे सर्वोत्तम निराकरण केले जाते.

१०७. खालीलप्रमाणे प्रश्न उद्भवेल :

- i. लवाद कलम समाविष्ट असलेल्या दस्तऐवजावर कोणतेही मुद्रांक शुल्क असू शकत नाही. आम्हाला असे आधीच आढळले आहे की, विद्वान न्यायमित्रांनी सादर केल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष लवाद करारावरसुद्धा मुद्रांक लावणे आवश्यक असू शकेल. पण त्यानंतर लवाद कराराच्या लवाद कलमामध्ये समाविष्ट असलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम, ही अत्यंत कमी असल्यामुळे, ते आकारणीस पात्र असेल या आधारे न्यायालय पुढे

जाऊ शकते, कारण असा करार मुद्रांकित केला न जाण्याची अतिशय कमी शक्यता असते. त्यामुळे जेथे लवाद कलम समाविष्ट असलेल्या करारावर रीतसर मुद्रांक लावण्यात आलेला नाही, तेथे मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ व ३५ अन्वये कार्यवाही करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, हे न्यायालयाने विचारात घेणे आवश्यक आहे.

ii. कलम ११ अंतर्गत घेण्यात आलेल्या पुनरावलोकनाच्या स्वरूपाविषयी, ज्यामुळे कलम ११ (६ अ) अंतर्भूत करण्यात आले, या न्यायालयाने व्यक्त केलेली मते समाविष्ट असणारी पार्श्वभूमी आम्ही आधीच दर्शविली आहे. अधिनियमाच्या कलम ११ (६) अन्वये मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून अतिरेकी पुनरावलोकन करणाऱ्या न्यायालयाच्या वर्तनाबाबत संसदेचा हेतू स्पष्ट होता. अतिरेकी न्यायालयीन पुनरावलोकन कमी करण्यासाठी हे करण्यात आले, जे या अधिनियमाच्या कलम ५ मधील तत्वाला अनुसरून सुद्धा होते की, संसदेने हस्तक्षेप करून दुरुस्ती केली आणि कलम ११ (६ अ) अंतर्भूत करण्यात आले. एसएमएस टी इस्टेड (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या दृष्टिकोनाची संसदेला कल्पना होती, तो म्हणजे, जर लवाद करारावर रीतसर मुद्रांक लावण्यात आला नाही, तर तो अवरुद्ध करून ठेवणे आणि त्यातील तरतुदीनुसार हाताळणे आवश्यक होते. मुद्रांक अधिनियमातील

आदेश हा, कलम ११ (६अ) मधील कायदेविषयक आदेशाशी, म्हणजे लवाद करार अस्तित्वात आहे की नाही हे तपासून पाहण्याच्या, विरुद्ध नव्हता. किंबहुना, लवाद करार समाविष्ट असलेला करार, जो रीतसर मुद्रांकित करण्यात आलेला नाही, तो कायद्याने अस्तित्वात असल्याचे म्हणता येऊ शकेल, या आधारे कार्यवाही केली तरीही, मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ व ३५ मधील आदेशाचे पालन करण्याचे कलम ११ अन्वये न्यायालयावर टाकण्यात आलेले कर्तव्य रद्द होणार नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, वरील दृष्टिकोनानुसार, कलम ११ (६ अ) अन्वये दिलेल्या आदेशाचे पालन करताना, मुद्रांक अधिनियमातील तितक्याच बंधनकारक आदेशाचे त्याचवेळी पालन करण्याचे न्यायालयाचे कर्तव्य कमी होऊ शकत नाही.

iii. पुढे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, कलम ११ अन्वये न्यायालयाला असलेला अधिकार लक्षात घेता, लवाद कराराचे अस्तित्व प्रथमदर्शनीच शोधण्यामुळे, न्यायालय दस्तऐवज अवरुद्ध करून ठेवण्याचा मुद्दा लवादाकडे संदर्भित करण्यास आणि लवादाची नियुक्ती करण्यास सक्षम होईल का ?

iv. मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुउल्लंघनीय वैधानिक आदेशाशी सुसंगत असलेल्या कलम ११ अन्वये काम करण्याच्या वैधानिक कर्तव्यात

न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची टाळाटाळ करणे आम्हांस असमर्थनीय वाटते. आपल्या सरळ कर्तव्याचा अशा प्रकारे त्याग करण्याचा विचार कायदा करणाऱ्याने केलेल्या नाही किंवा ते समर्थनीय सुद्धा नाही, कारण त्यामुळे कलम ११ (६ अ) चे उल्लंघन होईल.

v. अधिनियमच्या च्या कलम ११ अंतर्गत खटले अधिक वेळ घेतील आणि लवादाच्या समयोचित प्रगतीमध्ये अडथळा आणतील आणि लवादाने त्यास अधिक योग्य पद्धतीने हाताळावे म्हणून प्रकरण पुढे ढकलावे लागेल हा दृष्टिकोन आमच्या मनाला पटत नाही. मुद्रांक अधिनियमाचा प्राथमिक उद्देश महसूल गोळा करण्याचा असताना, आणि त्याचा उद्देश पक्षाकारांचा 'तांत्रिक मुद्दा' मांडण्यासाठी म्हणून शस्त्र देण्याचा नसला तरी, विधिमंडळाचा असंदिग्ध शब्दात व्यक्त केलेला आवाजकडे न्यायालयाने दुर्लक्ष करण्यासाठी समर्थन करणे, दुरुपास्त आहे. आम्हाला आढळले आहे की, एसएमएस टी इस्टेट (उपरोल्लेखित) प्रकरणात मध्ये व्यक्त केलेल्या विचारांचा, कलम ११ (६ अ) समाविष्ट करूनही, पुनरुच्चार केला जात आहे, ज्यामुळे मुद्रांक अधिनियमच्या उद्देशाला प्रोत्साहन मिळेल आणि तरीही कलम ११ (६ अ) च्या आदेशाशी सुसंगत ठरेल. तथापि, आम्ही जे सावधगिरीने सांगितले आहे त्यासाठी पात्र असू असे सांगत आहोत. अशी प्रकरणे असू शकतात, ज्यात मुद्रांक

शुल्क प्रदान केलेले दिसत नाही. ज्यानुसार मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ अंतर्गत (मुद्रांक) असंदिग्धपणे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी मार्ग सुलभ करत. . तथापि, अशी प्रकरणे असू शकतात, **ज्यात मुद्रांकित केलेले असेल**, परंतु ती यथोचितरित्या मुद्रांकित केलेली नसल्याची हरकत पक्षकाराकडून घेतली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये, बहुधा, कलम ३३(२) अंतर्गत कर्तव्याच्या संदर्भात प्रकरणाची चौकशी हे सामान्यतः न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. जर अपुरा मुद्रांकित असल्याचा दावा करत असल्यास, वर वर पाहताच तो दावा संपूर्णपणे आधारहित असल्याचे आढल्यास, तर न्यायालय लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या आधारावर सदर प्रकरण संदर्भित करू शकते आणि त्यानंतर, अन्यथा, आवश्यक ठरल्यास लवादास कलम ३३ अधीन अधिकारांचा उपयोग करण्यास मुभा देईल. हा दृष्टिकोन अधिनियमच्या कलम ११ (६ अ) च्या आदेशाकडे दुर्लक्ष न करता मुद्रांक अधिनियमच्या कलम ३३ (२) मधील 'तपासणी' या शब्दाला न्याय देत आहे. अधिनियमच्या कलम ११ (६ अ) अंतर्गत 'लवाद करार' अस्तित्वात आहे की नाही हे प्रथमदर्शनी तपासण्याच्या कर्तव्यात गोंधळून जाऊ नये , परंतु ते मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ (२) अंतर्गत प्रकरण 'तपासणी' करण्याच्या कर्तव्याशी संबंधित आहे. .

vi. पुरावा अधिनीयमांतर्गत, पुराव्यांद्वारे केवळ मूळ दस्तऐवज सादर करण्यास परवानगी आहे (कलम ६२ पहा). तथापि, कलम ६३ अन्वये दुय्यम पुरावा अनुज्ञेय आहे आणि प्रमाणित प्रती दुय्यम पुरावा मानल्या जातात. योजनेंतर्गत, कलम ११ अंतर्गत कार्यवाहीमध्ये, पुरावा अधिनियमतील प्रक्रियेचे पालन न करता, प्रमाणित प्रतीच्या स्वरूपात दुय्यम पुरावे सादर करण्याची परवानगी आहे. हे खरे असू शकते की प्रमाणित प्रतींना कलम ११ अंतर्गत अर्ज ठेवण्याची परवानगी आहे आणि, कायदानुसार, प्रमाणित प्रत अवरुद्ध करून ठेवणे शक्य नाही, कारण ते एक विलेख नाही, मुद्रांक अधिनियमच्या कलम ३३ च्या दृष्टिकोनातून प्रकरण तपासण्याचे न्यायालयाचे कर्तव्य, तसे अस्तित्वात नाही. तथापि, प्रमाणित प्रत काय असते हे आम्ही स्पष्ट केले आहे, आणि एसएमएस टी इस्टेड (उपरोल्लेखित) च्या दृष्टीने, भरलेले मुद्रांक शुल्क प्रमाणित प्रतीमध्ये सूचित केले जाणे आवश्यक आहे आणि योग्य प्रकरणात, योजनेच्या परिच्छेद-5 अंतर्गत न्यायालयाला माहिती मागवण्याचे अधिकार आहेत. प्रमाणित प्रत सादर केल्याच्या प्रकरणांमध्ये, प्रमाणित प्रत सादर केल्याने कायद्यातील आवश्यकता पूर्ण होत असल्याचे समाधान असणे, हे न्यायालयाचे कर्तव्य बनते. आधीच म्हणून लक्षात आले की, **मुद्रांक शुल्क** भरल्याचे दाखवत नसलेली प्रमाणित प्रत

कलम ३३ अन्वये अडकवून ठवली जाऊ शकत नाही , परंतु त्यावर मुद्रांक अधिनियमच्या कलम ३५ अन्वये कारवाई करता येत नाही.

P. लवाद करार, एक वेगळा करार आणि त्याचा प्रभाव?

i. शेवटचा प्रश्न, जो उरतो तो म्हणजे, जर, जर करार, ज्यामध्ये, लवादाचे कलम स्थित असेल, तो अमुद्रांकित असेल, परंतु लवादाचा खंड मुद्रांकित असेल, तर न्यायालय या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकते की करारामध्ये असलेला दस्तऐवज हा अमुद्रांकित आहे. प्रथमतः, अशी घटना उद्भवू शकत नाही. या कारणास्तव चुकीचे सादरीकरण किंवा फसवणूक झाल्याशिवाय, करार सादर केल्यावर, इतर तरतुदींसह मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ अन्वये त्यावर कसा कारवाई केली जाणार नाही, हे अनाकलनीय आहे.

ii. विद्वान न्यायमित्र, खरं तर, लवादाचा करार नेहमी मोठ्या करारामध्ये एक खंड म्हणून समाविष्ट असतो हे निरपवादपणे निदर्शनास आणत. करारामध्ये लवाद करार असलेल्या दस्तऐवजाचा समावेश असेल. हे आम्हाला या प्रश्नावर आणत की लवाद करार हा एक वेगळा करार मानला जाऊ शकतो का?, आणि मुख्य करार मुद्रांकित केला नसला तरीही, केवळ लवाद करार मुद्रांकित केला असेल तर ते पुरेसे आहे.

iii. एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये मध्ये, स्वरेतर, न्यायालयाने मुख्य करार अवरुद्ध करण्याची कार्यवाही केली जो कार्यादेश होता. लवाद कराराचा सिद्धांत हा एक वेगळा आणि स्वतंत्र करार असल्याने, तो सुस्थापित आहे.

कोंपेटेनज - कोंपेटेनज चा सिद्धांत अधिनियमच्या कलम १६ मध्ये समाविष्ट केला आहे. कलम १६, निःसंशयपणे, लवादाच्या करार आणि त्याच्या अस्तित्वाच्या वैधतेशी संबंधित आक्षेपांसह लवाद न्यायाधिकरण त्याच्या अधिकारक्षेत्रावर शासन करू शकते, हे तत्त्व स्पष्ट करते आणि त्या उद्देशाने, कराराचा भाग असणारे लवाद कलम, कराराच्या इतर अटींपासून स्वतंत्र करार म्हणून मानले जावे. त्याचप्रमाणे, कलम १६ (१) (ख) घोषित करते की न्यायाधीकरणाला करार रद्दबातल असल्याचे आढळून आले तरीही, ते लवादाचा खंड अग्राह्य ठरवणार नाही. तत्त्वाची उत्क्रांती लवाद करार हा करारापेक्षा एक स्वतंत्र आणि भिन्न करार आहे, हे सूचित करेल की न्यायालयाच्या कर्तव्याच्या संदर्भात, मुद्रांक अधिनियमच्या कलम ३३ आणि ३५ च्या अर्थानुसार, त्याच्याशी अनुरूपतेने कार्य करण्यासाठी त्यात कोणतीही भूमिका नाही. करारातील लवादाच्या खंडाचा सामर्थ्यपना जतन केला जाते जेणेकरून कराराची जबाबदारी संपुष्टात आणणे किंवा पालन न करणे किंवा कथित

कामगिरीमुळे, पक्षकरांना त्यांचे अधिकार आणि विवादांवर अभिनिर्णय करण्याच्या लवादाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू नये, जे, अन्यथा लवाद खंडाच्या कक्षेत येतात.

लवाद कराराला स्वतंत्र करार मानण्यामागील मूलभूत तत्त्व म्हणजे एक यंत्रणा तयार करणे, जी करार टिकवून ठेवते, जेणेकरून लवादाच्या करारामध्ये येणारे विवाद सोडवले जातात. अशा प्रकारे, मुख्य करार रद्द केल्याने लवादाच्या खंडाचा अंत होणार नाही. आम्ही सहमत आहोत की लवाद संज्ञा एक संपार्श्विक संज्ञा असू शकते [पहा हेमन वि. डार्विन्स लिमिटेड³⁵]. लवाद करार, एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये मध्ये असे आढळून येते की, 'अस्तित्वात आहे आणि त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते, मुख्य स्वतंत्र करार वैध आहे की नाही याची पर्वा न करता' [एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) चा परिच्छेद-४.१० पहा]. हे खरे असू शकते की, सामान्यतः, मुख्य कराराची अवैधता लवादाच्या खंडावर परिणाम करत नाही [एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित)चा परिच्छेद-४.१२ पहा]. तथापि, मुख्य करारामध्ये एक खंड म्हणून समाविष्ट असलेला लवाद करार हा एक स्वतंत्र करार आहे आणि तो स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असू शकतो या आधारावर पुढे जाणे,

मुद्रांक अधिनियमच्या कलम ३३ आणि ३५ च्या संदर्भात अशा प्रकारच्या युक्तिवादामागील चुकीचा युक्तिवाद खालीलप्रमाणे सिद्ध केले जाऊ शकते:

विद्वान न्यायमित्र एन. एन. ग्लोबल (उपरोल्लेखित) मध्ये असे उद्युक्त केले की न्यायालयाने लवाद करार मुद्रांकित करणे आवश्यक नाही, हे शोधण्यात चूक केली. तसे असल्यास, लवादाच्या खंड, लवाद करार असल्याने, तो मुद्रांकित करणे आवश्यक आहे. लवाद खंड अंतर्भूत असलेला करार, लवाद कराराच्या संदर्भात फक्त दायित्वाचा समावेश करण्यासाठी मुद्रांकित केला जाईल आणि आणि जेव्हा ते मुद्रांकित करणे आवश्यक असेल तेव्हा मुख्य करार अमुद्रांकित सोडला जाईल, हे कल्पना करण्यासारखे आहे का? असा दृष्टिकोन स्वीकारणार नाही, तर न्यायालयाला असा अर्थउकल स्वीकारण भाग पाडत की लावावा लागेल जो पक्षाकरांना ना मुद्रांक अधिनियमच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यास स्पष्टपणे प्रोत्साहित करेल. आम्हाला म्हणून भीती वाटते की, जेथे लवाद खंड आणि मुख्य करार दोन्ही मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यायोग्य आहेत, त्या प्रकरणात लवाद करार हा एक वेगळा करार आहे या आधारावर पुढे जाण्याचाही उपयोग होणार नाही.

१०८. एसएमएस टी इस्टेट (सुप्रा) मध्ये आढळल्याप्रमाणे, एखाद्या दस्तऐवज जो मुद्रांकित केलेला नाही किंवा अपुरा मुद्रांकित केलेला आहे तो कोणत्याही उद्देशासाठी वापरण्यास प्रतिबंध आहे हे लक्षात घेऊन, ज्यावर कोणत्याही कारणासाठी शिक्षा मारलेला नाही किंवा अपुरा स्टॅंप केलेला नाही (नोंदणी कायद्याच्या कलम 49 च्या विपरीत, जे परवानगी देते संपार्श्विक व्यवहार सिद्ध करण्यासाठी वापरला जाणारा एक नोंदणी न केलेला दस्तऐवज), एक विनामुद्रण साधन, ज्यामध्ये लवादाचा एक भाग आहे, वापरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, कारण ते संपार्श्विक व्यवहार स्थापित करण्यासाठी इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करण्यास अनुमती देईल. मध्यस्थी करार हा एक संपार्श्विक संज्ञा आहे आणि मुख्य करारापेक्षा वेगळे अस्तित्व असू शकते या आधारावर हे पुढे चालू आहे .

क्यु . निष्कर्ष

१०९. एसएमएस टी इस्टेट (सुप्रा) मध्ये गरवारे (सुप्रा) आणि धर्मरत्नाकर राय बहादूर अर्कोट नारायणस्वामी मुदलियार चत्रम आणि इतर धर्मादाय संस्था विरुद्ध भास्कर राजू आणि ब्रदर्स आणि इतर³⁶ यांच्या खंडपीठाने अनस्टॅम्प केलेल्या कराराचा परिणाम म्हणून घेतलेले दृश्य मध्यस्थी करार आणि न्यायालयाद्वारे उचलल्या जाणाऱ्या पावले असलेले, आम्ही आधी येथे स्पष्ट केल्याप्रमाणे कायद्यातील योग्य स्थितीचे प्रतिनिधित्व करतो. NN ग्लोबल (सुप्रा) चा चुकीचा निर्णय घेण्यात आला, जेव्हा त्यांनी याच्या

विरुद्ध भूमिका घेतली आणि एसएमएस टी इस्टेट्स (सुप्रा) आणि गरवारे (सुप्रा) रद्द केले.

११०. स्टॅम्प ड्युटीसाठी योग्य असलेल्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये लवादाचे कलम असू शकते आणि ज्यावर शिक्षा मारलेला नाही, तो करार आहे असे म्हणता येणार नाही, जे कलम २ (एच) (२०२०) ४ एस सी सी च्या अर्थानुसार कायदानुसार लागू आहे. करार कायदा ६१२ आणि कलम २ (जी) अंतर्गत लागू करण्यायोग्य नाही करार कायदा. स्टॅम्प नसलेले साधन, जेव्हा त्यावर शिक्षा मारणे आवश्यक असते, तो करार नसल्यामुळे आणि कायद्यात लागू करण्यायोग्य नसल्यामुळे, कायद्यात अस्तित्वात असू शकत नाही. म्हणून, आम्ही गरवारे (सुप्रा) च्या परिच्छेद-२२ आणि २९ ला मान्यता देतो. या मर्यादेपर्यंत, गरवारे (सुप्रा) च्या परिच्छेद-२२ आणि २९ मधील तर्क मंजूर केल्याप्रमाणे आम्ही विद्या ड्रोलिया (सुप्रा) ला देखील मान्यता देतो.

१११. कायद्यात कलम ११ (६ ए) घालण्यामागचा खरा हेतू, कलम ११ अंतर्गत कार्य करणाऱ्या न्यायालयाला लवाद कराराच्या अस्तित्वाची तपासणी आणि खात्री करण्यासाठी मर्यादित करणे हा होता.

११२. ही योजना न्यायालयाला, कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत, मूळ कराराच्या आधारावर किंवा प्रमाणित प्रतीच्या आधारे कार्य करण्यास परवानगी देते. प्रमाणित प्रत, तथापि, एसएमएस टी इस्टेट (सुप्रा) मध्ये भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचा स्पष्टपणे

उल्लेख करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास, न्यायालयाने अशा प्रमाणित प्रतीवर कारवाई करू नये.

११३. जर इन्स्ट्रुमेंटचे मूळ तयार केले असेल आणि त्यावर मुद्रांक न लावलेला असेल, तर कलम ११ नुसार कार्य करत असलेले न्यायालय, आधी स्पष्ट केल्याप्रमाणे मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३३ नुसार कारवाई करण्यास बांधील आहे . असे केल्यावर, इतर तरतुदी, ज्या, मुद्रांक कायद्याच्या कलम ४२ (२) अंतर्गत प्रमाणपत्रामध्ये शुल्क आणि दंड भरण्याच्या बाबतीत, लागू होतील, हे सांगण्याची गरज नाही. असा टप्पा निर्माण झाल्यावर न्यायालय कायदानुसार अर्जावर प्रक्रिया करण्यास मोकळे असेल.

११४. कायद्याच्या कलम ७ च्या अर्थामधील मध्यस्थी करार, जो मुद्रांक शुल्क आकर्षित करतो आणि ज्यावर शिक्षा मारलेला नाही किंवा अपुरा स्टॅम्प केलेला नाही, त्यावर मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३५ नुसार कारवाई केली जाऊ शकत नाही, जोपर्यंत जप्ती आणि देयकांचे पालन केले जात नाही. आवश्यक शुल्क, आवश्यक प्रमाणपत्र मुद्रांक कायद्याच्या कलम ४२ अंतर्गत प्रदान केले जाते.

११५. आम्ही पुढे असे मानतो की कलम ३३ आणि मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३५ मधील बारमधील तरतुदी, मुद्रांक कायद्याच्या अनुसूचीसह वाचलेल्या कलम ३ अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आकारण्यायोग्य साधनांना लागू, अशा साधनामध्ये समाविष्ट असलेल्या

लवाद कराराचे प्रतिपादन करतील. स्टॅम्प कायद्यांतर्गत इन्स्ट्रुमेंट प्रमाणित केल्याशिवाय कायद्यात अस्तित्वात नाही .

११६. दिलेल्या प्रकरणात, कोर्टाला योजनेच्या परिच्छेद-५ अंतर्गत, मुद्रांक शुल्काबाबतही पक्षाकडून माहिती घेण्याचा अधिकार आहे.

११७. आम्ही स्पष्ट करतो की आम्ही कायद्याच्या कलम ९ च्या संदर्भात या प्रकरणावर उच्चारलेले नाही . घटनापीठाच्या संदर्भानुसार उत्तर दिले जाईल.

११८. श्री गौरब बॅनर्जी, विद्वान ज्येष्ठ वकील ज्यांनी या न्यायालय मित्र म्हणून समर्थपणे सहाय्य केले आहे त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल आम्ही आमच्या मनापासून कौतुक करत आहोत.

..... जे.

[के एम जोसेफ]

..... जे.

[अनिरुद्ध बोस]

नवी दिल्ली;

दिनांक: २५ एप्रिल २०२३

-X-X-X-X-X-X-X-X

प्रकाशनयोग्य

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपील न्यायधिकारक्षेत्र

दिवाणी अपील क्रमांक 2020 चा 3802-3803

एम/एस. एन. एन. ग्लोबल मर्चटाईल प्रायव्हेट लिमिटेड

..याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ते)

विरुद्ध

मेसर्स इंडो युनिक फ्लेम लिमिटेड आणि इतर

...उत्तरवादी

न्यायनिर्णय

न्यायमूर्ती. रस्तोगी,

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक	विषय.	पृष्ठ क्र.
I.	संदर्भ	3-4
II.	परस्परविरोधी निर्णय	4-20
III.	भारतीय मुद्रांक कायदा, 1899 अंतर्गत आवश्यकता- भारतीय मुद्रांक कायदा, 1899 च्या तरतुदींवरील चर्चा (अध्याय 4-कलम 33-48, अधिक विशेषतः कलम 33,35,36,38,40,42)	20-31
IV.	भारतातील लवादाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी	31-37
v.	लवाद आणि समेट कायदा, 1996 चे कलम 11 (6 ए) समाविष्ट करण्यामागील हेतू	37-41
VI.	कलम 11 (6 ए) ची व्याप्ती आर. टी. लवाद आणि समेट कायदा, 1996 चे कलम 8, कलम 16 आणि कलम 45	42-53
VII.	लवाद आणि समेट कायदा, 1996 च्या कलम 11 (6 ए) अंतर्गत न्यायालयाद्वारे मर्यादित तपासणी	54-55
VIII.	'लवाद कराराचे अस्तित्व' याचा अर्थ लावणे	55-57
IX.	लवादाच्या करारावर शिक्कामोर्तब करण्याबाबत स्पष्टीकरण	57-59
X.	संदर्भाला उत्तर	59-61

I. संदर्भ

1. हे प्रकरण लवादाच्या कराराच्या कार्यामध्ये पूर्व-संदर्भ टप्प्यावर न्यायालयांचा हस्तक्षेपाच्या व्याप्ती आणि प्रभावक्षेत्राकितपत असावे यासंबंधीच्या मोठ्या प्रश्नाशी संबंधित आहे.

2. मेसर्स एन. एन. ग्लोबल मर्कटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध मेसर्स इंडो युनिक फ्लेम लिमिटेड आणि इतर (1 (2021) 4 एससीसी 379) या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने विद्या द्रोलिया आणि इतर विरुद्ध दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (2(2021)2 एससीसी 1) या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या समान तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने परिच्छेद 146 आणि परिच्छेद 147.1 मध्ये व्यक्त केलेल्या दृष्टिकोनाच्या अचूकतेवर शंका घेतली आहे आणि हे प्रकरण या न्यायालयाच्या घटनापीठाद्वारे अधिकृतपणे निकाली काढण्यासाठी संदर्भित केले आहे..

3. घटनापीठाने अधिकृतपणे तोडगा काढण्यासाठी केलेला संदर्भ खालीलप्रमाणे आहे:

"मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 मध्ये समाविष्ट असलेला वैधानिक रोध, कायदाच्या कलम 3 नुसार परिशिष्टासहित वाचता मुद्रांकशुल्क आकारण्यायोग्य संलेखाना लागू असलेला मुद्रणशुल्क कायद्याच्या कलम 35 मधील वैधानिक रोध अशा संलेखात लवाद कराराची मुद्रांकशुल्क लागू करावे त्यास अवैध ठरविला जातो जेव्हा स्वतंत्र संलेखावर मुद्रांक भरणे प्रलंबित असेल?"

(भर देण्यात आला आहे)

4. आमच्या विचारासाठी दिलेल्या संदर्भाचे अधिक चांगले मूल्यमापन करण्यासाठी पार्श्वभूमी विषयक तथ्ये देणे आवश्यक आहे.

II. परस्परविरोधी न्यायनिर्णय

5. एस. एम. एस. टी एस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध चांदमारी टी कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड (3(2011)14 एस. सी. सी. 66) या प्रकरणात, या न्यायालयाचे दोन

न्यायाधीशांचे खंडपीठ 2015 दुरुस्ती पूर्व या मुद्द्यावर विचार करत होते की नोंदणीकृत नसलेल्या आणि मुद्रांकित नसलेल्या भाडेपट्ट्यातील लवाद करार, ज्यासाठी नोंदणी कायदा, 1908 अंतर्गत अनिवार्य नोंदणी आवश्यक आहे (यापुढे याला "कायदा 1908" म्हणून संबोधले जात आहे), वैध आणि अंमलबजावणीयोग्य होता का . यावर खालीलप्रमाणे न्यायनिर्णय घेण्यात आला.

"19. मुद्रांक कायद्याच्या कलम 35 चा विचार करता, जोपर्यंत संलेखच्या संदर्भात देय असलेला मुद्रांकशुल्क दंड भरला जात नाही, तोपर्यंत न्यायालय त्या दस्तऐवजावर कृती करू शकत नाही, अर्थात ते लवादाच्या करारावर देखील कृती करू शकत नाही जो दस्तऐवजाचा भाग आहे. मुद्रांक कायद्याचे कलम 35 हे नोंदणी नसलेल्या दस्तऐवजाच्या संदर्भात नोंदणी कायद्याच्या कलम 49 पेक्षा स्पष्ट आणि वेगळे आहे. मुद्रांक कायद्याच्या कलम 35 मध्ये नोंदणी कायद्याच्या कलम 49 सारखी तरतूद नाही जी संपार्श्विक व्यवहार स्थापित करण्यासाठी संलेख म्हणून वापरण्यास सक्षम करते.

21. म्हणून, जेव्हा लवादाच्या कराराला विरोध करण्यासाठी समेट करार किंवा इतर कोणत्याही दस्तऐवजावर भर दिला जातो, तेव्हा त्या वतीने आक्षेप घेतला आहे की नाही, दस्तऐवजावर योग्यरित्या मुद्रांकित केले आहे की नाही याचा न्यायालयाने सुरुवातीला विचार केला पाहिजे. जर त्यावर योग्य प्रकारे मुद्रांकित झाले नाही असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला तर निघाला तर ते जप्त केले पाहिजे आणि मुद्रांक कायद्याच्या कलम 38 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने हाताळले पाहिजे. न्यायालय अशा दस्तऐवजावर किंवा त्यातील लवाद मधील कलमावर कारवाई करू शकत नाही. परंतु जर तुटीची रक्कम आणि शास्ती मुद्रांक कायद्याच्या कलम 35 किंवा कलम 40 मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीने भरला गेला असेल तर दस्तऐवजावर कारवाई केली जाऊ शकते किंवा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते."

6. **नैना ठक्कर विरुद्ध अन्नपूर्णा बिल्डर्स** (4(2013)14 एससीसी 354) या प्रकरणात वरील निर्णयाचे पालन करण्यात आले, ज्यामध्ये तो खालीलप्रमाणे घेण्यात आला:

"7. मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1899 मध्ये अंतर्भूत अनुषंगिक बाबी, ज्या संलेखनावर पुरेसे मुद्रांक शुल्क भरलेले नाही मग अशा संलेखनात पक्षकार असलेल्या व्यक्तींची मुद्रांक शुल्क भरण्याची इच्छा असो वा नसो, भरलाच पाहिजे, मात्र नोंदणी अनिवार्य असलेल्या पण नोंदणी न झालेल्या दस्तावेजा लवाद खंड समाविष्ट आहे जसे की या न्यायालयाने जी **एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड** प्रकरणात सारांशित केले आहे लवाद आणि मध्यस्थी अधिनियमाच्या कलम 8 अंतर्गत खालील कार्यवाहीत अर्जदार ज्या तुटीचा मुद्रांक आणि शास्ती भरण्यासाठी इच्छुक नाहीत व तयार नाही लागू होणार नाही लवाद कराराशी संबंधित तूट मुद्रांक शुल्काशी संबंधित दोष दूर होईपर्यंत खटला अनिश्चित काळासाठी तहकूब करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य नाही. त्यानुसार, आमचे असे मत आहे की, कायद्याच्या कलम 8 अन्वये केलेला अर्ज फेटाळण्यात संपरीक्षा न्यायालयाच्या आदेशात कोणताही दोष आढळू शकत नाही कारण भर दिलेला दस्तावेज अनोंदणीकृत आणि कमी मुद्रांक भरलेला होता."

7. लवाद आणि समेट कायदा, 1996 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली (त्यानंतर याला '1996 चा कायदा, ' असे संबोधले गेले) आणि 2016 मध्ये कलम 11 (6 ए) समाविष्ट करण्यात आले.

8. **गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड विरुद्ध कोस्टल मरीन कन्स्ट्रक्शन्स अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड**, (5(2019)9 एससीसी 209) मधील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने संबंधित भारतीय मुद्रांक कायदा, 1899 (यापुढे 'कायदा, 1899' म्हणून संदर्भित) अंतर्गत अनिवार्यपणे मुद्रांकित करणे आवश्यक असलेल्या करारातील लवाद खंड, ज्यावर योग्य प्रकारे मुद्रांक भरलेला नाही, 1996 तो कायदा, च्या कलम 11 मध्ये

खंड (6 ए) समाविष्ट केल्यानंतरही अमलात आणता येईल का या मुद्द्यावर चर्चा केली. खंडपीठाने एस. एम. एस. टी एस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (उपरोक्त) मधील निर्णयाच्या तर्काचे आणि समर्थनाला उचलून धरून निर्णय केले असे म्हणटले :

"19. कलम 11 (6-अ) कडे बारकाईने पाहिल्यास असे दिसून येईल की जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय कलम 11 (4) ते 11 (6) अंतर्गत अर्जावर विचार करते आणि करार किंवा हस्तांतर लवाद खंड आढळतो ज्यावर मुद्रांक भरलेला नाही, तेव्हा मुद्रांक कायद्याच्या तरतुदींनुसार प्रथम करार किंवा हस्तांतरण अवरुद्ध करण्याचा आणि करारापूर्वी मुद्रांक शुल्क आणि दंड (असल्यास) भरला जावा हे पाहण्याचा आदेश दिला जाईल हे पाहावे. हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की मुद्रांक कायदा कराराला किंवा संपूर्ण हस्तांतराला लागू होतो. त्यामुळे, अशा करारात किंवा हस्तांतरणात समाविष्ट असलेल्या लवाद खंडाला वेगळे करणे शक्य नाही, जेणेकरून त्याला प्रतिवादीने युक्तिवाद केल्याप्रमाणे स्वतंत्र अस्तित्व मिळू शकेल. नोंदणी कायदा, 1908 आणि 1996 च्या कायद्याच्या सुसंवादी वाचनावर, काही मर्यादित हेतूसाठी दिले जाऊ शकणारे स्वतंत्र अस्तित्व एस. एम. एस. टी इस्टेटमध्ये, नोंदणी नसलेल्या कराराचा किंवा हस्तांतराचा विचार करता न्यायमूर्ती रवींद्रन यांनी नमूद केले आहे. तथापि, नोंदणी कायदा, 1908 च्या कलम 49 मध्ये समाविष्ट असलेली कोणतीही तरतूद नसलेला मुद्रांक कायदा, या निर्णयाद्वारे कराराला किंवा संपूर्ण हस्तांतरास लागू होईल, ज्यामध्ये त्यात समाविष्ट असलेल्या लवाद खंडाचा समावेश असेल. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, कलम 11 (6-अ) लागू करणे, कोणत्याही प्रकारे, एस. एम. एस. टी इस्टेटमधील निर्णयाच्या अधिक चांगला नाही किंवा संबंधित नाही आणि कलम 11 (6-अ) च्या दुरुस्तीनंतरही लागू आहे.

22. जेव्हा मध्यस्थी कलम "संविदेत" समाविष्ट असते, तेव्हा करार कायद्याने अंमलात आणण्यायोग्य असेल तरच ती संविदेमधील होतो हे महत्वाचे असते. आपण पाहिले आहे की मुद्रांक कायद्यांतर्गत एखादा संविदा कसा होत नाही, म्हणजे त्यावर योग्यरित्या मुद्रांकित केल्याशिवाय तो कायद्याने अंमलबजावणी करण्यायोग्य नसतो .

1996 च्या कायद्याच्या कलम 7 (2) आणि संविदा अधिनियम कलम 2 (एच) सह वाचल्यावर कलम 11 (6-ए) चे सरळ वाचन देखील , हे स्पष्ट करते की करारातील लवाद खंड तो कायद्याद्वारे अंमलबजावणी करण्यायोग्य नसेल तर अस्तित्वात येणार नाही " .

9. **विद्या द्रोलिया आणि इतरांच्या** (उपरोक्त) खटल्यातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने **गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड** (उपरोक्त) मधील निर्णयाचा उल्लेख केला होता, ज्यात असे म्हटले होते:

"146. आता आपण या प्रश्नाचे परीक्षण करून पुढे जातो, की कलम 11 मधील 'अस्तित्व' हा शब्द केवळ करार निर्मितीचा (लवाद करार आहे की नाही) संदर्भ देतो आणि अंमलबजावणीचा (वैधता) प्रश्न वगळतो आणि म्हणून नंतरचा संदर्भ टप्प्यावर न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असतो. न्यायशास्त्र आणि मजकूरवाद यावर लवाद कराराचे अस्तित्व आणि लवाद कराराची वैधता यात फरक करणे शक्य आहे .अशी व्याख्या "अस्तित्व" या शब्दाच्या साध्या अर्थाचे समर्थन करू शकते. तथापि, जर करार अंमलात आणण्याजोगा नसेल आणि बंधनकारक नसेल तर त्याचे अस्तित्व नाही असे मानणे, न्यायशास्त्राच्या दृष्टीने आणि संदर्भवादानुसार तितकेच शक्य आहे . लवाद कराराचे अस्तित्वासाठी एक वैध संविदा अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे ज्याद्वारे पक्षकारांना लवादाकडे सोपवून न्यायालयाद्वारे अंमलात आणला जाईल. विधी आणि साध्या अर्थाचे विवेचन हे प्रासंगिक पार्श्वभूमीच्या विरुद्ध असेल आणि परिणामी अप्रिय परिणाम होतील. "अस्तित्व" च्या वाजवी आणि न्याय्य विवेचनासाठी संदर्भ, उद्देश आणि बंधनकारक आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य लवाद करारासाठी लागू होणारे संबंधित कायदेशीर संकेत समजून घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत पक्षांना अटींचे पालन करण्यास

आणि त्यांचे पालन करण्यास आणि त्यांना बांधील राहण्यास भाग पाडले जात नाही तोपर्यंत लेखी पुरावा असलेल्या कराराला काही अर्थ नाही. अंमलबजावणी न करता येण्याजोग्या दस्तऐवजाच्या आधारे पक्ष खटला दाखल करू शकत नाही आणि अधिकारांचा दावा करू शकत नाही. अशा प्रकारे, लवादाचा करार वैध आणि कायदेशीर असेल तेव्हाच अस्तित्वात असतो असे मानण्याची चांगली कारणे आहेत. शून्य आणि अंमलात आणता न येणारी सहमती म्हणजे काहीही न करण्याचा करार होय. लवाद कराराचे अस्तित्व म्हणजे लवाद करार जो लवाद कायदा आणि संविदा अधिनियम या दोन्हींच्या वैधानिक गरजा पूर्ण करतो आणि जेव्हा तो कायद्याने अंमलात आणण्याजोगा असतो.

147. विस्तार आणि कारणमीमांसा पुढीलप्रमाणे :

147.1 गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेडमध्ये, या न्यायालयाने लवाद खंडासह अंतर्निहित संविदेत मुद्रांक शुल्काच्या प्रश्नाचे परीक्षण केले होते आणि या संदर्भात लवाद कायद्याच्या कलम 7 (2) च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या भागात फरक केला होता, जरी लवाद कराराचे 'अस्तित्व' आणि 'वैधता' या संदर्भात वर नमूद केलेली निरीक्षणे प्रसंगोचीत आणि अत्यंत महत्वाची असली तरी, आम्ही परिच्छेद 29 चा पुन्हा उल्लेख करून त्याची पुनरावृत्ती करू:

"29. हुंयदाई इंजीनियरिंग प्रकरणातील हा निर्णय महत्त्वाचा आहे कारण विशेषतः विचाराधीन असलेला एक लवाद कलम होता जो विमेकार कंपनीने दायित्व मान्य केले किंवा स्वीकारले तरच सक्रिय होणार होता. तथ्यांच्या आधारे असे आढळून आले की विमेकार कंपनीने दावा अमान्य केला, जरी लवाद कलम अस्तित्वात होता तरी, विशेषतः, पॉलिसीमध्ये, कायद्यात ते अस्तित्वात नसते, जसे की त्या निर्णयात म्हटले गेले

होते, जेव्हा एक महत्वाची वस्तुस्थिती सादर केली जाते, म्हणजे, विमेकार कंपनीने दायित्व स्वीकारले नाही किंवा स्वीकारले नाही. त्याचप्रमाणे, सध्याच्या खटल्यातील तथ्यांमध्ये, हे स्पष्ट आहे की उप-करारामध्ये समाविष्ट असलेला लवाद खंड जोपर्यंत उप-करारावर योग्यरित्या मुद्रांकित होत नाही तोपर्यंत कायद्याचा विषय म्हणून अस्तित्वात राहणार नाही, जसे की आम्ही वर म्हटले आहे. लवादाच्या कराराच्या वैधतेशी संबंधित असलेल्या कलम 8, कलम 16 आणि कलम 45 च्या विरुद्ध, कलम 11 (6-ए) हे 'अस्तित्व' शी संबंधित आहे, या युक्तिवादाचे उत्तर या न्यायालयाच्या हुंयदाई इंजीनियरिंग प्रकरणातील 'अस्तित्व' या अभिव्यक्तीच्या समजुतीद्वारे दिले जाते.";

अस्तित्व आणि वैधता एकमेकांशी जोडलेले आहेत आणि जर तो बेकायदेशीर असेल किंवा अनिवार्य कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करत नसेल तर लवाद करार अस्तित्वात नाही. अवैध करार म्हणजे कोणताही करार नाही."

(भर देण्यात आला आहे)

10. नंतर, **मेसर्स एन. एन. ग्लोबल मर्कटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड** (उपरोक्त) मधील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की लवाद न्यायतत्त्वशास्त्रात, "लवाद करार हा एक विशिष्ट आणि वेगळा करार आहे , जो मूळ व्यावसायिक करारापासून स्वतंत्र असते ज्यामध्ये तो समाविष्ट आहे ". **एस. एम. एस. टी एस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड** (उपरोक्त), **गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड** (उपरोक्त) आणि **विद्या द्रोलिया आणि इतर** (उपरोक्त) मध्ये व्यक्त केलेल्या मतांशी असहमती व्यक्त करत या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घटनापीठाकडे संदर्भ दिला.

त्यात असे म्हटले होते:

"26. आमच्या मते, मूळ करारावर मुद्रांक शुल्क भरणे प्रलंबित असताना, लवाद कराराच्या अंमलबजावणीसाठी कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. तथापि, मुद्रांक

कायद्याच्या अनिवार्य तरतुदींचे पालन करण्यापूर्वी कार्य आदेश किंवा मूळ व्यावसायिक करारांतर्गत अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचा निर्णय घेतला जाणार नाही.

28. आमच्या मते, एस. एम. एस. टी इस्टेटमधील निर्णय दोन मुद्द्यांवर कायद्यातील योग्य स्थिती दर्शवत नाही, म्हणजे (i) छाप नसलेल्या व्यावसायिक करारातील लवाद करारावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही किंवा कायद्याने ती अंमलबजावणी अयोग्य असते आणि (2) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 च्या कलम 19 अन्वये पक्षकाराच्या पर्यायानुसार करार किंवा संलेख रद्द करण्यायोग्य असल्यास लवादाचा करार अवैध ठरेल.

29. आमचे असे मत आहे की लवाद करार हा पक्षांमधील एक स्वतंत्र करार असल्याने आणि मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी शुल्क आकारले जात नसल्यामुळे , व्यावसायिक करारावर मुद्रांक शुल्क न भरल्याने लवाद खंड अवैध होणार नाही किंवा त्याची अंमलबजावणी होणार नाही, कारण त्याचे स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. मूळ कराराच्या नोंदणीवरील लवाद खंडाच्या विलगनक्षमतेच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने घेतलेला दृष्टिकोन मुद्रांक कायद्याच्या संदर्भातही पाळला गेला पाहिजे. मूळ करारावर मुद्रांक शुल्क न भरल्यास मुख्य करारही अवैध होणार नाही. ही एक कमतरता आहे जी आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरण्यावर दूर करता येते."

11. एस. एम. एस. टी इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड (उपरोक्त) मध्ये घेतलेल्या दृष्टिकोनाच्या अचूकतेविषयी त्यांनी शंका व्यक्त केल, ज्याला गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड (उपरोक्त) आणि विद्या द्रोलिया आणि इतर (उपरोक्त) मध्ये मान्यता देण्यात आली होती, आणि असा निर्णय देण्यात आला :

"56. आमचे असे मत आहे की एस. एम. एस. टी इस्टेट आणि गरवारेमधील व्यावसायिक करारावर मुद्रांक शुल्क न भरल्याने लवादाचा करारही अवैध ठरेल आणि तो कायद्याने अस्तित्वात नसेल आणि अंमलात आणता येणार नाही, हा निष्कर्ष कायद्याने योग्य नाही.

57. गरवारेमधील निकालाला दुजोरा देणाऱ्या समन्वय खंडपीठाने विद्या द्रोल्या प्रकरणातील निकालाच्या परिच्छेद 146 आणि 147 मधील निष्कर्ष लक्षात घेता, उपरोक्त मुद्दा या न्यायालयाच्या घटनापीठाने अधिकृतपणे निकाली काढणे आवश्यक आहे."

12. मेसर्स एन. एन. ग्लोबल मर्कटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड (उपरोक्त) आणि विद्या द्रोल्या आणि इतर (उपरोक्त) या दोन्ही खंडपीठांचे संख्याबळ समान असल्याने, या घटनापीठाला या मुद्द्यावर अधिकृतपणे : अभिनिर्णय करणे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या मुद्द्याचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी, या खंडपीठाने सुरुवातीला कायदा, 1996 च्या कलम 11 (6 ए) अंतर्गत लवादाच्या नियुक्तीसाठी पूर्व-संदर्भित टप्प्यावर कायदा, 1899 अंतर्गत आवश्यकतांची तपासणी करणे आवश्यक आहे की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे.

13. या न्यायालयाला मदत करण्यासाठी न्यायमित्र म्हणून हजर होणारे विद्वान ज्येष्ठ वकील श्री. गौरव बॅनर्जी, सादर करतात की कायदा, 1996 आणि वेळोवेळी केलेल्या नंतरच्या सुधारणांचा हेतू प्रसंभाविक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे आणि लवादाच्या कार्यवाहीत न्यायिक हस्तक्षेप करणे हा होता, ज्यामुळे लवादाच्या प्रक्रियेतील विलंबात लक्षणीय वाढ होते आणि यामुळे लवादाचा फायदा नाकारला जातो. न्यायालयीन हस्तक्षेपासह लवादाशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यावर भर देण्यासाठी लवाद आणि सलोखा (दुरुस्ती) कायदा, 2015 (यापुढे 2015 ची दुरुस्ती म्हणून संदर्भित) सादर करण्यात आला.

14. श्री. बॅनर्जी यांनी असे सादर केले की जोपर्यंत कलम 11 ची व्याप्ती आणि कक्षा संबंधित आहे, ती फक्त पोकळी भरून काढण्यासाठी आहे आणि न्यायालय केवळ नियुक्ती अधिकारी म्हणून काम करत आहे जेथे पक्ष मध्यस्थ नियुक्त करण्यात अपयशी ठरतात. कलम 11 (6 ए) (2015 दुरुस्ती) समाविष्ट केल्यानंतर, विधिमंडळ धोरण आणि उद्देश मूलतः लवादाच्या नियुक्तीच्या टप्प्यावर न्यायालयाचा हस्तक्षेप कमी करणे हा आहे आणि या हेतूने कलम 11 (6 ए) समाविष्ट केले गेले आहे ज्याचा आदर केला पाहिजे.

15. श्री. बॅनर्जी पुढे सादर करतात की कराराच्या निर्मितीच्या टप्प्यावर लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या औपचारिक तपासणीपर्यंत, प्रथमदर्शनी, न्यायालयाची व्याप्ती मर्यादित राहिली पाहिजे, ज्यात करार लेखी आहे की नाही आणि कराराच्या निर्मितीसाठीचे मुख्य संविदात्मक घटक पूर्ण झाले आहेत. क्वचित प्रसंगी, पक्षकारांकडून काही प्रमाणात प्रश्न उपस्थित केला जात असल्यास, न्यायालय विवादाच्या विषयाची मध्यस्थी म्हणून तपासणी करू शकते परंतु ते देखील अपवाद म्हणून. त्याच वेळी, जोपर्यंत कायदा, 1899 चा संबंध आहे, तो केवळ विशिष्ट प्रकारच्या साधनांमध्ये राज्याचा महसूल सुरक्षित करण्यासाठी अधिनियमित केलेला एक वित्तीय उपाय आहे, परंतु फिर्यादीला त्याच्या/तिच्या प्रकरणाचा सामना करण्यासाठी तांत्रिक शस्त्राने सुसज्ज करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही. एकदा महसुलाचा उद्देश कायदानुसार सुरक्षित झाला की, दस्तऐवज नुसार आपला दावा मांडणाऱ्या पक्षाचा दस्तऐवजातील सुरुवातीच्या सदोषपणाच्या आधारावर पराभव होणार नाही.

16. श्री. बॅनर्जी पुढे सादर करतात की मुद्रांक शुल्क न भरणे हा एक दुरुस्त होण्यायोग्य उणीव आहे आणि लवादाद्वारे पुरावा म्हणून दाखल करण्यापूर्वी ही उणीव कोणत्याही टप्प्यावर ठिक केली जाऊ शकते. कलम 11 अंतर्गत न्यायालयाद्वारे मुद्रांकाच्या अपुरेपणाची किंवा अनावश्यक शिक्क्याची तपासणी/निर्णय पूर्व-संदर्भ टप्प्यावर केला जात असल्यास, लवादाच्या संदर्भाला विरोध करण्यासाठी बाहेरील आव्हाने आणि विस्तारित डावपेचांना प्रोत्साहित करण्याशिवाय दुसरे काही होणार नाही. लवादाची नियुक्ती करणे आणि विवाद निवारण कार्यवाही सुरू करण्याची परवानगी देणे आणि लवाद न्यायाधिकरणाला कायदा, 1996 अंतर्गत त्याचे कर्तव्य पार पाडण्याची परवानगी देणे हा नैसर्गिक उपाय अपरिहार्य आहे. लवाद न्यायाधिकरण मुद्रांक शुल्काची चोरी रोखू शकत नाही यासाठी कोणतेही कारण नाही.

17. हे देखील आमच्या निदर्शनास आले आहेत की पूर्व-संदर्भित टप्प्यावर कलम 11 अंतर्गत अर्ज सादर करताना, पक्षांना मूळ लवाद करार दाखल करण्याचे बंधन नसते आणि लवाद कराराची प्रत अर्जासोबत जोडली जाणे असल्याने, खऱ्या अर्थाने, हा कायदा, 1899 च्या कलम 2 (14) अंतर्गत विचार केला जात असल्याचे साधन नाही, विशेषतः पूर्व-संदर्भित टप्प्यावर, कायदा, 1899 च्या कलम 33 किंवा 35 नुसार आवाहन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. निवेदनाच्या समर्थनार्थ श्री. बॅनर्जी यांनी जुपुडी केशव राव विरुद्ध पुलवर्णी वेंकट सुब्बाराव आणि इतर (6(1971) 1 एससीसी 545) मध्ये नोंदवलेल्या या न्यायालयाच्या निकालावर भर दिला आहे, जो नंतर हरिओम अग्रवाल विरुद्ध प्रकाश चंद मालवीय (7(2007) 8 एससीसी 514) मध्ये या न्यायालयाने नोंदवला आहे.

18. त्याची मदत घेत, श्री. बॅनर्जी सादर करतात की कलम 33 किंवा 35 हे दस्तऐवजाच्या कोणत्याही प्रतीशी संबंधित नाहीत आणि कायदा, 1899 च्या उद्देशाने दस्तऐवजाची प्रत समाविष्ट करण्यास वाव नाही. अधिनियम, 1899 च्या कलम 2(14) च्या अर्थामधील दस्तऐवजाची प्रत जप्त करून प्रमाणित केली जाऊ शकत नाही आणि ती अधिनियम, 1899 अंतर्गत दुय्यम पुरावा म्हणून स्वीकारली जाऊ शकत नाही.

19. श्री. बॅनर्जी पुढे सादर करतात की लवादाचा करार वैध आहे की कायद्याने अस्तित्वात आहे याबद्दल या न्यायालयाच्या विचारार्थ उपस्थित केलेला प्रश्न पूर्व-संदर्भ टप्प्यावर तपासण्यासाठी खुला नाही कारण मूळ दस्तऐवज अभिलेखित नाही (लवादाचा करार) आणि कलम 33 आणि 35 चे संयुक्त वाचन हे दस्तऐवजाच्या कोणत्याही प्रतीशी संबंधित नाही आणि पक्षाला केवळ पुराव्याच्या दस्तऐवजावर अवलंबून राहण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते जे कलम 2 (14) चा अर्थ दर्शविणारे साधन आहे आणि दस्तऐवजाची वैधता नेहमीच अधिनियमाच्या 1996 चे कलम 16 मध्ये निहित असलेल्या त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील लवाद/लवाद न्यायाधिकरणाद्वारे संदर्भानंतरच्या टप्प्यावर तपासण्यासाठी खुली आहे.

20. अपीलकर्त्याचे विद्वान वकील श्री. गगन संघी यांनी सादर केले की कायदा, 1899 चे कलम 35 कोणत्याही हेतूसाठी पुराव्यामध्ये अनावश्यक मुद्रांकित केलेले 'दस्तऐवज' मान्य करण्यास आणि त्यावर कारवाई करण्यास प्रतिबंधित करते आणि या न्यायालयाने **आंध्र प्रदेश सरकार आणि इतर विरुद्ध पी. लक्ष्मी देवी (श्रीमती)** (8 (2008) 4 एस. सी. सी. 720) मध्ये असे म्हटले होते की कायदा, 1899 च्या कलम 33 मधील 'मुद्रांकित न केलेले दस्तऐवज' अनिवार्य आहे आणि ते जप्त केले जाणे आवश्यक आहे.

जरी कायदा, 1899 अंतर्गत लवाद करारावर मुद्रांक शुल्क देय नाही असे गृहीत धरले तरी, जेव्हा लवाद करार हा मुद्रांक शुल्क देय असलेल्या साधनातील एक कलम म्हणून समाविष्ट असतो, तेव्हा एक साधन म्हणून असा लवाद करार, कायदा, 1899 च्या कलम 35 चा अडथळा आकर्षित करतो.

21. श्री. संघी पुढे सादर करतात की मूळ करारापासून करार वेगळे करणे हे दुसरे काही नसून कायदा, 1996 च्या कलम 16 द्वारे तयार केलेले विधिकल्पना आहे आणि ते कायदा, 1899 च्या कलम 35 ला अपवाद असू शकत नाही.

22. श्री.संघी पुढे सादर करतात की जेव्हा लवाद करार असलेल्या दस्तऐवजावर योग्य मुद्रांक शुल्क दिले जात नाही तेव्हा लवाद कराराच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावर वेगळेपणाचा सिद्धांत आणि कॉम्पेटेंझ -कॉम्पेटेंझचा कोणताही संबंध नाही आणि **एनका इंसात वे सनाय ए. एस. विरुद्ध ओ. ओ. ओ. विमा कंपनी चुब** (9 (2020) यूके एस. सी. 38) मधील यू. के. च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले गेले होते की लवाद कलम तरीही कंत्राटी दस्तऐवजात नोंदवलेल्या अधिकारांच्या आणि जबाबदाऱ्यांचा एक भाग आहे आणि त्यांच्या मते, मुद्रांकनाचा मुद्दा अगदी उंबरठ्यावर पाहिला पाहिजे, जरी तो कलम 11 (6 ए) चा वापर करत असला तरीही, म्हणजे लवादपूर्व टप्प्यावर त्यांच्या मते, एखादे साधन कायद्यात तेव्हाच अस्तित्वात असेल जेव्हा ते अंमलबजावणी करण्यायोग्य असेल आणि लवाद कराराच्या संदर्भात कायदा, 1996 च्या कलम 11 (6 ए) मध्ये परिभाषित केलेले 'अस्तित्व' हे वैध अंमलबजावणी करण्यायोग्य करार असले पाहिजे आणि प्रारंभिक/पूर्व-संदर्भ टप्प्यावरच मुद्रांकन न करण्याच्या किंवा अपुन्या मुद्रांकनाच्या

समस्येचे परीक्षण करण्यासाठी आणि **एम/एस. एन. एन. ग्लोबल मर्कटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड** (उपरोक्त) मध्ये प्रदान केल्याप्रमाणे तीन पद्धती अधोरेखित करण्यासाठी ते नेहमीच खुले असते, कायदा, 1996 च्या कलम 11 अंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जावर म्हणजे अवरोध, मुद्रांक शुल्क भरणे आणि लवादाची नियुक्ती, न्यायालय निश्चितपणे या लवाद खण्डावर 'कारवाई' करत आहे, ज्याला स्पष्टपणे 1899 च्या अधिनियमाच्या कलम 35 अन्वये रोध असून एक करार जो कायद्याद्वारे अंमलात आणण्याजोगा असत नाही त्याला 1996 च्या अधिनियमाच्या कलम 11 (6 ए) अन्वये अस्तित्वात असल्याचे म्हणता येणार नाही.

23. 2022 च्या आय. ए. नंबर .18516 मध्ये हस्तक्षेपकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या विद्वान ज्येष्ठ वकील मालविका त्रिवेदी यांनी सादर केले की कायदा, 1899 आणि कायदा, 1908 चे शासन पूर्णपणे वेगळे आहे. **मेसर्स एन. एन. ग्लोबल मर्कटाइल प्रायव्हेट लिमिटेडने** (उपरोक्त) दस्तऐवज मुद्रांकित करण्याच्या गरजेनुसार दस्तऐवजाच्या नोंदणीची तत्वे चुकीच्या पद्धतीने लागू केली. पहिला एक सुधारण्यायोग्य दोष आहे, तर दुसरा दस्तऐवज/साधनाचे अस्तित्व आणि पूर्णत्व ठरवतो. नोंदणीच्या अनुपस्थितीत, एक साधन अस्तित्वात राहील परंतु मुद्रांकनाशिवाय, साधन अपूर्ण/अयोग्य असेल.

24. श्रीमती त्रिवेदी पुढे निवेदन करतात की कायदा, 1899 मध्ये मुद्रांक शुल्क भरण्याची कल्पना आहे, जे अयशस्वी झाल्यास, त्यांच्या मते, कोणत्याही हेतूसाठी कृती केली जाऊ शकत नाही आणि कायद्याच्या भाषेत कोणतीही संदिग्धता नाही आणि आपल्याला कायद्याच्या व्याख्येच्या सुवर्ण तत्त्वांचे पालन करावे लागेल.

25. श्रीमती त्रिवेदी पुढे निवेदन करतात की कायद्याच्या विविध तरतुदींखालील न्यायालयाचे अधिकार तसेच कायदा, 1899 मध्ये निर्माण केलेले निर्बंध हे कायदा, 1996 च्या कलम 9 नुसार चालवल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीला लागू होतात आणि असे सादर करतात की जरी लवाद खंड खंडित केला असला तरी, कायदा, 1996 च्या कलम 9 चा वापर करून अंतरिम उपाययोजना मंजूर करण्यापूर्वी लवादाचा खंड असलेला मूळ करार कायद्याने लागू करण्यायोग्य आहे की नाही याबद्दल न्यायालयाला प्रथमदर्शनी निष्कर्षपर्यंत पोहोचावे लागेल.

26. 2022 च्या आय. ए. क्रमांक 199969 मध्ये हस्तक्षेपकर्त्याचे विद्वान वकील श्री. देबेश पंडा यांनी सादर केले की कायदा, 1996 चा भाग 1 कलम 8,9 आणि 11 शी संबंधित आहे, तर कलम 45 भाग 2 मध्ये हाताळले गेले आहे. कलम 45 ला भाग 2 अंतर्गत तरतूद म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे जी एक संपूर्ण संहिता आहे. कलम 45 मधील 'ते आढळत नाही तोपर्यंत' या अभिव्यक्तीचा अर्थ **शिन-एटसू केमिकल कंपनी लिमिटेड विरुद्ध अक्ष ऑप्टिफायबर लिमिटेड आणि इतर** (10 (2005) 7 एससीसी 234) मध्ये बहुमताने लावला गेला चा प्रथमदर्शनी विचार म्हणून अर्थ लावला गेला. 2019 मध्ये, संसदेने कलम 45 मध्ये सुधारणा करून 'प्रथमदर्शनी आढळत नाही तोपर्यंत' ही अभिव्यक्ती बदलून घेतली, जी कायद्याला **शिन एट्सु (उपरोक्त)** मध्ये ठरवलेल्या स्थितीच्या अनुषंगाने आणते. या पार्श्वभूमीवर, 1899 चा कायदा दंडासह किंवा दंडाविना मुद्रांक शुल्क वसूल होईपर्यंत केवळ तात्पुरता दंड निर्माण करतो. दुःख हे केवळ साधनाशी जोडलेले असते, व्यवहाराशी नाही.

27. श्री. के. रमाकांत रेड्डी, प्रतिवादी क्र. 1 ने 1996 चा कायदा लागू होण्यापूर्वी लोकसभेत झालेल्या संबंधित चर्चेचा आढावा घेतला आणि त्याची मदत घेत, 1996 चा कायदा, 1899 चा कायदा आणि 1872 चा संविदा अधिनियम (यापुढे 'कायदा, 1872' म्हणून संदर्भित) यांच्या तरतुदींमध्ये सुसंवाद साधावा लागेल, असे सांगितले. अधिनियम 1899 चे कलम 17 हे अधिनियम , 1899 चे कलम 31 सह वाचले पाहिजे. कायदा, 1996 च्या कलम 7 च्या साध्या भाषेत, करारावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी पक्षांवर बंधन असणे आवश्यक नाही. कायदा, 1996 च्या कलम 11 (6 ए) अंतर्गत लवादाच्या नियुक्तीसाठी लवादाच्या आधीच्या टप्प्यावर लवादाच्या करारावर कारवाई करण्याच्या उद्देशाने न्यायालयाने शिक्के, शिक्के आणि मूळ यासारख्या मुख्य नसलेल्या तांत्रिक आवश्यकतांवर जोर दिल्यास विधिमंडळाच्या हेतूचा पराभव होईल.

28. प्रतिवादींचे विद्वान वकील पुढे सादर करतात की खटल्याच्या तात्कालिक तथ्यांमध्ये, लवादाच्या विवादांच्या संदर्भासाठी कलम 8 अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आला होता आणि महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, 1958 च्या कलम 34 अंतर्गत तो समर्थनीय नव्हता, जो कायदा, 1899 च्या जवळजवळ समान सामग्री आहे. वर्क ऑर्डर एक मुद्रांकित नसलेला दस्तऐवज असल्याने कोणत्याही हेतूसाठी पुरावा म्हणून प्राप्त केला जाऊ शकत नाही किंवा त्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही, जोपर्यंत त्यावर योग्यरित्या शिक्कामोर्तब केले जात नाही. परिणामी, लागू असलेले मुद्रांक शुल्क 20 (आणि दंड, असल्यास) कार्य आदेशावर दिले जात नाही आणि **गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड** (उपरोक्त) मधील या न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून ठेवले जात नाही तोपर्यंत, मुद्रांक नसलेल्या लवाद खंड कलमावरही कारवाई केली जाऊ शकत नाही

किंवा त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही, कारण लवाद कलम कायद्यात अस्तित्वात राहणार नाही.

29. विद्वान वकील पुढे सादर करतात की उच्च न्यायालयाने कलम 8 अंतर्गत अर्जावर अवलंबून असताना महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, 1958 च्या कलम 34 चे उल्लंघन करणारा अस्तित्वात नसलेला लवाद खंड लागू केला होता आणि पुढे असा युक्तिवाद केला की प्रतिवादीने मुद्रांक शुल्क भरण्याची आपली तयारी दर्शविली नव्हती, जरी नंतरच्या टप्प्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता आणि त्यामुळे लवादाच्या कलमांतर्गत मुद्रांक शुल्क भरण्याची आणखी कोणतीही संधी देण्यास कोणतेही समर्थन उद्भवत नाही.

30. आम्ही पक्षकारांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकले आहे आणि त्यांच्या मदतीने अभिलेखित उपलब्ध असलेल्या साहित्याचा अभ्यास केला आहे आणि संदर्भामध्ये खोलवर जाण्यापूर्वी, संदर्भांशी संबंधित वैधानिक तरतुदींवर चर्चा करणे आम्हाला योग्य वाटते.

III. भारतीय मुद्रांक कायदा, 1899 अंतर्गत आवश्यकता

31. 1899 चा कायदा हा एक वित्तीय कायदा आहे, जो व्यवहारांची अभिलेखन करणाऱ्या संलेखावर मुद्रांकाच्या स्वरूपात आकारल्या जाणाऱ्या कराशी संबंधित कायदा ठरवतो. भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूची यादी 1 (केंद्रीय यादी) च्या नोंद 91 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या साधनांवरील मुद्रांक शुल्क (उदा. विनिमय देयके, धनादेश, वचनपत्रे, लादीची देयके, पतपत्रे, विमा पॉलिसी, समभागांचे हस्तांतरण, कर्जरोखे, प्रॉक्सी आणि पावत्या) केंद्र सरकारद्वारे आकारल्या जातात. त्याचप्रमाणे, वरील केंद्र सूचीच्या 91 व्या नोंदीत नमूद केलेल्यांव्यतिरिक्त इतर साधनांवरील मुद्रांक शुल्क अनुसूची VII

च्या यादी ॥ (राज्य यादी) च्या 63 व्या नोंदीनुसार राज्यांकडून आकारले जाते. शुल्कदराशी संबंधित तरतुदी वगळता इतर तरतुदी तिसऱ्या यादीतील (समवर्ती यादी) 44 व्या परिच्छेदाच्या आधारे केंद्र आणि राज्यांच्या विधिमंडळाच्या अधिकारात येतात. तथापि, सर्व उपकरणांवरील मुद्रांक शुल्क संबंधित राज्ये गोळा करतात आणि ठेवतात.

32. दस्तऐवज ही संज्ञा कायदा, 1899 च्या कलम 2 (14) अंतर्गत परिभाषित केली गेली आहे आणि 'शुल्क आकारण्यायोग्य दस्तऐवज' ही कलम 3 अंतर्गत प्रदान केली गेली आहे, तर कलम 17 मध्ये अशी तरतूद आहे की भारतातील कोणत्याही व्यक्तीद्वारे शुल्क आकारण्यायोग्य आणि अंमलात आणण्यायोग्य सर्व साधनांवर शिक्कामोर्तब करावे लागेल.

33. कायदा, 1899 चे कलम 2 (14), 3 आणि 17 खाली काढले आहेत:१ -

"2 (14)-संलेख" .-संलेखात प्रत्येक संलेख समाविष्ट आहे ज्याद्वारे कोणताही अधिकार किंवा दायित्व तयार केले जाते, हस्तांतरित केले जाते, मर्यादित केले जाते, विस्तारित केले जाते, शमवले जाते किंवा नोंदवले जाते:

3. शुल्क आकारण्यायोग्य संलेख कायद्याच्या तरतुदींना आणि अनुसूची 1 मध्ये समाविष्ट असलेल्या सवलतींना अधीन राहून, खालील संलेखावर त्या अनुसूचीत दर्शविलेल्या रकमेवर अनुक्रमे योग्य शुल्क म्हणून शुल्क आकारले जाईल, म्हणजे -

(अ) त्या अनुसूचीत नमूद केलेले प्रत्येक संलेख, जे पूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने अंमलात आणले नव्हते, ते जुलै 1899 च्या पहिल्या दिवशी किंवा त्यानंतर भारतात अंमलात आणले जाते;

(ब) त्या दिवशी किंवा त्यानंतर भारतातून काढलेले किंवा तयार केलेले प्रत्येक विनिमय पत्र (मागणीनुसार अन्यथा देय) किंवा वचनपत्र आणि स्वीकारले किंवा दिले किंवा स्वीकार किंवा देयकासाठी सादर केले, किंवा मान्यता, हस्तांतरण किंवा अन्यथा वाटाघाटीसाठी भारतात सादर केले जाते; आणि

(क) त्या अनुसूचीत नमूद केलेले प्रत्येक संलेख (विनिमय पत्र किंवा वचनपत्राव्यतिरिक्त), जे पूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने अंमलात आणले नव्हते, ते त्या दिवशी किंवा त्यानंतर भारतातून अंमलात आणले जाते. त्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट (एक्स्चेंज बिल किंवा प्रॉमिसरी नोट व्यतिरिक्त), जे यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने अंमलात आणले गेले आहे, कोणत्याही मालमत्तेशी संबंधित आहे, किंवा [भारतात] आणि [भारत] मध्ये प्राप्त झालेल्या कोणत्याही बाबी किंवा गोष्टीसाठी किंवा केल्या जाणाऱ्या:

परंतु, या संदर्भात कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही (1) सरकारने किंवा त्यांच्या वतीने किंवा त्यांच्या बाजूने अंमलात आणलेल्या कोणत्याही संलेखाच्या संदर्भात कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, परंतु ज्या प्रकरणांमध्ये या सवलतीसाठी सरकार अशा दस्तऐवजाच्या संदर्भात आकारले जाणारे शुल्क भरण्यास जबाबदार असेल.

(2) व्यापारी नौनयन कायदा, 1894, कायदा क्रमांक 57 आणि 58 विक्ट. सी. अंतर्गत नोंदणीकृत कोणत्याही जहाज किंवा जहाजाची किंवा जहाजाची विक्री, हस्तांतरण किंवा इतर स्वरूपाचे कोणतेही संलेख, एकतर पूर्णपणे किंवा गहाण ठेवून किंवा अन्यथा, किंवा कोणताही भाग, व्याज, गहाण किंवा मालमत्ता. 60 किंवा 1838 च्या XIX

अधिनियमांतर्गत किंवा जहाजांची भारतीय नोंदणी कायदा, 1841 (1841 चा CX), त्यानंतरच्या कायद्यांद्वारे सुधारित.

17. भारतात निष्पादित केलेली संलेख - कर्तव्याची जबाबदारी घेणारी आणि भारतातील कोणत्याही व्यक्तीने निष्पादित केलेली सर्व संलेख अंमलात आणण्यापूर्वी किंवा अंमलबजावणीच्या वेळी मुद्रांकित केले जातील.

18. भारताबाहेर देयके आणि नोट्स या अंमलात आणलेले संलेख व्यतिरिक्त इतर साधने

- (1) शुल्क आकारण्यायोग्य आणि केवळ भारताबाहेरच अंमलात आणल्या जाणाऱ्या आणि विनिमयपत्र किंवा वचनपत्र नसलेल्या प्रत्येक दस्तऐवज तो भारतात पहिल्यांदा प्राप्त झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत शिक्कामोर्तब केले जाऊ शकते. (2) त्यामुळे विहित करणे केलेल्या मुद्रांकनाच्या वर्णनाच्या संदर्भात, असे कोणतेही दस्तऐवज एखाद्या खाजगी व्यक्तीकडून योग्यरित्या मुद्रांकित केले जाऊ शकत नसेल, तर ते तीन महिन्यांच्या उक्त्या कालावधीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नेले जाऊ शकते, जे तसे दस्तऐवज घेणाऱ्या व्यक्तीला आवश्यक असेल आणि त्यासाठी पैसे द्यावे लागतील अशा मूल्याच्या मुद्रांकासह, [राज्य सरकार] नियमानुसार विहित करणे करेल अशा पद्धतीने मुद्रांकित करतील."

34. अधिनियम 1899 च्या कलम 2 (14) अंतर्गत परिभाषित केलेल्या 'संलेख' मध्ये प्रत्येक संलेख समाविष्ट आहे ज्याद्वारे कोणताही अधिकार किंवा दायित्व तयार केले गेले आहे, हस्तांतरित केले गेले आहे, मर्यादित केले गेले आहे, विस्तारित केले गेले आहे,

नष्ट केले गेले आहे किंवा नोंदवले गेले आहे. कलम 2 (14) अंतर्गत परिभाषित केल्यानुसार संलेख 'हा' शब्द मूळ संलेखचा संदर्भ देतो आणि त्याची प्रत किंवा योग्यरित्या प्रमाणित प्रत नाही. हे केवळ मूळ संलेख तयार केल्यावरच, मुद्रांक शुल्क/दंडाच्या कमतरतेस मान्यता देण्यासाठी पैसे दिले जाऊ शकतात.

35. कायदा, 1899 च्या चौथ्या अध्यायात (कलम 33 ते कलम 48) 'योग्यरित्या मुद्रांकित न केलेले संलेख' या शीर्षकाखाली, ज्या संलेखावर शिक्कामोर्तब व्हायला हवे होते त्या संलेखावर शिक्कामोर्तब केले जात नाही तेव्हा अनुसरण करण्याच्या प्रक्रियेची तरतूद आहे.

36. अधिनियम 1899 च्या कलम 33 मध्ये 'कागदपत्रांची तपासणी आणि जप्ती' करण्याची तरतूद आहे. कलम 33 च्या उपकलम (1) अंतर्गत, "कायद्याद्वारे पुरावा प्राप्त करण्याचा अधिकार असलेली प्रत्येक व्यक्ती किंवा पक्षकारांची संमती असलेली प्रत्येक व्यक्ती आणि सार्वजनिक पदाचा प्रभारी असलेली प्रत्येक व्यक्ती, पोलिस अधिकारी वगळता, ज्यांच्यापुढे, त्यांच्या मते, कर्तव्य बजावलेले कोणतेही संलेखावर सादर केले जाते किंवा त्यांच्या कार्याच्या पूर्ततेसाठी येते, अशा संलेखावर योग्यरित्या शिक्कामोर्तब केलेले नाही असे त्यांना दिसल्यास ते जप्त केले जाईल". अधिनियम 1899 च्या कलम 33 (2) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की शुल्क आकारण्यायोग्य प्रत्येक संलेखावर उपकलम (1) मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे अशा व्यक्तीद्वारे तपासणी केली जाईल, जेणेकरून असे संलेख अंमलात आणले गेले किंवा प्रथम अंमलात आणले गेले तेव्हा भारतात अंमलात असलेला असलेल्या कायद्याने आवश्यक असलेल्या मूल्याच्या आणि वर्णनाच्या शिक्क्याने त्यावर मुद्रांकित केले आहे की नाही हे निश्चित केले जाईल.

कलम 2 (11) मध्ये समाविष्ट असलेल्या 'योग्यरित्या मुद्रांकित केलेला ' व्याख्येचा अर्थ असा आहे की त्या उपकरणावर योग्य रकमेपेक्षा कमी नसलेले चिकट किंवा छापलेले शिक्का असते आणि असे शिक्का भारतात सध्या अंमलात असलेला असलेल्या कायदानुसार चिकटवले गेले आहे किंवा वापरले गेले आहे.

37. कायदा, 1899 च्या कलम 33 चे साधे वाचन अशा प्रकारे स्पष्ट करते की जेव्हा एखादे साधन किंवा संलेख प्राधिकरणासमोर सादर केले जाते, तेव्हा त्या उपकरणावर योग्यरित्या शिक्कामोर्तब केले आहे की नाही हे तपासणे हे अशा प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे आणि जर कलम 33 (2) अंतर्गत त्या उपकरणावर योग्यरित्या मुद्रांकित केलेले नाही असे आढळले तर संबंधित प्राधिकरण उक्त संलेख जप्त करेल.

38. अधिनियम 1899 चे कलम 34 संबंधित अधिकाऱ्याला विवेकबुद्धी प्रदान करते की जर कोणत्याही लोक लेखा लेखापरीक्षणादरम्यान "दहा पैसे" पेक्षा जास्त शुल्क आकारण्यायोग्य कोणतीही पावती त्यांना दिली गेली किंवा त्यांच्यासमोर सादर केली गेली, तर अशा अधिकाऱ्याला, त्यांच्या विवेकामध्ये, दस्तऐवज जप्त करण्याऐवजी, योग्यरित्या मुद्रांकित केलेली पावती बदलण्याची आवश्यकता असू शकते."

39. अधिनियम 1899 च्या कलम 35 चे साधे वाचन असे सूचित करते की संबंधित मुद्रांक शुल्क आणि दंड नंतर भरल्यास अस्वीकार्य दस्तऐवज मुद्रांक न केलेले व अपुरे मुद्रांक असलेले सुद्धा दाखल करून घेतले जाते. यावरून असे दिसून येते की कलम 35 अंतर्गत असलेली आवश्यकता कठोर नाही आणि नंतरच्या टप्प्यावरही त्यात सुधारणा केली जाऊ शकते. मुद्रांकित नसलेले किंवा अपुरे मुद्रांकित केलेले संलेख

पूर्णपणे अवैध नसते आणि कलम 35 च्या तरतुदीत नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता केल्यानंतर ते पुराव्यामध्ये वैध आणि स्वीकारार्ह केले जाऊ शकते.

40. अधिनियम 1899 चे कलम 37 अयोग्यरित्या मुद्रांकित केलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवेश संबंधित आहे. त्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, राज्य सरकार असे नियम बनवू शकते की, जर एखाद्या संलेखावर पुरेशा रकमेची परंतु अयोग्य वर्णनाची मुद्रांकित असेल, तर ज्या शुल्कासह ते आकारण्यायोग्य आहे ते शुल्क भरल्यानंतर ते योग्यरित्या मुद्रांकित झाल्याचे प्रमाणित केले जाऊ शकते आणि अशा प्रकारे प्रमाणित केलेले कोणतेही दस्तऐवज त्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून योग्यरित्या मुद्रांकित केलेले असल्याचे मानले जाईल.

41. जप्त केलेली मुद्रांकित संलेख कशी हाताळली जावीत यासाठी कायदा, 1899 च्या कलम 38 मध्ये कार्यपद्धतीची तरतूद आहे. कलम 38 च्या उप-कलम (1) मध्ये अशी तरतूद आहे की जेव्हा कलम 33 अंतर्गत एखादे दस्तऐवज जप्त करणारी व्यक्ती कलम 35 द्वारे प्रदान केलेल्या दंडाची किंवा कलम 37 द्वारे प्रदान केलेल्या कर्तव्याची रक्कम भरल्यानंतर पुरावा म्हणून असे दस्तऐवज स्वीकारते, तेव्हा तो जिल्हाधिकारी यांना अशा दस्तऐवजाची प्रमाणित प्रत, लेखी प्रमाणपत्रासह पाठवेल, ज्यात त्या संदर्भात आकारल्या गेलेल्या शुल्काची आणि दंडाची रक्कम नमूद असेल आणि ती रक्कम जिल्हाधिकारी किंवा त्या वतीने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला पाठवेल.

42. अधिनियम 1899 चे कलम 39 आणि 40 एकतर अग्रिम परतावा देण्यासाठी, दस्तऐवजावर योग्यरित्या मुद्रांकित केल्याचे प्रमाणित करण्यासाठी किंवा

मुद्रांक शुल्क गोळा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या विवेकाधिकाराचा वापर करण्याची प्रक्रिया प्रदान करतात.

43. अधिनियम 1899 च्या कलम 33, 35 आणि 2 (14) चे साधे वाचन स्पष्टपणे दर्शविते की ज्या दस्तऐवजावर योग्यरित्या शिक्कामोर्तब केलेले नाही ते जप्त केले जाऊ शकते आणि जेव्हा आवश्यक शुल्क आणि दंड भरला गेला असेल, तेव्हा उक्त दस्तऐवज कायदा, 1899 च्या कलम 35 अंतर्गत पुरावा म्हणून घेतला जाऊ शकतो. परंतु, त्याच वेळी, कलम 33 आणि 35 हे दस्तऐवजाच्या कोणत्याही प्रतीशी संबंधित नाहीत आणि पक्षाला संलेखावर अवलंबून राहण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते जे कायदा, 1899 च्या कलम 2 (14) च्या अर्थातर्गत एक संलेख आहे. या न्यायालयाला **जुपुडी केशव राव** (उपरोक्त) मधील कायदा, 1899 च्या कलम 33,35 आणि 36 आणि पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम 63 ची व्याप्ती आणि व्याप्ती विचारात घेण्याची संधी होती आणि असे म्हटले गेले की:

"13. कलम 35 चा पहिले अंग, ज्यावर योग्यरित्या शिक्कामोर्तब केले जात नाही तोपर्यंत, कर्तव्याची जबाबदारी सोपवण्याजोग्या कोणत्याही साधनाला पुराव्यापासून स्पष्टपणे दूर ठेवतो. त्याचा दुसरा भाग जो उपकरणावर कारवाई करण्याशी संबंधित आहे, तो अशा उपकरणाचा कोणताही दुय्यम पुरावा उघडपणे बंद करेल, कारण जेव्हा शुल्कासह स्वीकारार्हपणे चार्ज करण्यायोग्य मूळ दस्तऐवजावर शिक्कामोर्तब केले गेले नाही किंवा अपुरी शिक्कामोर्तब केली गेली नाही तेव्हा अशा पुराव्याला परवानगी देणे, कायद्याने किंवा पुरावा प्राप्त करण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्तीने दस्तऐवजावर कारवाई करण्यासारखे ठरेल. जेव्हा मूळ दस्तऐवज प्रत्यक्षात न्यायालयासमोर असेल आणि दस्तऐवजावर विसंबून राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पक्षाकडून दंडासह मुद्रांकातील कमतरता भरली जाईल तेव्हाच तरतूद (अ) लागू होते.

स्पष्टपणे दुय्यम पुरावा एकतर मुद्रांकित नसलेल्या दस्तऐवजातील मजकुराच्या तोंडी पुराव्याच्या माध्यमातून किंवा भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 63 मध्ये समाविष्ट असलेल्या त्याच्या प्रतीद्वारे, दस्तऐवजाव्यतिरिक्त पुरावा म्हणून काहीही प्राप्त करण्याचे अधिकार्यांना आदेश देणाऱ्या परंतुकांच्या आवश्यकता पूर्ण करणार नाही. कलम 25 हे दस्तऐवजाच्या कोणत्याही प्रतीशी संबंधित नाही आणि एखाद्या पक्षाला केवळ कलम 35 च्या उद्देशाने एक साधन असलेल्या दस्तऐवजावर अवलंबून राहण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. कलम 2 (14) मध्ये 'संलेख' ची व्याख्या अशा प्रत्येक दस्तऐवजाचा समावेश म्हणून केली आहे ज्याद्वारे कोणताही अधिकार किंवा दायित्व तयार केले जाते, हस्तांतरित केले जाते, मर्यादित केले जाते, विस्तारित केले जाते, विझवले जाते किंवा नोंदवले जाते. मुद्रांक कायद्याच्या उद्देशाने दस्तऐवजाची प्रत एक दस्तऐवज म्हणून समाविष्ट करण्यास वाव नाही.

14. जर कलम 35 केवळ मूळ दस्तऐवजांशी संबंधित असेल आणि कलम 36 ची नक्कल करणार नसेल तर त्याचा असा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही की एखाद्या संलेखाला दुय्यम पुराव्याचा फायदा होऊ शकेल. कलम 36 मधील 'एक दस्तऐवज' या शब्दांचा अर्थ कलम 35 प्रमाणेच असला पाहिजे. खटला किंवा कार्यवाहीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आक्षेप न घेता मूळ दस्तऐवज पुराव्यामध्ये दाखल करण्यात आला असेल अशा प्रकरणांमध्ये विधिमंडळाने कलम 35 च्या कठोर तरतुदींपासून केवळ माघार घेतली. दुसऱ्या शब्दांत, जरी आक्षेप दस्तऐवजावर चिकटलेल्या मुद्रांकाच्या अपुरेपणावर आधारित असला, तरी ज्या पक्षाला ते स्वीकारण्यास आक्षेप घेण्याचा अधिकार आहे, त्याने संलेख पहिल्यांदा सादर केला जातो तेव्हा तसे करणे आवश्यक आहे. एकदा दस्तऐवज पुराव्याच्या प्रवेश आक्षेप घेण्याची वेळ निघून गेली की, त्याच आधारावर नंतरच्या टप्प्यावर कोणताही आक्षेप उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. परंतु हे कोणत्याही प्रकारे कलम 36 ची लागूता एखाद्या दस्तऐवजाच्या मजकुराच्या पुराव्यामध्ये सादर केलेल्या किंवा सादर करण्याचा प्रयत्न केलेल्या दुय्यम पुराव्यावर वाढवत नाही ज्यावर मुद्रांक लावलेले नाहीत किंवा अपुरी मुद्रांक लावलेली आहेत. "

(भर देण्यात आला आहे)

44. **हरिओम अग्रवाल** (उपरोक्त) प्रकरणात या न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या मताला दुजोरा दिला आहे, ज्यामध्ये ते खालीलप्रमाणे म्हटले आहे:

"10. या न्यायालयाच्या निर्णयांवरून आणि कायद्याच्या कलम 33,35 आणि 2 (14) च्या साध्या वाचनावरून हे स्पष्ट होते की ज्या दस्तऐवजावर योग्यरित्या शिक्कामोर्तब केलेले नाही ते जप्त केले जाऊ शकते आणि जेव्हा अशा दस्तऐवजासाठी आवश्यक शुल्क आणि दंड भरला गेला असेल तेव्हा ते मुद्रांक कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत पुरावा म्हणून घेतले जाऊ शकते. कलम 33 किंवा 35 हे दस्तऐवजाच्या कोणत्याही प्रतीशी संबंधित नाहीत आणि पक्षाला केवळ कलम 2 (14) च्या अर्थातर्गत असलेल्या दस्तऐवजावर अवलंबून राहण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. मुद्रांक कायद्याच्या उद्देशाने दस्तऐवजाची प्रत समाविष्ट करण्यास वाव नाही. दस्तऐवजाची प्रत जप्त करून प्रमाणित केली जाऊ शकत नाही आणि मुद्रांक कायदा, 1899 अंतर्गत हा दुय्यम पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही, यात आता कायदा निःसंशयपणे ठाम आहे."

(भर देण्यात आला आहे)

45. या विषयावरील कायदा सुप्रतिष्ठित आहे की कथित दस्तऐवजाची योग्यरित्या प्रमाणित प्रत/छायाप्रती जप्त करून प्रमाणित केली जाऊ शकत नाही आणि हे कायदा, 1899 अंतर्गत पुराव्यामध्ये स्वीकारले जाऊ शकत नाही. यामुळे असा निष्कर्ष निघतो की एखाद्या उपकरणातील कमतरता, मग ती अनावश्यकपणे शिक्कामोर्तब केलेली असो किंवा अपुरी शिक्कामोर्तब केलेली असो, ती कायदा, 1899 अंतर्गत विहित केलेल्या प्रक्रियेद्वारे सुधारली जाऊ शकते. हे स्पष्टपणे सूचित करते की उपकरण अंमलात आल्यानंतरही कायदांतर्गत आवश्यकता खरोखरच पूर्ण केली जाऊ शकते . कायदांतर्गत आवश्यकता कठोर किंवा कठोर नाही, जेणेकरून प्रथमतः साधन अवैध होईल.

46. हे असेही दर्शविते की कायदा, 1899 चा उद्देश एखाद्या साधनाला पूर्णपणे अवैध घोषित करणे हा नाही, तर प्रत्येक उपकरणावर मुद्रांक शुल्क वसूल करणे हा आहे. 1899 च्या कायद्याचा उद्देश राज्यासाठी महसूल सुरक्षित करणे हा आहे.

47. या न्यायालयाने, **हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड विरुद्ध मेसर्स दिलीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी**, (11 (1969) 1 एस. सी. सी. 597) या प्रकरणात, कायदा, 1899 चा उद्देश हाताळला आणि असे म्हटले:

"7. मुद्रांक कायदा हा विशिष्ट प्रकारच्या दस्तऐवजावर राज्याचा महसूल सुरक्षित करण्यासाठी अंमलात आणलेला एक वित्तीय उपाय आहे: फिर्यादीला त्याच्या प्रतिस्पर्धांच्या खटल्याची पूर्तता करण्यासाठी तांत्रिक शस्त्राचा वापर करण्यासाठी तो अंमलात आणला जात नाही. कायद्याच्या कठोर तरतुदींची कल्पना महसूलाच्या हितासाठी केली जाते, एकदा ती वस्तू कायदानुसार सुरक्षित झाली की, त्या साधनावर दावा करणारा पक्ष दस्तऐवजावर प्रारंभिक दोषामुळे पराभूत होणार नाही. त्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास योजना स्पष्ट आहे. मुद्रांक कायद्याचे कलम 35 हे प्रमाणे एखाद्या मुद्रांक न लावलेल्या उपकरणाला पुराव्यामध्ये दाखल करण्यावर किंवा त्यावर कारवाई करण्यावर प्रतिबंध म्हणून काम करते; कलम 40 मध्ये उपकरणे जप्त करण्याची प्रक्रिया प्रदान केली आहे, कलम 42 चे उप-कलम (1) एखाद्या दस्तऐवजावर योग्यरित्या मुद्रांक लावलेले आहे हे प्रमाणित करण्याची तरतूद करते आणि कलम 42 चे उप-कलम (2) अशा प्रमाणीकरणामुळे उद्भवणारे परिणाम लागू करते."

48. 1899 च्या कायद्याची व्याप्ती राज्यासाठी महसूल सुरक्षित करण्यासाठी आहे आणि फिर्यादीला त्रास देण्याचे साधन म्हणून त्याचा वापर केला जाऊ नये, असे स्पष्ट केल्यानंतर खंडपीठाने असा निष्कर्ष काढला की शुल्क आणि दंड भरल्यानंतर मुद्रांकित नसलेल्या साधनावर कारवाई केली जाऊ शकते. सुरुवातीचे दोष दूर केले

जाऊ शकतात आणि सुरुवातीला शिक्का न लावलेल्या दस्तऐवजावर कायद्यात गैर-कायदा मानण्याचा विधिमंडळाचा हेतू कधीच नसतो.

49. अधिनियम 1899 च्या तरतुदींनुसार ज्या दस्तऐवजावर शिक्कामोर्तब करणे आवश्यक आहे, परंतु दस्तऐवजात अंतर्भूत असलेल्या व्यवहाराच्या वैधतेवर परिणाम होत नाही अशा दस्तऐवजावर शिक्कामोर्तब करण्यात अयशस्वी होण्याच्या घटनांशी हा कायदा संबंधित आहे. कायदा, 1899 चा तो भाग चौथा मुद्रांक शुल्क न भरण्याच्या आकस्मिक परिस्थितींशी संबंधित आहे आणि एकदा राज्याच्या महसुलाचे व्याज सुरक्षित करण्याचा उद्देश निश्चित झाला की, आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर साधनांवर आधारित दाव्यावर नेहमीच कारवाई केली जाऊ शकते.

50. म्हणून, आम्ही असे मानतो की कायदा, 1899 अंतर्गत कमतरता पूर्ण केल्या जाऊ शकतात आणि कोणत्याही दस्तऐवजाला कायमचे अवैध ठरवत नाही. आता, न्यायालय किंवा लवाद न्यायाधिकरण 1899 च्या कायद्यांतर्गत काही त्रुटी असल्यास त्या सुधारण्याचे आदेश देऊ शकते का हे पाहायचे आहे.

IV. भारतातील लवादाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

51. लवाद ही विवाद निराकरण करण्याची एक प्रक्रिया म्हणून समजली जाऊ शकते ज्यामध्ये पक्षांच्या कराराद्वारे, नियुक्त लवादाकडे किंवा लवाद न्यायाधिकरणाकडे विवाद सादर केला जातो, ज्यांच्याकडे पक्षांमधील सहमतीनुसार लागू असलेल्या कायद्यानुसार विवाद सोडवण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे. वैकल्पिकरित्या, न्यायालयाबाहेरील पक्षांमधील विवादांवर अर्ध-न्यायिक पद्धतीने अभिनिर्णय करणारी एक यंत्रणा म्हणून हे समजले जाऊ शकते.

52. विवाद निवारणासाठी प्राधान्याची पद्धत म्हणून लवादाची प्रक्रिया भारतात नवीन नाही. प्राचीन हिंदू साहित्यातील विद्वानांनुसार, 'बृहद्अरण्यक उपनिषद' हा सर्वात जुना ज्ञात ग्रंथ आहे ज्यामध्ये सध्याच्या लवादाशी जवळून संबंधित असलेल्या प्रणालीचा उल्लेख आहे कारण त्यात 'पुगा' किंवा स्थानिक न्यायालये, 'श्रेणी' किंवा समान व्यवसाय करणारे लोक आणि 'कुल' किंवा समाजाच्या त्याच भागातील सामाजिक बाबींशी संबंधित सदस्य यासारख्या विविध लवाद संस्था समाविष्ट आहेत. वरील सर्व संस्थांना पंच म्हटले गेले आणि एकत्रितपणे पंचायत स्थापन करण्यात आली. प्रिवी कौन्सिलने **वैतला सीतन्ना विरुद्ध मरिवाडा विरन्ना** [12 एआयआर 1934 पी. सी. 105] या प्रकरणात याला दुजोरा दिला आहे, ज्यामध्ये असे आढळून आले आहे की निवडून आलेल्या पंचायतीकडे पक्ष वाद पाठवत असत आणि प्रचलित कायदेशीर तसेच नैतिक आधारांवर आधारित विवादाचा योग्य आणि समन्यायी तोडगा काढण्याच्या तत्वावर आधारित हा निर्णय देण्यास या न्यायनिर्णायक संस्था जबाबदार होत्या.

53. 1772 साली इंग्रजांनी पहिले बंगाल रेग्युलेशन अंमलात आणल्यानंतर भारतातील लवादाची व्यवस्था आणखी विकसित झाली. या अधिनियमानंतर, सर्व विवाद लवादाकडे सादर करण्यात आले आणि त्याच्या निर्णयाचे मूल्य न्यायालयाने पारित केलेल्या कोणत्याही आदेशासारखेच होते. पुढे, 1781 च्या बंगाल रेग्युलेशन मध्ये येथे उद्धृत केल्याप्रमाणे तरतूदीचा देखील समावेश आहे:

"न्यायाधीश शिफारस करतात आणि पक्षकारांनी परस्पर सहमतीने एका व्यक्तीच्या लवादासमोर हजर राहण्यासाठी पक्षकारांवर सक्ती न करता त्यांना शक्य असेल तितका दबाव आणतात. कोणत्याही लवादाचा कोणताही निर्णय, तोपर्यंत बाजूला ठेवला

जाऊ नये जोपर्यंत सबळ पुराव्यासह दोन विश्वासाह साक्षीदारांच्या शपथेद्वारे सांगितले जात नाही की लवाद त्यांच्या निर्णय देण्याच्या दरम्यान घोर किंवा अंशतः भ्रष्टाचाराचे दोषी होते ".

13 सी. व्ही. नागार्जुन रेड्डी, सी. पी. सी. (सुधारणा) कायदा, 1999 च्या पार्श्वभूमीवर लवादाची भूमिका, भारतीय लवाद परिषद,

54. वर नमूद केलेल्या कलमावरून हे अगदी स्पष्ट होते की बंगाल रेग्युलेशनमध्ये पक्षकारांच्या परस्पर करारानुसार लवादाच्या प्रक्रियेद्वारे विवाद सोडवण्यास सक्षम करण्याच्या तरतुदी आहेत, विशेषतः कराराच्या जबाबदाऱ्या आणि भागीदारी कृतींच्या उल्लंघनाशी संबंधित विवादांसाठी अशा तरतुदी आहेत. राज्याने अंमलात आणलेल्या सर्वात जुन्या कायद्यात म्हणजेच दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1859 मध्येही लवादाला स्थान मिळालेले होते. विशेषतः, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 च्या परिशिष्ट II मधील तरतुदीत लवादाशी संबंधित प्रक्रिया समाविष्ट होती. या वैधानिक तरतुदी प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या लवादांशी संबंधित आहेत:

- i) कोणत्याही प्रलंबित दिवाणी खटल्यात न्यायालयांनी मध्यस्थी सुरू केली.
- ii) ज्या लवादामध्ये न्यायालयाचा कोणताही सहभाग किंवा हस्तक्षेप नसेल.

55. या दोन प्रकारच्या लवादाव्यतिरिक्त, "वैधानिक लवाद" म्हणून ओळखला जाणारा तिसरा प्रकारचा लवाद विकसित झाला ज्यामध्ये लवादाची प्रक्रिया कायद्यातील तरतुदींद्वारे नियंत्रित केली जाते.

<https://www.icaindia.co.in/icanet/quterli/apr-june2002/ica5.html> (Last accessed on 22nd January, 2023 at 10: 50 pm).

56. लवाद व्यवस्थेतील मोठा विकास लवाद कायदा, 1899 च्या अधिनियमानंतर झाला, ज्याची इंग्रजी लवाद कायदा, 1899 शी अगदी तुलना करता येऊ शकते.हा कायदा भारतातील लवादाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून समजला जाऊ शकतो.लवाद कायदा, 1899 सुरुवातीला सर्व प्रेसिडेन्सी शहरांना लागू होता आणि वादाच्या सुरुवातीच्या संदर्भापासून लवादाच्या प्रक्रिया न्यायिक हस्तक्षेप अस्तित्वात होता..

57. झपाट्याने बदलत्या काळाबरोबर, भारतातील लवाद व्यवस्थेच्या उत्क्रांतीला देखील गती मिळाली.दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 मध्ये कलम 89 अंतर्गत समाविष्ट असलेली तरतूद समाविष्ट करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली होती , जी केवळ लवादाची उपयुक्तता आणि अंमलबजावणीशी संबंधित होती.20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला, लवाद हा विवाद निवारणासाठी एक स्वीकारार्ह मार्ग म्हणून उदयास आला आणि त्याची वाढती लोकप्रियता पूर्ण करण्यासाठी, विधिमंडळाने, लवाद कायदा, 1940 (यापुढे 'कायदा, 1940' म्हणून संदर्भित) लागू केला.लवादाच्या स्वरूपात विवाद निवारणासाठी जलद आणि कमी खर्चिक पद्धत उपलब्ध करून देण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने हा कायदा, 1940 लागू करण्यात आला. तथापि, 1940 च्या कायद्यातील तरतुदींच्या व्यावहारिक वापरात अनेक अपर्याप्तता अस्तित्वात होत्या.

58. 1940 च्या कायद्यात इंग्रजी लवाद कायदा, 1934 अंतर्गत असलेल्या तरतुदींप्रमाणेच अनेक तरतुदी होत्या परंतु तरीही त्यात बाह्य निवाड्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही तरतूद नव्हती. तसेच, कायदा, 1940 मधील तरतुदींमुळे लवाद कार्यवाहीच्या तिन्ही टप्प्यांवर, म्हणजे, वाद लवादाकडे पाठवण्यापूर्वी, लवाद

कार्यवाही प्रलंबित असताना आणि लवाद निर्णय पारित केल्यानंतर, न्यायव्यवस्थेचा हस्तक्षेप सुकर झाला.

59. कायदा, 1940 अंतर्गत असलेल्या तरतुदींच्या अकार्यक्षम कार्यपद्धतीवर न्यायव्यवस्थेकडून नियमितपणे टीका केली जात असे. **गुरू नानक फाऊंडेशन विरुद्ध रतन सिंग अँड सन्स** [14 (1981) 4 एस. सी. सी 634] या प्रकरणात न्यायमूर्ती डी. ए. देसाई यांनी नोंदवलेले खालील निरीक्षण येथे नमूद करणे योग्य आहे:

"1. कायमस्वरूपी, वेळखाऊ, गुंतागुंतीच्या आणि महागड्या न्यायालयीन कार्यपद्धतींनी विधीज्ञांना प्रक्रियात्मक निरर्थक कल्पना टाळत, वाद मिटवण्यासाठी कमी औपचारिक, अधिक प्रभावी आणि वेगवान पर्यायी मंच शोधण्यास प्रवृत्त केले आणि यामुळे ते लवाद कायदा, 1940 कडे वळले. तथापि, या कायद्यांतर्गत ज्या पद्धतीने कार्यवाही केली जाते आणि न्यायालयांमध्ये विना अपवाद आव्हान दिले जाते, त्यामुळे वकीलांमध्ये हसे झाले आहे आणि कायदेशीर तत्त्वज्ञांवर विलाप करण्याची वेळ आली आहे".

60. या न्यायालयाने पुढे **भारतीय अन्न महामंडळ विरुद्ध जोगिंदरपाल मोहिंदरपाल आणि इतर** [15 (1989) 2 एससीसी 347] या प्रकरणात असे निरीक्षण नोंदवले की लवादाचे नियमन करणारा कायदा कमी तांत्रिक आणि संपूर्ण प्रक्रिया समता आणि निष्पक्षता निश्चित करून व्यावहारिक समस्यांसाठी अधिक योग्य असावा. या न्यायालयाने इतकी तीव्र टीका करूनही, विधिमंडळाने दीर्घ काळ 1940 च्या कायद्यात कोणतीही सुधारणा केली नाही.

61. 20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धातच भारतातील लवादाच्या विकासात मोठे बदल झाले. 1991 मधील आर्थिक उदारीकरण आणि सरकारच्या समान धोरणांमुळे परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची गरज

भासली.त्यामुळे, भारतीय विधी आयोगाच्या 76 व्या अहवालाच्या तसेच Model UNCITRAL law च्या आधारे विधिमंडळाने कायदा, 1996 लागू केला.कायदा, 1996 हा लवादाची प्रक्रिया किफायतशीर, कमी तांत्रिक आणि जगभरातील प्रचलित आंतरराष्ट्रीय पद्धतींनुसार बनवण्याच्या उद्देशाने , 16 ऑगस्ट 1996 पासून लागू झाला.

V. लवाद आणि समेट कायदा, 1996 चे कलम 11 (6 ए) समाविष्ट करण्यामागील हेतू

62. भारतातील लवादाच्या विकासासाठी एक मोठा बदल हा कायदा, 1996 च्या अधिनियमानंतर झाला.भारतीय विधी आयोगाच्या 76 वा अहवाल [16 भारतीय विधी आयोग, लवाद कायदा, 1940 वरील 76 वा अहवाल] तसेच Model UNCITRAL law च्या आधारे, लवादाची प्रक्रिया किफायतशीर, कमी तांत्रिक आणि जगभरातील प्रचलित आंतरराष्ट्रीय पद्धतींनुसार बनवण्याच्या उद्देशाने कायदा,1996 लागू करण्यात आला.पक्षांमधील विवाद निवारणासाठी प्रभावी आणि जलद प्रक्रिया प्रदान करणे तसेच लवादाच्या प्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची व्याप्ती मर्यादित करणे हा विधिमंडळाचा हेतू होता. [17 परिच्छेद क्रमांक 4 (v), उद्देश आणि कारणांचे विधान, लवाद आणि समेट कायदा, 1996.] भारत हळूहळू इतर व्यवस्थेतील लवादाच्या घडामोडींशी सुसंगत राहून किमान न्यायिक हस्तक्षेपाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

63. या न्यायालयाच्या घटनापीठाने **एस. बी. पी. अँड कंपनी विरुद्ध पटेल इंजिनिअरिंग लिमिटेड आणि इतर** [18 (2005) 8 एससीसी 618] मधील 2015 पूर्वीच्या सुधारणा व्यवस्थेचे परीक्षण करताना असे म्हटले आहे की लवाद/लवाद न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित सर्व प्राथमिक किंवा उंबरठ्यावरील समस्यांची न्यायालयाद्वारे कायदा, 1996 च्या कलम 11 अंतर्गत तपासणी केली जावी.

विधी आयोगाने आपल्या 246 व्या अहवालात कायद्याची ही स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यामध्ये खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे:

"जोपर्यंत हस्तक्षेपाच्या स्वरूपाचा संबंध आहे, तोपर्यंत अशी शिफारस केली जाते की लवाद कराराला आव्हान देणाऱ्या युक्तिवादाच्या विरोधात न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरणाचे सकृतदर्शनी समाधान झाल्यास ते लवादाची नियुक्ती करतील आणि/किंवा पक्षांना लवादाकडे पाठवतील. या सुधारणेमध्ये अशी कल्पना करण्यात आली आहे की, लवादाचा करार अस्तित्वात नाही किंवा तो रद्दबातल आहे असे आढळल्यासच न्यायिक प्राधिकरण पक्षांना लवादाकडे पाठवणार नाही. जर न्यायालयीन प्राधिकरणाचे असे मत असेल की सकृतदर्शनी लवाद करार अस्तित्वात आहे, तर ते विवाद लवादाकडे पाठवेल आणि लवाद कराराचे अस्तित्व शेवटी लवाद न्यायाधिकरणाद्वारे निर्धारित केले जाईल. तथापि, जर न्यायालयीन प्राधिकरणाने असा निष्कर्ष काढला की करार अस्तित्वात नाही, तर निष्कर्ष अंतिम असेल आणि सकृतदर्शनी नाही. लवादाचा करार रद्दबातल आहे की नाही याबाबत निर्णायक निर्णय घेतला जाईल, असेही या सुधारणेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. " [19 भारतीय कायदा आयोग अहवाल क्रमांक 246 लवाद आणि समेट कायदा 1996 मधील सुधारणा, पृष्ठ. 43]

(भर देण्यात आला आहे)

64. या अहवालात, भारतीय विधी आयोगाने असा निष्कर्ष काढला आहे की लवादाच्या प्रक्रियेतील न्यायिक हस्तक्षेप लवादाच्या प्रक्रियेतील विलंबात लक्षणीय वाढ करतो आणि शेवटी लवादाचा लाभ नाकारतो. परिच्छेद 24 मध्ये विधी आयोगाने खालीलप्रमाणे नमूद केले:

"लवाद कार्यवाहीच्या अगदी उंबरठ्यावर लवादांच्या नियुक्तीसाठी बराच वेळ खर्च केला जातो असे दिसून आले आहे". [20 परिच्छेद क्रमांक 24, अहवाल क्रमांक 246, भारतीय विधी आयोग.]

65. विधी आयोगाने 1996 च्या कायद्यातील कलम 11 मध्ये उप-कलम (6 ए) समाविष्ट करण्याची सूचना केली होती, जी विधिमंडळाने 1996 च्या कायद्यातील 2015 च्या सुधारणेद्वारे स्वीकारली होती. कलम 11 (6 ए) निःसंदिग्धपणे त्याच्या हेतूने असे दर्शविते की, "सर्वोच्च न्यायालय किंवा, यथास्थिती, उच्च न्यायालय, उपकलम (4) किंवा उपकलम (5) किंवा उपकलम (6) अन्वये केलेल्या अर्जाची तपासणी करताना, कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, हुकूम किंवा आदेश असूनही, केवळ लवाद कराराच्या अस्तित्वाची तपासणी करणे मर्यादित ठेवेल".

66. कलम 11 (6 ए) सह 2015 ची सुधारणा आणि त्यानंतरच्या सुधारणा लवाद न्यायशास्त्राच्या या उत्क्रांतीशी सुसंगत आहेत. प्रमुख कायदा, 1996 मधील सुधारणांच्या शृंखलेसह, हे अगदी स्पष्ट आहे की विधिमंडळ भारतातील वेगाने विकसित होत असलेल्या लवाद व्यवस्थेशी सतत संलग्न आहे आणि लवाद प्रक्रियेत न्यायालयांच्या हस्तक्षेपाची व्याप्ती कमी करण्याच्या उद्देशाने विविध आव्हाने त्याला जोडत आहेत.

भारतीय अन्न महामंडळाच्या (उपरोक्त) प्रकरणात न्यायमूर्ती सव्यसाची मुखर्जी यांनी व्यक्त केलेल्या खालील मतांनुसार भारतातील लवाद चालवला जाईल अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते:

"7. आपण लवादाचा कायदा सोपा, कमी तांत्रिक आणि स्थितिविशेषाच्या वास्तविकतेसाठी अधिक जबाबदार बनवला पाहिजे, परंतु न्याय आणि निष्पक्षतेच्या नियमांना प्रतिसाद

दिला पाहिजे आणि लवादाला अशा प्रक्रिया आणि निकषांचे पालन करण्यास भाग पाडले पाहिजे जे केवळ पक्षांमध्ये न्याय करूनच नव्हे तर न्याय झाला आहे अशी भावना निर्माण करून आत्मविश्वास निर्माण करेल".

विधिमंडळाचा वरील प्रमाणे चर्चा केलेला दृष्टीकोन या न्यायालयाने मान्य केला आहे.

67. **ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. वि. गंगावरम पोर्ट लिमिटेड** [21 (2017) 9 एससीसी 729] च्या प्रकरणात, या न्यायालयाने 2015 च्या सुधारणेद्वारे आणलेल्या बदलांची व्याप्ती आणि परिणाम खालील शब्दात स्पष्ट केला :

"48. कलम 11 (6-अ) च्या वाचनातून , विधिमंडळाचा हेतू स्पष्ट आहे तो म्हणजे न्यायालयाने लवाद कराराचे अस्तित्व या केवळ एका पैलूवर लक्ष दिले पाहिजे आणि त्याची आवश्यकता आहे. लवाद करार आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी कोणते घटक आहेत हा पुढचा प्रश्न आहे. त्यावरचा ठराव/निर्णय सोपा आहे-करारातील पक्षांमध्ये उद्भवलेल्या विवादांशी संबंधित लवादाची तरतूद करणारे खंड करारामध्ये आहे का हे पाहणे आवश्यक आहे.

59. एस. बी. पी. आणि कंपनी [एस. बी. पी. आणि कंपनी विरुद्ध पटेल इ. लि. (2005) 8 एस. सी. सी. 618] आणि बोधारा पॉलीफॅब [राष्ट्रीय विमा कंपनी लिमिटेड विरुद्ध बोधारा पॉलीफॅब (पी) लिमिटेड, (2009) 1 एस. सी. सी. 267 या प्रकरणांमधील निर्णयांच्या दृष्टीने 1996 च्या कायद्याच्या कलम 11 (6) अंतर्गत अधिकाराची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या विस्तृत होती. 2015 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेपर्यंत ही स्थिती कायम राहिली. सुधारणेनंतर, न्यायालयांना फक्त हे पाहण्याची गरज आहे की लवाद करार अस्तित्वात आहे की नाही- ना जास्त, ना कमी. लवादाच्या नियुक्तीच्या टप्प्यावर न्यायालयाचा हस्तक्षेप कमी करणे हे विधिमंडळाचे धोरण आणि उद्देश आहे आणि कलम 11 (6-अ) मध्ये समाविष्ट केलेल्या या हेतूचा आदर केला पाहिजे."

(भर देण्यात आला आहे)

68. मायावती ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध प्रद्युत देव बर्मन [22 (2019) 8 एससीसी 714] या खटल्यातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या स्थितीला दुजोरा दिला:

"10. ही स्थिती असल्याने, हे स्पष्ट आहे की या न्यायालयाने 2015 च्या सुधारणेपूर्वी दिलेला कायदा, ज्यामध्ये करार झाला आहे की नाही आणि समाधान झाले आहे की नाही हे तपासणे समाविष्ट होते, तो आता कायदेशीररीत्या रद्द करण्यात आला आहे. ही स्थिती असल्याने, [युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध अँटिक आर्ट एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड, (2019) 5 एस. सी. सी. 362] या उपरोक्त निकालातील तर्कांशी सहमत होणे कठीण आहे, कारण कलम 11 (6-ए) लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या तपासणीपुरते मर्यादित आहे आणि **ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए.** मधील निकालात नमूद केल्याप्रमाणे संकुचित अर्थाने समजून घेतले पाहिजे".

(भर देण्यात आला आहे)

69. अशा प्रकारे, 2015 च्या सुधारणेचे उद्दिष्ट लवाद कार्यवाहीच्या संदर्भ- पूर्व टप्प्यावर लवाद कराराची वैधता नव्हे तर अस्तित्वाचे किमान परीक्षण करण्यापर्यंत न्यायालयांचा हस्तक्षेप मर्यादित करणे हे आहे.

VI. कलम 11 (6 ए) ची लवाद आणि समेट कायदा, 1996 चे कलम 8, कलम 16 आणि कलम 45 च्या संबंधित व्याप्ती

70. कायदा, 1996 चे कलम 11 (6 ए) खालीलप्रमाणे आहे:

"सर्वोच्च न्यायालय किंवा, परिस्थितीनुसार, उच्च न्यायालय, उपकलम (4) किंवा उपकलम (5) किंवा उपकलम (6) अंतर्गत कोणत्याही अर्जाचा विचार करताना, कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, हुकूम किंवा आदेश असूनही, लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या तपासणीपुरते मर्यादित राहील".

71. कलम 11 (6 ए) अंतर्गत चौकशीची व्याप्ती "लवाद कराराचे अस्तित्व" तपासण्यापुरती मर्यादित आहे. 'लवाद कराराचे अस्तित्व' हा वाक्यांश 2015 ची सुधारणा सादर केल्यानंतर विधिमंडळाचा हेतू लक्षात घेऊन शब्दशः अर्थाने समजून घेतला पाहिजे. 2015 च्या सुधारणेच्या समावेशानंतर कायद्याची स्थिती अशी आहे की न्यायालयांचा किमान हस्तक्षेप असावा. संदर्भ -पूर्व टप्प्यावर परीक्षण करण्यासाठी न्यायालयाची मर्यादित व्याप्ती ही आहे की कायदा, 1996 च्या कलम 7 अंतर्गत संदर्भित मध्यस्थी करार सकृतदर्शनी अस्तित्वात आहे की नाही ज्यामध्ये खालील घटकांचा निर्धारित सामावेश आहे:

- (i) लवादाचा करार लेखी आहे की नाही;
- (ii) लवादाच्या मुख्य कराराचे घटक पूर्ण झाले आहेत का ?
- (iii) दुर्मिळ प्रसंगी, गंभीर आक्षेप असल्यास, विवादाचा विषय मध्यस्थीयोग्य आहे की नाही हे ते तपासू शकते.

72. सकृतदर्शनी कोणताही वैध लवाद करार अस्तित्वात नाही असा निष्कर्ष येई पर्यंत न्यायालयीन प्राधिकरण कलम 8 (1), ज्याची जागा 2015 च्या सुधारणेने घेतली होती त्यानुसार पक्षांना लवादाकडे पाठवण्याचे आदेश देते. तरतुदीत वापरलेली भाषा खालीलप्रमाणे आहे:

"8. लवाद करार असणाऱ्या परिस्थितीत पक्षांना लवादाकडे पाठवण्याचा अधिकार.-

- (1) ज्या न्यायालयीन प्राधिकरणासमोर लवाद कराराचा विषय असलेल्या प्रकरणात कारवाई केली जाते, ते न्यायालय, जर लवाद कराराचा पक्षकार किंवा त्याच्याद्वारे किंवा त्याच्या अंतर्गत दावा करणारी कोणतीही व्यक्ती, विवादाच्या विषयाबाबत त्याचे पहिले

निवेदन सादर करण्याच्या तारखेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, हुकूम किंवा आदेश असूनही, सकृतदर्शनी कोणताही वैध लवाद करार अस्तित्वात नाही असे अढळून आल्यास, पक्षांना लवादाकडे पाठवेल.

(2) जोपर्यंत तो मूळ लवाद करार किंवा त्याची योग्यरित्या प्रमाणित प्रत सोबत नसेल तोपर्यंत उपकलम (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही :

[परंतु, जेथे मूळ लवाद करार किंवा त्याची प्रमाणित प्रत उपकलम (1) अंतर्गत लवादाच्या संदर्भासाठी अर्ज करणाऱ्या पक्षाकडे उपलब्ध नसेल आणि उक्त करार किंवा प्रमाणित प्रत त्या कराराच्या दुसऱ्या पक्षाकडे ठेवली असेल, तेथे अशा प्रकारे अर्ज करणारा पक्ष लवाद कराराच्या प्रतीसह असा अर्ज दाखल करेल आणि न्यायालयाला मागणी करणारी याचिका दाखल करेल की त्याने दुसऱ्या पक्षाला मूळ लवाद करार किंवा त्याची योग्यरित्या प्रमाणित प्रत त्या न्यायालयासमोर सादर करण्यास सांगावे.]

(3) उपकलम (1) अन्वये अर्ज करण्यात आला असला आणि हा मुद्दा न्यायिक प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असला तरी, लवाद सुरू केला जाऊ शकतो किंवा चालू ठेवला जाऊ शकतो आणि लवादाचा निर्णय दिला जाऊ शकतो.

73. या कलमात अशी तरतूद आहे की सकृतदर्शनी लवाद करार अस्तित्वात आहे की नाही हे न्यायालय तपासू शकते. या कलमाची व्याप्ती विधी आयोगाच्या 246 व्या अहवाल [23 भारतीय कायदा आयोग अहवाल क्रमांक 246 लवाद आणि समेट कायदा 1996 मधील सुधारणा , पृष्ठ. 43] या वरून पाहिली जाऊ शकते, ज्याने कलम 8 मध्ये सुधारणा सुचवताना खालील टीप केली आहे:

" लवादाकडे प्रलंबित कारवाईचा संदर्भ मागणाऱ्या अर्जाचा विचार करताना न्यायिक प्राधिकरणाने स्वीकारलेल्या दोन-चरणीय प्रक्रियेचा या सुधारणेमध्ये विचार केला आहे. लवाद करार अस्तित्वात नाही किंवा तो रद्दबातल आहे असे आढळले तरच न्यायिक प्राधिकरण पक्षांना लवादाकडे पाठवणार नाही, असे या सुधारणेमध्ये नमूद केले आहे.

जर न्यायालयीन प्राधिकरणाचे असे मत असेल की सकृतदर्शनी लवाद करार अस्तित्वात आहे, तर ते विवाद लवादाकडे पाठवेल आणि लवाद कराराचे अस्तित्व शेवटी लवाद न्यायाधिकरणाद्वारे निर्धारित केले जाईल. तथापि, जर न्यायालयीन प्राधिकरणाने असा निष्कर्ष काढला की करार अस्तित्वात नाही, तर निष्कर्ष अंतिम असेल आणि सकृतदर्शनी नाही. लवाद करार रद्दबातल आहे की नाही याबाबत निर्णायक निर्णय घेतला जाईल, असेही या सुधारणेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे."

74. कलम 8 चे साधे वाचन असे सूचित करते की ते न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला केवळ एका पैलूपुरते मर्यादित करते, म्हणजे जेव्हा सकृतदर्शनी कोणताही वैध लवाद करार अस्तित्वात नाही किंवा तो रद्दबातल आहे असे आढळते.

75. कायदा, 1996 ची योजना स्पष्ट करते की कलम 8 आणि 11 हे पूरक स्वरूपाचे आहेत आणि दोन्ही लवादाच्या संदर्भात संबंधित आहेत आणि न्यायिक हस्तक्षेपाच्या संदर्भात समान व्याप्ती आणि कक्षा आहे. कलम 8 आणि 11 अंतर्गत न्यायालयाला हे प्रकरण लवादाकडे किंवा लवादाची नियुक्ती करण्यासाठी पाठवावे लागते, परंतु पक्षाने लवाद कराराचे सकृतदर्शनी अस्तित्व स्थापित केले आहे, ना जास्त ना कमी. त्याच वेळी, जर लवाद कराराची वैधता वर नमूद केल्याप्रमाणे सकृतदर्शनी आधारावर निश्चित केली जाऊ शकत नसेल तर न्यायालयाने या प्रकरणाचा संदर्भ दिला पाहिजे, म्हणजे "जेव्हा शंका असेल, तेव्हा संदर्भ घ्या".

76. या टप्प्यावर, आम्ही हे निरीक्षण करू इच्छितो की लवादाच्या नियुक्तीसाठी विविध उच्च न्यायालयांनी वैधानिक योजना तयार केली आहे आणि या न्यायालयाने

देखील-ज्याला Chief Justice of India Scheme, 1996, द्वारे लवादांची नियुक्ती म्हणतात, त्याचा संबंधित भाग खाली दिला आहे: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक.-** या योजनेला Chief Justice of India Scheme, 1996, द्वारे लवादांची नियुक्ती म्हटले जाऊ शकते.

2. **विनंती सादर** - कलम 11 चे उपकलम (4) किंवा उपकलम (5) किंवा उपकलम (6) अन्वये मुख्य न्यायाधीशांना विनंती लेखी केली जाईल आणि त्यासोबत -

(अ) मूळ लवाद करार किंवा त्याची योग्यरित्या प्रमाणित प्रत;

(ब) लवाद कराराच्या पक्षकारांची नावे आणि पत्ते;

(क) आधीच नियुक्त केलेल्या लवादांची नावे आणि पत्ते, असल्यास ;

(ड) ज्या व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे नाव आणि पत्ता, ज्यांच्यावर पक्षकारांनी मध्यस्थी कराराचे कोणतेही काम सोपवले आहे, त्यांनी मान्य केलेल्या नियुक्ती प्रक्रियेनुसार; असल्यास,

(ई) पक्षांच्या करारानुसार लवादांना आवश्यक असलेली पात्रता, जर असेल तर;;

(फ) वादाचे सर्वसाधारण स्वरूप आणि समस्येचे मुद्दे यांचे वर्णन करणारे संक्षिप्त लेखी निवेदन;

(ग) मागितलेला दिलासा किंवा उपाय; आणि

(ह) मुख्य न्यायमूर्तीकडे विनंती करण्यापूर्वी, यथास्थिती, कलम 11 चे उपकलम (4) किंवा उपकलम (5) किंवा उपकलम (6) अन्वये पूर्ण करण्याची अट पूर्ण झाली आहे, असे संबंधित दस्तऐवजाने समर्थित केलेले प्रतिज्ञापत्र.

77. ज्या योजनेचा संदर्भ देण्यात आला आहे त्यावरून हे स्पष्ट होते की अर्जदार लवादाच्या नियुक्तीसाठी न्यायालयात जात असताना, त्याने मूळ लवाद करार दाखल करणे अपेक्षित नाही आणि कराराची प्रमाणित प्रत जी प्रत्यक्षात कायदा, 1899

च्या कलम 2 (14) अंतर्गत संदर्भित संलेख नाही, ती संदर्भ-पूर्व टप्प्यावर जोडली जाऊ शकते.

78. लवाद कराराची प्रमाणित प्रत सादर करण्याच्या संदर्भात, असे म्हणणे पुरेसे आहे की व्यवसाय/व्यावसायिक व्यवहारांशी संबंधित पक्षांमध्ये अंमलात आणलेला लवाद करार हा कायदा, 1908 अंतर्गत अनिवार्यपणे नोंदणीकृत असणे आवश्यक नाही. दस्तऐवजाची नोंदणी करण्याचे बंधन मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882 या मूळ कायद्याच्या तरतुदीनुसार लागू केले जाते, तर कायदा, 1908 चे कलम 17 असे आदेश देते की स्थावर संपत्ति Rs.100-किंवा त्याहून अधिक मूल्याचा कोणताही अधिकार, हक्क किंवा व्याज निर्माण करणारे मृत्युपत्रीय नसलेला संलेख अनिवार्यपणे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. दस्तऐवज नोंदणीकृत नसल्यास, हस्तांतरण रद्दबातल आहे, कोणतेही वैध हस्तांतरण नाही आणि संलेखामध्ये वर्णन केलेली मालमत्ता संक्रामित होत नाही, उदाहरणार्थ, 1908 च्या कायद्यांतर्गत नोंदणी होईपर्यंत गहाण प्रक्रिया पूर्ण आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य होत नाही.

79. निःसंदिग्धपणे, लवाद करार हा एक सार्वजनिक दस्तऐवज नाही ज्यासाठी कायदा, 1908 च्या कलम 17 अंतर्गत संदर्भित अनिवार्य नोंदणी आवश्यक आहे आणि पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम 74 किंवा 75 अंतर्गत सार्वजनिक दस्तऐवजाची प्रमाणित प्रत मिळू शकते. सार्वजनिक दस्तऐवजाचा ताबा असलेला सरकारी अधिकारी पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम 76 अंतर्गत संदर्भित त्याची प्रमाणित प्रत उपलब्ध करून देऊ शकतो. लवादाचा करार अनिवार्यपणे नोंदणीकृत करणे आवश्यक नसल्यास, कायदा, 1908 च्या कलम 17 च्या व्याप्ती आणि कक्षेत, असा लवादाचा

करार/दस्तऐवज पब्लिक डोमेन मध्ये उपलब्ध नाही आणि तो सार्वजनिक दस्तऐवज नाही ज्याची प्रमाणित प्रत पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम 74 अंतर्गत संदर्भित केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये अयशस्वी झाल्यास पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम 79 अंतर्गत संदर्भित दस्तऐवजाची प्रमाणित प्रत असल्याचे गृहीत धरण्याचा प्रश्न उद्भवू शकत नाही.

80. दुसऱ्या शब्दांत, जेव्हा कायदा, 1908 च्या कलम 17 अंतर्गत संदर्भित लवाद कराराची अनिवार्य नोंदणी करणे आवश्यक नसते, तेव्हा नियम, 1996 च्या योजनेअंतर्गत प्रमाणित प्रतचा संदर्भ लवाद कराराची प्रमाणित प्रत असल्याचे दिसते, जी कायदा, 1996 च्या कलम 11 (6 ए) अंतर्गत लवादाच्या नियुक्तीच्या उद्देशाने संदर्भ-पूर्व टप्प्यावर कायदा, 1996 च्या कलम 7 ची आवश्यकता सिद्ध करते. त्यामुळे लवाद करारावर शिक्कामोर्तब न करण्याबाबत किंवा संदर्भ - पूर्व टप्प्यावर अधुरा शिक्कामोर्तब केल्याबद्दल आक्षेप घेण्याचा प्रश्न उद्भवू शकत नाही.

81. कायदा, 1996 चे कलम 16 खाली नमूद केले आहे: -

"16. लवाद न्यायाधिकरणाची त्याच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय घेण्याची क्षमता.- (1) लवाद न्यायाधिकरण लवाद कराराच्या अस्तित्वाशी संबंधित किंवा वैधतेशी संबंधित कोणत्याही आक्षेपांवरील निर्णयासह स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय देऊ शकेल आणि त्या उद्देशासाठी-

(अ) कराराचा भाग असलेला लवाद खंड हा कराराच्या इतर अटींपासून स्वतंत्र करार मानला जाईल; आणि

(ब) करार रद्दबातल आहे या लवाद न्यायाधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयामुळे लवाद खंड अवैध ठरतो.

(2) लवाद न्यायाधिकरणाला अधिकारक्षेत्र नाही अशी याचिका बचाव निवेदन सादर केल्यानंतर करता येणार नाही; तथापि, एखाद्या पक्षकाराला त्याने लवादाची नियुक्ती

केली आहे किंवा त्याच्या नियुक्तीमध्ये भाग घेतला आहे या केवळ कारणास्तव अशी याचिका दाखल करण्यापासून रोखले जाणार नाही.

(3) लवाद न्यायाधिकरण त्याच्या अधिकाराच्या व्याप्तीच्या पलीकडे जात आहे, अशी याचिका लवादाच्या कार्यवाहीदरम्यान त्याच्या अधिकाराच्या व्याप्तीच्या पलीकडे असल्याचे आरोप केलेले प्रकरण उपस्थित होताच उपस्थित केली जाईल.

(4) लवाद न्यायाधिकरण, उपकलम (2) किंवा उपकलम (3) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रकरणांपैकी कोणत्याही एका प्रकरणात, विलंब न्याय्य वाटत असल्यास, नंतरची याचिका स्वीकारू शकेल.

(5) लवाद न्यायाधिकरण उप-कलम (2) किंवा उप-कलम (3) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या याचिकेवर निर्णय घेईल आणि जेथे लवाद न्यायाधिकरण याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेईल, तेथे लवाद कार्यवाही सुरू ठेवेल आणि लवाद निर्णय देईल.

(6) अशा लवादाच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेला पक्ष कलम 34 नुसार असा लवादाचा निर्णय बाजूला ठेवण्यासाठी अर्ज करू शकतो."

82. कायदा, 1996 च्या कलम 16 (1) मध्ये अशी कल्पना करण्यात आली आहे की लवाद न्यायाधिकरण स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय घेऊ शकते, ज्यामध्ये लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या किंवा वैधतेच्या संदर्भात कोणत्याही आक्षेपावर निर्णय देणे समाविष्ट आहे . ही तरतूद *कॉम्पेटेंझ-कॉम्पेटेंझच्या* सिद्धांतावर आणि विलगनशीलतेच्या सिद्धांतावर आधारित आहे.

कोम्पेटेंझ-कॉम्पेटेंझच्या सिद्धांताचा अर्थ असा आहे की लवाद न्यायाधिकरण त्याच्या स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय घेण्यासाठी पुरेसे सक्षम आहे. त्याच वेळी, विलगनशीलतेचा सिद्धांत लवाद खंडास व्यावसायिक करारातून वेगळे करतो. कलम 16

(1) (अ) मध्ये लवादाच्या कलमाचे अस्तित्व गृहीत धरले आहे आणि ते कराराच्या इतर

अटीपेक्षा स्वतंत्र मानले जाणे अनिवार्य केले आहे. कलम 16 अंतर्गत, लवाद कराराची वैधता निश्चित करण्याचे अधिकारक्षेत्र लवाद न्यायाधिकरणाकडे असेल.

83. **उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड विरुद्ध नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड** [24 (2020) 2 एससीसी 455] या खटल्यातील या न्यायालयाच्या घटनापीठाने **ड्यूरो फेलगुएरा** (उपरोक्त) या प्रकरणातील निर्णयावर भर देताना असे म्हटले आहे की मर्यादित संबंधित मुद्दे लवादासमोर उपस्थित केले पाहिजेत.

न्यायालयाने पुढील निरीक्षण नोंदवले:

"7.8. कलम 11 (6-अ) मध्ये समाविष्ट केलेल्या अधिभावी खंडाच्या आधारावर, पटेल इंजिनिअरिंग [एस. बी. पी. अँड कंपनी विरुद्ध पटेल इंग. लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] आणि बोधारा पॉलीफॅब [राष्ट्रीय विमा कंपनी लिमिटेड विरुद्ध बोधारा पॉलीफॅब (पी) लिमिटेड, (2009) 1 एस. सी. सी. 267] या प्रकरणात पूर्वीचे देण्यात आलेले निर्णय कायदेशीररीत्या रद्द करण्यात आले. तपासणीची व्याप्ती आता केवळ कलम 11 च्या टप्प्यातील लवाद कराराच्या अस्तित्वापुरती मर्यादित आहे आणि त्याहून अधिक काही नाही".

84. संदर्भ-पूर्व टप्प्यावर न्यायालये कलम 11 (6 ए) अंतर्गत ज्याचे परीक्षण करू शकतात ते केवळ लवाद कराराचे 'अस्तित्व' आहे, तर लवाद न्यायाधिकरणाला 'लवाद कराराच्या अस्तित्वाशी संबंधित किंवा वैधतेशी संबंधित कोणत्याही उद्देशांचे' परीक्षण करण्याचे अधिकारक्षेत्र असेल.

85. कायदा, 1996 च्या कलम 45 मध्ये अशी तरतूद आहे की:

"पक्षांना लवादाकडे पाठवण्याचा न्यायिक प्राधिकरणाचा अधिकार.-

भाग 1 मध्ये किंवा दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (5/1908) मध्ये काहीही समाविष्ट असले तरी, न्यायालयीन प्राधिकरण, जेव्हा कलम 44 मध्ये ज्या संदर्भात पक्षकारांनी

करार केला आहे अशा प्रकरणातील कारवाई जप्त करते, तेव्हा, पक्षांपैकी एकाच्या किंवा त्याच्या माध्यमातून किंवा त्याच्या अंतर्गत दावा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या विनंतीवरून, पक्षकारांना लवादाकडे पाठवेल, [जोपर्यंत सकृतदर्शनी असे आढळत नाही] की हा करार निरर्थक, अकार्यक्षम किंवा अंमलात आणण्यास असमर्थ आहे."

(भर देण्यात आला आहे)

86. कलम 11 (6 ए) आणि कलम 45 मधील साधी तुलना दर्शवते की कलम 45 खूप व्यापक आहे. कलम 45 अंतर्गत, करार 'अमान्य', 'निष्क्रिय' किंवा 'अंमलात आणण्यास असमर्थ' आहे की नाही हे न्यायिक प्राधिकरणाला तपासावे लागते.

87. **वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप (मॉरिशस) लिमिटेड वि. एम. एस. एम. सॅटेलाईट (सिंगापूर) पीटीई लिमिटेड** [25 (2014) 11 एस. सी. सी. 639] प्रकरणात या न्यायालयाने परिच्छेद 33 ते 35 मध्ये 'शून्य आणि पोकळ', 'निष्क्रिय' आणि 'अंमलात आणण्यात अक्षम' या संज्ञांमधील फरक खाली स्पष्ट केला आहे:

"33. तथापि, श्री. गोपाल सुब्रमण्यम यांचा असा युक्तिवाद आहे की लवादाचा करार निष्क्रिय होता किंवा तो अंमलात आणण्यास असमर्थ होता कारण फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी लवादाद्वारे नव्हे तर न्यायालयाद्वारे केली जाऊ शकते." अकार्यक्षम किंवा अंमलात आणण्यास असमर्थ" या शब्दांच्या अर्थावरील अधिकारी श्री. सुब्रमण्यम यांच्या या युक्तिवादाचे समर्थन करत नाहीत. कायद्याच्या कलम 45 मधील "निष्क्रिय किंवा अंमलात आणण्यास असमर्थ" हे शब्द या निर्णयाच्या परिच्छेद 27 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे न्यूयॉर्क कन्व्हेन्शन च्या कलम 2 (3) मधून घेतले गेले आहेत. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रकाशित केलेल्या रेडफर्न अँड हंटर ऑन इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन (5 वी आवृत्ती) ने न्यूयॉर्क कन्व्हेन्शनमध्ये वापरल्या गेलेल्या या शब्दांचा अर्थ परिच्छेद 148 मध्ये स्पष्ट केला आहे. , तो पुढील प्रकारे:

"पहिल्या दृष्टीक्षेपात 'निष्क्रिय' आणि 'अंमलात आणण्यात असमर्थ' या संज्ञांमधील फरक पाहणे कठीण आहे. तथापि, लवाद खंड निष्क्रिय आहे जेथे त्याचा परिणाम म्हणून परिणाम होणे बंद झाले आहे, उदाहरणार्थ, पक्षांद्वारे कालमर्यादेचे पालन करण्यात अयशस्वी होणे किंवा पक्षांनी त्यांच्या लवाद खंड अप्रत्यक्षपणे रद्द केला आहे. याउलट, 'अंमलात आणण्यास असमर्थ' ही अभिव्यक्ती संभाव्य लवाद कार्यवाहीच्या अधिक व्यावहारिक पैलूंचा संदर्भ देते असे दिसते. उदाहरणार्थ, जर काही कारणास्तव लवाद न्यायाधिकरण स्थापन करणे अशक्य असेल तर ते लागू होते".

34. अल्बर्ट जा एन व्हॅन डेन बर्ग यांनी आय. सी. सी. ए. च्या संकेतस्थळावर (www.arbitrationicca.org/media/0/12125884227980/new_york_convention_of-1958_overview.pdf) प्रकाशित झालेल्या 'द न्यूयॉर्क कन्व्हेंशन, 1958-एन ओव्हार्व्यू' या शीर्षकाच्या लेखात न्यूयॉर्क कन्व्हेंशनच्या कलम ॥(3) चा संदर्भ देत असे म्हटले आहे:

"'शून्य आणि पोकळ' या शब्दांचा अर्थ त्या प्रकरणांचा संदर्भ म्हणून लावला जाऊ शकतो जिथे लवाद करारावर सुरुवातीपासूनच काही अवैधतेचा परिणाम होतो, जसे की चुकीचे सादरीकरण, दबाव, फसवणूक किंवा अनुचित प्रभावामुळे संमतीचा अभाव.

'निष्क्रिय' हा शब्द अशा प्रकरणांचा समावेश करतो जिथे लवाद कराराचा प्रभाव कमी झाला आहे, जसे की पक्षांकडून रद्द करणे.

'अंमलात आणण्यास असमर्थ' हे शब्द त्या प्रकरणांना लागू होतात असे दिसते जेथे लवाद प्रभावीपणे सुरू केला जाऊ शकत नाही. जिथे लवाद खंड खूप अस्पष्टपणे लिहिलेले

असेल किंवा कराराच्या इतर अटी तथाकथित सह-समान मंच लवाद खंड करण्याच्या पक्षांच्या हेतूशी विसंगत असतील तिथे हे घडू शकते.या प्रकरणांमध्येही, न्यायालये लवादाच्या बाजूने कराराच्या तरतुदींचा अर्थ लावतात."

35. 'रिकग्निशन अँड कॉन्फरन्स ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवॉर्ड्स' हे पुस्तक:ए ग्लोबल कॉमेंटरी ऑन द न्यूयॉर्क कन्व्हेन्शन बाय क्रॉके, नॅसिमिएंटो, एट अल. (आवृत्ती.) (2010) पी. 82 असे सांगते की :

"बहुतेक अधिकाऱ्यांचे असे मत आहे की शून्य आणि पोकळ या संज्ञेशी संबंधित समान विचारधारा आणि दृष्टीकोन निष्क्रिय आणि अंमलात आणण्यास असमर्थ या अटींना देखील लागू होतात. परिणामी, बहुसंख्य अधिकारी या संज्ञांचा एकसमान अर्थ लावत नाहीत, परिणामी एकसमानतेचा दुर्दैवी अभाव निर्माण होतो. त्या सावधानपत्रासह, आम्ही विशिष्ट उदाहरणांचे विहंगावलोकन देऊ जिथे लवाद करार निष्क्रिय (किंवा नसावेत) किंवा अंमलात आणण्यास असमर्थ असल्याचे मानले गेले होते.

निष्क्रियतेच्या अटींचा संदर्भ अशा प्रकरणांशी आहे जेथे न्यायालयाला पक्षांना लवादाकडे पाठवण्यास सांगितले जाते तोपर्यंत लवाद कराराचा प्रभाव संपुष्टात आला आहे.उदाहरणार्थ, लवादाचा निर्णय किंवा त्याच विषयाशी आणि पक्षांशी संबंधित न्यायनिवाड्याच्या प्रभावासह न्यायालयाचा निर्णय आधीच झाला असेल तर लवादाचा करार प्रभावी होत नाही.तथापि, लवादाचा करार निष्क्रिय करण्यासाठी केवळ अनेक कार्यवाहीचे अस्तित्व पुरेसे नाही. याव्यतिरिक्त, लवाद सुरू करण्यासाठी किंवा निवाडा सादर करण्याची वेळ-मर्यादा कालबाह्य झाली असल्यास, लवाद करार संपुष्टात येऊ शकतो, परंतु या वेळेची मुदत संपल्यामुळे यापुढे लवादाच्या कराराला बांधील राहण्याचा पक्षांचा हेतू होता.

शेवटी, अनेक अधिकाऱ्यांनी असे मत मांडले आहे की जर पक्ष मध्यस्थी माफ करतात तर लवाद कराराचा परिणाम होणार नाही.लवादाचा अधिकार माफ करण्याचे अनेक संभाव्य मार्ग आहेत .सामान्यतः, एखाद्या पक्षाने, न्यायालयीन कार्यवाहीमध्ये, लवाद

कराराचे योग्य प्रकारे आवाहन न केल्यास किंवा तो लवाद कराराद्वारे समाविष्ट असलेल्या दाव्यांचा सक्रियपणे पाठपुरावा करत असल्यास, मध्यस्थी करण्याचा अधिकार सोडून देईल. "

88. वरील स्पष्ट केलेले परीक्षण कलम 11 (6 ए) च्या भाषेत उद्भवत नाही. म्हणजेच, विधिमंडळाने कलम 11 (6 ए) मधील कलम 45 ची भाषा घेतली नाही, जी लवाद कराराच्या 'अस्तित्वापुरती' मर्यादित आहे.

VII. लवाद आणि समेट कायदा, 1996 च्या कलम 11 (6 ए) अंतर्गत न्यायालयाद्वारे मर्यादित तपासणी

89. कायदा, 1996 च्या कलम 11 (6 ए) ची मर्यादित व्याप्ती या माननीय न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने **प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध गॅलेक्सी इन्फ्रा अँड इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड** [26 (2021) 5 एससीसी 671] या प्रकरणात परिच्छेद 17 मध्ये **विद्या द्रोनिया आणि इतर** (उपरोक्त) या प्रकरणात आपले अवलंबित्व ठेवून स्पष्ट केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले गेले होते की लवाद कराराचे अस्तित्व म्हणजे असा करार आहे जो कायदा, 1996 आणि संविदा अधिनियम, 1872 या दोन्हीच्या आवश्यकता पूर्ण करतो आणि जेव्हा तो कायद्याने लागू करता येतो. **युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि इतर वि. हुंयदाई इंजिनिअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड आणि इतर** [27 (2018) 17 एससीसी 607] मधील निकालावर देखील प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड (उपरोक्त) या प्रकरणामध्ये विश्वास ठेवला गेला होता की कलम 11 (6 ए) हे कलम 16 आणि कलम 45 च्या बरोबरीने 'अस्तित्व' शी

संबंधित आहे, जे लवाद कराराच्या 'वैधते' शी संबंधित आहे. लवाद कराराचे 'अस्तित्व' आणि 'वैधता' यात खरोखरच फरक आहे.

90. The UNCITRAL Model Law देखील लवाद कराराचे कथित अस्तित्व नसणे, अवैधता किंवा बेकायदेशीरपणा यावर आधारित अधिकारक्षेत्रातील आक्षेप आणि मान्य वैध लवाद कराराच्या व्याप्तीवर आधारित अधिकारक्षेत्रातील आक्षेप यांच्यातील फरकाचे समर्थन करतो. [28 आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवादावरील UNCITRAL Model Law (1985), 2006 मध्ये स्वीकारलेल्या सुधारणांसह, येथे उपलब्ध आहे: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09955_e_ebook.pdf] लवाद कराराचे अस्तित्व किंवा वैधतेसह अधिकारक्षेत्राचे सर्व मुद्दे लवाद न्यायाधिकरणाद्वारे ठरवले जाऊ शकतात, मग ते कायदा, 1996 च्या कलम 16 अंतर्गत न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाद्वारे नियुक्त केले गेले असोत किंवा नसोत .

VIII. 'लवाद कराराचे अस्तित्व' याचा अर्थ

91. कलम 11 (6 ए) अंतर्गत 'लवाद कराराचे अस्तित्व' निश्चित करण्यासाठी, संदर्भ- पूर्व टप्प्यावर, जर दस्तऐवजावर योग्यरित्या शिक्कामोर्तब केलेले नसेल किंवा त्यावर पुरेशी शिक्कामोर्तब केलेली नसेल, ज्यामुळे लवाद करार आधी चर्चा केल्याप्रमाणे आणि निश्चित केल्याप्रमाणे अस्तित्वात नाही, या कारणामुळे कायदा, 1899 चा परिणाम होऊ शकत नाही. संदर्भ- पूर्व टप्प्यावर न्यायालये/न्यायिक प्राधिकरणाने ज्याचे पालन करणे आवश्यक आहे तो एकमेव विचार म्हणजे कायदा, 1996 च्या कलम 7 अंतर्गत संदर्भित लवाद कराराचे सकृतदर्शनी अस्तित्व आहे ज्यामध्ये अशी तरतूद आहे :

"7. लवादाचा करार.-

- (1) या भागात, "लवाद करार" म्हणजे करारात्मक असो वा नसो, निर्धारित कायदेशीर संबंधांच्या संदर्भात त्यांच्यात निर्माण झालेले किंवा त्यांच्यात उद्भवू शकणारे सर्व किंवा काही विवाद लवादाकडे सादर करण्यासाठी पक्षांकडून केलेला करार.
- (2) लवादाचा करार हा करारातील लवाद खंड स्वरूपात किंवा वेगळ्या कराराच्या स्वरूपात असू शकतो.
- (3) लवादाचा करार लेखी असेल.
- (4) लवादाचा करार लेखी असेल, जर तो --
 - (अ) पक्षकारांनी स्वाक्षरी केलेल्या दस्तऐवजात असेल;
 - (ब) पत्रांची देवाणघेवाण, दूरध्वनी, तार किंवा दूरसंचारच्या इतर माध्यमांची देवाणघेवाण (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे संवादासह) की जी कराराचा अभिलेख प्रदान करते; किंवा
 - (क) दावा आणि बचाव विधानांची देवाणघेवाण ज्यामध्ये कराराच्या अस्तित्वावर एका पक्षाकडून आरोप केले जातात आणि दुसऱ्या पक्षाकडून नाकारले जात नाहीत.
- (5) लवाद खंड असलेल्या दस्तऐवजातील करारातील संदर्भ हा लवाद करार असतो, जर करार लेखी असेल आणि संदर्भ असा असेल की तो लवाद खंड कराराचा भाग होईल."

92. म्हणजेच, संदर्भ- पूर्व टप्प्यावर कलम 11 (6 ए) अंतर्गत न्यायालयाची मर्यादित व्याप्ती म्हणजे कायदा, 1996 च्या कलम 7 अंतर्गत संदर्भित लवाद करार सकृतदर्शनी अस्तित्वात आहे की नाही हे तपासणे, ज्यामध्ये केवळ खालील घटक निर्धारित आहेत :

- (i) लवादाचा करार लेखी आहे का?
- (ii) लवाद कराराचे मुख्य कराराचे घटक पूर्ण झाले आहेत का?

(iii) दुर्मिळ प्रसंगी, गंभीर आक्षेप असल्यास, विवादाचा विषय मध्यस्थीयोग्य आहे की नाही हे ते तपासू शकते.

IX. लवादाच्या करारावर शिक्कामोर्तब करण्याबाबत स्पष्टीकरण

93. संदर्भ आदेशात आणि विशेषतः परिच्छेद 20,24 आणि 58 मध्ये, असा संदर्भ देण्यात आला आहे की महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, 1958 मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी लवाद कराराच्या अधीन नाही. मेसर्स एन. एन. ग्लोबल मर्कटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड (वरील)

[29 (2021) 4 एससीसी 379] चे संबंधित परिच्छेद खालीलप्रमाणे आहेत:

"20. आम्ही महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, 1958 आणि त्यात संलग्न केलेल्या अनुसूची 1 च्या तरतुदींचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला आहे, ज्यात कलम 3 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या संलेखांची यादी आहे, ज्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. आम्हाला आढळले आहे की लवादाचा करार मुद्रांक शुल्क आकारण्यायोग्य संलेख म्हणून अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केलेला नाही. महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, 1958 च्या अनुसूची 1 च्या मुद्दा क्र. 12 मध्ये **मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी शुल्क आकारण्यासाठी लवादाने दिलेला निर्णय समाविष्ट आहे.**

श्रीराम ई. पी. सी. लिमिटेड विरुद्ध रिओग्लास सोलर एस. ए. [श्रीराम ई. पी. सी. लिमिटेड विरुद्ध रिओग्लास सोलर एस. ए., (2018) 18 एस. सी. सी. 313] या प्रकरणात, या न्यायालयाने असे म्हटले आहे की मुद्रांक शुल्क भरणे भारतात केलेल्या आदेशांना लागू होते, परंतु त्यात मुद्रांक कायदा, 1899 च्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट न केलेल्या "बाह्य निवाड्याचा " समावेश नाही.

24. महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्याच्या कलम 3 मध्ये मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी लवादाचा करार केला जात नाही, जो कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या इतर करारांप्रमाणे नाही. हे स्पष्ट कारण आहे की लवाद करार हा व्यावसायिक करारातून उद्भवणारे विवाद लवादाच्या माध्यमातून सोडवण्याचा करार आहे. विलगनशीलतेच्या सिद्धांताच्या आधारे, लवाद करार हा अंतर्निहित व्यावसायिक करारापेक्षा वेगळा आणि भिन्न करार असल्याने, मूळ करारापासून स्वतंत्रपणे टिकून राहील. जरी मूळ करार पुराव्यामध्ये स्वीकारार्ह नसला, किंवा मुद्रांक शुल्क न भरल्यामुळे कारवाई केली जाऊ शकत नसली तरीही लवादाचा करार अवैध, अंमलात आणण्यायोग्य किंवा अस्तित्वात नसलेला मानला जाणार नाही.

58. या न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अधिकृतपणे तोडगा काढण्यासाठी खालील मुद्दा संदर्भित करणे आम्हाला योग्य वाटते:

"मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 मध्ये समाविष्ट असलेली वैधानिक बंदी, कायद्याच्या अनुसूचीसह वाचन केलेल्या कलम 3 अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आकारण्यायोग्य संलेखांना लागू होते का, अशा साधनांमध्ये समाविष्ट असलेला लवाद करार, जो मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी आकारण्यायोग्य नाही, तो अस्तित्वात नाही, अंमलात आणण्यायोग्य नाही किंवा अवैध आहे, मूळ करार/संलेखांवर मुद्रांक शुल्क भरणे प्रलंबित आहे"?

(भर देण्यात आला आहे)

94. 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घेतलेल्या दृष्टिकोनात त्रुटी असल्याचे दिसते. कायदा, 1899 च्या अनुसूची 1 मध्ये त्याच्या कलम 5 मध्ये "करार किंवा करारनामा" या शीर्षकाखाली एक अवशिष्ट (residuary) जापन आहे ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की (क) **अन्यथा प्रदान केले नसल्यास-आठ आणे .**

कलम 5 मध्ये असे दर्शविले गेले आहे:

5. कराराचा करार किंवा जापन	
(अ) जर विनिमय पत्राच्या विक्रीशी संबंधित असेल तर;	दोन आणे
(ब) सरकारी रोखे किंवा निगमित कंपनीतील किंवा इतर निगमित संस्थेतील समभागांच्या विक्रीशी संबंधित असल्यास	जास्तीत जास्त दहा रुपयांच्या अधीन राहून, प्रत्येक रु. साठी एक अन्न. 10, 000/- किंवा रोखे किंवा समभागाच्या मूल्याचा काही भाग
(क) अन्यथा तरतूद केली नसल्यास	आठ आणे
सवलती	
करार किंवा करारनामा-(अ) केवळ वस्तू किंवा वस्तूच्या विक्रीसाठी किंवा त्याच्याशी संबंधित, जो क्रमांक 43 अंतर्गत आकारण्यायोग्य टीप किंवा जापन नाही; (ब) कोणत्याही कर्जासाठी किंवा त्याच्याशी संबंधित केंद्र सरकारला निविदा स्वरूपात केलेले;	

95. न्यायालयीन हस्तक्षेपासाठी मार्ग मोकळा करून तरतुदींमागील कायदेशीर हेतूचे उल्लंघन होणार नाही अशा प्रकारे कलम 11 (संदर्भ- पूर्व टप्पा) च्या टप्प्यावर लवाद कराराची तपासणी सावधगिरीने केली पाहिजे.

96. तथापि, आम्ही कायदा, 1996 च्या कलम 9 ची व्याप्ती आणि कक्षा यासंबंधीच्या प्रश्नाचे परीक्षण करण्यापासून स्वतःला परावृत्त करतो, ज्याचा संदर्भ मेसर्स

एन. एन. ग्लोबल मर्कटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड (उपरोक्त) मधील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला आहे, कारण सध्याचा संदर्भ कायदा, 1996 च्या कलम 9 च्या व्याप्तीचे परीक्षण करण्याशी संबंधित नाही आणि तो योग्य कार्यवाहीत तपासण्यासाठी खुला ठेवतो.

X. संदर्भाला उत्तर

97. शेवटी, आमच्या मते:

- i) त्यानुसार आम्ही असे मानतो की लवाद कराराची प्रत/प्रमाणित प्रत, जरी संदर्भ - पूर्व टप्प्यावर छापलेली असो किंवा पुरेशी मुद्रांकित केलेली असो, ती कायदा, 1996 च्या कलम 11 (6 ए) अंतर्गत लवादाच्या नियुक्तीच्या उद्देशाने अंमलबजावणी करण्यायोग्य दस्तऐवज आहे, जेथे न्यायालयीन हस्तक्षेप किमान 2015 च्या सुधारणेचा उद्देश लक्षात घेऊन केवळ 'लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या' सकृतदर्शनी तपासणीपुरता मर्यादित असेल आणि न्यायालयांनी कायदा, 1996 च्या कलम 11 (13) अंतर्गत विहित केलेल्या लवादाच्या नियुक्तीसाठीच्या अनुसूचीचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.
- ii) लवाद कराराची अपुरी शिक्कामोर्तब/अनावश्यक शिक्कामोर्तब किंवा वैधता इत्यादींसह सर्व प्राथमिक /वादग्रस्त मुद्दे कायदा, 1996 च्या कलम 16 अंतर्गत लवाद/लवाद न्यायाधिकरणाकडे पाठवता येतात, ज्याला कॉम्पेटेंझ-कॉम्पेटेंझच्या सिद्धांतानुसार असे करण्याचा अधिकार आहे.
- iii) एस. एम. एस. टी एस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (उपरोक्त) मधील निर्णय फेटाळण्यात आला आहे. गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड (उपरोक्त) चे परिच्छेद 22 आणि 29, जे विद्या

द्रोलिया आणल इतर (उपरोक्त) मधील परिच्छेद 146 आणल 147 मध्ये मंजूर आहेत, ते त्या मर्यादेपर्यंत रद्द केले जातात.

98. संदर्भाला अनुसरून उत्तर दिले आहे.

99. या न्यायालयाला दिलेल्या संदर्भाला उत्तर देताना न्यायमित्र श्री. गौरव बॅनर्जी यांनी दिलेल्या योगदानाची आम्ही प्रशंसा करतो.

-----न्यायमूर्ती

(अजय रस्तोगी)

नवी दिल्ली;
25 एप्रिल 2023.

X-X-X-X

[प्रकाशन योग्य]

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात

दिवाणी अपीलीय न्यायाधिकार क्षेत्र

दिवाणी अपील क्र. ३८०२-३८०३ /२०२०

मेसर्स एन. एन. ग्लोबल मर्कटाइल पी. व्ही. टी. लिमिटेड.

याचिकाकर्ता

विरुद्ध

मेसर्स इंडो युनिक फ्लेम लिमिटेड आणि ईतर

उत्तरवादी

न्यायनिर्णय

न्यायमूर्ती, हृषिकेश रॉय .

ए. प्रस्तावना

बी . घटनापीठाकडे संदर्भित होणे सी. एन. एन. ग्लोबल प्रकरणातील तथ्ये

डी. संदर्भित प्रश्नात बदलई. वकिलांची निवेदने

एफ. मुद्रांक कायदा, १८९९ ची वैधानिक योजना

जी. लवाद कायदा, १९६६ ची वैधानिक योजना

- i) लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११(६) अंतर्गत कायद्याची उत्क्रांती.
- ii) २०१५ नंतरचे कालखंड : कलम ११ (६ अ) समाविष्ट करणे

iii) २०१९ नंतरची दुरुस्ती आणि भारतातील लवादाच्या संस्थात्मककरणाचा आढावा

घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल.

एच. एस. एम. एस. टी. प्रकरणावर चर्चा

आय . गरवारे वर चर्चा

जे. मुद्रांक कायदा, लवाद कायदा आणि संविदा अधिनियम यांच्यातील सहसंबंध

१) लवाद कायदा हा एक विशेष कायदा आहे.

२) सुसंवादी रचना

के. तंत्रज्ञानाचे आगमन आणि व्यवहारांचे बदलते स्वरूप . एल. वेगळेपणाचा सिद्धांत

एम. कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझ आणि भारतातील न्यायालयीन कोडीचा मुद्दाएन. विद्या
द्रोलियावर चर्चा

ओ. निष्कर्ष

ए. प्रस्तावना

१. माझे विद्वान बंधू , न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ (स्वतःसाठी आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्यासाठी) यांचे विद्वत्तापूर्ण मत आणि विद्वान बंधू न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांचा वेगळा निकाल वाचण्याचा मला फायदा झाला.मात्र, बहुमताच्या मताशी आणि एकमताने दिलेल्या निर्णयाशी सहमत होण्यास मी असमर्थ ठरल्याबद्दल मला खेद आहे.चार्ल्स इव्हान्स ह्यूजेस १ [१ चार्ल्स इव्हान्स ह्यूजेस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ युनायटेड स्टेट्सचे इट्स फाऊंडेशन , मेथड्स अँड अचिव्हमेंट्स , (कोलंबिया युनिव्हर्सिटी प्रेस) ६८ (१९२८)] यांनी कोलंबिया विद्यापीठात दिलेल्या त्यांच्या एका व्याख्यानातील शब्दांचा पुनरुच्चार करताना, आमचे अल्पसंख्याक मत (मी स्वतः

आणि विद्वान बंधू न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, ज्यांनी वेगळे मत लिहिले आहे), भविष्यातील चिंताक्रांत भावनेला तसेच लवाद आणि समेट कायदा, १९९६ (थोडक्यात 'लवाद कायदा, १९९६') आणि भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९ (थोडक्यात 'मुद्रांक कायदा, १८९९') यांच्यातील सहसंबंधाचे परीक्षण करण्यासाठी आणि लवादाच्या क्षेत्रातील भागधारकांच्या मनात कोणताही संभ्रम होऊ नये यासाठी गुंतागुंतीचे निराकरण करण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिकारांना आवाहन करूया.

२. लवादाच्या कार्यवाहीत न्यायालयांच्या भूमिकेवर अनेक वर्षांपासून बरीच चर्चा होत आहे. विवादित पक्षाची स्वायत्तता हा लवाद प्रक्रियेचा मुख्य गाभा आहे, परंतु जर पक्ष एकमत होण्यात अपयशी ठरले तर न्यायालयांची पर्यवेक्षी भूमिका अत्यावश्यक बनते.

आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवाद २ [२ अॅलन रेडफर्न आणि मार्टिन हंटर, रेडफर्न आणि हंटर ऑन इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन (६ वी आवृत्ती, २०१५, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस), अध्याय ७, परिच्छेद ७. ०३] वरील रेडफर्न आणि हंटर यांनी राष्ट्रीय न्यायालये आणि लवाद न्यायाधिकारणांमधील संबंधांचे वर्णन खालीलप्रमाणे केले आहे:

"राष्ट्रीय न्यायालये आणि लवाद न्यायाधिकारणांमधील संबंध 'भागीदारी' असल्याचे म्हटले जात असले तरी ती समानतेची भागीदारी नाही. लवाद पक्षांच्या करारावर अवलंबून असू शकतो, परंतु ती कायद्यावर आधारित एक प्रणाली देखील आहे, जी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी होण्यासाठी त्या कायद्यावर अवलंबून असते. लवादाशिवाय राष्ट्रीय न्यायालये अस्तित्वात असू शकतात, परंतु न्यायालयांशिवाय लवाद अस्तित्वात राहू शकत नाही. राष्ट्रीय न्यायालयांवरील लवादाचे हे अवलंबित्व कोणत्या टप्प्यावर सुरू होते आणि कोणत्या टप्प्यावर संपते हे परिभाषित करणे हा खरा मुद्दा आहे."

[भर देण्यात येत आहे.]

३. लवाद कायदा, १९९६ अंतर्गत न्यायालयांची पर्यवेक्षी भूमिकेचे व्यापकपणे तीन भागांमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते, म्हणजे, लवाद कार्यवाहीच्या प्रारंभापूर्वी, लवाद कार्यवाही दरम्यान आणि लवादोत्तर टप्प्यावर. लवाद कायदा, १९९६ च्या भाग १ मधील कलम ८ आणि कलम ११ आणि लवाद कायदा, १९९६ च्या भाग २ मधील कलम ४५ विशेषतः लवाद कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वी न्यायालयांच्या भूमिकेशी संबंधित आहेत. जेथे लवादाचा करार आहे तेथे कलम ८ "पक्षांना लवादाकडे पाठवण्याच्या अधिकाराशी" संबंधित आहे; कोणत्याही वैध लवादाचा करार अस्तित्वात नाही असे प्रथमदर्शनी न्यायालयाचे समाधान होत नाही तोपर्यंत त्यात लवादाच्या अनिवार्य संदर्भासाठी तरतूद आहे. दुसरीकडे, कलम ११ (६), जेव्हा पक्ष लवादाच्या नावावर परस्पर सहमती दर्शवण्यात किंवा लवाद कराराच्या संदर्भात लवादाची नियुक्ती करण्यात अयशस्वी ठरतात तेव्हा 'लवादांची नियुक्ती' करण्याची तरतूद करते. लवाद कायदा, १९९६ च्या भाग २ मधील कलम ४५ हा "पक्षांना लवादाकडे पाठविण्याच्या न्यायिक प्राधिकरणाच्या अधिकाराचा" संदर्भ देतो.

४. येथे या संदर्भात, लवादाची कार्यवाही सुरू होण्यापूर्वी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची व्याप्ती तपासली जात आहे. मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या अधीन राहून, लवाद करारांच्या अंमलबजावणीतील विलंब आणि संबंधित मुद्रांक कायदानुसार, अंतर्निहित दस्तऐवज मुद्रांकित केलेले नसल्यास /पुढेसे मुद्रांकित केलेले नसल्यास , लवाद करार अस्तित्वात नसलेला, विधिबाह्य / रद्दबातल किंवा कायदानुसार अंमलात आणण्यायोग्य असेल की नाही हे महत्त्वाचे मुद्दे यात उपस्थित केले जातात.

५. लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११(६) अंतर्गत लवादाचा करार सादर केला जातो तेव्हा मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ अंतर्गत 'रीतसर मुद्रांकित नसलेले संलेख हे पुराव्यात अस्वीकार्य असणे ' या शीर्षकाखालील वैधानिक प्रतिबंध आकर्षित होईल का, हा या संदर्भातील विवाद्य प्रश्न (मुख्य प्रश्न) आहे.

परिणामी, हा संदर्भ विशेषतः लवाद कायदा, १९६६ च्या कलम ११ अंतर्गत लवादाच्या नियुक्तीच्या टप्प्यावर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची व्याप्ती आणि स्वरूप देखील तपासतो. न्यायिक पुनरावलोकनाच्या व्याप्तीवरील गुंतागुंत आणि अंतर्निहित करारात समाविष्ट असलेल्या अमुद्रांकित /अपुर्या मुद्रांकित लवाद कराराची वैधता/अंमलबजावणी क्षमता या संदर्भात सोडवली जाणे अपेक्षित आहे.

बी . घटनापीठाकडे संदर्भित होणे

६. मेसर्स एन. एन. ग्लोबल मर्कटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध मेसर्स इंडो युनिक प्लेम लिमिटेड आणि इतर ३ (थोडक्यात 'एन. एन. ग्लोबल') [३ (२०२१) ४ एस एस सी ३७९] या प्रकरणातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने विद्या द्रोलिया आणि इतर विरुद्ध दुर्गा व्यापार कॉर्पोरेशन ४ (थोडक्यात 'विद्या द्रोलिया') [४ (२०२१) २ एस एस सी १] या प्रकरणातील न्यायालयाच्या समन्वय खंडपीठाच्या परिच्छेद १४६ आणि १४७ मधील तर्कावर शंका घेत या प्रकरणाची पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चौकशी करणे योग्य असल्याचे मानले. येथील न्यायालयासमोरील उपरोक्त विद्या द्रोलिया प्रकरण हे विषयवस्तू लवादाशी संबंधित होते, परंतु या प्रश्नाचा निर्णय घेताना, त्यांनी गरवारे वॉल ट्रॉप्स लिमिटेड विरुद्ध कोस्टल मरीन कन्स्ट्रक्शन्स अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड ५ (थोडक्यात "गरवारे") [५ (२०१९) ९ एस एस सी २०९] मधील २- न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाच्या परिच्छेद २२ आणि २९ चा मंजूरीसह उल्लेख केला.

७. एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड विरुद्ध चांदमारी टी कंपनी (पी) लिमिटेड ६ (थोडक्यात "एस. एम. एस. टी") [६ (२०११) १४ एस एस सी ६६] मधील निर्णयानंतर, गरवारे (उपरोक्त) मध्ये असे म्हटले गेले होते की व्यावसायिक करारावर मुद्रांक शुल्क न भरल्यास लवादाचा करारही अवैध ठरेल आणि तो कायद्याने अस्तित्वात नसेल आणि अंमलात आणता येणार नाही.

८. एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) प्रकरणात या न्यायालयाने एस. एम. एस. टी. (उपरोक्त) मधील २ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला, जो गरवारे (उपरोक्त) मध्ये मान्यतेसह उद्धृत करण्यात आला होता.

९. एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) ने इतर गोष्टींबरोबरच, कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझच्या च्या तत्वावर आणि लवाद आणि समेट कायदा, १९९६ च्या कलम १६ अन्वये अंतर्भूत केलेल्या विलगनशीलतेच्या सिद्धांतावर (विभक्ततेच्या सिद्धांतावर) विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) आणि गरवारे (उपरोक्त) मध्ये घेतलेल्या मताच्या योग्यतेवर शंका घेतली. या संदर्भाची व्याप्ती परिभाषित करणारे संबंधित परिच्छेद खाली नोंदवलेले आहेत:

"३४. विद्या द्रोलिया [विद्या द्रोलिया वि. दुर्गा व्यापार कॉर्पोरेशन, (२०२१) २ एस. सी. सी. १ मधील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या परिच्छेद १४६ आणि १४७ मध्ये घेतलेल्या दृष्टिकोनाच्या योग्यतेबद्दल आम्हाला शंका आहे: (२०२१) १ एस. सी. सी. (सी. आय. व्ही.) ५४९] गारवारे वॉल रोप्स लिमिटेडच्या परिच्छेद २२ आणि २९ मधील निष्कर्षाचा संदर्भ घेणे योग्य असल्याचे आम्ही मानतो.[गारवारे वॉल रोप्स लिमिटेड, व्ही कोस्टल मर्राईन कंसट्रक्शनस .अँड एंजी. लिमिटेड (२०१९) ९ एस. सी. सी. २०९: (२०१९) ४ एस. सी. सी. (सीव्ही.) ३२४] ज्याची विद्या द्रोलिया [विद्या द्रोलिया विरुद्ध दुर्गा व्यापार कॉर्पोरेशन ., (२०२१) २ एस. सी. सी. १: (२०२१) १ एस. सी. सी. (सीव्ही.) ५४९] च्या परिच्छेद १४६ आणि १४७ मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची पुष्टी करण्यात आली आहे.

५६. एस. एम. एस. टी एस्टेट्स [एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड विरुद्ध चांदमारी टी कंपनी (पी) लिमिटेड, (२०११) १४ एस. सी. सी. ६६: (२०१२) ४ एस. सी. सी. (सी. आय. व्ही.) ७७७] आणि गरवारे [गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड विरुद्ध कोस्टल मरीन कन्स्ट्रक्शन्स अँड एंजी. लिमिटेड, (२०१९) ९ एस. सी. सी. २०९: (२०१९) ४ एस. सी. सी. (सी. आय. व्ही.) ३२४] व्यावसायिक करारावर मुद्रांक शुल्क न भरल्याने लवाद करारही अवैध ठरेल आणि तो कायद्याने अस्तित्वात नसेल आणि अंमलात आणता येणार नाही, ही कायद्यातील योग्य स्थिती नाही.

५७. विद्या द्रोलिया [विद्या द्रोलिया वि. दुर्गा व्यापार कॉर्पोरेशन] मधील निकालाच्या परिच्छेद १४६ आणि १४७ मधील निष्कर्ष लक्षात घेता. , (२०२१) २ एस. सी. सी. १: (२०२१) १ एस. सी. सी. (सी. आय. व्ही.) ५४९] एका समन्वय खंडपीठाने, ज्याने गरवारे [गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड विरुद्ध कोस्टल मरीन कन्स्ट्रक्शन्स अँड इंजि. लिमिटेड (२०१९) ४ एस. सी. सी. (सी. आय. व्ही.) ३२४], मधील निकालाला दुजोरा दिला आहे. वरील मुद्दा या न्यायालयाच्या घटनापीठाद्वारे अधिकृतपणे निकाली काढणे आवश्यक आहे.

५८. या न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाद्वारे अधिकृतपणे निकाली काढण्यासाठी खालील मुद्द्याचा संदर्भ घेणे आम्ही योग्य मानतो:

"मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ मध्ये समाविष्ट असलेली वैधानिक रोध , कायद्याच्या अनुसूचीसह वाचन केलेल्या कलम ३ अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आकारण्यायोग्य संलेखाना लागू होते का, त्यामुळे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी आकारण्यायोग्य नसलेल्या, अस्तित्वात नसलेल्या, अंमलात आणण्यायोग्य नसलेल्या किंवा अवैध असलेल्या, मूळ संविदा / संलेखांवर मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या अशा संलेखामध्ये असलेल्या लवाद कराराला देखील लागू होईल का?"

१०. अशा प्रकारे, संदर्भादरम्यान एस. एम. एस. टी. (उपरोक्त), गवरि (उपरोक्त) विद्या द्रोहिया (उपरोक्त), तसेच इतर संबंधित निर्णयांमधील निर्णयांच्या योग्यतेचे मूल्यांकन केले पाहिजे. हे या न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , परस्परविरोधी निर्णयांमुळे लवादाच्या कार्यवाहीसाठी त्रासदायक स्थितिविशेष निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे या संदर्भाद्वारे हा मुद्दा निकाली निघणे अपेक्षित आहे.

११. एनएन ग्लोबल (सुप्रा) मधील पार्श्वभूमी तथ्ये ज्याने हा संदर्भ दिला आहे ते सुरुवातीला लक्षात घेतली पाहिजेत:

सी. एन. ग्लोबल ७ मधील तथ्ये [७ (२०२१) ४ एस एस सी ३७९]

१२. इंडो युनिक फ्लेम लिमिटेडने (थोडक्यात 'इंडो युनिक फ्लेम') कोळशाच्या वाहतुकीसाठी एन. एन. ग्लोबल मर्कटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड ('एन. एन. ग्लोबल') सोबत दिनांक २८.०९.२०१५ रोजी उप-करार कार्य आदेशात प्रवेश केला.वर्क ऑर्डरच्या कलम ९ च्या संदर्भात, एन. एन. ग्लोबलने इंडो युनिकला बँक गॅरंटी दिली. कार्य आदेशाच्या (वर्क ऑर्डरच्या) कलम १० मध्ये लवादाच्या कलमासाठी तरतूद केली आहे.मुख्य करारातील काही विवादांमुळे, इंडो युनिकने एन. एन. ग्लोबलने सादर केलेल्या बँक हमीचा वापर केला.त्यानंतर एन. एन. ग्लोबलने नागपूरच्या व्यावसायिक न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल केला.लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ८ अंतर्गत एक अर्ज देखील दाखल करण्यात आला होता ज्यामध्ये विवादांचा लवादाकडे संदर्भ मागितला गेला होता. दिनांक १८.०९.२०१८ वरील व्यावसायिक न्यायालयाने लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ८ अंतर्गत बँक हमी हा एक स्वतंत्र करार असल्याचे सांगत अर्ज फेटाळला.त्यानंतर, इंडो युनिकने

व्यावसायिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात रीट याचिका दाखल केली.दिनांक ३०. ०९. २०२० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ८ अंतर्गत अर्ज मंजूर केला.

त्यात असे म्हटले आहे की , लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ च्या टप्प्यावर किंवा योग्य टप्प्यावर लवाद न्यायाधिकरणासमोर कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) मुद्रांकित न करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो.त्यात दिनांक १८. ०१. २०१८ रोजीचा व्यावसायिक न्यायालयाचा आदेश बाजूला सारण्यात आला. या न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यात एन. एन. ग्लोबलने असा युक्तिवाद केला होता की महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ अंतर्गत उप-करार मुद्रांकित केले नसल्यामुळे लवादाचा करार 'अंमलबजावणी अयोग्य ' ठरेल.

या संदर्भात न्यायालयाने गवारे (वर नमूद केलेल्या) मधील पूर्वीच्या निर्णयांच्या शुद्धतेवर शंका घेतली, ज्याचा विद्या द्रोलिया (वर नमूद केलेल्या) मध्ये संमतीने उल्लेख करण्यात आला होता आणि अशा लवादाचे करार कायद्यात अस्तित्वात नसल्याचे घोषित करण्यात आले होते आणि या घटनापीठाकडे या मुद्द्याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

डी. संदर्भ प्रश्नात बदल

१३. एन. एन. ग्लोबलच्या परिच्छेद ५८ मधील मूळ संदर्भ प्रश्न खालीलप्रमाणे मांडण्यात आला होता:

" मुद्रांक अधिनियम १८९९ कलम ३५ अधिनियमातील वैधानिक रोध याच अधिनियमाच्या कलम ३ खालील परिशिष्टासह वाचन केल्यास जो मुद्रांक शुल्क आकारण्यायोग्य संलेखाना लागू होतो , अशा संलेखातील लवाद करारासहीत जे मुद्रांक शुल्क आकारण्यायोग्य नसतात अशा विशिष्ट संविदा / संलेखावर मुद्रांक शुल्क भरणे प्रलंबित असता उपरोक्त लवाद करारांना अस्तित्वहीन कायद्याद्वारे अंमलबजावणी अयोग्य किंवा अवैध / शून्य ठरविल काय ? "

[भर देण्यात आला]

न्यायमित्र म्हणून या न्यायालयाला मदत करणारे विद्वान ज्येष्ठ वकील श्री. गौरब बॅनर्जी यांनी मात्र संदर्भ प्रश्नाची पुढीलप्रमाणे पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

" मुद्रांक अधिनियम १८९९ कलम ३५ अधिनियमातील वैधानिक रोध याच अधिनियमाच्या कलम ३ खालील परिशिष्टासह वाचन केल्यास जो मुद्रांक शुल्क आकारण्यायोग्य संलेखाना लागू होतो , अशा संलेखातील लवाद करारासहीत जे ~~मुद्रांक शुल्क आकारण्यायोग्य नसतात~~ अशा विशिष्ट संविदा / संलेखावर मुद्रांक शुल्क भरणे प्रलंबित असता उपरोक्त लवाद करारांना अस्तित्वहीन **कायद्याद्वारे** अंमलबजावणी अयोग्य किंवा अवैध / **शून्य** ठरविल काय ? "

[मूळ मजकुरावर दिलेला भर]

१४. असे दिसून आले की महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ शी संबंधित एक चुकीचे निरीक्षण एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) मधील परिच्छेद २०, २४ आणि ५८ मध्ये मुद्रांक शुल्कासाठी लवाद कराराच्या अधीन केले गेले नाही. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी (आणि मी स्वतः) या आमच्या चारी मतांपैकी आम्हा प्रत्येकाला असे आढळले की, महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ च्या लागू होण्याबाबतची ही स्थिती निरीक्षण योग्य नाही. भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९ हा एक वित्तीय कायदा आहे जो संलेखांच्या अंमलबजावणीवर शुल्क आकारतो. मुद्रांक कायदा १८९९ च्या कलम २ (१४) मध्ये "संलेख" ची व्याख्या अशी आहे की, ज्या ज्या दस्तऐवजांद्वारे कोणताही अधिकार किंवा दायित्व निर्माण करण्यात, हस्तांतरित करण्यात, मर्यादित करण्यात, वाढवण्यात, नष्ट करण्यात किंवा अभिलिखित करण्यात आले असेल किंवा तसे केल्याचे दिसत असेल, अशा प्रत्येक दस्तऐवजाचा समावेश आहे "शुल्क आकारण्यास पात्र असलेले संलेख" या शीर्षकाच्या कलम ३ मध्ये इतर गोष्टींबरोबरच तरतूद आहे की संलेख अधिनियमाच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केली गेली असली पाहिजेत. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, लवाद करारांचा विशेषतः मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या अनुसूची १ मध्ये ज्यांचा "संलेख" म्हणून उल्लेख केलेला नाही त्याला मुद्रांकित करणे आवश्यक आहे. तथापि, मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या अनुसूची १ च्या कलम ५ (सी) मधील "जर अन्यथा उपबंधित करण्यात आले नसेल तर" या शीर्षकाच्या अवशिष्ट नोंदीनुसार (residuary entry) मुद्रांक शुल्क देय होते. ही अवशिष्ट नोंद मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या अनुसूची १ मधील सुधारणांमध्ये तसेच विविध राज्य मुद्रांक कायदांमध्ये समाविष्ट आहे. मी या आधारावर पुढे जाऊ इच्छितो की, लवाद करार मुद्रांक कायदा, १८९९ अंतर्गत निर्धारित केलेल्या "संलेख" च्या व्याख्येत येतो आणि मुद्रांक शुल्काच्या अधीन असेल.

ई. वकिलाचे निवेदन:

१५. न्यायमित्र म्हणून या न्यायालयाला सहाय्य करणारे विद्वान वरिष्ठ वकील श्री. गौरव बॅनर्जी, श्री. गगन सांघी, अपीलकर्त्याचे विद्वान वकील; सुश्री मालविका त्रिवेदी, २०२२ च्या आय. ए. १८५१६ मध्ये मध्यस्तीसाठी विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री रमाकांत रेड्डी, प्रतिवादी क्रमांक १ चे विद्वान वरिष्ठ वकील आणि श्री देबेश पांडा, २०२२ च्या 1A १९९९६९ मध्ये मध्यस्थीसाठी विद्वान वकील यांच्याकडून आम्ही तपशीलवार निवेदने ऐकली आहेत. विस्तृत निवेदने ऐकल्या आहेत. त्यांनी या न्यायालयाचे तसेच इतर अधिकारक्षेत्रातील न्यायालयांचे विविध निर्णय उद्धृत केले आहेत.

16. विद्वान न्यायमित्र खालील विशिष्ट निवेदने सादर करतो:

१६.१. लवाद करार योग्यरित्या मुद्रांकित केले आहे की नाही हे ठरवणे लवादावर सोडले पाहिजे. लवाद कायदा, १९९६ चे कलम ११ (६ ए) नियुक्ती प्राधिकरणाची व्याप्ती मर्यादित करते. याची सुरुवात अधिभावी (Non- obstante clause) खंडाने होते आणि विशेषतः एस. बी. पी. अँड कंपनी विरुद्ध पटेल इंग लिमिटेड प्रकरणातील ७ न्यायाधीशांच्या खंडपिठाच्या न्यायनिर्णयाला परास्त (over रूल) करण्यासाठी होते. एस. बी. पी. अँड कंपनी विरुद्ध पटेल इंग. लिमिटेड. ८ / ८ (२००५) ८ एस एस सी ६१८] (थोडक्यात 'एस. बी. पी.') आणि राष्ट्रीय विमा कंपनी लिमिटेड विरुद्ध बोधारा पॉलीफॅब (पी) लिमिटेड ९ / ९ (२००९) १ एस एस सी २६७] (थोडक्यात 'बोधारा पॉलीफॅब'). शिवाय, लवाद न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय घेण्याच्या क्षमतेशी संबंधित असलेल्या लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम १६ ची व्याप्ती, श्री. गौराब बॅनर्जी यांच्या मते, लवाद्याला संलेखाला मुद्रांकित करण्याच्या संदर्भात निर्णय घेणे शक्य करण्यासाठी पुरेशी विस्तृत आहे.

१६.२. भारतीय विधी आयोगाच्या २४६ व्या अहवालात १० (थोडक्यात '२४६ वा एल. सी. आय. अहवाल') [१० भारतीय विधी आयोग, 'लवाद आणि समेट' कायदा १९९६ मधील सुधारणा' (२४६वा अहवाल, ऑगस्ट २०१४)

(<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022081615.पी.डी.एफ.>) येथे उपलब्ध आहे] अशी शिफारस करण्यात आली आहे की अधिकाराची व्याप्ती लवाद कराराच्या 'अस्तित्व' आणि 'वैधते' पर्यंत मर्यादित असावी.

विधिमंडळाने एक पाऊल पुढे टाकत आणि लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६ ए) अंतर्गत नियुक्ती प्राधिकरणाची व्याप्ती केवळ लवाद कराराच्या केवळ "अस्तित्वाच्या" आणि अगदी "वैधतेच्या" तपासणीपुरती मर्यादित ठेवली. असा दृष्टीकोन लवादाच्या विवादांचे जलद निराकरण करण्याच्या उद्देशाशी सुसंगत आहे. लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६) अंतर्गत न्यायालय हे लवाद सुलभ करण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी नियुक्ती प्राधिकरणाचे स्वरूप आहे.

१६. ३ मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ मधील वैधानिक रोध केवळ तेव्हाच लागू होईल जेव्हा दस्तऐवज रीतसर मुद्रांकित केलेले नाही असा निष्कर्ष येईल. त्यासाठी मुद्रांकनाची चौकशी व्हायला हवी. मुद्रांक कायदा, १८९९ चे कलम ३३ (२), ज्याचे शीर्षक 'संलेखाची तपासणी करणे व ते अवरुद्ध करून ठेवणे' असे आहे, ज्याला चालना दिल्यावरच कलम ३५ लागू होईल मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३३ (२) अंतर्गत परीक्षण लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६ ए) अंतर्गत न्यायालयाद्वारे घेतली जाऊ नये, तर नियुक्त लवादाद्वारे घेतली जावी.

१६.४. लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ अन्वये न्यायालयाला असे आढळले की कोणताही करार नाही, तर ते अंतिम दृष्टिकोन ठरवू शकते. तथापि, जर न्यायालयाला असे वाटत असेल की सखोल विचार होणे आवश्यक आहे, तर ते लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम १६ अंतर्गत त्यावर निर्णय घेण्यासाठी लवाद न्यायाधिकरणाकडे सोपवले जाऊ शकते. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री. गौराब बॅनर्जी यांच्या मते, लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम १६ सह कलम ११ (६ ए) सुसंगत करण्याचा हा योग्य मार्ग आहे.

१६.५. मुद्रांकनाचा अभाव किंवा अपुरे मुद्रांकन असलेल्या साधनाचा अभाव हा स्वीकारार्हतेचा मुद्दा असेल, परंतु अधिकारक्षेत्राचा नाही. मुद्रांक कायदा, १८९९ हा विशिष्ट प्रकारच्या संलेखांसाठी राज्याचा महसूल सुरक्षित करण्यासाठी लागू केलेला एक वित्तीय उपाय आहे. त्यामुळे, पक्षकारला प्रतिस्पर्धांच्या खटल्याला तोंड देण्यासाठी तांत्रिकतेच्या शस्त्राने सुसज्ज करण्यासाठी कायदा केला गेला नाही.

१६.६ लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६ए) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करणारे न्यायालय हे लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम २ (१) (ई) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार न्यायालय नाही, ज्याला 'पुरावा प्राप्त करण्याचा' अधिकार आहे, असे विद्वान न्यायमित्रांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. काही अर्थाने, कलम ११ (६ए) अंतर्गत, न्यायालयाला केवळ प्रथमदर्शनी मत तयार करायचे आहे.

१६.७. महत्त्वाचे म्हणजे, पक्षांना मूळ लवाद करार दाखल करण्याचे बंधन नाही आणि केवळ ती प्रत जोडली जाऊ शकते जी मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम २ (१४) मध्ये प्रदान केल्याप्रमाणे "संलेख " नाही.मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३३ किंवा ३५ चे वाचन स्पष्टपणे सूचित करते की या तरतुदी संलेखाच्या प्रतीशी संबंधित नाहीत. संदर्भित केल्या नंतरच्या टप्प्यावर वैधता नेहमी तपासणीसाठी खुली असते.जुपुडी केशव राव विरुद्ध पुलवर्णी वेंकट सुब्बाराव आणि इतर ११ [(११ (१९७१) १ एस एस सी ५४५)], हरिओम अग्रवाल विरुद्ध प्रकाश चंद मालवीय १२ (१२ (२००७) ८ एस एस सी ५१४)]

१७. विरोधी दृष्टिकोन ठेवताना , अपीलकर्त्याचे विद्वान वकील श्री. गगन सांघी खालील बाबी मांडतात:

१७. १. भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९ चे कलम ३५ "कोणत्याही प्रयोजनाकरिता " आणि "त्यावर कृती करण्यासाठी" पुराव्यामध्ये अनावश्यक मुद्रांकित "संलेख " समावेश करण्यास मनाई करते. आंध्र प्रदेश सरकार विरुद्ध पी. लक्ष्मी देवी १३[१३ (२००८)४ एस एस सी ७२०] या प्रकरणात असे म्हटले गेले होते की मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३३ मधील "असेल" हे अनिवार्य आहे आणि मुद्रांक नसलेले दस्तऐवज अवरुद्ध केले जाणे आवश्यक आहे.

१७. २. जरी मुद्रांक कायदा, १८९९ अंतर्गत लवाद करारावर मुद्रांक शुल्क देय नाही असे गृहीत धरले तरी, जेव्हा लवाद करार हा मुद्रांक शुल्क देय असलेल्या संलेखातील कलम म्हणून समाविष्ट असतो, तेव्हा एक संलेख म्हणून असा लवाद करार मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ च्या रोधांना आकर्षित करतो.

१७.३. विद्वान वकील असा युक्तिवाद करतात की मूळ संविदेपासून करार वेगळे करणे ही लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम १६ द्वारे तयार केलेली विधीक कल्पना आहे. लवाद कायदा, १९९६ चे कलम १६ हे भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ ला अपवाद असू शकत नाही. [बंगाल इम्युनिटी कंपनी विरुद्ध बिहार राज्य १४ (१४ (१९५५) २ एस सी आर ६०३), भारत सरकार विरुद्ध वेदांत १५ (१५ (२०२०) १० एस एस सी १) चा परिच्छेद ६९,७०; अमेझॉन व्ही फ्युचर रिटेल १६ (१६ (२०२२) १ एस सी सी २०९)]

१७.४. श्री. सांघी यांच्या म्हणण्यानुसार, लवाद करार असलेल्या साधनांवर योग्य मुद्रांक शुल्क दिले जात नसल्यास लवाद कराराच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावर विलगनतेचा सिद्धांत आणि कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझचा सिद्धांत यांचा कोणताही संबंध नाही. विद्वान वकिलाने एन्का इन्साट विरुद्ध ओ. ओ. ओ. विमा कंपनी १७/ (१७ (२०२०) यु के एस सी ३८] मधील यू. के. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भर दिला, ज्यामध्ये असे म्हटले गेले होते की " तरीही लवाद कलम कंत्राटी दस्तऐवजात नोंदवलेल्या अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचा एक भाग आहे".

१७. ५. जरी तो लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६ए) चा वापर करत असला तरी मुद्रांकनाच्या मुद्द्याकडे अगदी प्रारंभापासून पाहिले पाहिजे, म्हणजे त्या वेळी लवादाच्या नियुक्तीबाबत विचार केला जातो. विद्वान वकिलानुसार, एखादे संलेख कायद्यात तेव्हाच अस्तित्वात असेल जेव्हा ते अंमलबजावणी करण्यायोग्य असेल. त्यामुळे, जेव्हा लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६ए) अंतर्गत न्यायालय लवाद कराराच्या अस्तित्वाचा विचार करत असेल, तेव्हा ते त्या टप्प्यावरच मुद्रांकन न करण्याच्या किंवा अपुन्या मुद्रांकनाच्या समस्येचे परीक्षण करू शकते.

१७. ६. एन. एन. ग्लोबल (वर नमूद केल्याप्रमाणे) मध्ये जप्ती, मुद्रांक शुल्क भरणे आणि नंतर लवादाची नियुक्ती या तीन पद्धती प्रदान केल्या आहेत हे अधोरेखित करून, असा युक्तिवाद केला जातो की जेव्हा कलम ११ च्या अर्जामध्ये लवादाची नियुक्ती केली जाते, तेव्हा न्यायालय निश्चितपणे लवाद खंडावर "कृती" करत असते, ज्याला मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ च्या स्पष्ट शब्दांद्वारे प्रतिबंधित केले आहे. "अंमलबजावणी करण्यायोग्य" असल्याशिवाय करार "अस्तित्वात" नसतो.

१८. वरिष्ठ वकील मालविका त्रिवेदी यांनी अपीलकर्त्याच्या वतीने मध्यस्ती करत पुढील बाबी मांडल्या:

१८.१ मुद्रांक कायदा, १८९९ आणि नोंदणी कायदा, १९०८ हे पूर्णपणे वेगळे आहेत. एन. एन. ग्लोबलने (उपरोक्त) दस्तऐवजावर मुद्रांकित करण्याच्या गरजेनुसार दस्तऐवजाच्या नोंदणीची तत्वे चुकीच्या पद्धतीने लागू केली. पहिला दोष बरा करता येण्याजोगा असला तरी, नंतरचा दस्तऐवज/संलेखाचे अस्तित्व आणि पूर्णत्व निश्चित करतो. नोंदणीच्या अनुपस्थितीत, एक संलेख अजूनही अस्तित्वात आहे परंतु मुद्रांकनाशिवाय, संलेख अपूर्ण/अप्रगल्भ आहे.

१८.२. मुद्रांक कायदा, १८९९ मध्ये मुद्रांक शुल्क भरण्याचा विचार मांडण्यात आला आहे, ज्यामध्ये अयशस्वी झाल्यास श्रीमती त्रिवेदी यांच्या म्हणण्यानुसार संलेखावर कोणत्याही कारणासाठी कारवाई केली जाऊ शकत नाही. कायद्याच्या भाषेत कोणतीही संदिग्धता नाही आणि सरळ वाचनाची निवड केली पाहिजे.

१८. ३. कायद्याच्या विविध तरतुदींखालील न्यायालयाचे अधिकार, तसेच मुद्रांक कायदा, १८९९ मध्ये निर्माण केलेले निर्बंध लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ९ नुसार चालवल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीला लागू होतात. त्यामुळे, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की लवादाचे कलम खंडित झाले असले तरी, अंतरिम उपाय मंजूर करण्यापूर्वी मुख्य करार कायद्याने लागू करण्यायोग्य आहे की नाही यावर न्यायालयाला संकृतदर्शनी निष्कर्षपर्यंत पोहोचावे लागेल.

१९. उत्तरवादी क्रमांक १ चे विद्वान वकील रमाकांत रेड्डी यांनी आम्हाला लवाद कायदा, १९९६ लागू होण्यापूर्वी संबंधित लोकसभेतील चर्चेकडे आमचे लक्ष वेधले आणि खालील बाबी सादर केल्याः

१९. १ लवाद कायदा, १९९६; मुद्रांक कायदा, १८९९ आणि संविदा अधिनियम १८७२ च्या तरतुदींमध्ये सुसंवाद साधता येऊ शकतो. मुद्रांक कायदा, १८९९ चे कलम १७ हे मुद्रांक कायदा, १८९९ चे कलम ३१ सह वाचावे लागेल.

१९. २ लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ७ च्या साध्या भाषेत पक्षांना करारावर मुद्रांकित करण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने मुद्रांक , शिक्के आणि मूळ अशा बिगर-मुख्य तांत्रिक आवश्यकतांवर जोर दिल्यास विधिमंडळाच्या हेतूचा पराभव होईल.

२०. त्याच्या उत्तरादाखल , श्री. देबेश पांडा, मध्यस्थांचे विद्वान वकील खालील गोष्टी सादर करतातः

२०. १ लवाद कायदा, १९९६ चा भाग १ कलम ८,९ आणि ११ शी संबंधित आहे, तर कलम ४५ हा भाग २ शी संबंधित आहे. कलम ४५ ला भाग २ अंतर्गत येणारी तरतूद म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे जी एक "संपूर्ण संहिता" आहे.

[क्लोरो कंट्रोल्स विरुद्ध सेव्हर्न ट्रेन्ट वॉटर प्युरिफिकेशन इंक १८ पहा (१८ (२०१३) १ एस एस सी ६४१)] कलम ४५ मधील "जोपर्यंत ते सापडत नाही" या अभिव्यक्तीचा अर्थ शिन-एटसू केमिकल कंपनी लिमिटेड विरुद्ध अक्ष ऑप्टिफायबर लिमिटेड १९ (१९ (२००५) ७ एस सी सी २३४ (थोडक्यात "शिन-एटसू") मध्ये बहुमतानुसार केवळ "प्रथमदर्शनी आधारावर" विचार म्हणून लावला गेला होता.

२०१९ मध्ये संसदेने कलम ४५ मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार "जोपर्यंत ते सापडत नाही. " ही अभिव्यक्ती 'जोपर्यंत ते प्रथमदर्शनी सापडत नाही तोपर्यंत' अशी बदलली. अशा प्रकारे शिन एट्सु (उपरोक्त) मध्ये स्थायिक झालेल्या स्थितीनुसार हा कायदा येतो. या पार्श्वभूमीवर, मुद्रांक कायदा, १८९९ दंडासह किंवा दंडाविना (यथास्थिती) मुद्रांक शुल्क वसूल होईपर्यंत केवळ तात्पुरता दंड निर्माण करतो. व्याधी ही फक्त संलेखाशी संबंधित असते, व्यवहाराशी नाही.

२०. २ लवाद कायदा, १९६६ हा संपूर्ण संहितेच्या स्वरूपात नेहमीच एक परिपूर्ण कायदा मानला गेला आहे. [फ्युएस्ट डे लॉसन लिमिटेड विरुद्ध जिंदाल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड २० (२० (२०११) ८ एस एस सी ३३३) मधील परिच्छेद ८३-८४,८९] श्री. पांडा यांच्या मते, लवाद करार समाविष्ट असलेल्या पालक संलेखाला परिपूर्ण संपूर्ण संहितेच्या अंतर्गत शक्तीचा वापर करणाऱ्या मंचाने अवरोधित करणे मग ते एकतर भाग १ मधील कलम ८,९ आणि ११ अंतर्गत किंवा भाग २ मधील कलम ४५ अंतर्गत असो , स्वतः परिपूर्ण संहिता असलेल्या लवाद कायदा, १९९६ च्या स्वरूपाशी विसंगत आहे.

२१. विद्वान न्यायमित्र आणि इतर सल्लागारांनी केलेल्या संबंधित अंदाजाकडे पाहताना, खालील प्रश्न आमच्या विचारात आले :

- १) मूळ संविदा /संलेखाचे मुद्रांकित नसणे लवाद अधिनियम १९९६ च्या कलम ११ च्या टप्प्यावर प्रकरण लवादासाठी संदर्भित करण्यासाठी कायद्याच्या दृष्टीने अस्तित्वहीन , शून्य आणि अंमलबजावणी अयोग्य ठरवू शकेल का ?
- २) मुद्रांकन आणि अवरोधाचे परीक्षण प्रारंभीच कलम ११ अन्वये न्यायाधीशाने करावे की ते लवादावर सोडावे ?

एफ.) मुद्रांक कायदा, १८९९ ची वैधानिक चौकट

२२. मुद्रांक कायदा, १८९९ लागू करण्यामागील उद्देशाचे परीक्षण करून आपण सुरुवात करूया. ६७ व्या विधी आयोगाच्या २१ (२१ भारतीय विधी आयोग, 'भारतीय मुद्रांक कायदा' (६७

वा

अहवाल,

फेब्रुवारी,

१९९७)

https://lawcommissionofindia.nic.in/report_seventh/accessed on 11 March 2023

येथे उपलब्ध आहे:) व्या अहवालात असे सुचवले आहे की राज्यासाठी महसूल गोळा करण्याच्या उद्देशाने वित्तीय अधिनियमाची कल्पना प्रथम उगम पावली. हॉलंड आणि त्यानंतर, १७९७ चा ६ वा बंगाल रेगुलेशन भारतात लागू करण्यात आला. सुरुवातीला हे बंगाल, बिहार, ओरिसा आणि बनारसपुरते मर्यादित होते.त्यानंतर, मुंबई आणि मद्रासमध्ये मुद्रांकविषयक विविध नियम लागू करण्यात आले.मुद्रांक शुल्क लागू करण्याचा प्रारंभिक उद्देश हा पोलीस आस्थापनांच्या देखभालीसाठी 'भारतीय व्यापारी आणि विक्रेत्यांवर' आकारला जाणारा कर रद्द केल्यामुळे सरकारी महसुलातील कमतरता भरून काढणे हा होता. तथापि, या नियमनामुळे मुद्रांक शुल्काशी

संबंधित नंतरच्या कायद्यांसाठी मार्ग मोकळा झाला.१८६० मध्ये मुद्रांक शुल्काशी संबंधित पहिला कायदा भारतात लागू करण्यात आला. हे १८६२,१८६९,१८७९ च्या कायद्यांद्वारे रद्द करण्यात आले आणि त्यानंतर, १८९९ चा कायदा लागू करण्यात आला जो सध्याचा कायदा आहे.

२३. मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या उद्देशावर विचार करताना, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड विरुद्ध दिलीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी २२ (२२ (१९६९) १ एस सी सी ५९७) थोडक्यात "हिंदुस्तान स्टील") या खटल्यातील या न्यायालयाच्या ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जे. सी. शाह जे. यांच्यामार्फत बोलताना खालील प्रासंगिक निरीक्षण केले:

"७. मुद्रांक कायदा हा विशिष्ट प्रकारच्या साधनांवर राज्याचा महसूल सुरक्षित करण्यासाठी लागू केलेला एक वित्तीय उपाय आहे: पक्षकाराला त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या खटल्याची पूर्तता करण्यासाठी तांत्रिक शस्त्राने सुसज्ज करण्यासाठी कायदा केला जात नाही. "

२४. विद्वान न्यायमित्र, श्री. गौराब बॅनर्जी यांनी युनियन इन्शुरन्स कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड विरुद्ध हाफीज मुहम्मद सिद्दीकी २३ (२३ १९७८ पी एल डी एस सी २७९) मधील पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला, ज्याने हिंदुस्थान स्टील (उपरोक्त) मधील गुणोत्तरानुसार १९७८ च्या सुरुवातीलाच हा मुद्दा हाताळला होता. लवाद करार रीतसर मुद्रांकित न झाल्यास आणि त्यामुळे मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ अन्वये पुराव्यांमध्ये स्वीकारार्ह नसल्यास कोणतीही वैध लवाद कार्यवाही होईल का या प्रश्नाचा सामना करताना न्यायालयाने मुद्रांकनाचा निव्वळ आर्थिक हेतू असल्याचे नमूद केले, आणि असे मत व्यक्त केले की मुद्रांक हा व्यावसायिक जीवनात हस्तक्षेप करण्यासाठी नाही. मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या तरतुदींवर चर्चा करताना, ज्यात कलम ६१ समाविष्ट आहे, जे अपील न्यायालयांना मुद्रांकांच्या "पर्याप्तता "

वरील निर्णयांमध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार देते, न्यायाधीश दोराब पटेल यांनी असा निष्कर्ष

काढला की:

"मुद्रांक कायदा लागू करण्याचा विधिमंडळाचा उद्देश सरकारी महसूल संरक्षण करणे हा होता आणि व्यापार आणि विक्रीच्या सुरळीत प्रवाहासाठी महत्वाची संलेख अवैध करून व्यावसायिक जीवनात हस्तक्षेप करणे हा नव्हता. "

[भर देण्यात आला]

२५. अशा प्रकारे, राज्याचा महसूल जास्तीत जास्त प्रमाणात वसूल व्हावा २४/२४ जे. एम. ए. राजू वि. कृष्णमूर्ती भट्ट, ए. आय. आर. १९७६ गुजरात ७२; चिरंजीलाल (डॉ.) वि. हरि दास (२००५) १० एस. सी. सी. ७४६; जगदीश नारायण वि. मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकरण, ए. आय. आर. १९९४ ऑल ३७१]. आणि दस्तऐवजाच्या वैधतेवर परिणाम होऊ नये, हे पाहणे हा उद्देश आहे. त्याच्या तरतुदींचा त्या मर्यादेपर्यंत संकुचित अर्थ लावला गेला पाहिजे.त्याच निकालात, पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ते खालीलप्रमाणे स्पष्ट केले:

"उदाहरणार्थ, एखादे संलेख जेव्हा त्याविषयी वाद असेल तेव्हाच पुराव्याच्या स्वरूपात सादर केले गेले असते, म्हणून जर विधिमंडळाचा हेतू योग्यरित्या मुद्रांकित नसलेली सर्व संलेख अवैध ठरवण्याचा असता, तर त्यांनी या संदर्भात स्पष्ट तरतूद केली असती आणि ज्या प्रकरणांमध्ये पक्षांना कलमात निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींसमोर रीतसर मुद्रित न केलेली संलेख सादर करण्याची संधी मिळाली नसती अशा प्रकरणांमध्ये आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही यंत्रणा देखील पुरवली गेली असती. "

२६. हे न्यायालय आर. आय. ओ. ग्लास सोलर एस. ए. विरुद्ध श्रीराम ई. पी. सी. लिमिटेड आणि अन्य २५ [२५ (२०१८) १८ एस एस सी ३१३] प्रकरणांमध्ये विदेशी निवाडे मुद्रांकित करण्याची गरज नाही असे नमूद करताना हे लक्षात घेतले की मुद्रांक कायदा, १८९९ भारतीय कायद्याचे मूलभूत धोरण प्रतिबिंबित करतो. न्यायमूर्ती नरीमन यांच्यामार्फत बोलणाऱ्या २ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खाली नमूद केले:

"३४..... रेनुसागर पॉवर कंपनीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे भारतीय कायद्याचे मूलभूत धोरण. लिमिटेड विरुद्ध जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, १९९४ परिशिष्ट (१) एस. सी. सी. ६४४, आणि सहयोगी बिल्डर विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण, (२०१५) ३ एस. सी. सी. ४९ मध्ये असे स्पष्ट केले आहे की जर परकीय चलन नियमन कायदा, १९७३ सारख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित कायद्याचा संबंध असेल तर तो निश्चितपणे "भारतीय कायद्याच्या मूलभूत धोरण" या अभिव्यक्तीमध्ये येईल. भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९, हा संलेखांवर मुद्रांक शुल्क आकारणारा वितीय कायदा असल्याने, तो देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित एक कायदा आहे आणि तर्कबुद्धीच्या समानतेवर, भारतीय कायद्याच्या मूलभूत धोरणाला प्रतिबिंबित करणारा कायदा असेल."

[भर देण्यात आला]

२७. मुद्रांक कायद्याचा उद्देश एस. कृष्णमूर्ती अय्यर यांच्या मुद्रांक कायदा, १८९९ वरील भाष्य २६ [२६ एस. कृष्णमूर्ती अय्यर, भारतीय मुद्रांक कायदा, राज्य सुधारणांसह एक विस्तृत सारांश; ७ वी आवृत्ती, पी. २२] वरून अधिक समजू शकतो, ज्यामध्ये हिंदुस्तान स्टील (उपरोक्त) आणि जे. एम. ए. राजू विरुद्ध कृष्णमूर्ती भट्ट २७ [२७ ए आई आर १९७६ गुजरात ७२] मधील निकालांवर चर्चा करताना, खालील उद्देश नमूद केला आहे:

"मुद्रांक कायद्याचा उद्देश निव्वळ वित्तीय नियमन हा आहे.महसूल वाढवणे हा त्याचा एकमेव उद्देश आहे आणि त्याच्या सर्व तरतुदी महसूलाचे संरक्षण लक्षात घेऊन केल्या पाहिजेत.पक्षकारला त्याच्या प्रतिस्पर्धांच्या खटल्याची पूर्तता करण्यासाठी तांत्रिकतेच्या शस्त्राने सुसज्ज करण्यासाठी कायदा केला जात नाही.ह्याचा संपूर्ण उद्देश राज्याचा महसूल जास्तीत जास्त प्रमाणात साध्य होईल हे पाहणे आहे "

हे स्पष्ट आहे की ,मुद्रांक कायदा, १८९९ यामागील कायदेशीर हेतू आणि उद्देश राज्यासाठी महसूल सुरक्षित करणे हा आहे आणि तो भारतीय कायद्याच्या मूलभूत धोरणाला प्रतिबिंबित करणारा कायदा आहे. अशा प्रकारे मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या तरतुदींचा अर्थ लावताना धोरणात्मक विचार आणि महसूल सुरक्षित करणे हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे.

२७.१. आय. टी. चे आयुक्त विरुद्ध चंदनबेन मगनलाल २८ /२८ (२०००) २४५ आई टी आर १८२/ या प्रकरणात असे म्हटले गेले होते की कर कायद्याशी संबंधित कोणत्याही तरतुदीचा अर्थ लावला जाणे आवश्यक आहे जेणेकरून अशा तरतुदीचा अर्थ कायद्यामागील विधिमंडळाच्या हेतूशी सुसंगत असावा. आता आपण मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ आणि ३६ चा विचार करूया, ज्याशी आपण थेट संबंधित आहोत. ते खाली नमुद केले आहेत:

"३५.रीतसर मुद्रांकित नसलेले संलेख हे पुराव्यात अस्वीकारार्ह असणे इत्यादी -

शुल्कआकारणीला पात्र असा कोणताही संलेख रीतसर मुद्रांकित केलेला नसेल तर , विधितः किंवा पक्षकारांच्या संमतीने पुरावा घेण्यास प्राधिकृत असलेली कोणतीही व्यक्ती , कोणत्याही प्रयोजनाकरिता तो पुरावा म्हणून स्वीकारणार नाही, किंवा अशी कोणतीही व्यक्ती किंवा कोणताही लोक कार्यपदाधिकारी त्याच्या आधारावर कोणतीही कार्यवाही करणार नाही किंवा त्यांची नोंदणी करणार नाही किंवा तो अधिप्रमाणित करणार नाही .

परंतु -

(क) असे कोणतेही संलेख , ज्या शुल्कासह ते आकारण्यायोग्य आहे त्या शुल्काची परतफेड केल्यावर किंवा, अपुऱ्या शुल्काचा मुद्रांक लावलेल्या संलेखाच्या बाबतीत, अशा शुल्काची रक्कम पुरी करण्यास आवश्यक तितकी रक्कम व सोबत पाच रुपये इतका अथवा योग्य शुल्क रकमेच्या किंवा तिच्यात कमी पडणाऱ्या भागाच्या दहा पटीइतकी रक्कम पाच रुपयांहून अधिक असेल तेव्हा अशा शुल्काच्या किंवा अशा दहा पट रकमेइतका दंड भरण्यात आल्यावर पुराव्यात स्वीकृत केले जातील ;

(ख) ज्या व्यक्तीकडे मुद्रांकित पावतीची मागणी करता आली असती त्या व्यक्तीने अमुद्रांकित पावती दिली असेल आणि अशी पावती जर मुद्रांकित करण्यात आली तर ती त्या व्यक्तीच्या विरोधी पुराव्यात स्वीकार्य झाली असती असे असेल तेव्हा , अशी पावती , ती देणाऱ्या व्यक्तीने एक रुपया दंड भरल्यावर तिच्या विरोधी पुराव्यात स्वीकृत करण्यात येईल ;

(ग) जेव्हा कोण्यातही प्रकारची संविदा किंवा करार दोन किंवा अधिक पत्रांचा समावेश असलेल्या पत्रव्यवहाराद्वारे करण्यात आला असेल , आणि त्या पत्रांपैकी कोणत्याही एका पत्रावर योग्य मुद्रांक लावलेला असेल तेव्हा , ती संविदा किंवा तो करार रीतसर मुद्रांकित असल्याचे मानले जाईल ;

(घ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१८९८ चा ५) चे प्रकरण १२ किंवा प्रकरण ३६ या खालील कार्यवाहीहून अन्य अशा फौजदारी न्यायालयातील कोणत्याही कार्यवाहीत कोणत्याही संलेख पुराव्यात स्वीकारण्यास यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.

(ङ) जेव्हा कोणताही संलेख [शासनाने किंवा शासनाच्या] वतीने निष्पादित करण्यात आला असेल तेव्हा किंवा अशा संलेखाला या अधिनियमाच्या कलम ३२ खाली किंवा अन्य उपबंधाखाली तरतूद केल्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र लावलेले असेल तेव्हा , असा संलेख कोणत्याही न्यायालयात स्वीकारला जाण्यास यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही . "

"३६. संलेखाचा स्वीकार केंव्हा प्रश्नास्पद करावयाचा नाही - एखादा संलेख पुराव्यात स्वीकारण्यात आला असेल तेंव्हा , कलम ६१ मध्ये उपबंधित केले तेवढे सोडून इतर बाबतीत अशी स्वीकृती, तो संलेख रीतसर मुद्रांकित केलेला नाही या कारणावरून त्याच दाव्याच्या किंवा कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर प्रश्नास्पद केली जाणार नाही . "

२८. कलम ३५ अधिकाऱ्यांना अमुद्रांकित कागदपत्रांचा विचार करण्यास प्रतिबंधित करते , परंतु कलम ३५ (क) , (ख) , (घ) आणि (ङ) आणि कलम ३६ मध्ये प्रदान केल्यानुसार कलम ३५ अंतर्गत वैधानिक रोधाचे अपवाद स्पष्टपणे सूचित करतील की मुद्रांक शुल्क न भरणे हा एक निवारणीय दोष आहे आणि प्रथमतः आवश्यक मुद्रांक शुल्क न भरल्यास दस्तऐवज रद्द केला जाणार नाही. अशा प्रकारे, कोणताही निरपेक्ष रोध नाही. हे देखील कायद्याने सुस्थापित आहे की , एखाद्या दस्तऐवज मुद्रांकित करण्यात अयशस्वी झाल्यास दस्तऐवजात अंतर्भूत असलेल्या व्यवहाराच्या वैधतेवर परिणाम होत नाही; ते केवळ पुराव्यामध्ये अस्वीकार्य दस्तऐवज प्रस्तुत करते.

(२९. गुलजारी लाल मालवारी विरुद्ध राम गोपाल ए. आय. आर. १९३७ कॅल ७६५; मत्तेगुंता धनलक्ष्मी विरुद्ध कांतम राजू सारदांबा, ए. आय. आर. १९७७ ए. पी. ३२८; हे देखील पहा: पुरनचंद्र विरुद्ध कल्लीपदा रॉय, ए. आय. आर. १९४२ कॅल ३८६; बूटतम पिचिया विरुद्ध बोयापती कोटेश्वर राव ए. आय. आर. १९६४ ए. पी. ५१९)

२८.१. के. कृष्णमूर्ती ३० (के. कृष्णमूर्ती, भारतीय मुद्रांक कायदा, राज्य सुधारणांसह एक विस्तृत सारांश; १२ वी आवृत्ती पी. ३७२-३७३) यांनी भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९ वरील टिप्पणीमध्ये मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ च्या तरतुदीवर खालीलप्रमाणे चर्चा केली आहे:

“या तरतुदीमुळे न्यायालये आणि लवादांना योग्य शुल्क आणि दंडाचा भरणा केल्यावर अमुद्रांकित किंवा सदोष मुद्रांकित केलेल्या दस्तऐवजांचा पुराव्याच्या कागदपत्रांमध्ये दाखल करून घेण्यास सक्षम करते. रीतसर मुद्रांकित न केलेल्या संलेखाला शुल्क आणि दंड भरल्यानंतर पुराव्यामध्ये दाखल केले जाईल. ज्या संलेखाला रीतसर मुद्रांकित केले गेले नाही, ते ज्या आकारण्यायोग्य शुल्कासह आहे त्या शुल्काचचा भरणा केल्यावर किंवा जो संलेख पुरेशा मुद्रांकित केलेला नसेल , त्या संलेखाची भरपाई करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रकमेचा दंडासह पुरावा म्हणून समावेश केला जाईल. (३१ ओमप्रकाश विरुद्ध लक्ष्मीनारायण २०१४ (१) एस. सी. सी. ६१८)असा निवाडा जो मुद्रांकित कागदावर अंकित केलेला नाही किंवा तो पुरेशा मुद्रांकित न केलेल्या कागदावर अंकित केलेला असल्यास तो निवडा पूर्वलक्षी प्रभावाने शुल्क किंवा तूट शुल्क भरून प्रमाणित केला जाऊ शकतो. (३२ पट्टलाल शर्मा विरुद्ध राजाधिराज उमराव सिंग ए. आय. आर. १९५५ एन. यू. सी. २६२१) जेथे निवाड्याला मुद्रांकित केले जात नाही, तेथे दस्तऐवज अवरुद्ध करून निवाड्यातील दोष दूर केला जाऊ शकतो आणि दोष दूर केल्यानंतर तो अभिलेखवून न्यायालयाचा नियम बनवला जाऊ शकतो. (३३ विल्सन अँड कंपनी. प्रा. लि. व्ही. के. एस. लोकविनायकम ए. आय. आर. १९९२ मॅड १००) ”33 ”

[भर देण्यात आला]

२९. त्याचप्रमाणे, मुद्रांक कायदा, १८९९ चे कलम ४२ (२) जे अमुद्रांकनाच्या परिणामाशी संबंधित आहे ते खालीलप्रमाणे:

"४२ . ज्यांवर कलम ३५, ४० किंवा ४१ खाली शुल्क भरलेले असेल अशा संलेखांवर पृष्ठांकन करणे -

(१) एखाद्या संलेखाच्या बाबतीत , काही शुल्क व दंड बसत असल्यास कलम ३५, कलम ४०, किंवा कलम ४१ खाली ते भरण्यात आल्यास तो संलेख पुराव्यात स्वीकारणारी व्यक्ती , किंवा ,प्रकरणपरत्वे , जिल्हाधिकारी त्या संलेखाबाबत योग्य शुल्क किंवा प्रकरणपरत्वे , योग्य शुल्क व दंड (प्रत्येकाची रक्कम नमूद करून) वसूल झाले आहेत असे , ते भरणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व राहण्याचे ठिकाण लिहून पृष्ठांकनाद्वारे प्रमाणित करील .

(२) याप्रमाणे पृष्ठांकित केलेला प्रत्येक संलेख पुराव्यात स्वीकार्य असेल आणि तो जणू काही रीतसर मुद्रांकित करण्यात आलेला असावा त्याप्रमाणे त्याची नोंद करता येईल व त्याच्या अधारे कार्यवाही करता येईल , तसेच तो अधिप्रमाणित करता येईल आणि तो अवरुद्ध करून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या हाती तो ज्या व्यक्तीच्या ताब्यातून आला असेल त्या व्यक्तीने त्याबाबत अर्ज केल्यावर तिच्याकडे किंवा ती सांगेल त्याप्रमाणे सुपूर्द करण्यात येईल :

परंतु -

(क) कलम ३५ खाली शुल्क आणि दंड भरल्यावर जो पुराव्यात स्वीकारण्यात आला आहे असा कोणताही संलेख , तो अशा प्रकारे अवरुद्ध केल्याच्या दिनांकापासून एक महिना संपण्यापूर्वी किंवा जर तो आणखी काळ अवरुद्ध करून ठेवणे आवश्यक आहे असे जिल्हाधिकाऱ्याने प्रमाणित केले असून ते प्रमाणपत्र त्याने रद्द केले नसेल तर , याप्रमाणे सुपूर्द केला जाणार नाही ;

(ख) या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे " दिवाणी प्रक्रिया संहिता " (१८८२ चा १४), कलम १४४, खंड ३ वर परिणाम होणार नाही .

[भर देण्यात आला]

३०. मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३६, ३५ आणि ४२ च्या वाक्यांशशास्त्राचा विचार हिंदुस्तान स्टीलमध्ये (उपरोक्त) करण्यात आला होता. वास्तविक पार्श्वभूमी अशी होती की, हिंदुस्थान स्टीलने भारतीय लवाद कायदा, १९४० च्या कलम ३० आणि ३३ अन्वये हा निवाडा रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता, कारण त्यावर मुद्रांकित केले गेले नव्हते आणि त्यामुळे तो सुरुवातीपासूनच रद्द झाला होता. तथापि, या न्यायालयाने असे म्हटले आहे की कायद्यात विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार मुद्रांक शुल्क आणि दंड भरल्यानंतर, रीतसर मुद्रांकित न केलेल्या संलेखावर "कारवाई" करण्यावर कोणताही रोध नाही. हे खालीलप्रमाणे योग्यरित्या पाळले गेले:

"६. कलम ३५ आणि ३६ मधील वाक्प्रचारशास्त्रातील फरकावर अवलंबून राहून अशी गळ घालण्यात आली होती की, ज्या संलेखाना रीतसर मुद्रांकित केलेले नाही अशा संलेखाना शुल्क आणि दंड भरल्यावर पुराव्यात स्वीकृत केले जाऊ शकते, परंतु त्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही कारण कलम ३५ हे संलेखावर रीतसर मुद्रांकित न केल्याच्या तसेच त्यावर कारवाई केल्याच्या पुराव्याच्या प्रवेशाला प्रतिबंध म्हणून कार्य करते. विधिमंडळाने कलम ३६ द्वारे त्यात नमूद केलेल्या अटीनुसार केवळ संलेखाचा पुराव्यात स्वीकृतीविरुद्धचा रोध काढून टाकला आहे. हा युक्तिवाद कलम ३६ च्या खऱ्या अर्थाकडे दुर्लक्ष करतो.

--

त्या कलमान्वये, एकदा पुराव्यामध्ये स्वीकृत केलेल्या संलेखावर रीतसर मुद्रांकित केले गेले नाही या कारणावरून त्याच दाव्याच्या किंवा कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर प्रश्न उपस्थित केला जाणार नाही. कलम ३६ एखाद्या संलेखाला आव्हान देण्यास मनाई करत नाही की त्यावर रीतसर मुद्रांकित केले जात नसल्यामुळे त्यावर कारवाई केली जाणार नाही, परंतु त्या कारणास्तव कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेनुसार मुद्रांक शुल्क आणि दंड भरल्यानंतर रीतसर मुद्रांकित न केलेल्या दस्तऐवजावर कारवाई करण्यास कोणताही रोध नाही.

कलम ४२ (२) च्या अटीनुसार, जर काही शंका असेल तर ती दूर केली जाते, ज्यामध्ये कलम ४२ (१) अंतर्गत जिल्हाधिकारी यांनी मान्यता दिलेले प्रत्येक संलेख पुराव्याच्या स्वरूपात स्वीकारार्ह असेल **आणि त्यावर रीतसर मुद्रांकित केल्याप्रमाणे कारवाई केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले आहे.**

(भर देण्यात आला)

३१. वरील गोष्टी सूचित करतील की, ज्या संलेखावर 'कारवाई' केली जात आहे त्यावर कोणताही निरपेक्ष रोध नाही कारण नंतरच्या टप्प्यावर दोषाचे निवारण होऊ शकते.

३१.१. वरील मार्ग (ओघ) उपलब्ध नाही असा युक्तिवाद करताना, मध्यस्थीसाठीच्या विद्वान वरिष्ठ वकील मालविका त्रिवेदी यांनी असा युक्तिवाद केला होता की कलम ३५ मध्ये वैधानिक रोधाची तरतूद आहे, ज्यामध्ये करार कोणत्याही हेतूसाठी पुराव्यात स्वीकारला जाणार नाही किंवा अशा कोणत्याही व्यक्तीद्वारे किंवा कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याद्वारे त्यावर कारवाई, नोंदणी किंवा प्रमाणीकरण केले जाणार नाही. म्हणूनच, असे सादर केले जाते की जेव्हा न्यायालय लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ अंतर्गत लवादाची नियुक्ती करते, तेव्हा ते निश्चितपणे लवाद खंड "कृती" करत असते, ज्याला मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ अन्वये स्पष्ट भाषेत प्रतिबंधित केले आहे. आता आपण वरील युक्तिवाद तपासण्यासाठी पुढे जाऊ या.

३१.२ हमीद जोहारन विरुद्ध अब्दुल सलाम [३४ (२००१) ७ एस. सी. सी. ५७३] या खटल्यात, वाटणीच्या आदेशाच्या संदर्भात, या न्यायालयाच्या २ न्यायाधीशांना मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ आणि मुदत कायदा, १९६३ च्या कलम १३६ शी सहसंबंधाचा अर्थ लावण्याची संधी मिळाली. त्या प्रकरणात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की जे संलेख रीतसर मुद्रांकित केले गेले नाही , त्यावर 'कारवाई' केली जाऊ शकत नाही. त्यात मुद्दा हा होता की, वाटणीच्या खटल्यात संमत केलेल्या हुकूमनाम्यावर मुद्रांक कागद अंकितकेल्याशिवाय कारवाई

केली जाऊ शकते/त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते का? असा युक्तिवादही करण्यात आला की हुकूमनामा लागू करण्यायोग्य होण्याच्या तारखेपासून म्हणजे जेव्हा हुकूमनामा मुद्रांक कागदावर अंकित केलेला असतो त्या तारखेपासून मुदत मर्यादेचा कालावधी सुरू होतो. या संदर्भात, न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की:

"३८.... निःसंशयपणे, कलम २ (१५) मध्ये वाटणीचा हुकूमनामा समाविष्ट आहे आणि १८९९ च्या कायद्याच्या कलम ३५ मध्ये आमुद्रांकित किंवा अपुरे मुद्रांकित केलेले पुराव्यामध्ये दाखल करण्याच्या किंवा त्यावर कारवाई करण्याच्या प्रकरणात एक रोध ठेवला आहे-परंतु याचा अर्थ असा होतो का ? की, मुद्रांक कागद सादर होईपर्यंत आणि त्यावर वाटणीचा हुकूमनामा काढला जाईपर्यंत आणि त्यानंतर न्यायाधीशांनी स्वाक्षरी करेपर्यंत विहित कालावधी निलंबित राहिल? तथापि, परिणाम पूर्णपणे मूर्खपणाचा असेल. खरे तर, जर कोणी त्यात निर्दिष्ट केलेल्या वेळेच्या आत मुद्रांक कागद सादर करू इच्छित नसेल आणि वाटणी आदेश तयार करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाने आवश्यक केल्यानुसार किंवा जर कोणी मुद्रांक कागद अजिबात सादर केला नाही, तर याचा अर्थ असा होतो का? की, अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही मुदतमर्यादेचा कालावधी आकर्षित केला जाऊ शकत नाही किंवा मुदतमर्यादेचा अमर्याद कालावधी उपलब्ध आहे.मुदत कायदा तयार करण्याच्या विधिमंडळाच्या हेतूला त्याचे योग्य महत्त्व द्यावे लागेल. निरर्थकता हा न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे केलेल्या व्याख्येचा परिणाम असू शकत नाही आणि जिथे अशा निरर्थकपणाची शक्यता असते तिथे त्याला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्याला मागे हटवणे हा न्यायालयीन अधिकाराचा सौम्य वापर असेल. भारतीय मुद्रांक कायद्याचा संपूर्ण उद्देश काही देयके उपलब्ध करून देणे आणि महसूल गोळा करणे हा आहे, परंतु याचा अर्थ पूर्णपणे भिन्न क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या दुसऱ्या कायद्यावर होणारा परिणाम अधिभावित करणे असा होत नाही. "

[भर देण्यात आला]

३१.३. अशा प्रकारे, असा निर्णय घेण्यात आला की , मुद्रांक कायदा, १८९९ पूर्णपणे भिन्न क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मुदत कायदा, १९६३ सारख्या दुसऱ्या कायद्याच्या प्रभावाला अधिभावित करू शकत नाही. पुढे, ' निष्पादता ' आणि 'अंमलबजावणी करण्यायोग्यता' या अभिव्यक्तीचा अर्थ असा होता की 'अंमलबजावणी करण्यायोग्यता' ही मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ चा विषय असू शकत नाही. मुद्रांक कागद सादर केल्याशिवाय अंमलबजावणीची क्षमता प्रलंबित केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णायक निर्णय घेण्यात आला. जास्तीत जास्त, दस्तऐवज निष्पादित न करता येण्याजोगा केला जाऊ शकतो.

३१.४. त्यानंतर, या न्यायालयाच्या ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चिरंजी लाल (डॉ.) विरुद्ध हरी दास ३५ [३५ (२००५) १० एस सी सी ७४६] मध्ये हमीद जोहरन (वर नमूद केलेल्या) मध्ये मुद्रांक कागदावर अंकित केलेल्या हुकूमनामाच्या तारखेपासून सुरू होणाऱ्या मुदतमर्यादा कालावधीच्या प्रश्नावर वरील निकालावर चर्चा केल्यानंतर, समर्पकपणे खालील निर्णय दिला :

"२३. भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९ चा उद्देश आणि योजना लक्षात घेऊन असा अर्थ लावण्यास परवानगी नाही. मुद्रांक कायदा हा संलेखाच्या विशिष्ट वर्गाच्या राज्याचा महसूल सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने लागू केलेला एक वित्तीय उपाय आहे. पक्षकाराला त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या खटल्याला तोंड देता यावे यासाठी तांत्रिकतेच्या शस्त्राने सुसज्ज करण्यासाठी कायदा केला जात नाही. कायद्याच्या कठोर तरतुदींची निर्मिती महसुलाच्या हितासाठी करण्यात आली आहे. एकदा का ती उद्दिष्टे कायदानुसार सुरक्षित झाली की, संलेखावर आपला दावा करणारा पक्ष संलेखातील प्रारंभिक सदोषपणाच्या आधारावर पराभूत होणार नाही (हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड विरुद्ध दिलीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी. [(१९६९) १ एस. सी. सी. ५९७] ".

[भर देण्यात आला]

३१.५. हे विशेषतः असे म्हटले गेले होते की "वाटणी हुकूमनामाच्या अंमलबजावणीसाठी मुदत मर्यादेच्या कालावधीची सुरुवात मुद्रांक कागदावर अंकित हुकूमनाम्यावर समाश्रित केली जाऊ शकत नाही".

३१.६. अशा प्रकारे, अमुद्रांकित/अपुणे मुद्रांकित केलेले दस्तऐवज दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करत नाही किंवा दस्तऐवज अवैध ठरवत नाही. [३६ गुलजारी लाल मालवारी विरुद्ध राम गोपाल ए. आय. आर. १९३७ कॅल ७६५; मत्तेगुंता धनलक्ष्मी विरुद्ध कांतम राजू सारदांबा, ए. आय. आर. १९७७ ए. पी. ३२८; पुरनचंद्र विरुद्ध कल्लीपदा रॉय, ए. आय. आर. १९४२ कॅल ३८६; बूटतम पिचिया विरुद्ध बोयापती कोटेश्वर राव ए. आय. आर. १९६४ ए. पी. ५१९ हेही पहा.] तरतुदींचे सरळ वाचन केल्यास हे देखील स्पष्ट होईल की एखाद्या दस्तऐवजावर नंतरच्या टप्प्यावर 'कारवाई' केली जाऊ शकते. त्यामुळे हा एक निवारणीय दोष आहे.

३२. अपीलकर्त्याचे विद्वान वकील, श्री. गगन सांघी यांनी असा युक्तिवाद केला की कलम ३५ आणि ३३ ही अनिवार्य तरतुदी आहेत कारण त्यात 'शॉल' (shall) हा शब्द वापरला आहे आणि एक अमुद्रांकित दस्तऐवज सुरवातीलाच अवरूध्द करणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती जी. पी. सिंग [३७ न्यायमूर्ती जी. पी. सिंग: पी. ४५०-४५१ वर वैधानिक व्याख्येची तत्त्वे (लेक्सिसनेक्सिस, २०१६); बुर्जोर आणि भवानी प्रसाद विरुद्ध भगाना आयएलआर १० कॅल ५५७ सैनिक मोटर्स विरुद्ध राजस्थान राज्य १९६२ (१) एस. सी. आर. ५१७; उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध बाबू राम ए. आय. आर. १९६१ एस. सी. ७५१] यांनी केलेल्या वैधानिक व्याख्येच्या तत्त्वांमध्ये, 'शॉल' (shall) या शब्दाचा वापर आणि हा शब्द अनिवार्य आहे असे गृहीत धरणे, असे म्हटले आहे:

"तरतुदी अत्यावश्यक असल्याचा हा प्रथमदर्शनी अंदाज अशा सरंचनेतून येणाऱ्या इतर विचारांद्वारे खंडित केला जाऊ शकतो. अशी अनेक प्रकरणे आहेत जिथे "शॉल" या शब्दाचा अर्थ केवळ निर्देशिका असा लावला गेला आहे. न्यायमूर्ती हिदायतउल्लाह यांनी निरीक्षण केले की "शॉल" हा शब्द सामान्यतः अनिवार्य असतो परंतु संदर्भ किंवा हेतू अन्यथा आवश्यक असल्यास कधीकधी त्याचा अर्थ लावला जात नाही. न्यायमूर्ती सुब्बाराव चे असे निरीक्षण आहे की, "जेव्हा एखादा कायदा होईल ' (शॉल) ' हा शब्द वापरतो तेव्हा प्रथमदर्शनी तो अनिवार्य असतो. , परंतु कायद्याच्या संपूर्ण व्याप्तीकडे काळजीपूर्वक लक्ष देऊन न्यायालय कायदेमंडळाचा खरा हेतू तपासू शकते. "

[भर देण्यात आला]

३२.१. पी. बी. मॅक्सवेल यांनी 'कॉमेंटरी ऑन इंटरप्रीटेशन ऑफ स्टॅट्यूट्स ' [३८. पी. सेंट जे. लांगन, मॅक्सवेल ऑन द इंटरप्रीटेशन ऑफ स्टॅट्यूट्स (एन. एम. त्रिपाठी प्रायव्हेट लिमिटेड, १९७६)]; मध्ये नमूद केले आहे की एखाद्या कायद्याचा संपूर्ण विचार केला पाहिजे आणि निर्वचनाच्या पुढील तीन पद्धतींवर चर्चा केली पाहिजे:

"कायद्याच्या बाह्य पैलूंपासून ते त्यातील मजकुरापर्यंत जात असताना, हा एक प्राथमिक नियम आहे की संरचनेचे सर्व भाग एकत्र केले पाहिजे, आणि केवळ एका भागाचे नाही"

१) वैयक्तिक शब्दांचा वेगळा विचार केला जात नाही, परंतु ज्या विभागात ते येतात त्या विभागातील इतर शब्दांद्वारे त्यांचा अर्थ निर्धारित केला जाऊ शकतात .

२) एखाद्या कलमाचा अर्थ त्याच कायद्यातील इतर स्वतंत्र कलमांद्वारे नियंत्रित केला जाऊ शकतो.

३) शेवटी, एखाद्या कलमाचा अर्थ निर्धारित केला जाऊ शकतो, कायद्यातील इतर वैयक्तिक तरतुदींच्या संदर्भात नाही, जी सर्वसाधारणपणे कायद्याची योजना मानली जाते .

[भर देण्यात आला]

३२.२. न्यायमूर्ती जी. पी. सिंग यांनी कायद्यांच्या स्पष्टीकरणात पुढे नमूद केले आहे की ३९:

न्यायमूर्ती जी. पी. सिंग: पी. ४६ वर वैधानिक व्याख्येची तत्वे (लेक्सिसनेक्सिस, २०१६); "हा कायदा

संपूर्णतः वाचला पाहिजे हे तत्त्व एकाच कलमाच्या वेगवेगळ्या भागांना तितकेच लागू होते.

भागांपैकी एक भाग हा बचत खंड आहे की परंतुच, याचा संपूर्ण अर्थ लावला गेला पाहिजे. न्यायाधीश सुब्बाराव याला म्हणतात, "एक प्राथमिक नियम आहे की एका भागाचे विवेचन सर्व भाग मिळून केले पाहिजे"

[भर देण्यात आला]

३२.३ अशा प्रकारे, कलम ३५, ३६ चे एकत्रित वाचन आणि कलम ३५ आणि ४२ च्या

तरतुदीवर; मुद्रांक कायदा १८९९ च्या वस्तुनिष्ठ आणि कायदेशीर हेतूने वाचलेल्या या सर्व

कलमांमध्ये किंवा अगदी त्याच कलमात 'कृती' या शब्दाचा वापर केल्यावर, हे स्पष्ट होते की कलम

३५ अंतर्गत असलेली बंदी परिपूर्ण असण्याचा हेतू नाही; मुद्रांक शुल्क न भरणे हा एक निवारणीय

दोष आहे कारण त्याचा उद्देश महसुलाचे संरक्षण करणे हा आहे. शिवाय, मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या

कोणत्याही तरतुदींचा एखाद्या दस्तऐवजाला आरंभतः च शून्य ठरवण्यावर परिणाम होत नाही.

जी. लवाद कायदा, १९६६ ची वैधानिक योजना

३३. लवाद कायदा, १९९६ लागू करण्यामागील संसदीय हेतूचा संदर्भ देणे योग्य आहे, ज्याने लवाद कायदा, १९४० ची जागा घेतली. लवाद कायदा, १८९९ हा या विषयावरील पहिला कायदा होता, ज्याचा कलकत्ता, मुंबई आणि मद्रास या प्रेसिडेन्सी शहरांमध्ये मर्यादित वापर होता. त्यानंतर, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या तरतुदींची दुसरी अनुसूची लवादाशी संबंधित होती. लवाद कायदा, १९४० हा प्रमुख एकत्रित कायदा होता, जो (इंग्रजी) लवाद कायदा, १९४० वर आधारित होता. विधी आयोगाने आपल्या २४६ व्या एल. सी. आय. अहवालात (वर नमूद केलेल्या) नमूद केले आहे की ही लवाद व्यवस्था लवाद प्रसंभाविक प्रक्रिया अविश्वासावर आधारित होती आणि "१९९६ चा कायदा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवादावरील यु एन सी आई टी आर ए एल(UNCITRAL) मॉडेल कायदा, १९८५ आणि UNCITRAL तडजोड नियम, १९८० वर आधारित आहे. उद्देश आणि कारणांच्या विधानाचा संबंधित भाग खाली नमूद केला आहे :

- (i) आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवाद आणि तडजोडी तसेच देशांतर्गत लवाद आणि तडजोडीचा सर्वसमावेशक समावेश करणे; \
- (ii) न्याय्य, कार्यक्षम आणि विशिष्ट लवादाच्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम असलेल्या लवाद प्रक्रियेची तरतूद करणे;
- iii) लवाद न्यायाधिकरण त्याच्या लवादाच्या निर्णयाची कारणे देईल अशी तरतूद करणे;
- iv) लवाद न्यायाधिकरण त्याच्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादित राहिल याची खात्री करणे;
- (v) लवाद प्रक्रियेत न्यायालयांची पर्यवेक्षी भूमिका कमी करणे;
- (vi) विवादांचे निराकरण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी लवादाच्या कार्यवाहीदरम्यान लवाद न्यायाधिकरणाला मध्यस्थी, तडजोड किंवा इतर कार्यपद्धती वापरण्याची परवानगी देणे;

(vii) प्रत्येक अंतिम लवादचा निर्णय न्यायालयाचा हुकूम असल्यासारखा त्याच पद्धतीने अंमलात आणला जाईल अशी तरतूद करणे;

(viii) तडजोडीच्या कार्यवाहीच्या परिणामी पक्षकारांनी केलेल्या तडजोडीच्या कराराला लवाद न्यायाधिकरणाने दिलेल्या वादाच्या मुळाशी मान्य केलेल्या अटींवर लवादच्या निर्णयाएवढाच दर्जा आणि प्रभाव असेल अशी तरतूद करणे; आणि

(ix) अशी तरतूद करणे की, परदेशी निर्णयांच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने, ज्या देशात भारत पक्षकार असलेल्या परदेशी लवादच्या निर्णयांशी संबंधित दोन आंतरराष्ट्रीय करारांपैकी एक असलेल्या देशात केलेला प्रत्येक लवादचा निर्णय परदेशी पुरस्कार मानला जाईल.[भर देण्यात आला]

३४. पुढे, आदर्श कायद्याचे कलम ५ आणि लवाद कायदा, १९९६ चे कलम ५ वाचल्यावर, ज्यामध्ये लवाद कार्यवाहीमध्ये न्यायिक हस्तक्षेपाच्या तरतुदींचा समावेश आहे, हे स्पष्ट होते की संसदेने UNCITRAL मॉडेल कायद्याच्या कलम ५ च्या पलीकडे जाऊन एक अबाधित कलम जोडले. हा मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी, तरतुदींचा संपूर्ण उल्लेख करणे योग्य आहे.

UNCITRAL मॉडेल कायदा, १९८५चे कलम ५ खालीलप्रमाणे आहे:

"कलम ५. न्यायालयीन हस्तक्षेपाची व्याप्ती-या कायद्याने शासित असलेल्या बाबींमध्ये, या कायद्यात अशा प्रकारे तरतूद केल्याखेरीज कोणतेही न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही.

लवाद कायदा, १९९६ चे कलम ५ खालीलप्रमाणे आहे:

"५. न्यायालयीन हस्तक्षेपाची व्याप्ती-सध्या अंमलात असलेला असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही असले तरी, या भागाद्वारे शासित बाबींमध्ये, या भागात अशा प्रकारे तरतूद केल्याखेरीज कोणताही न्यायिक प्राधिकरण हस्तक्षेप करणार नाही. "

[भर देण्यात आला]

३५. याव्यतिरिक्त, कलम ५ चा उद्देश प्रतिबिंबित करताना, डॉ. पीटर बाइंडर यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवादावरील UNCITRAL मॉडेल लॉ, १९८५ मध्ये नमूद केले आहे: [४० पी. बाइंडर, इंटरनॅशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अँड कॉन्सिलिएशन इन UNCITRAL मॉडेल लॉ ज्युरिस्टिक्शन २७४ (दुसरी आवृत्ती, स्वीट अँड मॅक्सवेल लंडन २००५) पी. ५०-५१]

"१-१०७: आयोगाच्या अहवालानुसार, कलम ५चा उद्देश" आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवादातील सहाय्यासह, न्यायालयीन हस्तक्षेपाची सर्व प्रकरणे आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवादावरील (मॉडेल) कायद्यात सूचीबद्ध करण्यासाठी मसुद्यकर्त्यांना भाग पाडून, जास्तीत जास्त प्रमाणात न्यायिक हस्तक्षेपाची खात्री मिळवणे हा होता. विश्लेषणात्मक भाष्याने कलम ५ च्या परिणामाचे वर्णन "आदर्श कायद्यात सूचीबद्ध नसलेल्या देशांतर्गत प्रणालीमध्ये न्यायालयांना दिलेले कोणतेही सामान्य किंवा अवशिष्ट अधिकार वगळणे" असे केले आहे. कायद्याची स्पष्टता प्रदान करण्याच्या मोठ्या फायद्याव्यतिरिक्त, जे विदेशी पक्षांसाठी विशेषतः महत्वाचे आहे (अवांछित कायदेशीर आश्चर्यापासून त्यांचे संरक्षण करणे,) कलम ५ हे जाणूनबुजून आणि विलंबकारी न्यायालयीन कार्यवाहीमुळे होणाऱ्या उशिराची शक्यता कमी करण्यासाठी लवाद प्रक्रियेला गती देण्याचे कार्य करते.

[भर देण्यात आला]

३६. लवाद कायदा, १९९६ कलम ५ सह आणि मॉडेल कायद्याच्या कलम ५ च्या उद्देश आणि कारणांचे निवेदन यांचे एकत्रित वाचन केल्यास हे प्राचुर्याने स्पष्ट होईल की, या कायद्यामागील कायदेशीर हेतू इतर गोष्टींबरोबरच, न्यायालयांचा हस्तक्षेप कमी करणे आणि विवादांचे वेळेवर निराकरण करणे हा होता. सर्वोपरि खंड जोडून, संसदेने कलम ५ च्या माध्यमातून अनुच्छेद ५ पासून लक्षणीय विचलन केले आणि सध्या अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींवर अधिभावी प्रभाव पाडला. विशेषतः कोणत्याही कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीद्वारे त्यांना मिळू शकणाऱ्या कोणत्याही अवशिष्ट अधिकाराचा वापर करणाऱ्या न्यायालयांच्या संदर्भात, त्याने न्यायिक प्राधिकरणाच्या भूमिकेला मर्यादा घातल्या.

३७. आता आपण लवाद कायदा, १९९६ च्या अप्रयुक्त (मूळ) कलम ११(६) चा संदर्भ

घेऊया जो UNCITRAL मॉडेल कायद्याच्या कलम ११ वर आधारित आहे:

“११. लवादांची नियुक्ती. - असे.

(६) जेथे, पक्षांनी प्रक्रियेअंतर्गत मान्य केलेल्या नियुक्ती

(अ) पक्ष त्या प्रक्रियेअंतर्गत आवश्यकतेनुसार कार्य करण्यात अयशस्वी ठरतो; किंवा

(ख) पक्ष किंवा नियुक्त केलेले दोन लवाद, त्या प्रक्रियेअंतर्गत त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेल्या करारावर पोहोचण्यात अयशस्वी ठरतात; किंवा

(क) एखाद्या संस्थेसह एखादी व्यक्ती, त्या प्रक्रियेअंतर्गत त्याला किंवा त्याला सोपवलेले कोणतेही कार्य पार पाडण्यात अयशस्वी झाल्यास, एखादा पक्ष मुख्य न्यायाधीशांना किंवा त्याने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती करू शकतो, जोपर्यंत नियुक्ती प्रक्रियेवरील करारात नियुक्ती मिळविण्यासाठी इतर मार्ग उपलब्ध होत नाहीत.”

३८. जरी लवाद कायदा, १९९६ मधील प्रमुख तरतुदी प्रामुख्याने UNCITRAL आदर्श

कायद्यावर आधारित असल्या, तरी लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ आणि कलम ८ मध्ये सुधारणा करताना विधिमंडळाने देखील महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.

३९. पुढे, या संदर्भासाठी लवाद कायदा, १९९६च्या कलम ११(६) च्या न्यायशास्त्रीय इतिहासाचा थोडक्यात मागोवा घेणे योग्य होईल.

i) लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११(६) अंतर्गत कायद्याची उत्क्रांती.

४०. आय. सी. आय. सी. आय. लिमिटेड विरुद्ध ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड [४१ (१९९८) ९ एससीसी ७२८] या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम ११ (६) अंतर्गत लवादांच्या नियुक्तीतील विलंब विचारात घेऊन, कलम ११ न्यायाधीशांच्या अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न विवादाच्या लवादीपणाचा विचार करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवला. हे नोंदवले गेले की, के. आर. रवींद्रनाथन विरुद्ध केरळ राज्य [४२ (१९९६) १० एससीसी ३५] या प्रकरणात, या न्यायालयाच्या आणखी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यापूर्वीच मोठ्या खंडपीठाकडे, असाच प्रश्न पाठवला होता.

४१. त्यानंतर, सुंदरम फायनान्स लिमिटेड विरुद्ध एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड [४३ (१९९९) २ एससीसी ४७९] या प्रकरणात, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे मत व्यक्त केले की:

१२. ...१९९६ च्या कायद्यानुसार, लवादाची नियुक्ती कलम ११ च्या तरतुदींनुसार केली जाते, ज्यासाठी न्यायालयाला लवादाची नियुक्ती करण्यासाठी न्यायिक आदेश पारित करण्याची आवश्यकता नसते.

४२. अदोर सामिया प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध पीके होल्डिंग्स लिमिटेड ४४ (१९९८) ८ एस एस सी ५७२ (थोडक्यात "अदोर सामिया") या प्रकरणातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वरील आदेशाला दुजोरा दिला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १३६ अंतर्गत लवादाची नियुक्ती करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशावरून अपील करण्याच्या प्रश्नावर सुनावणी करताना, या न्यायालयाने असे म्हटले की, लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ अंतर्गत दिलेला आदेश हा एक प्रशासकीय आदेश होता. कोकण रेल्वे महामंडळ विरुद्ध मेहूल कन्स्ट्रक्शन कंपनी

[४५(२००७) २एस सी सी ३८८] (थोडक्यात 'कोकण रेल्वे (आय)') या प्रकरणातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याला दुजोरा दिला, जेथे हे प्रकरण अदोर सामिया (सुप्रा) मधील गुणोत्तरावर पुनर्विचार करण्यासाठी आले होते. हे खालीलप्रमाणे नोंदवले गेले:

"४. जेव्हा हे प्रकरण कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांच्या नामनिर्देशितांसमोर ठेवले जाते, तेव्हा मध्यस्थीची प्रसंभाविक प्रक्रिया कोणत्याही विलंबाविना सुरू केली जावी आणि सर्व वादग्रस्त मुद्दे लवाद न्यायाधिकरणासमोरच उपस्थित केले जावेत, हा विधिमंडळाचा हेतू लक्षात ठेवणे उक्त मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीसाठी अत्यावश्यक आहे. त्या टप्प्यावर मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला पक्षांमधील कोणत्याही वादग्रस्त मुद्द्याची दखल घेणे आणि त्यावर निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. कायद्याच्या कलम १३ आणि १६ चे निव्वळ वाचन केल्यास हे स्पष्ट होते की लवादाची पात्रता, स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणा आणि लवादाच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित प्रश्न लवादासमोर उपस्थित केले जाऊ शकतात जे त्याचा निर्णय घेतील. "

"४३. त्यानंतर कोकण रेल्वे महामंडळ विरुद्ध मेहूल कन्स्ट्रक्शन कंपनी ४६ (२००२) २ एस सी सी ३८८ (थोडक्यात "कोकण रेल्वे (II)") या खटल्यातील पाच न्यायाधीशांनी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाला दुजोरा दिला. या न्यायालयाने त्यात असे म्हटले आहे की मुख्य न्यायाधीशांनी किंवा त्यांनी कलम ११ अंतर्गत नियुक्त केलेल्या 'कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेने' वापरलेले अधिकार न्यायनिर्णायक नाहीत. पूर्वस्थितीचा तपशीलवार आढावा घेतल्यानंतर, असे म्हटले गेले की कलम ११ अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांचे नियुक्त कार्य केवळ "उरलेली पोकळी भरून काढणे" आणि जलद रचना आणि लवाद कार्यवाही सुरू करण्यासाठी लवादाची नियुक्ती करणे हे आहे.

४४. एस. बी. पी. (वरील) मधील या न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांनी कोकण रेल्वे (२) (वरील) मधील निर्णय उलटवला. त्यात असे म्हटले गेले होते की नियुक्तीसाठी अर्ज ठरवणे हा 'प्रशासकीय' अधिकाराच्या विरोधात 'न्यायिक' अधिकाराचा वापर आहे आणि न्यायालयाला पुरावे अभिलेखवण्याचा देखील अधिकार आहे:

"३९. [एफ] किंवा या पैलूंवर निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने, मुख्य न्यायाधीश एकतर प्रतिज्ञापत्र आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे पुढे जाऊ शकतात किंवा असा पुरावा घेऊ शकतात किंवा असा पुरावा नोंदवू शकतात"

४५. तथापि, न्यायमूर्ती सी. के. ठक्कर यांनी बहुमताच्या मताशी असहमती दर्शवली आणि पुढील परिच्छेदात ते प्रशासकीय अधिकार असल्याचा निष्कर्ष काढला:

"८५.... माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही की त्या टप्प्यावर, आवश्यक समाधान केवळ प्रथमदर्शनी स्वरूपाचे असते आणि मुख्य न्यायाधीश पक्षांमधील लीस किंवा वादग्रस्त मुद्द्यांचा निर्णय घेत नाहीत. कलम ११ मध्ये तपशीलवार चौकशी, संपरीक्षा किंवा वादग्रस्त किंवा वादग्रस्त बाबींवरील निष्कर्षाचा विचार केला जात नाही. "

४६. असहमतीमागील चार मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकतात:

"१११.. सर्वप्रथम, न्यायालयाचे कार्य तरतुदीचा अर्थ लावणे हे आहे आणि त्यात व्याख्यात्मक निर्वचनिय प्रक्रियेद्वारे सुधारणा करणे, बदल करणे किंवा च्या ऐवजी बदलणे हे नाही. दुसरे म्हणजे, विधिमंडळाने विचार केलेल्या काही विशिष्ट परिस्थितींना लागू करणारा कायदा बनवणे हे विधिमंडळाचे काम आहे आणि न्यायव्यवस्थेला 'विधिमंडळ ज्ञान' मध्ये प्रवेश करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तिसरे म्हणजे, मी म्हटल्याप्रमाणे, मुख्य न्यायमूर्तीचा 'निर्णय'

हा केवळ प्रथमदर्शनी निर्णय आहे आणि कलम १६ चे उप-कलम (१) लवाद न्यायाधिकरणाला त्याच्या स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय देण्याचा अधिकार व्यक्त करते. चौथे, लवाद न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तो उपाय प्रदान करतो. कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या नावाखाली न्यायालयीन कायदे करण्यास परवानगी नाही, हा त्यांच्या विरोधाचा मुख्य आधार आहे. "

४७. परिच्छेद ९५ आणि ९६ मधील असहमतीच्या मतामध्ये, न्यायमूर्ती ठक्कर यांनी पुढे असे म्हटले:

"९५.... आता आपण कायद्याच्या कलम १६ चा विचार करूया. हे कलम नवीन आहे आणि १९४० च्या जुन्या कायद्यात त्याला स्थान मिळाले नाही. त्या कलमाचे उपकलम (१) लवाद न्यायाधिकरणाला स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय घेण्यास सक्षम करते.त्यात पुढे अशी तरतूद आहे की न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात लवाद कराराच्या अस्तित्वाशी संबंधित किंवा वैधतेशी संबंधित कोणत्याही आक्षेपांवरील निर्णयाचा समावेश आहे.उपकलम (२), (३) आणि (४) मध्ये लवादाच्या अधिकारक्षेत्रासंदर्भात याचिका दाखल करण्याची आणि अशा याचिकेवर सुनावणी करण्याची प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे. उपकलम (५) असे आदेश देते की लवाद न्यायाधिकरण अशा याचिकेवर "निर्णय घेईल" आणि "जेथे लवाद न्यायाधिकरण याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेते, तेथे लवाद कार्यवाही सुरू ठेवा आणि लवादाचा निर्णय घ्या". उपकलम (६) तितकाच महत्त्वाचा आहे आणि स्पष्टपणे अधिनियमित करतो की लवादाच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेला पक्ष असा निर्णय रद्द करण्यासाठी कायद्याच्या कलम ३४ चा वापर करू शकतो. विलंबकारी डावपेच आणि न्यायालयात जाण्याच्या तात्काळ अधिकाराचा गैरवापर रोखण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आल्याचे दिसते. जर एखाद्या व्यथित पक्षाला न्यायालयात जाण्याचा अधिकार असेल, तर न्यायालयाला स्थगिती किंवा अंतरिम दिलासा देण्यापासून रोखणे शक्य झाले नसते, ज्यामुळे लवादाची कार्यवाही थांबते. कलम ५ सह वाचलेल्या कलम १६ (६) च्या तरतुदी आता कायदेशीर स्थिती स्पष्ट, असंदिग्ध आणि संशयाविरहित बनवतात.

१६. कलम १६ (१) मध्ये कॉम्पेटेंझ-कॉम्पेटेंझ किंवा काम्पटिन्स डे ला काम्पटिन्स (कार्यनिर्वाह क्षमता) या सुप्रसिद्ध सिद्धांताचा समावेश आहे. हे एक महत्त्वाचे तत्त्व मान्य करते आणि स्थापित करते की सुरुवातीला आणि प्रामुख्याने, लवाद न्यायाधिकरण स्वतःच हे ठरवते की या प्रकरणात त्याचे अधिकारक्षेत्र आहे की नाही, हे निश्चितच अंतिम न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली आहे. अशा प्रकारे हा कालक्रमानुसार प्राधान्याचा नियम आहे. कॉम्पेटेंझ-कॉम्पेटेंझ हे आधुनिक आंतरराष्ट्रीय लवादाचे व्यापकपणे स्वीकारलेले वैशिष्ट्य आहे आणि लवाद कराराच्या अस्तित्वाशी संबंधित किंवा वैधतेशी संबंधित कोणत्याही आक्षेपांवर निर्णय घेण्यासह लवाद न्यायाधिकरणाला त्याच्या स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राचा निर्णय घेण्यास अनुमती देते, जो कायद्याच्या सक्षम न्यायालयाद्वारे अंतिम पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे, म्हणजेच कायद्याच्या कलम ३४ च्या अधीन आहे.

४८. न्यायमूर्ती ठक्कर यांच्या असहमतीतील वरील युक्तिवाद कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त तत्त्व आणि विलगनशीलतेच्या सिद्धांताशी सुसंगत आहे. एस. बी. पी. (वर नमूद केलेले) मधील बहुमताचे मत असे सुचवते की कलम ११ न्यायालय पूर्व-संदर्भ टप्प्यावर लघु-खटला चालवू शकते. एस. बी. पी. (वर नमूद केलेल्या) च्या न्यायशास्त्रीय शुद्धतेवर शंका घेतली गेली आहे आणि २४६ व्या एल. सी. आय. अहवालाद्वारे (वर नमूद केलेल्या) तो अति न्यायिक हस्तक्षेप मानला गेला. लवाद कायदा, १९९६ मधील त्यानंतरच्या सुधारणांद्वारे ते कायदेशीररीत्या रद्द करण्यात आले आहे, ज्यावर या निर्णयात नंतर चर्चा केली जाईल.

४९. त्यानंतर, एस. बी. पी. (वरील) चे अनुसरण करणाऱ्या बोधारा पॉलीफॅब (वरील) मधील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने न्यायालयाला, इतर गोष्टींबरोबरच, खालील मुद्द्यांची तपासणी करण्याची परवानगी दिली:

२२. २. (अ) दावा मृत (दीर्घकाळ प्रतिबंधित) दावा आहे की जिवंत दावा आहे. ब) पक्षांनी त्यांचे परस्पर अधिकार आणि दायित्व यांचे समाधान अभिलेखवून किंवा आक्षेप न घेता अंतिम भरणा प्राप्त करून संविदा /व्यवहार पूर्ण केला आहे की नाही. " "

५०. एस. बी. पी. (उपरोक्त) आणि बोधारा (उपरोक्त) या दोन्हीवर चर्चा करणाऱ्या २४६ व्या एल. सी. आय. अहवालात(उपरोक्त) लक्षणीयरीत्या नमूद केले आहे की वास्तविक मुद्दा हा न्यायालयीन हस्तक्षेपाची "व्याप्ती" आणि "स्वरूप" आहे:

"२९. सर्वोच्च न्यायालयाला, विशेषतः कायद्याच्या कलम ११ च्या संदर्भात, पूर्व-लवाद न्यायिक हस्तक्षेपाची व्याप्ती आणि स्वरूप यावर विचार करण्याची संधी मिळाली आहे. दुर्दैवाने, तथापि, सर्वोच्च न्यायालयासमोरचा प्रश्न असा तयार करण्यात आला होता की असा अधिकार 'न्यायिक' आहे की 'प्रशासकीय' अधिकार-जो अशा नामकरण/वर्णनामध्ये अंतर्भूत असलेल्या वास्तविक समस्येला अस्पष्ट करतो:

अशा अधिकारांची व्याप्ती-म्हणजे लवादाची नियुक्ती करायची की नाही हे ठरवताना न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश) ज्या युक्तिवादांची व्याप्ती विचारात घेईल-म्हणजे लवाद करार अस्तित्वात आहे की नाही, तो रद्दबातल आहे की नाही, तो रद्द करण्यायोग्य आहे की नाही इ. आणि यापैकी कोणते लवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयासाठी सोडले पाहिजे. अशा हस्तक्षेपाचे स्वरूप-म्हणजे न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश) तपशीलवार संपरीक्षा नंतर मुद्द्यांचा विचार करेल आणि त्याचा शेवटी निर्णय घेतला जाईल किंवा लवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयासाठी सोडला जाईल.

[भर देण्यात आला]

५१. स्वरूपाच्या संदर्भात, २४६ व्या एल. सी. आय. अहवालात (वर नमूद केलेले) नमूद केले आहे की या मुद्द्यावर कायद्याचे स्पष्टीकरण शिन एत्सु (वर नमूद केलेले) मध्ये आढळते, जेथे या न्यायालयाने लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ४५ चा अर्थ लावताना असे म्हटले आहे की या समस्येकडे केवळ "प्रथमदर्शनी" आधारावर पाहिले पाहिजे. व्याप्तीनुसार, अशी शिफारस करण्यात आली होती की न्यायालयाने करार "अमान्य" आहे की नाही हे तपासण्यापुरते मर्यादित राहावे आणि

जर न्यायालयाला करार अस्तित्वात नसल्याचे आढळले तर तो निर्णय अंतिम असेल. लवाद कायदा,

१९९६ च्या कलम ८ आणि ११ च्या संदर्भात त्यांनी खालील शिफारसी केल्या:

३३... न्यायालयीन हस्तक्षेपाची व्याप्ती केवळ अशा परिस्थितींपुरती मर्यादित आहे जिथे न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरणाला लवादाचा करार अस्तित्वात नाही किंवा तो रद्दबातल असल्याचे आढळते. जोपर्यंत हस्तक्षेपाच्या स्वरूपाचा संबंध आहे, तोपर्यंत अशी शिफारस केली जाते की लवाद कराराला आव्हान देणाऱ्या युक्तिवादाच्या विरोधात न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरणाचे प्रथमदर्शनी समाधान झाल्यास ते लवादाची नियुक्ती करतील आणि/किंवा पक्षांना लवादाकडे पाठवतील. "

५२. २०१५ च्या दुरुस्तीने हस्तक्षेपाची व्याप्ती आणखी लक्षणीयरीत्या मर्यादित केली आहे, ज्याची आपण खाली दखल घेणार आहोत.

ii) २०१५ नंतरचे कालखंड : कलम ११ (६ अ) समाविष्ट करणे

५३. लवाद कायदा, १९९६ मध्ये कलम ११ (६ ए) समाविष्ट करून २०१५ च्या दुरुस्तीनंतर एक मोठा बदल झाला आहे. खाली नमूद केलेल्या कलम ११ (६ ए) च्या सरळ वाचनात विधिमंडळाचा हेतू स्पष्ट आहे:

सर्वोच्च न्यायालय किंवा, यथास्थिती, उच्च न्यायालय, उपकलम (४) किंवा उपकलम (५) किंवा उपकलम (६) अंतर्गत कोणत्याही अर्जाचा विचार करताना, कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, हुकूम किंवा आदेश असूनही, लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या तपासणीपुरते मर्यादित राहील. "

[भर देण्यात आला]

५४. २४६ व्या एल. सी. आय. अहवालात (वर नमूद केल्याप्रमाणे) स्पष्ट केल्याप्रमाणे या दुरुस्तीचा आधार एस. बी. पी. (वर नमूद केलेले) आणि बोधारा (वर नमूद केलेले) यांचा प्रभाव पूर्ववत करणे हा होता, ज्यामुळे लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६) अंतर्गत न्यायालयाद्वारे चौकशी आणि हस्तक्षेपाची व्याप्ती वाढली. कलम ११ (६ ए) "कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, हुकूम किंवा आदेश असूनही" या वाक्यांशाचा वापर करते आणि चौकशीची व्याप्ती वाढवणाऱ्या निर्णयांना प्रभावीपणे रद्द करते. कलम ११ (६ए) मध्ये विधी आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे 'शून्य आणि रद्दबातल' हा शब्द वापरला जात नाही. अशा प्रकारे, विधिमंडळाने एक पाऊल पुढे टाकले आणि लवाद कराराच्या "अस्तित्वापुरते" परीक्षण मर्यादित ठेवले.

५५. आता आपण लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ८, ११ आणि ४५ मध्ये वापरलेल्या भाषेकडे लक्ष देऊया, जी सर्व लवादपूर्व टप्प्यावर न्यायालयांच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत.

५५.१. लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ८ मध्ये "जिथे लवादाचा करार आहे तिथे पक्षांना लवादाकडे पाठवण्याचा अधिकार" या शीर्षकाखाली २०१५ मध्ये खालील भाषेत सुधारणा करण्यात आली आहे:

"जोपर्यंत प्रथमदर्शनी कोणताही वैध लवाद करार अस्तित्वात नाही असे आढळत नाही".

५५. २. "पक्षांना लवादाकडे पाठवण्याचा न्यायिक प्राधिकरणाचा अधिकार" या शीर्षकाखाली भाग २ मधील कलम ४५ मध्ये देखील २०१९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि अधिसूचित करण्यात आले. कलम ४५ मधील दुरुस्ती शिन एत्सु (उपरोक्त) मधील तीन न्यायाधीशांच्या निकालानंतर करण्यात आली होती, जेथे आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या प्रकरणात, या न्यायालयासमोर प्रश्न होता की जेव्हा कलम ४५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला जातो, तेव्हा न्यायालयाला प्रथमदर्शनी निष्कर्ष किंवा खटल्याच्या गुणवत्तेच्या आधारे अंतिम शोध घेणे आवश्यक आहे का, ज्याचा परिणाम पूर्ण सुनावणीमध्ये होईल? बहुमताच्या मते, ते खालीलप्रमाणे होते:

"१०५. लवाद सुरू झाल्यानंतरही न्यायालयात कार्यवाही प्रलंबित राहिल्यास कायद्याचा उद्देश अपयशी ठरेल. तंतोतंत याच कारणामुळे मी या दृष्टिकोनाकडे वळलो आहे की कलम ४५ द्वारे विचारात घेतलेल्या पूर्व-संदर्भ टप्प्यावर, न्यायालयाने संदर्भ देण्यासाठी केवळ प्रथमदर्शनी दृष्टिकोन घेणे आवश्यक आहे, पक्षांना एकतर लवाद न्यायाधिकरणासमोर किंवा निवाड्यानंतरच्या टप्प्यावर न्यायालयासमोर पूर्ण संपरीक्षा साठी सोडले पाहिजे. "

५५.३. शिन एटसू (उपरोक्त) नुसार, कलम ४५ मधील २०१९ च्या दुरुस्तीमध्ये असे म्हटले आहे: ". जोपर्यंत प्रथमदर्शनी असे आढळत नाही की हा करार निरर्थक, अकार्यक्षम किंवा अंमलात आणण्यास असमर्थ आहे". अशा प्रकारे, वरील चर्चेवरून हे स्पष्ट होते की कलम ८ मध्ये "वैधता" हा शब्द वापरला आहे आणि कलम ४५ मध्ये "शून्य आणि रद्दबातल , निष्क्रिय किंवा अंमलात आणण्यात अक्षम" हा वाक्यांश वापरला आहे. त्या अर्थाने, कलम ११ (६ ए) ही एक अनोखी तरतूद आहे जी लवाद कराराच्या 'अस्तित्वापुरती' मर्यादित आहे, त्याच्या 'वैधते' पर्यंत नाही. सुधारित तरतुदीला UNCITRAL मॉडेल कायद्यातही स्थान नाही. विद्वान न्यायमित्रांनी पी. रामनाथ अय्यर यांच्या प्रगत कायदा शब्दकोश ४७ [४७ पी. रामनाथ अय्यर, द एन्सायक्लोपेडिक लॉ डिक्शनरी

विथ वर्ड्स अँड फ्रेजेस, लीगल मॅक्सिम्स अँड लॉटिन टर्म्स (५वी आवृत्ती); पी. १०३७] मधील मर्यादेच्या व्याख्येकडे लक्ष वेधले ज्यामध्ये असे म्हटले आहे: "तुरुंगात टाका; कोठडीत ठेवा, परिक्रमा करण्याच्या मर्यादेत ठेवा".

५६. लवाद कायदा १९९६ च्या कलम ५ सह कलम ११ (६ ए) मधील भाषा वाचल्यावर आणि कायदेशीर हेतूवर आधारित अर्थ लावल्यावर, हे स्पष्ट होते की कलम ११ (६ ए) अंतर्गत व्याप्ती खूप संकुचित आहे.

iii) २०१९ नंतरची दुरुस्ती आणि भारतातील लवाद यंत्रणेच्या संस्थात्मककरणाचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल.

५७. न्यायमूर्ती श्रीकृष्णा [४८ भारत सरकार, 'भारतातील लवाद यंत्रणेच्या संस्थात्मककरणाचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल (एच. एल. सी. अहवाल, जुलै २०१७) येथे उपलब्ध आहे: //लेगलाफेअर्स. जीओव्ही. इन/साइट्स/डीफॉल्ट/फायली/अहवाल-HLC.pdf <शेवटचे प्रवेश १९.३.२०२३] यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने लवाद कायदा, १९९६ मध्ये आणखी बदल करण्याची शिफारस केली होती. लवादांच्या नियुक्तीचा अधिकार पूर्णपणे लवाद संस्थांवर सोपवून कलम ११ (६ ए) हटवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. सिंगापूर, हाँगकाँग, युनायटेड किंगडम इत्यादींकडून प्रेरणा घेत समितीने शिफारस केली की यामुळे आणखी विलंब रोखता येईल आणि भारतातील संस्थात्मक लवादाला गती मिळेल. सुधारित कलम ११ (६) अंतर्गत, लवादांची नियुक्ती लवाद संस्थेद्वारे केली जाणार आहे:

" . आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवादाच्या बाबतीत, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लवाद संस्थेद्वारे, पक्षाच्या अर्जावर किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक

लवादाव्यतिरिक्त इतर लवादांच्या बाबतीत, यथास्थिती, उच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्ती केली जाईल.""

५८. २०१६ च्या कायदा ३ द्वारे कलम ६ (ब) समाविष्ट करणे, जे अद्याप अधिसूचित केलेले नाही, ते खालीलप्रमाणे आहे:

(६ ब) सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा, यथास्थिती, उच्च न्यायालयाने, या कलमाच्या उद्देशाने कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला दिलेले पदनाम हे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाद्वारे न्यायिक अधिकारांचे प्रत्यायोजन मानले जाणार नाही."

[भर देण्यात आला]

जरी सुधारणा अद्याप अधिसूचित केल्या गेल्या नसल्या आणि प्रक्रियेत मर्यादित स्पष्टता असली तरी, लवादाच्या नियुक्तीच्या पूर्व-संदर्भित टप्प्यावर किमान न्यायिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करण्याच्या विधिमंडळाच्या हेतूबद्दल आम्ही सूचना घेऊ शकतो.

५९. आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळ न्यायालय (आय. सी. सी. न्यायालय), लंडन आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालय (एल. सी. आय. ए.), हॉंगकॉंग आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (एच. के. आय. ए. सी.), सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (एस. आय. ए. सी.) आणि स्टॉकहोम वाणिज्य मंडळाची लवाद संस्था (एस. सी. सी.) या सर्वात पसंतीच्या लवाद संस्थांमधील प्रचलित स्थितीचा संदर्भ आता देणे योग्य ठरेल, ज्याचा उल्लेख उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालात करण्यात आला होता आणि ज्याची व्यापकपणे खाली नोंद करता येईल:-

१ - 1. ICC लवाद नियम, 2021:

"कलम 6. लवाद कराराचा परिणाम.-

(४) कलम ६ (३) अन्वये न्यायालयाकडे पाठवलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये, नियमांनुसार लवादाचा करार अस्तित्वात असू शकतो असे प्रथमदर्शनी न्यायालयाचे समाधान झाल्यास आणि त्या मर्यादेपर्यंत लवाद पुढे जाईल.

(५) कलम ६ (४) अन्वये न्यायालयाने ठरवलेल्या सर्व बाबींमध्ये, लवाद न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित कोणताही निर्णय, पक्ष किंवा दावे वगळता, ज्यांच्या संदर्भात न्यायालय निर्णय देते की मध्यस्थी पुढे जाऊ शकत नाही, ते लवाद न्यायाधिकरण स्वतःच घेईल.

२. एच. के. आय. ए. सी. लवाद नियमः

अनुच्छेद ११-एच. के. आय. ए. सी. चा सकृतदर्शनी पुढे जाण्याचा अधिकार

११. १ जर आणि एच. के. आय. ए. सी. ला सकृतदर्शनी , या प्रक्रियेअंतर्गत लवाद करार अस्तित्वात असू शकतो असे समाधान झाले तर लवाद पुढे जाईल. लवाद न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्राबाबतचा कोणताही प्रश्न एकदा स्थापन झाल्यानंतर तो लवाद न्यायाधिकरणाद्वारे ठरवला जाईल.

११. २ कलम ११.१ च्या अनुषंगाने एच. के. आय. ए. सी. चा निर्णय कोणत्याही पक्षाच्या याचिकांच्या स्वीकारार्हतेवर किंवा गुणवत्तेवर पूर्वग्रह न ठेवता आहे. "

३. एल. सी. आय. ए. लवादाचे नियमः

" अनुच्छेद २३. अधिकारक्षेत्र आणि प्राधिकरण

२३. १ लवादाच्या प्रारंभिक किंवा निरंतर अस्तित्व, वैधता, परिणामकारकता किंवा व्याप्ती यांवरील कोणत्याही आक्षेपासह लवाद न्यायाधिकरणाला त्याच्या स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर आणि अधिकारावर निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल. "

४. एस. आय. ए. सी. आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र नियम, २०१६:

अनुच्छेद २८. न्यायाधिकरणाचे अधिकार क्षेत्र

२८. १ जर कोणताही पक्ष लवाद कराराच्या अस्तित्वावर किंवा वैधतेवर किंवा लवादाचे प्रशासन करण्याच्या एस. आय. ए. सी. च्या क्षमतेवर आक्षेप घेत असेल, तर असा आक्षेप न्यायालयाकडे पाठवला जाईल की नाही हे कुलसचिव ठरवतील. निबंधक असे ठरवत असल्यास, लवाद पुढे जाईल असे प्रथमदर्शनी समाधान झाले आहे की नाही हे न्यायालय ठरवेल. न्यायालय इतके समाधानी नसल्यास लवाद संपुष्टात आणला जाईल लवाद पुढे जाईल असा कुलसचिव किंवा न्यायालयाचा कोणताही निर्णय न्यायाधिकरणाच्या स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय देण्याच्या अधिकारावर पूर्वग्रह न ठेवता असतो.

२८. २ लवादाला लवाद कराराचे अस्तित्व, वैधता किंवा व्याप्ती यासंबंधीच्या कोणत्याही आक्षेपांसह स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय देण्याचा अधिकार असेल. संविदेचा भाग असलेल्या लवाद कराराला संविदेच्या इतर अटींपासून स्वतंत्र करार मानले जाईल. "

५. लवाद संस्था एस. सी. सी. नियमः

अनुच्छेद ११. मंडळाचे निर्णय

मंडळ या नियमांतर्गत दिलेल्या तरतुदींनुसार निर्णय घेते, ज्यात निर्णय घेणे समाविष्ट आहे:

(i) अनुच्छेद १२ (i) नुसार झालेल्या वादावर एस. सी. सी. ला स्पष्टपणे अधिकारक्षेत्र नाही का;

अनुच्छेद १२ (i). बडतर्फी

मंडळ संपूर्ण किंवा अंशतः खटला फेटाळला, जर:

(i) एस. सी. सी. ला वादावर स्पष्टपणे अधिकारक्षेत्र नाही;

६०. अशा प्रकारे, जगभरातील नामांकित लवाद संस्थांचा दृष्टीकोन हे दर्शविले की कॉम्पेटेंझ-कॉम्पेटेंझच्या तत्वाला स्पष्ट मान्यता आहे आणि न्यायालयांची भूमिका सकृतदर्शनी प्राथमिक तपासणीपुरती मर्यादित आहे. वरील नियमांच्या वाचनाने हे देखील दिसून येईल की लवाद संस्थांनी लवाद कराराचे अस्तित्व निर्धारित करण्यासाठी सकृतदर्शनी चाचणीला मान्यता दिली आहे. प्रमुख आंतरराष्ट्रीय लवाद संस्थांच्या नियमांवर चर्चा करताना, विल्यम पार्क यांनी "आव्हानात्मक लवाद क्षेत्राधिकार: संस्थात्मक नियमांची भूमिका" [४९ पार्क, विल्यम. "चॅलेंजिंग आर्बिट्रल ज्युरिस्टिक्शन: द रोल ऑफ इन्स्टिट्यूशनल रूल्स", बोस्टन युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ, पब्लिक लॉ रिसर्च पेपर (२०१५).] या शीर्षकाच्या लेखात लिहिले आहे:

तथापि, काही प्रसंगी लवादाच्या प्रक्रिया संमतीचे किमान संकेतही न देता लवाद दाखल केले गेले आहेत. प्रतिवादीने दावेदारासोबत मध्यस्थी करण्यास प्रत्यक्षात सहमती दर्शवलेली असे कोणतेही दस्तऐवज अस्तित्वात असल्याचे दिसत नाही. अशा परिस्थितीत, खटला पुढे जाऊ नये या प्रतिवादीच्या युक्तिवादाचा लवकर विचार करून कार्यक्षमता साधली जाईल. यासाठी, आय. सी. सी. नियम आय. सी. सी. न्यायालयाला स्पष्ट अधिकारक्षेत्रातील दोषांचा विचार करण्याची परवानगी देतात, लवाद केवळ त्या मर्यादेपर्यंत पुढे जातो जोपर्यंत आय. सी. सी. न्यायालयाला सकृतदर्शनी समाधान होते की लवाद करार अस्तित्वात असू शकतो.""

६१. अशा प्रकारे, लवादाकडे एखाद्या पक्षाचा संदर्भ देताना सकृतदर्शनी चाचणी करण्यामागील उद्देश, संमती न देणारा पक्ष लवादाच्या प्रक्रियेला बांधील नाही याची खात्री करणे आणि न्यायालयांच्या किमान हस्तक्षेपासह पक्ष स्वायत्ततेचा सिद्धांत कायम राखणे हे देखील आहे.

६२. ए. अय्यासामी विरुद्ध ए. परमशिवम आणि इतर [५० (२०१६) १० एस. सी. सी. ३८६] (थोडक्यात 'अय्यासामी') या प्रकरणातील सहमतीच्या मतामध्ये, न्यायमूर्ती चंद्रचूड (जसे ते त्यावेळी होते) यांनी नमूद केले की, इतर गोष्टींबरोबरच, भारतातील न्यायशास्त्राने न्यायालयांच्या किमान हस्तक्षेपासह लवादाची संस्थात्मक परिणामकारकता बळकट केली पाहिजे:

"५३. माझ्या मते लवाद आणि समेट कायदा, १९९६ चा अर्थ असा लावला गेला पाहिजे की ज्यामुळे त्याच्या व्याख्येमध्ये अंतर्भूत असलेली तत्त्वे सामान्य कायद्याच्या जगतातील प्रचलित दृष्टिकोनांशी सुसंगत असतील. लवादाची संस्थात्मक परिणामकारकता बळकट करण्याच्या दिशेने भारतातील न्यायशास्त्राचा विकास झाला पाहिजे. पक्षांनी त्यांच्या सर्व दाव्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक संपूर्ण उपाय म्हणून निवडलेल्या मंचाचा बचाव करणे हा त्या उक्तींतील एक भाग आहे. न्यायालयांचा हस्तक्षेप कमी करणे ही पुन्हा त्याच तत्त्वाची मान्यता आहे ".

६३. फियोना ट्रस्ट अँड होल्डिंग कॉर्पोरेशन वि. प्रीव्हॅलोव्ह [५१ (२००७) १ सर्व ई. आर. (कॉम) ८९१ (पॅरा १७-१८)] मध्ये हाऊस ऑफ लॉर्ड्सने मांडलेले एक थांबा लवादाचे तत्त्व त्याने कायम ठेवले.

"४६. फियोना ट्रस्ट अँड होल्डिंग कॉर्पोरेशन वि. प्रीव्हॅलोव्ह [फियोना ट्रस्ट अँड होल्डिंग कॉर्पोरेशन वि. प्रीव्हॅलोव्ह, (२००७) १ ऑल ईआर (कॉम) ८९१:

२००७ बस एल. आर. ६८६ (सी. ए.)], अपील न्यायालयाने लवाद करारांना व्यावसायिक परिणामकारकता प्रदान करण्यासाठी नव्याने सुरुवात करण्याच्या गरजेवर भर दिला. अपील न्यायालयाने असे म्हटले की: (बस एल. आर. पृ. ६९५ एच-६९६ बी अँड एफ, परिच्छेद १७ आणि १९)

"१७. आमच्या बाजूने आम्ही असे मानतो की आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक संदर्भात उद्भवणाऱ्या प्रकरणांसाठी कोणत्याही प्रकारची एक अंतिम अंतिम रेषा ओढण्याची आणि नव्याने सुरुवात करण्याची वेळ आता आली आहे. प्रकरणांमध्ये केलेले सुयोग्य फरक आणि एखादे विशिष्ट प्रकरण अमुक शब्दांच्या एका संचात मोडते की अगदी समान शब्दांच्या दुसऱ्या संचात मोडते यावर वादविवाद करण्यासाठी लागणारा वेळ पाहून सामान्य व्यावसायिक कदाचित विस्मित होतील . जर व्यापारी त्यांच्या विवादांची सुनावणी एखाद्या विशिष्ट देशाच्या न्यायालयांमध्ये किंवा त्यांच्या पसंतीच्या न्यायाधिकरणाद्वारे केली जावी यासाठी सहमत होण्याच्या संकटात गेले तर ते (किमान जेव्हा ते प्रथमतः संविदा करत असतील तेव्हा) अशी अपेक्षा करत नाहीत की कारवाईच्या विशिष्ट कारणांचे स्वरूप आणि कारवाईचे कोणतेही विशिष्ट कारण त्यांनी त्यांच्या लवाद खंड निवडलेल्या विशिष्ट वाक्याच्या अर्थाने येते की नाही याबद्दल दीर्घ युक्तिवादात वेळ आणि खर्च घेतला जाईल.जर कोणत्याही व्यावसायिकाला संविदेच्या वैधतेबद्दलचे वाद वगळायचे असतील, तर तसे म्हणणे तुलनेने सोपे ठरेल.

१९. लवाद खंड तयार करण्यासाठी प्रकरणांमध्ये दिलेले एक कारण म्हणजे एक थांबा लवादाच्या बाजूने केलेले अनुमान. अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही की, कोणताही व्यावसायिक व्यक्ती जाणूनबुजून अशी एक प्रणाली तयार करेल ज्यासाठी प्रथम न्यायालयाने संविदा सुधारावी किंवा टाळावी किंवा रद्द करावी (जसे प्रकरण असू शकते) ठरवावे आणि नंतर, जर संविदा वैध असल्याचे मानले गेले तर, लवादाने उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. उदारमतवादी संरचनेचे हे खरोखरच एक शक्तिशाली कारण आहे. "

लवादाने विवादांचे निराकरण करण्यासाठी एक-थांबा मंच प्रदान करणे आवश्यक आहे. अपील न्यायालयाने असे नमूद केले की जर लवाद प्रारंभिक बेकायदेशीरतेसाठी संविदा रद्दबातल ठरवू शकतील, जसे ते ठरवू शकतात की संविदेचे उल्लंघन हे अपवेदनाने किंवा प्रकटीकरण न केल्यामुळे झाले आहे की नाही, तर लाचखोरीद्वारे संविदा मिळवली गेली आहे की नाही हे त्यांनी ठरवू नये यासाठी कोणतेही कारण नाही.

[भर देण्यात आला]

64. अशा प्रकारे, एक-थांबा लवाद दृष्टिकोन हे सुनिश्चित करेल की प्रारंभिक बेकायदेशीरतेवरील सर्व मुद्दे किंवा करार रद्द होतील की नाही हे लवाद संस्थांद्वारे, निर्णय न्यायालयांच्या अंतिम पर्यवेक्षी अधिकारक्षेत्राच्या अधीन राहून घेतले जाऊ शकतात. लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 34 मधील विधायी आदेशानुसार न्यायालयांद्वारे लवाद निवाडा बाजूला सारला जाऊ शकतो. त्यामुळे न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांमधील बहुसंख्य कार्यवाही टाळता येईल आणि किमान न्यायालयीन हस्तक्षेप सुनिश्चित होईल.

H. SMS TEA वर चर्चा :

65. मुद्रांक कायदा, 1899 आणि लवाद कायदा, 1996 च्या वैधानिक योजनांवर विस्तृत चर्चा केल्यानंतर, आता आपण एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) मध्ये संदर्भित निर्णयांच्या अचूकतेचे परीक्षण करूया.

66. या न्यायालयाच्या 2011 च्या एस. एम. एस. टी. ए. SMS TEA (उपरोक्त) मधील निर्णयावरून लवादाच्या कराराची अंमलबजावणी करण्यायोग्यतेबाबतची न्यायालयीन स्थिती कळू शकते, जी मुद्रांकित नसलेल्या किंवा अपुन्या मुद्रांकित करारामध्ये समाविष्ट आहे. या प्रकरणाची वस्तुस्थिती अशी होती की, अपीलकर्त्याला 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी दोन चहाचे मळे भाडेत्वार देण्यात आले होते. भाडेपट्टी करारामध्ये लवाद खंड समाविष्ट होते. चहाच्या मळ्यांमधून प्रतिवादीने अचानक बेदखल केल्यावर, अपीलकर्त्याने लवादाच्या नियुक्तीकरिता लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 11 अंतर्गत अर्ज दाखल केला. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या विद्वान मुख्य न्यायाधीशांनी कलम 11 चा अर्ज फेटाळला आणि असे म्हटले की नोंदणी कायदा, 1908 च्या कलम 17 आणि मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882 च्या कलम 106 अंतर्गत भाडेपट्टा कराराची नोंदणी अनिवार्य आहे; आणि सदर भाडेपट्टा करार नोंदणीकृत नसल्यामुळे, लवाद खंड देखील अवैध ठरेल. हे प्रकरण या न्यायालयात पोहोचले जेथे एक प्रश्न असा होता की नोंदणीकृत नसलेल्या दस्तऐवजातील लवाद करार ज्यावर योग्यरित्या मुद्रांकन केलेले नाही, तो वैध आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य आहे का? मुद्रांक न लावलेल्या किंवा पुरेशा मुद्रांक नसलेल्या दस्तऐवजातील लवादाचा करार अवैध आहे, असे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे, कारण मुद्रांक कायदा, 1899 चे कलम 35 अशा दस्तऐवजांवर कारवाई करण्यासाठी अशा मुद्रांक न लावलेल्या किंवा अपुन्या मुद्रांक असलेल्या दस्तऐवजाला ज्या प्राधिकरणासमोर सादर केले जाते त्याला स्पष्टपणे प्रतिबंधित करते. या टप्प्यावर, हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की एस. एम. एस. SMS (उपरोक्त) मधील निर्णय अशा वेळी आला

जेव्हा एस. बी. पी. SBP (उपरोक्त) आणि बोधारा पॉलीफॅब (उपरोक्त) हे कायद्यात कलम 11 (6A) समाविष्ट करण्यापूर्वी नियंत्रित करणारे होते. अशा प्रकारे, कलम 11 च्या टप्प्यावरही, 2015 च्या दुरुस्तीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायदांतर्गत, न्यायालयाला व्यापक अधिकार होते आणि ते तपशीलवार निर्णयही घेऊ शकत होते. जरी या न्यायालयाने एस. एम. एस. टी. ए. SMS Tea (उपरोक्त) मध्ये नोंदणी कायदा, 1908 च्या संदर्भात विलगनशीलतेच्या सिद्धांताला संक्षिप्त स्पष्ट स्वरूपात मान्यता दिली असली तरी, मुद्रांक शुल्क न भरण्याबाबत मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कठोर आणि अनिवार्य तरतुदी लवाद कायदा, 1996 च्या संबंधित तरतुदींशी सुसंगतपणे वाचता येणार नाहीत, असे मत नोंदवले. ते खालील प्रमाणे आहेत:

"22.1. न्यायालयाने, कोणतेही दस्तऐवज पुराव्यामध्ये दाखल करण्यापूर्वी किंवा अशा दस्तऐवजावर कारवाई करण्यापूर्वी, त्या नोंदणीकृत दस्तऐवजावर/दस्तऐवजावर योग्यरित्या मुद्रांकन केले आहे की नाही आणि ते अनिवार्यपणे नोंदणी करण्यायोग्य साधन आहे की नाही हे तपासले पाहिजे.

22. 2. जर दस्तऐवजावर योग्यरित्या मुद्रांकन केलेले आढळले नाही, तर मुद्रांक कायद्याचे कलम 35 हे उक्त दस्तऐवजावर कारवाई करण्यास मनाई करते. परिणामी, त्यातील लवाद खंडावरही कारवाई केली जाऊ शकत नाही. त्यानंतर न्यायालयाने मुद्रांक कायद्याच्या कलम 33 अंतर्गत दस्तऐवज जप्त करण्याची पुढील कार्यवाही करावी आणि मुद्रांक कायद्याच्या कलम 35 आणि 38 अंतर्गत प्रक्रियेचे पालन करावे.

67. नैना ठक्कर (उपरोक्त) आणि ब्लॉक पर्ल हॉटेल्स विरुद्ध प्लॅनेट एम. रिटेल लिमिटेड 52 (संक्षिप्त 'ब्लॉक पर्ल हॉटेल्स') या प्रकरणांमध्ये एस. एम. एस. टी. SMS Tea (उपरोक्त) मधील निकाल कायम ठेवण्यात आला आहे.

या न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांनी धर्मरत्नाकरा (उपरोक्त) मधील अलीकडील निकालात देखील हे मान्यतेसह उद्धृत केले आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे, गरवारे (उपरोक्त) मध्ये न्यायालयाने एसएमएस टी SMS Tea (उपरोक्त) चे अनुसरण केले जे विद्या ड्रोलिया (उपरोक्त) मध्ये

मान्यतेसह उद्धृत केले गेले आहे. या कायदेशीर प्रस्तावावर NN Global (उपरोक्त) प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने शंका घेतल्याने सदर प्रकरण आमच्याकडे संदर्भित केले आहे.

[52 (2017) 4 एस. सी. सी. 498]

68. आम्ही वर नमूद केल्याप्रमाणे कलम 11(6A) एका अधिभावी खंडाने सुरू होते उदा. "कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, हुकूम किंवा आदेश" आणि ज्या निर्णयांमुळे तपासणीची व्याप्ती वाढली त्या सर्व निर्णयांना प्रभावीपणे रद्द करते. 69. या पैलूवर अपीलकर्त्याचे विद्वान वकील श्री. गगन सांधी यांनी आमच्यासमोर केलेले पहिले निवेदन असे होते की, धर्मरत्नाकरा (उपरोक्त) आणि ब्लॅक पर्ल हॉटेल्स (उपरोक्त) या प्रकरणात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील दोन वेगवेगळ्या निरीक्षणांचा एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) या प्रकरणात विचार केला गेला नाही, जे इतर तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ आहे आणि यामुळे एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) च्या निष्कर्षावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते.

70. येथे हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की वरील दोन न्यायनिर्णयामध्ये अलीकडील 11(6A) दुरुस्तीचा विचार केला गेला नाही. ब्लॅक पर्ल हॉटेल्स (उपरोक्त) मधील न्यायनिर्णय हे 11 (6A) च्या दुरुस्ती पूर्वी देण्यात आला होता आणि त्यामुळे ते कायदेशीररीत्या रद्द करण्यात आले आहे. धर्मरत्नाकरा (उपरोक्त) प्रकरणामध्ये असे दिसून येते की, कलम 11 (6A) मधील दुरुस्ती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली गेली नाही आणि गरवारे (उपरोक्त) प्रकरणामध्ये आधीच्या न्यायनिर्णयाचा विचार केला गेला नाही. याचे कारण असेही असू शकते की न्यायालयाने कलम 11 (6A) लागू करण्यापूर्वी पारित केलेल्या आदेशाचा विचार केला. धर्मरत्नाकरा (उपरोक्त) मध्ये, न्यायालयासमोरचा मुद्दा हा होता की पक्षांदरम्यान अंमलात आणलेला दस्तऐवज हा भाडेपट्टा

विलेख होता की "भाडेपट्टा करार" आणि उक्त दस्तऐवजांतर्गत लवाद लागू केला जाऊ शकतो की नाही.कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक (न्यायिक) यांनी संबंधित दस्तऐवज हा भाडेपट्टा विलेख असल्याचे निश्चित केल्यानंतरही, उर्वरित मुद्रांक शुल्क भरले गेले नाही.न्यायालयाने SMS Tea (उपरोक्त) प्रकरणामध्ये असे मत नोंदविले आहे की, मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय लवादाच्या करारावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही.

71. वरील चर्चेवरून हे स्पष्ट होते की धर्मरत्नाकर (उपरोक्त) हे प्रकरण 2015 नंतरच्या दुरुस्ती पद्धतीविषयी योग्य भूमिका मांडत नाही. दुरुस्ती कायद्याच्या माध्यमातून, एस. एम. एस. टी.[SMS Tea] (उपरोक्त) हे कायदेशीररीत्या रद्द करण्यात आले आहे.

72. कलम 11 (6A) समाविष्ट केल्यानंतर कायद्याचे योग्य स्पष्टीकरण ड्युरो फेलगुएरा, एस. ए. [Duro Felguera, S.A. विरुद्ध गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (संक्षिप्त "Duro Felguera") मध्ये आढळते, जिथे असे म्हटले गेले होते की, " (2015) च्या दुरुस्तीनंतर, लवादाचा करार अस्तित्वात आहे की नाही हे न्यायालयांना पाहणे आवश्यक आहे- ते ना जास्त असावे, ना कमी.

लवादाच्या नियुक्तीच्या टप्प्यावर न्यायालयाचा हस्तक्षेप कमी करणे हे संवैधानिक धोरण आणि उद्देश आहे आणि कलम 11 (6-A) मध्ये समाविष्ट केलेल्या या हेतूचे समर्थन केले पाहिजे.मायावती ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध प्रद्युत देब बर्मन या प्रकरणामध्ये 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याला पुन्हा पुष्टी दिली आहे, ते खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात आले होते:

"10. अशा परिस्थितीमध्ये, हे स्पष्ट आहे की या न्यायालयाने 2015 च्या दुरुस्तीपूर्वी दिलेला कायदा, ज्यामध्ये करार झाला आहे की नाही आणि समाधान झाले आहे की नाही हे तपासणे समाविष्ट होते, तो आता कायदेशीररीत्या रद्द करण्यात आला आहे.अशा परिस्थितीत, उपरोक्त निर्णयातील तर्कांशी सहमत होणे कठीण आहे कारण कलम 11 (6A) हे लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या 15 व्या तपासणीपुरते मर्यादित आहे आणि ड्युरो फेलगुएरा, एस. ए. (उपरोक्त) या प्रकरणातील निकालात नमूद

केल्याप्रमाणे संक्षिप्त अर्थाने समजून घेतले पाहिजे-परिच्छेद 48 आणि 59 पहा.

73. प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स (पी) लिमिटेड वि. गॅलेक्सी इन्फ्रा आणि इंजी. (P) Ltd. मधील खालील उतारा हा तितकाच समर्पक आहे जेथे न्यायालयाने कलम 11 (6A) चे स्पष्टीकरण दिले आहे की कलम 11 अन्वये न्यायाधीश त्या टप्प्यावर लघु-संपरीक्षा घेऊ शकत नाहीत:

29. या प्रकरणातील तथ्ये, उत्कृष्ट अशा 'ऑलिस इन वंडरलँड' ची आठवण करून देतात. लुईस कॅरोलच्या या उत्कृष्ट साहित्यकृतीच्या दुसऱ्या अध्यायात, लहान एलिस सशाच्या छिद्रातून खाली गेल्यानंतर, ती "Curiouser and Curiouser !" असे म्हणते आणि लुईस कॅरोल असे म्हणतात कि, "(तिला इतके आश्चर्य वाटले की, त्या क्षणी ती चांगली इंग्रजी कशी बोलायची हे पूर्णपणे विसरलेली असते) हे एक असे प्रकरण आहे जे दस्तऐवज पुरावा आणि उलटतपासणीद्वारे दोन पक्षांमधील सत्य बाहेर येण्यासाठी आक्रोश करत आहे. या प्रकरणातील पक्षकारांमधील कागदोपत्री पुरावे तयार करणाऱ्या जिगसाँ पझलचे मोठे तुकडे अपूर्ण राहिले. 22 जुलै, 2014 आणि 25 जुलै, 2014 रोजीचे ईमेल प्रथमच येथे सादर केले तसेच एस. बी. पी. डी. सी. एल.[SBPDCL] आणि प्रतिवादी यांच्यातील काही पत्रव्यवहार असे दर्शवतात की एस. बी. पी. डी. सी. एल. [SBPDCL] ने जारी केलेल्या निविदेनुसार अपीलकर्ता आणि प्रतिवादी यांच्यात काही व्यवहार आहेत, परंतु दोन्ही पक्षांमध्ये एक करार झाला आहे का? व ज्यामध्ये लवाद खंड समाविष्ट आहे का? असा निष्कर्ष काढण्यासाठी ते पुरेसे नाही. ज्या पक्षांची नोंदणीकृत कार्यालये मुंबई आणि बिहार येथे आहेत त्यांच्याकडून हरियाणा येथे करारावर स्वाक्षरी करून CFSL द्वारे शोधाचे अनिर्णायक स्वरूप लक्षात घेता, बिहारमध्ये कार्यान्वित केले जाणार आहे; करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या नोटरीला तसे करण्यास अधिकार नाहीत आणि या प्रकरणातील तथ्यांवर उद्भवणारे इतर अनेक प्रश्न लक्षात घेता, पक्षांमध्ये मध्यस्थी करार अस्तित्वात असल्याचा निष्कर्ष काढणे असुरक्षित आहे. विद्या द्रोलिया [VIDYA DROLIA] (उपरोक्त) मध्ये सांगितलेल्या प्रथमदर्शनी पुनरावलोकनामुळे या प्रकरणातील तथ्यांवर केवळ एकच निष्कर्ष निघू शकतो-की पक्षांमध्ये लवादाचा करार अस्तित्वात आहे की नाही याचा सखोल विचार मध्यस्थावर सोडला पाहिजे, ज्याने साक्षीदारांची उलटतपासणी केल्यानंतर त्याच्यापुढे सादर केलेल्या दस्तावेजी पुराव्याची तपशीलवार तपासणी करावी. या सर्व कारणांमुळे, दिल्ली

उच्च न्यायालयाचा आक्षेपित निकाल आम्ही बाजूला ठेवतो, कारण त्यातदोन्ही पक्षांमध्ये लवादाचा करार असल्याचे निर्णायकपणे आढळते. "

[भर देण्यात आला आहे]

53 (2017) 9 SSC 729

54 (2019) 8 SCC 714

55 (2021) 5 SSC 671

74. या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे पुरेसे ठरेल की न्यायालयाने एस. एम. एस. टी. ए. [SMS Tea] (उपरोक्त) मध्ये असे म्हटले आहे की, जर अंतर्निहित करारावर शिक्कामोर्तब केले नाही तर लवादाचा करार पुराव्यामध्ये अमान्य केला जाईल. तथापि, नंतरच्या न्यायनिर्णयात म्हणजेच गरवारे (उपरोक्त) मध्ये उद्घोषित केल्याप्रमाणे शिक्कामोर्तब न केलेला लवाद करार रद्द केला जाईल असे नमूद केले नाही. एसएमएस टी [SMS Tea] (उपरोक्त) मध्ये नोंदणी कायदा, 1908 च्या संदर्भात विलगनशीलतेच्या गृहीतकाचा विस्तार केला आहे, तर आम्ही इथे असे नमूद करतो की, हे गृहीतक, मुद्रांक कायदा 1899 च्या संदर्भात सुसंवादी संरचनेद्वारे देखील वाढवले जाऊ शकते.

I. गरवारेवरील चर्चा

75. गरवारे (उपरोक्त) मधील वस्तुस्थिती अशी होती की ओडिशातील पेंथा गावातील छोट्या घाटीच्या पायथ्याशी, बंधान्यानजीक जिओ-टेक्सटाईल ट्युब (geo-textile tube) बांधण्यासाठी उप-करार केला जे नियोक्त्याने किनारपट्टीची धूप रोखण्यासाठी प्रदान केला होता. पक्षांमधील वादांमुळे उप करार संपुष्टात आला. प्रतिवादीने कलम 11 अंतर्गत याचिका दाखल केली ज्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आणि एकल लवाद नियुक्त करण्यात आला. अपील केल्यानंतर, हे न्यायालय प्रामुख्याने एस. एम. एस. टी. ए. SMS Tea (उपरोक्त) वर अवलंबून होते की मुद्रांकित नसलेल्या दस्तऐवजातील लवाद करारावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही आणि म्हणूनच, संबंधित मुद्रांकित नसलेला करार जप्त केल्याशिवाय लवादाची नियुक्ती केली जाऊ शकत नाही. सुधारित कलम 11 (6A) आणि 246व्या एल. सी. आय. [LCI] अहवालाचा (उपरोक्त)

विचार करून एस. बी. पी.[SBP] (उपरोक्त) आणि बोधारा (उपरोक्त) रद्दबातल ठरवण्यात आले आहे, असे नमूद करूनही न्यायालयाने असे म्हटले की, कलम 11 (6-A) च्या दुरुस्तीने एस. एम. एस. टी. इस्टेट SMS Tea Estate ला कोणत्याही प्रकारे स्पर्श केला गेला नाही, कारण तो 246व्या एल. सी. आय.[LCI] अहवालाद्वारे (उपरोक्त) किंवा 2015च्या दुरुस्तीच्या उद्देश आणि कारणांच्या विधानाद्वारे वगळण्यात आलेला नाही. पुढे असे म्हटले गेले की भारतीय करार कायदा 1872 च्या कलम 2 (एच) नुसार, एखादा करार कायद्याने लागू करण्यायोग्य असेल तरच तो करार होतो आणि त्यामुळे मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 अंतर्गत निर्बंधामुळे मुद्रांक नसलेला दस्तऐवज अंमलात आणता येणार नाही. एन. एन. ग्लोबल [NN GLOBAL] (उपरोक्त) यांनी खालील परिच्छेदाबाबत शंका व्यक्त केली आहे:

"22. जेव्हा लवाद खंड "संविदेमध्ये" समाविष्ट असतो, तेव्हा हा करार कायद्याने अंमलात आणण्यायोग्य असेल तरच तो संविदा होतो हे महत्त्वाचे असते. आपण पाहिले आहे की, मुद्रांक कायद्यांतर्गत, एखाद्या संविदेस करार म्हणता येणार नाही, जोपर्यंत त्यावर योग्यरित्या शिक्कामोर्तब होत नाही तोपर्यंत तो कायद्याने अंमलात आणता येत नाही. त्यामुळे, 1996 च्या कायद्याच्या कलम 7 (2) आणि संविदा अधिनियम कलम 2 (h) सह वाचल्यास, कलम 11 (6-A) चे साथे वाचन देखील हे स्पष्ट करेल की लवाद खंड हा अस्तित्वात नसेल जेव्हा तो कायद्याद्वारे लागू करण्यायोग्य नसेल. हे देखील एक सूचक आहे की कलम 11(6-A) च्या दुरुस्तीद्वारे एसएमएस टी इस्टेट्सला कोणत्याही प्रकारे स्पर्श केला गेला नाही. "

76. गरवारे (उपरोक्त) मधील कायद्याचा वरील प्रस्ताव चुकीचा असल्याचे दिसते. आधी नमूद केल्याप्रमाणे, SMS Tea (उपरोक्त) मधील निकाल 2015 पूर्वीच्या दुरुस्तीच्या काळात दिला गेला होता म्हणून तो कायदेशीररित्या रद्द केला गेला आहे. 246 व्या एल. सी. आय. [LCI] अहवाला (उपरोक्त) मध्ये कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसला तरी, अहिभावी खंड त्यास प्रभावीपणे रद्द करते .

77. आता आपण भारतीय करार कायदा, 1872 च्या कलम 2 (जी) आणि 2 (एच) चा विचार करूया, जे खालीलप्रमाणे आहे:

(छ) कायद्याद्वारे बजावणी योग्य नसलेला करार शून्यवत असल्याचे म्हटले जाते;

(ज) कायद्याद्वारे अंमलबजावणी योग्य करार म्हणजे संविदा होय ;

गरवारे (उपरोक्त) प्रकरणामध्ये हे तत्त्व समाविष्ट करण्याचा अर्थ असा होईल की, संविदा अधिनियम, 1872 च्या कलम 2 (छ) आणि (ज) नुसार, करारावर मुद्रांकन न केल्यास तो आरंभतः शून्य समजला जाईल .तथापि, हे मुद्रांक कायदा, 1899 च्या संवैधानिक योजनेच्या विरुद्ध असेल, ज्यानुसार मुद्रांक न लावणे/अपुरा मुद्रांक लावणे हा आधी चर्चा केल्याप्रमाणे दुरुस्ती करता येण्याजोगा दोष आहे. शिवाय, मुद्रांक शुल्क हे व्यवहारावर नव्हे तर संलेखांवर आकारले जाते. 5677.1 गुलझारी लाल मालवारी विरुद्ध राम गोपाल लॉर्ड विल्यम्स जे यांनी मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 वर चर्चा करताना नमूद केले की मुद्रांक कायदा, 1899 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही जी कागदपत्र अवैध ठरवते:

"कागदपत्रांची अवैधता आणि स्वीकारहर्यता यात स्पष्ट फरक केला पाहिजे. काही कायदे आणि कलम दस्तऐवजांवर मुद्रांकन न केल्यास ते अवैध ठरतात. भारतीय मुद्रांक कायद्याच्या कोणत्याही कलमाचा हा प्रभाव नाही परंतु

मुद्रांक वगळल्याने कागदपत्र अवैध ठरल्याचे उदाहरण इंग्रजी मुद्रांक कायद्यामधील कलम ९३ मध्ये समाविष्ट आहे. जे स्पष्ट करते की,:

सागरी विम्याचा करार (व्यापारी परिवहन अधिनियम, दुरुस्ती कायदा, १८६२ च्या पंचावन्नव्या कलमात संदर्भित केलेल्या अशा विम्याव्यतिरिक्त) समुद्र विम्याच्या धोरणामध्ये व्यक्त केल्याशिवाय वैध राहणार नाही”

[भर देण्यात आला आहे]

56 बोर्ड ऑफ रिव्हिन्यू विरुद्ध एन. नरसिम्हन AIR 1961 Mad 504; ए. बापीराजू विरुद्ध जिल्हा निबंधक AIR. 1968 AP142

57 AIR 1937 Cal 765

77.2 शिवाय, कलम 11(6A) ची भाषा चौकशीची व्याप्ती फक्त "अस्तित्व" पर्यंत मर्यादित करते आणि 246 व्या LCI अहवालाने (उपरोक्त) शिफारस केल्याप्रमाणे करार रद्दबातल आहे की नाही हे स्पष्ट करत नाही. मान्यता आणि अस्तित्वाचा प्रश्न लवादाद्वारे लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 16 अंतर्गत केला जाऊ शकतो, न की, लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 11 अंतर्गत न्यायालयाद्वारे नाही.

J.मुद्रांक कायदा 1899, संविदा अधिनियम 1872 आणि लवाद कायदा, 1996 यांच्यातील परस्परसंवाद

1) लवाद कायदा, 1996 हा एक विशेष कायदा आहे.

78. तीन कायद्यांमधील परस्परसंबंध समजून घेण्यासाठी संबंधित तरतुदींचा संदर्भ घेणे आवश्यक आहे.

1) मुद्रांक कायदा, 1899:

भारतीय मुद्रांक कायदा, 1899 च्या अनुसूची 1 मधील कलम 5 (ग) मधील अवशिष्ट नोंद

आधी नमूद केल्याप्रमाणे "करार" या शीर्षकासह, "जर अन्यथा तरतूद केली गेली नसेल तर" असे नमूद केले आहे, जे आमच्या मते, लवाद करारदेखील त्याच्या कक्षेत आणते.

आता, कलम 2 (14) अंतर्गत संलेखाची व्याख्या खालीलप्रमाणे केली आहे:

"(14)"संलेख" यामध्ये ज्या ज्या दस्तऐवजांद्वारे कोणताही अधिकार किंवा दायित्व निर्माण करण्यात हस्तांतरित करण्यात मर्यादित करण्यात वाढविण्यात नष्ट करण्यात किंवा अभिलिखित करण्या आले असेल किंवा तास केल्याच दिसत असेल अशा प्रत्येक दस्तऐवजाचा समावेश आहे; "

कलम 17 मुद्रांकनाच्या वेळेची तरतूद करते:

"शुल्क आकारण्यात पत्र अशा व [भारतात] कोणत्याही व्यक्तीने निष्पादित केलेल्या सर्व संलेखांवर निष्पादनापूर्वी किंवा निष्पादनाच्या वेळी मुद्रांक लावण्यात येतील ."

कलम 2 (12) मध्ये 'निष्पादन' ची व्याख्या केली आहे:

"निष्पादित" आणि "निष्पादन" याचा संलेखाच्या संदर्भातील अर्थ "स्वाक्षरीत" आणि "स्वाक्षरी" असा आहे.

ii) भारतीय संविदा अधिनियम , 1872:

भारतीय संविदा अधिनियम , 1872 अंतर्गत कराराची व्याख्या कलम 2 (ड) मध्ये खालील प्रमाणे केली आहे:

खाली:

" जी एकमेकांचे प्रतिफल होतात असे प्रत्येक वचन व प्रत्येक वचनसंच म्हणजे करार होय;"

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 च्या कलम 2 (छ), 2 (ज) आणि 2 (जे) आणि कलम 10 मध्ये असे म्हटले आहे की :

(छ) कायद्याद्वारे बजावणी योग्य नसलेला करार शून्यवत असल्याचे म्हटले जाते;(ह) कायद्याद्वारे अंमलबजावणी योग्य करार म्हणजे 'संविदा' होय ;

(जे) जी संविदा कायद्याद्वारे अंमलबजावणीयोग्य असण्याचे थांबते ती, जेव्हा ती अंमलबजावणीयोग्य असण्याचे थांबते तेव्हा शून्यवत होते ;

(10) सर्व करार जर ते संविदा करण्यास सक्षम असलेल्या पक्षकारांच्या मुक्त संमतीने, कायदेशीर प्रतिफलार्थ व कायदेशीर उद्दिष्टाकरिता करण्यात आले असतील आणि ते शून्यवत असल्याचे याद्वारे व्यक्तपणे घोषित करण्यात आले नसेल तर ते संविदा असतात.

3) लवाद व समेट अधिनियम , 1996:

कलम 2 (ख) खालीलप्रमाणे स्पष्ट करते:

(ख) लवाद करार म्हणजे कलम 7 मध्ये निर्दिष्ट केलेला करार.

आता आपण लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 चा विचार करूया, जे विशेषतः लवाद कराराची व्याख्या करते:

कलम 7: लवादाचा करार.-

(१) या भागामध्ये "लवाद करार" म्हणजे पक्षकारांनी केलेले सर्व किंवा ठराविक विवाद लवादाकडे सादर करण्यासाठी केलेले करार, जे करारानुसार असो वा नसो तरी, परिभाषित कायदेशीर संबंधांच्या संदर्भात त्यांच्यामध्ये उद्भवलेले किंवा उद्भवलेले असू शकतात.

(2) लवाद करार करारातील लवादाच्या कलमाच्या स्वरूपात किंवा वेगळ्या कराराच्या स्वरूपात असू शकतो. (3) लवाद करार लेखी असेल.

(4) लवाद करार लिखित स्वरूपात असेल, जर तो -

(क) पक्षकारांनी स्वाक्षरी केलेले दस्तऐवज;

(ख) पत्रांची देवाणघेवाण, टेलेक्स, टेलीग्राफ किंवा दूरसंचाराची इतर साधने जी कराराच्या नोंदीची तरतूद करतात , किंवा

(ग) दावा आणि बचावाच्या विधानांच्या देवाणघेवाणीमध्ये, ज्यामध्ये कराराचे अस्तित्व एका पक्षाद्वारे आक्षेपित केले जाते आणि दुसऱ्या पक्षाद्वारे ते नाकारले गेले नसेल ,

(५) लवादाच्या कलमाचा समावेश असलेल्या दस्तऐवजाच्या करारातील संदर्भ हा लवाद करार तयार करेल, जर करार लिखित स्वरूपात असेल आणि संदर्भ हा लवादाच्या कलमाचा भाग बनवण्यासारखा असेल. "

[भर देण्यात आला आहे]

78.1. तीन कायद्यांमधील वरील तरतुदींच्या एकत्रित वाचनातून खालील निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात:

- i) लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 मध्ये किंवा लवाद कायदा, 1996 मधील इतर कोणत्याही तरतुदीत कोणतीही विशिष्ट आवश्यकता नाही, जी लवाद कराराच्या वैधतेसाठी आवश्यक मुद्रांकन करण्याची तरतूद करते किंवा सामान्यतः त्यावर तपशीलवार माहिती देते.
- ii) जरी भारतीय करार कायदा, 1872 चे कलम 10 मौखिक करारांना मान्यता देत असले तरी, वैध लवाद करारासाठी लिखित करार अपरिहार्य आहे.
- iii) 'स्वाक्षरी' हे लवादाच्या कराराचे स्वरूप पूर्ण करू शकणाऱ्या अटीपैकी केवळ एक उदाहरण आहे. अशा प्रकारे, लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 मध्ये लवाद करारासाठी स्वाक्षरीची अनिवार्य आवश्यकता नाकारली गेली आहे. लवाद कायदा, 1996 चे कलम 7 (2) (ग) स्पष्ट करते की, ज्याअर्थी दावा आणि बचावाची देवाणघेवाण लेखी लवाद करार म्हणून मान्य करत असल्याने, त्यावर स्वाक्षरी करण्याची आवश्यकता नाही. जरी लिखित लवाद करारावर स्वाक्षरी केली नसली, तरीही पक्ष लवाद करारास बांधील असू शकतात तथापि, मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 17 मध्ये मुद्रांक करण्याच्या वेळेची तरतूद आहे, म्हणजे अंमलबजावणीच्या आधी किंवा त्या वेळी असा आहे आणि "अंमलबजावणी" या शब्दाचा अर्थ मुद्रांक कायदा, 1899 मध्ये "स्वाक्षरी" असा होतो.

58 चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध भारतीय संघराज्य , 2007 3 Arb. LR. 218 (मॅड), फिसर विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय बँक 282 F. 2 D. 231,233 (2dCir 1960), त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड विरुद्ध पंचामी पॅक, 2004 13 SSC 510; तसेच डेव्हिड सेंट जॉन सटन, जुडिथ गिल आणि मॅथ्यू गियरिंग, 'रसेल ऑन आर्बिट्रेशन' (24 वी आवृत्ती); पृष्ठ 49 पाहावे.

iv) जरी लवादामध्ये "निवाडा" हा मुद्रांक कायदा, 1899 च्या बाबी 12 अंतर्गत मुद्रांक शुल्कास जबाबदार असले आणि अनुसूची 1 मध्ये विशेषतः नमूद केलेले असले तरी; मुद्रांक शुल्काच्या उद्देशाने मध्यस्थी करार, केवळ अनुच्छेद 5(ग) मध्ये "अन्यथा प्रदान केले नसल्यास " अवशिष्ट नोंदी अंतर्गत समाविष्ट होतो.

v) लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 नुसार, लवाद करार गैर-कंत्राटीही असू शकतो.

vi) लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 (4) (ग) मध्ये लवादाची व्याप्ती सुरुवातीला लवादाला संदर्भित केलेल्या विवादापुरती मर्यादित नाही , तर त्यात पक्षांच्या युक्तिवादांमध्ये समाविष्ट असलेले कोणतेही वाद देखील समाविष्ट आहेत, म्हणजे दावा आणि बचाव विधान.

78.2 भारतीय मुख्य न्यायाधीश योजनेअंतर्गत मध्यस्थांची नियुक्ती, 1996 कलम 11 (6) अर्जासाठी "लवाद कराराच्या" मूळ किंवा प्रमाणित प्रतीसाठी इतर गोष्टींबरोबरच तरतूद करते.

विद्वान न्यायबंधू , न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे की लवाद करारामध्ये संविदी कायदा, 1872 अंतर्गत करार करण्याची क्षमता आणि सुट्ट मनाची उपस्थिती यासारख्या अपरिहार्य आवश्यकतांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तथापि, जेव्हा स्वाक्षरी, सील , शिक्के यांच्या आवश्यकतांचा समावेश असलेल्या "औपचारिक" वैधतेचा विचार केला जातो; तेव्हा करार रद्दबातल करण्यासाठी मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 अंतर्गत पुरावा बंदी ही करार कायदा, 1872 च्या कलम 2 (छ) आणि 2(ज) सह जोडली जावी याच्याशी मी सहमत होऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ, करार कायदा, 1872 च्या कलम 10 नुसार, मौखिक करार देखील वैध आहेत परंतु लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 मध्ये प्रदान केलेल्या लवाद कराराच्या "स्वरूपा" नुसार, ते

लेखी असणे आवश्यक आहे.आणखी एक लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा आहे की, जर लवादचा करार, उदाहरणार्थ, करार गैर कंत्राटी देखील असू शकतो आणि त्याला स्वाक्षरीची आवश्यकता नसते, तर लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 11 (6) अंतर्गत सादर केलेल्या लवादच्या कराराची "औपचारिक" वैधता सिद्ध करण्यासाठी मुद्रांक कायदा, 1899 आणि करार कायदा, 1872 च्या सामान्य तरतुदी किती लागू होऊ शकतात?करार कायदा, 1872 च्या कलम 2 (ज) मध्ये असे म्हटले आहे की कायद्याद्वारे लागू करण्यायोग्य करार हा एक करार आहे परंतु लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 चे साधे वाचन हे देखील सिद्ध करू शकते की "लवाद करार" हा गैर-कंत्राटी देखील असू शकतो.याचा अर्थ असा नाही की करार कायदा, 1872 किंवा मुद्रांक कायदा, 1899 च्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) मध्ये योग्यरित्या नमूद केल्याप्रमाणे आणि माझे विद्वान न्यायबंधू न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, करार कायदा, 1872 अंतर्गत करार तयार करण्याच्या पूर्व अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे ज्यात पक्षांची मुक्त संमती, फसवणुकीचा अभाव आणि चुकीचे सादरीकरण इ. समाविष्ट आहे. तथापि, माझ्या मते, या संदर्भामध्ये, हे औपचारिक गरजांशी संबंधित आहे.मुद्दा असा आहे की जेव्हा एखादा विशेष कायदा लवाद कराराच्या "औपचारिक" वैधतेसाठी विशिष्ट आवश्यकतांची तरतूद करतो, तेव्हा तो सामान्य कायद्याद्वारे रद्द केला जाऊ शकत नाही.लवादच्या करारामध्ये विशेष वैशिष्ट्ये असतात आणि त्या अर्थाने तो पारंपरिक करार नसतो.शिवाय, मुद्रांक कायदा, 1899 मधील कोणत्याही तरतुदीमुळे आपण या निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकत नाही की लवादचा करार जेव्हा त्यावर शिक्कामोर्तब केला जाणार नाही, तेव्हा तो आरंभतः शून्य होईल.

अशा प्रकारे, गरवारे(उपरोक्त) मधला निष्कर्ष असा की शिक्कामोर्तब नसलेला करार रद्द केला जाईल हा केवळ लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 7शीच विसंगत नाही तर मुद्रांक कायदा, 1899 शी देखील विसंगत आहे, त्यानुसार दस्तऐवज पुरावा म्हणून अमान्य केला जाऊ शकतो.

78.3 लवाद कायदा, 1996 हा एक विशेष कायदा असल्याच्या संदर्भात, सीआर दत्ता यांचा व्यावसायिक आणि घरगुती लवादाशी संबंधित कायदा या विवेचक ग्रंथात असे नोंदविले आहे की :

“1996 चा कायदा हा एक विशेष कायदा आणि एक केंद्रीय कायदा आहे जो प्रदान करतो की या कायद्याद्वारे शासित असलेल्या बाबीं ह्या इतर कोणत्याही कायद्यापेक्षा वरचढ असतील . विधी न्यायालयांच्या अधिकारात कपात करण्यात आली आहे. न्यायालये या कायद्याच्या पहिल्या भागाद्वारे हाताळल्या गेलेल्या कोणत्याही पद्धतीमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, जोपर्यंत तसे करण्याचे विशेष अधिकार त्यांना दिले जात नाहीत. कायद्याच्या कलम 8,9,11,13,14,16,17,27,34,36,37,42,43,45,50,54,58,59,70,74,77,81 आणि 82 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या मर्यादेपर्यंत न्यायिक प्राधिकरण हस्तक्षेप करू शकते किंवा आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते. युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध पॉप्युलर कन्स्ट्रक्शन कंपनी [2001 8 SSC 470], युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी विरुद्ध कुमार टेक्सच्युरायझर्स [AIR 1999 Bom 118] कलम 5 न्यायालयांना 1996 मध्ये प्रदान केलेल्या पद्धतीव्यतिरिक्त लवादाच्या प्रसंभाविक प्रक्रिया हस्तक्षेप करण्यापासून प्रतिबंधित करते. CDC फायनान्शियल सर्व्हिसेस (मॉरिशस) लिमिटेड विरुद्ध BPI कम्युनिकेशन्स लिमिटेड 2005 (पूरक) Arb LR 558 (SC) ”

[भर देण्या आला आहे]

60 सी. आर. दत्ता, व्यावसायिक आणि देशांतर्गत लवादाशी संबंधित कायदा (ADR सह) पृष्ठ . 98; भारतीय संघ राज्य विरुद्ध पॉप्युलर कन्स्ट्रक्शन कंपनी 2001 (8) SSC. 470]; युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. व्ही. कुमार टेक्सच्युरायझर्स [AIR 1999 Bom 118]

78.4 पुनरावृत्तीची किंमत मोजून, कायद्याचे विशेष स्वरूप समजून घेण्यासाठी आता आपण लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 5 चा संदर्भ घेऊया.वर नमूद केल्याप्रमाणे, लवाद कायदा, 1996 हा एक विशेष कायदा आहे आणि कलम 5 ची सुरुवात अधिभावी खंडाने होते, जे लवाद कायदा, 1996 व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कायदांतर्गत काम करणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर अधिभावी ठरतात. हस्तक्षेपकर्त्यांचे विद्वान वकील देबेश पांडा यांनी युक्तिवाद केल्याप्रमाणे, कायद्याचे विशेष स्वरूप देखील लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 5 मधील अधिभावी खंडातून स्थापित केले आहे.लवाद कायदा हा एक स्वावलंबी संहिता असल्याबद्दल, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी खालीलप्रमाणे टिप्पणी केली आहे:

"लवाद आणि सलोखा कायदा, 1996 हा लवादाशी संबंधित कायद्याचे नियमन करणारी एक स्वयं-समाविष्ट संहिता आहे, ज्यात कलम 5 समाविष्ट आहे, जे त्याला कायदांवर अधिपत्याखालील प्रभावित करते .1996 चा कायदा हा एक स्वयं-समाविष्ट संहिता आहे आणि ती संपूर्ण आहे असे एकदा गृहीत धरले की, त्यात नकारात्मक अर्थ येतो की केवळ कायद्यात परवानगी असलेली कृत्येच केली जाऊ शकतात आणि इतर कोणतीही नाही."

78.5 कलम 5 मधील "अशा प्रकारे प्रदान केलेले" या अभिव्यक्तीचा वापर, भाग 1 मध्ये निर्दिष्ट केलेला हस्तक्षेप वगळता सर्व प्रकारच्या हस्तक्षेपाकडे दुर्लक्ष करतो. असा हेतू अधिभावित खंडाच्या भाषेतून स्पष्ट होत आहेत .आधी नमूद केल्याप्रमाणे, ही तरतूद आणखी एक उदाहरण आहे जिथे संसदेने 1985 च्या UNCITRAL प्रतिरूप कायद्यात वापरलेल्या भाषेच्या पलीकडे एक पाऊल टाकले आहे .

78.6 'generalia specialibus non derogant ' हे तत्व स्पष्ट करते की, सामान्य कायदा हा विशेष कायद्याला अनुकूल ठरेल हा सिद्धांत भारतीय न्यायशास्त्रात सुस्थापित आहे. लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 8 वर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड (जसे ते त्यावेळी होते) यांनी अय्यसामी (उपरोक्त) प्रकरणामध्ये एकमताने असे नमूद करण्यात आले होते की :

"44.. एकदा लवाद कायद्याच्या कलम 8 चे योग्य पालन करण्यासाठी अर्ज दाखल झाला की, न्यायालयाला अधिकारक्षेत्र आहे की नाही हे पाहण्याचा दिवाणी न्यायालयाचा दृष्टीकोन नसावा.त्याचे अधिकारक्षेत्र काढून टाकले गेले आहे की नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. ह्या दोन्ही पद्धतींमध्ये खूप फरक आहे.विशेष कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या प्रक्रियेच्या संदर्भात त्याचे अधिकारक्षेत्र काढून घेण्यात आले आहे हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, दिवाणी न्यायालयाने प्रथम विशेष कायद्यांतर्गत प्रक्रियेच्या अटींमध्ये अधिकारक्षेत्र काढून टाकले आहे की त्याचे पालन केले आहे हे पाहिले पाहिजे. सामान्य कायदा हा विशेष कायद्याला अनुकूल ठरेल - generalia specialibus non derogant अशा स्थितिमध्ये , सामान्य कायद्यांतर्गत दिवाणी न्यायालयात अजूनही अधिकारक्षेत्र आहे की नाही हे पाहण्याचा दृष्टीकोन नसेल.अशा दृष्टिकोनांमुळे केवळ विवादांचे निराकरण होण्यास विलंब होईल आणि तक्रारींचे निवारण गुंतागुंतीचे होईल आणि निःसंशयपणे न्यायालयातील प्रलंबितता अनावश्यकपणे वाढेल."

78.7 लवाद कायदा, 1996 हा एक विशेष कायदा आहे आणि सामान्य कायदा हा विशेष कायद्याशी अनुकूल असला पाहिजे हे लक्षात घेऊन, आता या संदर्भासाठी सुसंवादी रचनेच्या तत्वाचे परीक्षण करूया.

ii) सुसंवादी रचना

जे. कासलीवाल यांनी सेंट स्टीफन कॉलेज विरुद्ध दिल्ली विद्यापीठ मध्ये आपला आंशिक विरोध व्यक्त करताना स्पष्ट केल्याप्रमाणे सामंजस्यपूर्ण सुसंवादी रचनेच्या तत्वाच्या वापराचा संदर्भ देणे योग्य ठरेल:

"140. निर्वचना बाबतचा सुवर्ण नियम असा आहे की शब्द हे सामान्य, नैसर्गिक आणि व्याकरणात्मक अर्थाने वाचले पाहिजेत आणि सुसंवादी रचनेचे तत्त्व केवळ हा नियम लागू करते की जेथे एखाद्या विषयाशी संबंधित कायद्याची सामान्य तरतूद आहे आणि त्याच विषयाशी संबंधित विशेष तरतूद आहे, तेथे सामान्यावर विशेषत्वाचे वर्चस्व आहे. जर ती अशा प्रकारे सुरचित केली गेली नाही तर त्याचा परिणाम असा होईल की विशेष तरतूद पूर्णपणे नष्ट होईल. हाऊस ऑफ लॉर्ड्सने वॉरबर्टन विरुद्ध लव्हलँड [(1831) 2 Dow & CL 480:6 ER 806: (1824-34) All ER Rep 589 (HL)] मध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण केले: (ER. पृ. 814)

जेव्हा कायद्याच्या एका भागाचे शब्द स्पष्ट अर्थ व्यक्त करतात, तेव्हा कायद्याच्या कोणत्याही नियमात असा उल्लेख करण्याची आवश्यकता नाही. कायद्याचा दुसरा भाग सादर करणे आवश्यक आहे ज्यात सुगमतेची कमतरता असते आणि ज्याचा शब्द अशा रचनेत सक्षम असू शकतात, ज्यामुळे [पहिल्या भाग] ची परिणामकारकता कमी होण्याची शक्यता आहे.'

[भर देण्यात आला आहे]

Foot note:

62 (1992) 1 SCC 558 63 Anandji Haridas and Co. (P) Ltd. v. S.P. Kasture [AIR 1968 SC 565 : (1968) 1 SCR 661] , Patna Improvement Trust v. Lakshmi Devi [AIR 1963 SC 1077 : 1963 Supp (2) SCR 812] , Ethiopian Airlines v. Ganesh Narain Saboo [(2011) 8 SCC 539 : (2011) 4 SCC (Civ) 217] , Usmanbhai Dawoodbhai Memon v. State of Gujarat [(1988) 2 SCC 271 : 1988 SCC (Cri) 318] , South India Corpn. (P) Ltd. v. Board of Revenue [AIR 1964 SC 207 : (1964) 4 SCR 280] , Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education v. Paritosh Bhupeshkumar Sheth [(1984) 4 SCC 27]

79.1. पूर्वी उद्धृत केलेल्या तीन वेगवेगळ्या कायद्यांच्या तरतुदींमधील विसंगतींचे सुसंवादी वाचन केल्यावर, आम्हाला असे आढळले आहे की सामान्य कायद्याने विशेष कायद्याला या अर्थाने मान्यता दिली पाहिजे की, सामान्य कायद्याद्वारे लवाद कराराला अपुरे मुद्रांकन केल्यास रद्द केले जाऊ शकत नाही, विशेषतः जेव्हा लवाद कायदा, 1996, जो एक विशेष कायदा आहे, त्यातील कोणत्याही तरतुदींमध्ये मुद्रांकन करण्याची तरतूद नाही. लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 अंतर्गत लवाद कराराच्या "औपचारिक" वैधतेच्या आवश्यकतेस कायद्याचे विशेष स्वरूप आणि किमान न्यायिक हस्तक्षेपाचे तत्त्व लक्षात घेता प्राधान्य दिले जाईल. संरचनेचा नियम लागू करणे म्हणजे विशिष्ट कायदा आणि सामान्य कायदा यांच्यातील संघर्षाच्या प्रकरणांमध्ये, विशिष्ट कायदा प्रचलित आहे आणि करार कायदा, 1872 सारखा सामान्य कायदा केवळ अशा प्रकरणांना लागू होतो जे विशेष कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत; म्हणून, मी असे मानतो की करार कायदा, 1872 चे कलम 2 (ई), 2 (जी), 2 (एच) औपचारिक वैधतेच्या बाबतीत विशेष कायदा म्हणजे लवाद कायदा, 1996 मध्ये समाविष्ट असलेल्या कलम 7 ला अधिभावी ठरू शकत नाही.

79. 2. शिवाय, जेव्हा लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 11 मधील कायद्यातील शब्दांमध्ये लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 45 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे "वैधता" किंवा "निष्क्रिय आणि अंमलात आणण्यास असमर्थ" किंवा लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 8 मध्ये "सकृतदर्शनी कोणताही वैध लवाद करार नाही" असा उल्लेख नसेल, तेव्हा हे समजून घेतले पाहिजे की संविदा अधिनियम, 1872 सारख्या वेगळ्या कायद्यातील सामान्य शब्द विशेष कायद्यात वापरल्या जाणार्या विशिष्ट शब्दांना अधिभावी ठरू शकत नाहीत. याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा तपासणीची व्याप्ती केवळ लवाद कराराच्या 'अस्तित्वापुरती' मर्यादित असते आणि 'वैधता' नसते, तेव्हा कलम 11 च्या न्यायाधीशांद्वारे पुरेशा मुद्रांकनावर करार 'शून्य' केला जाऊ शकत नाही.

79.3. मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 अंतर्गत पुराव्यावरच्या निर्बंधाकडे परत येताना हे समजून घेणे महत्वाचे आहे की कलम 11 ची व्याप्ती मर्यादित असल्याने न्यायालय अशा प्रकरणांमध्ये पुरावा प्राप्त करू शकत नाही. लवाद कायदा, 1996 मधील 2015 च्या दुरुस्तीपूर्वी, एस. बी. पी. SBP (उपरोक्त) मध्ये नमूद केलेल्या स्थितीनुसार, मुख्य न्यायाधीशांना प्रतिज्ञापत्रांसह पुरावा प्राप्त करण्याचे आणि लवादाच्या नियुक्तीच्या टप्प्यावर नोंदवलेले पुरावे मिळवण्याचे व्यापक अधिकार होते. सुधारित कलम 11 अंतर्गत, आधी नमूद केल्याप्रमाणे, व्याप्ती लवाद कराराच्या 'अस्तित्वाच्या' तपासणीपुरती मर्यादित आहे. अशा प्रकारे, दुरुस्तीनंतर, ते निश्चितपणे पुरावा स्वीकारू शकत नाही. कलम 11 नुसार न्यायालयांना मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 मध्ये प्रदान केल्याप्रमाणे "पुरावा प्राप्त करण्याचा अधिकार नाही". शिवाय, लवाद कायदा, 1996 चे कलम 35 लवादाला पुरावा जप्त करण्यास किंवा स्वीकारण्यास प्रतिबंधित करत नाही, ही निर्विवाद स्थिती आहे. त्यात असे म्हटले आहे की "कायदानुसार किंवा पक्षांची संमती असलेली कोणतीही व्यक्तीस, पुरावा प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे". अशा प्रकारे, लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 11 च्या कार्यवाहीच्या टप्प्यावर दस्तऐवज सादर केला जातो तेव्हा मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 अंतर्गत वैधानिक प्रतिबंध लागू होणार नाही.

79. 4. विशेष कायद्याचा अशा प्रकारे अर्थ लावणे आवश्यक आहे ज्यामुळे त्याच्या विशिष्ट तरतुदींना प्रभाव पडेल, तसेच ते शक्य तितक्या सामान्य कायद्याशी सुसंगत आहे याची खात्री करणे देखील आवश्यक आहे. कलम 11 च्या टप्प्यावर जप्ती केल्यास मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 अंतर्गत वैधानिक निर्बंधामुळे लवादाची कार्यवाही अगदी सुरुवातीलाच थांबले जाईल. मुद्रांक कायदा, 1899 चे कलम 35 आणि लवाद कायदा, 1996 चे कलम 11 यांच्यात सुसंवाद साधण्याचा एक मार्ग म्हणजे कलम 11 अन्वये लवाद/जिल्हाधिकारी (मध्यस्थ) यांना लागू असलेल्या आवश्यक मुद्रांक आणि जप्ती पुढे ढकलणे. मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 चे साथे वाचन हे स्पष्ट करते की ते मध्यस्थ किंवा जिल्हाधिकारी यांना मुद्रांक नसलेले/अपुढे मुद्रांक असलेले दस्तऐवज जप्त करण्यास प्रतिबंधित करत नाही.

79.5. या संदर्भात, जरी आपण असे गृहीत धरले की मुद्रांक कायदा, 1899 हा एक ठोस कायदा आहे, तरी आपण घेतलेल्या दृष्टिकोनाचा उद्देश मुद्रांक कायदा, 1899 ला कोणत्याही प्रकारे कमकुवत करणे हा नाही. याचे कारण असे की महसूल निर्मिती हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे, जरी मुद्रांक शुल्काची वसुली लवादाकडे पुढे ढकलली गेली आणि लवादाकडे प्रकरणाचा संदर्भ देणाऱ्या न्यायोचित टप्प्यावर नसले तरीही ते साध्य होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, जर असा युक्तिवाद संदर्भ न्यायाधीशांसमोर उपस्थित केला गेला, तर ती/तो संबंधित दस्तऐवजावर मुद्रांक शुल्क नाही/कमतरता या पैलूवर ते लवादाला सावध करू शकतात. अशा प्रक्रियांमुळे महसुलाचे हित आणि मूळ कायद्याचेही संरक्षण होईल.

K. व्यवहाराच्या बदलत्या स्वरूपाचा परिणाम आणि तंत्रज्ञानाचे आगमन

80. लवादाचा करार मुद्रांक शुल्कास पात्र आहे या आधारावर आम्ही पुढे जात असताना, व्यावसायिक व्यवहार हे कागदी करारांच्या पलीकडे जात असल्याने हे न्यायालय तांत्रिक प्रगतीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 मधील 2015 ची दुरुस्ती, जी लवाद कराराची व्याख्या करते, ती इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणास मान्यता देते, तसेच 2006 मध्ये सुधारित केलेल्या UNCITRAL प्रारूप कायद्याच्या कलम 7 च्या अनुरूप प्रसंभाविक प्रक्रियेस सुरुवात करते. याद्वारे आंतरराष्ट्रीय करार पद्धतींशी सुसंगत होण्यासाठी लवाद कराराच्या स्वरूपाचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार केला गेला. कराराचे अभिलेख प्रदान करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे संप्रेषणासह पत्रांची देवाणघेवाण, दूरध्वनी, तार किंवा दूरसंचारच्या इतर माध्यमांना आता वैध लवाद करार म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

80.1. डॉ. पीटर बाइंडर यांनी 'इंटरनॅशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अँड मेडिएशन इन UNCITRAL मॉडेल लॉ ज्युरिस्टिक्शन' मध्ये नमूद केले आहे:

"पत्रांची देवाणघेवाण, टेलेक्स, तार किंवा दूरसंचारच्या इतर साधनांमधील शब्दलेखन हे कराराच्या अनिवार्य अशा स्वाक्षरीऐवजी केवळ" कराराच्या नोंदींवर "लक्ष ठेवून भविष्यातील संप्रेषणाच्या साधनांबद्दल आदर्श कायद्याची लवचिकता दर्शवते. योगायोगाने, वॉर्सा संधी मॉन्ट्रियल शिष्टाचार क्रमांक 4 च्या अनुच्छेद 5 (कलम III) ने, जे हवाई वेबिल (waybill) च्या औपचारिक आवश्यकतांशी संबंधित आहे, "सादर केल्या जाणाऱ्या वाहनाची अभिलेख जतन करणारी इतर कोणतीही साधने, पाठवणाऱ्याच्या संमतीने, हवाई वेबिल (waybill) च्या वितरणासाठी बदलली जाऊ शकतात. शिष्टाचाराच्या बाबतीत विशेषतः दळणवळणाची इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे होती, कारण विमान वाहतूक उद्योग हे व्यवसायात असे तंत्रज्ञान वापरणारे पहिले होते."

[भर देण्यात आला आहे]

80.2. वरील गोष्टींवरून तार्किकदृष्ट्या जे पुढे येते ते म्हणजे पारंपरिक कायद्यांनी करारांच्या या नवीन प्रकारांना अपुर्या मुद्रांकनावर अंमलबजावणी करू नये. अलीकडेच, स्टॉकहोलंडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडला ई-मुद्रांक सेवा प्रदान करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे, ज्यामुळे काही भारतीय राज्यांना मुद्रांक शुल्क भरण्याची परवानगी मिळते. भारतीय मुद्रांक कायदा (कलेक्शन ऑफ स्टॅम्प - ड्यूटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज क्लीअरिंग क्रोपोरेशन्स एंड डिपॉझिटरीज) नियम 2019 जे वित्त कायदा, 2021 द्वारे सुधारित केल्याप्रमाणे संपूर्ण भारतातील रोखे बाजार तयार करण्यासाठी आणि महसूल वाढविण्यासाठी आणण्यात आला आहे. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देखील स्वाक्षरी समाविष्ट करण्यासाठी त्यांनी 'अंमलबजावणी' च्या व्याख्येत देखील सुधारणा केली.

80.3. तथापि, मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 2 (11) मधील 'विधिवत शिक्कामोर्तब' ची व्याख्या बदललेली नाही:

"एखाद्या संलेख लावलेल्या 'योग्य मुद्रांक' चा अर्थ असा आहे की त्या उपकरणावर योग्य रकमेपेक्षा कमी नसलेली चिकट किंवा छापील मुद्रांक असतात आणि असे मुद्रांक सध्या अंमलात असलेल्या कायदानुसार चिकटवले गेले आहे किंवा वापरले गेले आहे".

[भर दिण्यात आला आहे]

80.4. ज्या संलेखावर योग्य प्रकारे शिक्कामोर्तब केलेले नाही, त्या उपकरणासाठी दंडाची तरतूद मुद्रांक कायदा, 1899 च्या कलम 62 मध्ये करण्यात आली आहे. या चर्चेत, आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की मुद्रांक कायदा, 1899 सुमारे 125 वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आला होता आणि कायदेकर्त्यांना कायद्याची वाटचाल आणि तंत्रज्ञानाच्या आगमनामुळे उद्भवणाऱ्या असंख्य समस्यांचा आणि लवाद कायदा, 1996 सारख्या नवीन कायदांचा विचार करता आला नाही .भारतात ई-करारांशी संबंधित कायदेशीर रचना ह्या अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत.

80.5. रिचर्ड सस्किंड यांनी त्यांच्या ' द एंड ऑफ लॉयर्स?' या पुस्तकात म्हटले आहे की, कायदेशीर सेवांच्या स्वरूपावर पुनर्विचार करणे, असे सुचवते की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ब्लॉकचेनसारखे नवीन तंत्रज्ञान भविष्यात लवाद प्रसंभाविक प्रक्रिया सुलभ आणि सुव्यवस्थित करण्यास सक्षम बनवू शकतात. आता आमच्याकडे व्यावसायिक व्यवहारांच्या क्षेत्रात स्मार्ट करार आणि मेटाव्हर्स सारख्या गोष्टी आहेत जिथे तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकत्रित केली गेली आहे. कायदेशीर चौकटीतील घडामोडी तंत्रज्ञानातील अशा विकसनशील कलांशी सुसंगत असाव्यात आणि आज आणि भविष्यासाठी त्यांच्या परिणामांविषयी जागरूक असणारे पाहिजे.

80.6 उदयोन्मुख कल लक्षात घेऊन, भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांनी नुकत्याच झालेल्या एका परिषदेत असे निरीक्षण नोंदवले की जगभरातील कायदेशीर व्यावसायिक स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट लवादाची शिफारस करत आहेत.स्मार्ट करार आणि विवादांचे निराकरण करण्यासाठी लवादाचा कसा वापर केला जाऊ शकतो याचे वर्णन करताना मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी टिप्पणी केली:

"तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये एकत्रित केले गेले आहेत.तंत्रज्ञान आणि करारांच्या एकत्रीकरणाचे असेच एक उदाहरण म्हणजे स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट[smart contract], ज्यामध्ये कराराच्या अटी आणि शर्ती एन्कोड [encode] केल्या जातात. कराराच्या अटींचे उल्लंघन केल्यास संविदा आपोआप लागू होईल."

65 रिचर्ड सस्किंड, द एंड ऑफ लॉयर्स? रिथिंकिंग द नेचर ऑफ लीगल सर्व्हिसेस , ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, 2010

66 डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स: आर्बिट्रेशन इन द ग्लोबलायझेशन (चौथी आवृत्ती, दुबई, 19-3-2022).

80.7. आधुनिक लवाद कायदा स्वरूपापेक्षा आशयावर भर देते. प्रतिवादी क्रमांक 1 ची बाजू मांडणारे विद्वान वकील रमाकांत रेड्डी यांनी 2008 मध्ये ग्रेट ऑफशोर लिमिटेड विरुद्ध इराणी ऑफशोर इंजिनिअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी या प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये न्यायालयाने न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी यांच्या माध्यमातून बोलताना खालीलप्रमाणे निर्णय दिला:

"59. विशेषतः कायद्याच्या "मुख्य उद्दिष्टे" पैकी एकाच्या प्रकाशात पाहिल्यास न्यायालयाला विधायी हेतूचे भाषांतर करावे लागेल: "लवाद प्रसंभाविक प्रक्रियेमध्ये न्यायालयांची पर्यवेक्षी भूमिका कमी करणे. [पहा: कायद्याच्या कलम 4 (v) च्या उद्दिष्टांची विधाने आणि कारणे].

जर या न्यायालयाने शिक्के, सील आणि मूळ अशा अनेक अतिरिक्त आवश्यकता जोडल्या, तर आम्ही आमची भूमिका कमी न करता वाढवत आहोत, शिवाय, व्यवसाय करण्याचा खर्चही वाढेल. अशा औपचारिकता अंमलात आणण्यासाठी वेळ लागतो. त्याहून अधिक चिंतेची बाब म्हणजे मध्यस्थी करण्याचा पक्षांचा हेतू औपचारिकतेने हाणून पाडला जाईल. अशी भूमिका लवादाच्या कल्पनेच्या विरुद्ध असेल, ज्यामध्ये जगभरातील न्यायाधिकरणे सामान्यतः पक्षांचा लवाद करण्याचा हेतू कायम आहे याची खात्री करण्यासाठी माघार घेतात. तांत्रिक बाबी जोडल्याने पक्षांच्या 'इच्छेची स्वायत्तता' (l' autonomie de la volonte), म्हणजे त्यांच्या इच्छांमध्ये व्यत्यय येतो. [या सिद्धांतावरील सर्वसाधारण चर्चेसाठी लॉ अँड प्रॅक्टिस ऑफ इंटरनॅशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, अँलन रेडफर्न आणि मार्टिन हंटर, स्ट्रीट अँड मॅक्सवेल, लंडन, 1986, पृष्ठे 4 आणि 53 पहा].

60. शिक्के, सील आणि अगदी स्वाक्षऱ्या यासारख्या तांत्रिक बाबी लाल फिती आहेत ज्या पक्षांना त्यांच्या वादाचा कार्यक्षम, प्रभावी आणि संभाव्य स्वस्त निराकरण मिळण्यापूर्वी काढून टाकण्यात याव्यात. युनायटेड नेशन कमिशन ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड लॉ (UNCITRAL) मॉडर्न लॉ ऑन इंटरनॅशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, 1985 च्या धोरणात्मक उद्दिष्टांमध्ये [The

autonomie de la volonte] हे सिद्धांत समाविष्ट आहे, ज्यावर आपला लवाद कायदा आधारित आहे. [कायद्याची प्रस्तावना पहा]. न्यायालयांनी कायदेशीर हेतू अंमलात आणला पाहिजे. कायद्याने कल्पना न केलेल्या अनेक अतिरिक्त औपचारिकता न्यायालयांनी जोडणे अयोग्य आणि अवांछनीय ठरेल. कायद्याचा हेतू साध्य करण्यासाठी न्यायालयाचे निर्देश असले पाहिजेत.

[भर देण्यात आला आहे]

67 उपरोक्तवर नोंद 59 ; P. 274

68 (2008) 14 SSC. 240

80. 8 ट्रायमेक्स इंटरनॅशनल एफझेडई [FZE] विरुद्ध वेदांत एल्युमिनियम लिमिटेड, इंडिया या प्रकरणावर अवलंबून, या न्यायालयाने असे म्हटले आहे की केवळ प्रस्ताव आणि स्वीकृती ईमेलद्वारे केली गेली होती म्हणून कराराच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ शकत नाही.

80.9 विकसित होत असलेल्या कायद्याच्या संदर्भात, हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की जरी लवाद करार अवशिष्ट प्रवेशांतर्गत मुद्रांक शुल्कासाठी जबाबदार असला तरी मुद्रांकनाची तांत्रिकता लवाद कार्यवाहीमध्ये कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यात अडथळे आणते.लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 नुसार लवाद करार वैध होण्यासाठी स्वाक्षरीची अनिवार्यता आवश्यक नाही. मुद्रांक कायदा, 1899 भूतकाळात रुजलेला आहे आणि लवाद कायदा, 1996 या सारख्या व्यवहारांचे आणि कायद्यांचे बदलते स्वरूप त्याद्वारे विचारात घेत नाही. हा एक पैलू आहे ज्यावर संवैधानिक लक्ष असणे आवश्यक आहे.

॥ विलगनशीलतेचा सिद्धांत

81. असे दिसते की, गरवारे (उपरोक्त) या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने विलगनशीलतेची संकल्पना फेटाळली जेव्हा त्याने असे म्हटले:

15... प्रतिवादीच्या वतीने विद्वान वकिलाने केलेला युक्तिवाद मान्य करणे कठीण आहे की कलम 16 हे स्पष्ट करते की लवाद कराराचे स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे आणि 1996 च्या कायद्याच्या कलम 11 अंतर्गत अर्जाचा निर्णय घेताना ते लागू केले जाणे आवश्यक आहे.

81.1. ऐतिहासिकदृष्ट्या, लवादाचा करार हा मुख्य कराराचा पूरक मानला जात असे. जरी मुख्य करार अवैध किंवा अंमलात आणण्यायोग्य नसला, तरी त्यात समाविष्ट असलेला लवाद करार देखील अवैध मानला गेला. यामुळे विवाद निवारण यंत्रणा म्हणून लवादाची परिणामकारकता कमी झाली कारण लवाद करारांची अंमलबजावणी अंतर्निहित कराराच्या वैधतेवर अवलंबून असते लवादाच्या कलमांना जवळजवळ प्रत्येक अधिकारक्षेत्रात एकसमानपणे पक्षांच्या अंतर्निहित कराराचा "अविभाज्य भाग" नसून वेगळा मानले जाते. आंतरराष्ट्रीय लवाद करार, राष्ट्रीय लवाद कायदे, न्यायिक निर्णय, संस्थात्मक लवाद नियम आणि लवादाच्या निर्णयांमध्ये प्रतिबिंबित होणारे हे एक सामान्य तत्त्व मानले जाते. विलगनशीलतेच्या सिद्धांताची प्रारंभिक वैधानिक मान्यता अमेरिकन संघराज्यामध्ये देखील ओळखली गेली आहे, ज्यामध्ये विलगनशीलतेची धारणा ही मुख्य सांघिक लवाद कायद्याची बाब आहे. इंग्रजी कायद्यातही, विलगनशीलतेचे तत्त्व इंग्रजी लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 अंतर्गत संहिताबद्ध केले आहे. हे अनेक अधिकारक्षेत्रांमध्ये लवादाच्या आधारस्तंभांपैकी एक म्हणून ओळखले गेले आहे.

69 2010 (1) स्केल 574

70 गॅरी बी. बॉर्न, इंटरनॅशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन (तिसरी आवृत्ती, क्लूवर लॉ इंटरनॅशनल 2014) पी. 380

71 भारतीय संघ राज्य विरुद्ध किशोरीलाल गुप्ता अँड ब्रदर्स (1959) 1 SCR 493

72 उपरोक्तवर नोंद 70; पान 379-380.

73 बुके चेक कॅशिंग इंक विरुद्ध कार्डेग्रा, 2006 SSC. Online US SC 14

81. 2 अपीलकर्त्यासाठी विद्वान वकील गगन सांघी यांनी असा युक्तिवाद केला की , विलगनशीलतेचा सिद्धांत ही एक विधी कल्पना आहे, जो भारतातील सुस्थापित न्यायशास्त्राच्या प्रकाशात स्वीकारला जाऊ नये, कारण हा सिद्धांत या न्यायालयाने सातत्याने कायम ठेवला आहे. शिवाय, ते लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 16 (1) मध्ये संहिताबद्ध केले आहे, जे खालीलप्रमाणे आहे:

16 (1) लवाद न्यायाधिकरण लवाद कराराच्या अस्तित्वाशी संबंधित किंवा वैधतेशी संबंधित कोणत्याही आक्षेपांवरील निर्णयासह स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय देऊ शकते आणि त्या उद्देशासाठी –

- (i) कराराचा भाग लवाद खंड हा कराराच्या इतर अटींपासून स्वतंत्र करार मानला जाईल; आणि
- (ii) करार रद्दबातल आहे या लवाद न्यायाधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयानुसार लवाद खंड अवैध ठरवता येणार नाही ."

74 नॅशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड विरुद्ध गेन्स व्यापार लिमिटेड (2007) 5 SSC. 692; नैहाटी जूट मिल्स लिमिटेड विरुद्ध खयालिराम जगन्नाथ AIR 1968 SC 522; पी. मनोहर रेड्डी आणि ब्रदर्स विरुद्ध महाराष्ट्र कृष्णा व्हॅली डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि इतर (2009) 2 SSC 494

81.3 एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) मधील या न्यायालयाने आधुनिक आणि समकालीन लवादीय न्यायशास्त्रातील या तत्त्वाचे महत्त्व लक्षात घेऊन अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्समधील निकालांवर चर्चा केली:

"4. लवादाचा करार हा इतर करारांपेक्षा वेगळा करार आहे, जो तो ज्या मूळ व्यावसायिक करारात अंतर्भूत आहे त्यापासून स्वतंत्र आहे, हे लवादाच्या न्यायशास्त्रात चांगल्या प्रकारे सिद्ध झाले आहे. हे या आधारावर आधारित आहे की जेव्हा पक्ष लवाद खंड असलेला व्यावसायिक करार करतात, तेव्हा ते दोन स्वतंत्र करार करत असतात, म्हणजे (i) व्यावसायिक व्यवहारातून उद्भवणारे पक्षांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या असलेला मूळ करार; आणि, (2) लवादाचा करार ज्यामध्ये लवादाच्या माध्यमातून त्यांचे विवाद सोडविणे दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असते."

81.4 माझे विद्वान न्यायबंधू न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी बहुमताने नमूद केले आहे की, स्वतंत्र लवाद करारदेखील मुद्रांक शुल्कास पात्र आहे या आधारावर आम्ही पुढे जात असल्याने संदर्भाधीन संपूर्ण आधार काढून टाकण्यात आला आहे. लवाद कराराला स्वतंत्र करार मानण्याच्या तत्त्वामागील उद्दीष्ट म्हणजे एक यंत्रणा तयार करणे, ज्यामध्ये लवाद करार टिकून राहतो, जेणेकरून लवाद करारामध्ये येणारे विवाद सोडवता येतील, हे त्यांचे मत योग्य आहे. परंतु मी या प्रस्तावाशी सहमत होऊ शकत नाही की लवादाचा करार मुद्रांक शुल्कास जबाबदार असल्याने, विलगनशीलतेचे गृहीतक आपल्याला या प्रकरणात पुढे नेत नाही. असा प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या माझ्या अनिच्छेचे कारण मी स्पष्ट करू इच्छितो

81.5 पूर्वी नमूद केलेल्या मताप्रमाणे, मुख्य कराराच्या वैधतेवर हल्ला झाला असला तरीही विलगणीकरणाचा सिद्धांतास लवाद खंड संरक्षण देते.त्यामुळे, फसवणूक किंवा चुकीच्या सादरीकरणाच्या मुद्द्यांवर मुख्य करार रद्द/व्यर्थ असला तरीही लवादाचा करार अप्रभावित राहिल्यास, तो तार्किकदृष्ट्या प्रस्तुत लवाद करारास मुद्रांकन सारख्या तांत्रिकता/औपचारिकतेवर रद्द करू नये.विलगनशीलतेच्या तत्त्वामागील अंतर्निहित तर्क नंतर निरर्थक ठरवले जाईल.लवाद करार हा त्याच्या स्वतःच्या वैधतेच्या आवश्यकतांसह वेगळा आणि स्वतंत्र असतो, ही कल्पना म्हणजे लवाद कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणताही अडथळा नाही याची खात्री करते.ज्या परिस्थितीत लवादाची प्रसंभाविक प्रक्रिया थांबवली जाऊ शकते/विलंबित केली जाऊ शकते ती परिस्थिती कमी करण्यासाठी देखील हा सिद्धांत महत्वाचा आहे.SMS Tea [उपरोक्त] प्रकरणामध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की विलगनशीलतेचा सिद्धांत नोंदणीकृत नसलेल्या दस्तऐवजापर्यंत विस्तारित होऊ शकतो, परंतु कलम 35 अंतर्गत असलेली बंदी परिपूर्ण असल्याने मुद्रांकित नसलेल्या दस्तऐवजापर्यंत तो विस्तारित होऊ शकत नाही .मी वर नमूद केल्याप्रमाणे, कलम 35 अंतर्गत असलेली मर्यादा दूर केली जाऊ शकते आणि मुद्रांक शुल्क नंतरच्या टप्प्यात गोळा केले जाऊ शकते.अशा प्रकारे, NN Global(उपरोक्त) ने या पैलूवर SMS Tea(उपरोक्त) प्रकरणास याद्वारे रद्द केले.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, लवादाच्या खंडाचे रक्षण करण्यासाठी विलगनशीलतेचा सिद्धांत सादर केला गेला ज्याद्वारे मध्यस्थांना मुख्य कराराच्या वैधतेवर अभिनिर्णीत करण्यास सक्षम केले.एन. एन. ग्लोबल (सुप्रा) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जरी विलगनशीला सिद्धांत (doctrine of seperability) आणि कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझ (Kmpetenz Kompetenz) ही तत्वे वेगळी असली , तरी दोन्ही तत्त्वांचे समेट केल्याने हे सुनिश्चित होईल की मध्यस्थाची आवश्यकता भासल्यास वैधता, अस्तित्व

तसेच आवश्यक मुद्रांकनाच्या आक्षेपांवर निर्णय घेतल्या जाऊ शकेल. कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझ (Kompetenz Kmpetenz) ह्या सिद्धांताची पुढील विभागामधे अधिक तपशीलवार चर्चा केली आहे.

75 एच. एम. होल्डझमन अँड जे. ई. न्यूहॉस, अ गाईड टू द UNCITRAL मॉडेल लॉ ऑन इंटरनॅशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन: लेजिस्लेटिव्ह हिस्ट्री अँड कॉमेंटरी (क्लूवर लॉ अँड टॅक्सेशन द हेग 1989)

82. गरवारे(उपरोक्त) मधील निर्णयाकडे पाहताना असे दिसते की गरवारे(उपरोक्त) प्रकरणामध्ये न्यायालयाने SBP(उपरोक्त) वर विसंबून राहूनच विलगनशीलतेची संकल्पना नाकारली, , ज्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले:

"15. [SBP(उपरोक्त)] या प्रकरणामध्ये सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घालून दिलेला कायदा पाहता, प्रतिवादीच्या वतीने विद्वान वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाला मान्यता देणे कठीण आहे की, लवाद कराराचे स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व असते आणि 1996 कायद्याच्या कलम 11 अंतर्गत अर्जाचा निर्णय घेताना तो लागू करणे आवश्यक आहे."

83. SBP(उपरोक्त) मध्ये, जसे की आम्ही या मतामध्ये यापूर्वीच नोंदविले आहे की, कलम 11 च्या टप्प्यावर न्यायाधिश सविस्तर अभिनिर्णित करू शकतात आणि लवादाकडे अस्थगित करण्याऐवजी पूर्वनिर्देशित टप्प्यावर निर्णय घेतील. वर ठळकपणे नोंदविल्याप्रमाणे, लवाद कायदा, 1996 चे कलम 16 आणि कलम 11 सूचित करतात की जेव्हा "अस्तित्व" हा शब्द येतो तेव्हा तो परस्पर आच्छादित असतो.कलम 16 विशेषतः अस्तित्व आणि वैधता या दोन्हींशी संबंधित आहे, तर कलम 11 केवळ अस्तित्वाशी संबंधित आहे, त्यामुळे पहिल्या कलमाला अधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे.अशा प्रकारे, कॉम्पेटेन्झ कॉम्पेटेन्झचा (Kompetenz Kompetenz) हा सिद्धांत लागू होतो कारण लवाद हा कराराच्या वैधतेवर निर्णय घेऊ शकतो आणि संदर्भित न्यायादिशांनी त्याची छाननी लवाद कराराच्या अस्तित्वापुरती मर्यादित ठेवण्याची आवश्यकता असते.तथापि, एस. बी. पी. SBP (उपरोक्त) प्रकरणामध्ये मध्ये सामान्यतः असे म्हटले गेले होते की संदर्भित न्यायाधीशांनी सर्व पैलूंवर निर्णय घ्यावा.प्रस्तुत संदर्भाला उत्तर देण्यासाठी असे मत लागू करायचे असल्यास, संदर्भित न्यायाधीशांद्वारे एक लघु-संपरीक्षा चालवावी लागेल.येथे विचारला जाणारा प्रश्न असा आहे

की प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स (उपरोक्त) प्रकरणामध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे एलिस इन वंडरलँड नाटकातील लिटल ॲलिस सारख्या परिस्थितीत त्याने/तिने सोडलेल्या बऱ्याच गोष्टींचा सामना करण्यासाठी आपण कलम 11 वरील न्यायाधीशांवर दबाव आणावा का?

84. एन.एन. ग्लोबल (उपरोक्त) मधील संदर्भित आदेशामध्ये , गरवारे (उपरोक्त) मधील परिच्छेद 29 वर शंका होती. गरवारे (उपरोक्त) प्रकरणातील निर्णयामध्ये, या न्यायालयाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. v. ह्युंदाई इंजी. & कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (संक्षिप्त "Hyundai Engg.) या प्रकरणातील न्यायनिर्णयावर भर दिला आहे.

त्यानंतरच्या चर्चेसाठी परिच्छेद 29 खालील प्रमाणे दिला आहे:

"29. Hyundai Engg ह्या प्रकरणामध्ये [United India Insurance Co. Ltd. v. Hyundai Engg. & Construction Co. Ltd., (2018) 17 SCC 607: (2019) 2 SCC (Civ) 530] दिलेल्या न्यायनिर्णयामध्ये हे महत्वाचे आहे की जे विशेषतः विचाराधीन होते ते लवाद खंड होते ज्याचे विमाकरणे दायित्व कबूल केले किंवा स्वीकारले तरच सक्रिय होईल. वस्तुस्थितीवरून असे आढळून आले की विमाकरणे दावा नाकारला आहे, जरी लवाद खंड "अस्तित्वात" असले तरी, 'विम्यामध्ये, ते कायद्यात अस्तित्वात असणार नाही, जसे की त्या निर्णयामध्ये सांगितले होते,जेव्हा एक महत्वाची वस्तुस्थिती सादर केली जाते, ती म्हणजे, विमाकरणे दायित्व कबूल केले नाही किंवा स्वीकारलेले नाही.जसे की आम्ही वर म्हटल्या प्रमाणे, प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्यांमध्ये, हे स्पष्ट आहे की उप-करारात समाविष्ट असलेला लवाद खंड हा जोपर्यंत उप-करारावर योग्य मुद्रांकित होत नाही तोपर्यंत कायद्याचा विषय म्हणून अस्तित्वात राहणार नाही, .असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, कलम 11 (6-A) हे कलम 8 च्या विरुद्ध म्हणजेच "अस्तित्व" शी संबंधित आहे. आमच्याद्वारे अनुसरण केल्याप्रमाणे, कलम 16 आणि कलम 45, जे मध्यस्थी कराराच्या "वैधते"शी संबंधित आहेत आणि याचे उत्तर अस्तित्व या अभिव्यक्तीच्या आकलनाद्वारे Hyundai Engg. case [United India Insurance Co. Ltd. v. Hyundai Engg. & Construction Co. Ltd., (2018) 17 SCC 607 : (2019) 2 SCC (Civ) 530] या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने दिले आहे. "

84.1 ह्युंदाई (उपरोक्त) प्रकरणामध्ये , मुद्रांकनाचा मुद्दा अजिबात विचार करण्यासारखा विषय नव्हता आणि न्यायालयाने वादाची लवादिकता आणि ती अपवादात्मक बाब आहे की नाही यावर निर्णय घेतला आणि त्या प्रसंभाविक प्रक्रियेद्वारे लवाद करार अस्तित्वात राहणार नाही, असे मत मांडले, कारण लवाद खंड हा विमाकरणे दायित्व स्वीकारले की नाही यावर अवलंबून होता.या परिस्थितीत, गरवारे (उपरोक्त) मधील मुद्रांकित नसलेल्या दस्तऐवजाच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी Hyundai Engg (उपरोक्त) मधील प्रस्तावाचा वापर करणे हा चुकीचा दृष्टीकोन असल्याचे दिसते. याचे कारण असे की गरवारे (उपरोक्त) प्रकरणामध्ये, न्यायालयाला असे आढळले की मुद्रांकनाचा मुद्दा कायद्यातील लवाद कराराच्या अस्तित्वामध्ये जाईल.हे Hyundai(उपरोक्त) प्रकरणामध्ये नमूद केलेले तत्त्व चुकून लागू केले गेले आणि म्हणून पूर्वीचे Hyundai(उपरोक्त) ज्याचा दस्तऐवजाच्या मुद्रांकाशी काहीही संबंध नव्हता, ते वेगळे केले गेले पाहिजे. या टप्प्यावर, आम्ही विद्वान न्यायमित्राचा युक्तिवाद देखील लक्षात घेऊ इच्छितो, ज्यांनी असा युक्तिवाद केला की hyundai Engg. (उपरोक्त) मध्ये न्यायालयाने ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नरभेरम पॉवर अँड स्टील (पी) लिमिटेड ह्या प्रकरणात दिलेल्या न्यायनिर्णयावर भर दिला होता ज्यामध्ये कलम 11 (6A) चा अर्थ लावण्याची संधी कधीच मिळाली नाही. या कारणांमुळे, गरवारे (उपरोक्त) प्रकरणाती तत्वे ही ह्युंदाई (उपरोक्त) प्रकरणास लागू करणे स्वीकार्य नाही असे माझे मत आहे.परिणामी, विद्या ड्रोलिया (उपरोक्त) मधील परिच्छेद 147.1 मधील न्यायालयाचा निष्कर्ष ज्या परिच्छेदावर उदा. गरवारे(उपरोक्त) मधील परिच्छेद 29 वर अवलंबून आहे तो देखील चुकीचा असल्याचे दिसते. त्यामुळे एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) मधील कायद्याचा प्रस्ताव योग्य असल्याचे आढळून आले आहे. [77 (2018) 6 SSC 534]

L. कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझ [Kompetenz Kompetenz] आणि भारतातील न्यायिक कोंडीचा मुद्दा

85. कायदेपंडितांनी असे नोंदवले आहे की कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझ [Kompetenz Kompetenz] कॉम्पेटेंझ] चे तत्त्व वेगवेगळ्या देशांमध्ये विविध स्वरूपात स्वीकारले गेले आहे.यु. एन. सी. आय. टी. आर. ए. एल.[UNCITRAL] प्रारूप कायद्याच्या कलम 16 अन्वये कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझ [Kompetenz Kompetenz] चे तत्त्व स्वीकारले ज्यामध्ये मध्यस्थी न्यायाधिकरणाला त्याच्या स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रात तपास आणि निर्णय घेण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे.हेन्री शाईन, इंक. विरुद्ध आर्चर आणि व्हाईट सेल्स, इंक. या प्रकरणामध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयात असे म्हटले गेले होते की, जेथे लवाद खंड लवादाचा निर्णय सोपवते, तेथे पक्षांच्या बाजूने केलेला युक्तिवाद "संपूर्ण निराधार" मानला तरीही न्यायालयास त्यांचे मत देता येणार नाही..न्यायमूर्ती ब्रेट कॅव्हनॉग यांनी असे मत व्यक्त केले की :

"ज्याप्रमाणे पक्षकारांनी लवादाकडे सोपवलेल्या गुणवत्तेच्या प्रश्नावर न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे पक्षकारांनी लवादाकडे सोपवलेल्या लवादाच्या प्रश्नावर न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही."

पुढील कार्यवाही करताना, लवाद कायदा, 1996 चे कलम 16(1) खालीलप्रमाणे वाचन करता येईल :

"16. लवाद न्यायाधिकरणाची त्याच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय घेण्याची क्षमता.- असे.

(1) लवाद न्यायाधिकरण लवाद कराराच्या अस्तित्वाशी संबंधित किंवा वैधतेशी संबंधित कोणत्याही आक्षेपांवरील निर्णयासह स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय देऊ शकेल आणि त्या उद्देशासाठी -

- (a) लवाद खंड जो कराराचा भाग बनतो तो कराराच्या इतर अटीपेक्षा स्वतंत्र करार मानला जाईल; आणि
- (b) करार रद्दबातल आहे या लवाद न्यायाधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयानुसार लवाद खंड अवैध ठरवता येणार नाही . "

78 जॉन जे. बारसेलो हू डिसाईड द आर्बिट्रेटर्स ज्युरिस्टिक्शन ? सेपारेबिलिटी अँड कॉम्पेटेन्स कॉम्पेटेन्स इन ट्रान्सलेशन परस्पेक्टिव्ह, व्हॅंडरबिल्ट जर्नल ऑफ ट्रान्सनेशनल लॉ, खंड- 36 नंबर 4, ऑक्टोबर 2003

79 2019 SSC ऑनलाईन US SC 1

85.1 लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 16 (1) द्वारे हे स्पष्ट केले आहे की लवाद न्यायाधिकरण केवळ त्याच्या स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावरच नव्हे तर अस्तित्व किंवा वैधतेवरील कोणत्याही आक्षेपांवरही निर्णय घेऊ शकते. वेदरफोर्ड ऑइल्टूल मिडल ईस्ट लिमिटेड विरुद्ध बेकर ह्यूजेस सिंगापूर पीटीई 80 प्रकरणामध्ये न्यायालयाने, जिथे हा मुद्दा मुद्रांकित नसलेल्या दस्तऐवजाच्या वैधतेशी संबंधित आहे, तेथे खालील प्रमाणे नमूद केले आहे:

"8. उपरोक्त नमूद तरतुदीचे उघडपणे वाचन केल्याने हे स्पष्ट होते की लवाद न्यायाधिकरण केवळ स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावरच नव्हे तर लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या किंवा वैधतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. हे पुढे स्पष्ट करते की कराराचा भाग असलेल्या लवाद खंडाला कराराच्या इतर अटींपासून स्वतंत्र करार मानले जाईल आणि करार रद्दबातल आहे या लवाद न्यायाधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयानुसार लवाद खंड अवैध ठरवता येणार नाही ."

85.2. एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) प्रकरणातील कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझ [Kompetenz Kompetenz] तत्वांवर चर्चा करताना असे नमूद करण्यात आले:

"4.3. kompetenz – kompetenz च्या सिद्धांताचा अर्थ असा आहे की लवाद न्यायाधिकरणाला लवादाच्या कराराचे अस्तित्व, वैधता आणि व्याप्ती यांच्या संदर्भात आक्षेपांसह स्वतःचे अधिकार क्षेत्र निर्धारित करण्याची आणि त्यावर निर्णय देण्याची क्षमता आहे, जे कार्यवाहीच्या नंतरच्या टप्प्यावर न्यायालयांद्वारे न्यायिक छाननीच्या अधीन आहे.8 व्या लवाद अधिनियमांतर्गत, कलम 16 च्या उपकलम (6) मध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार अंतिम निर्णय मंजूर झाल्यानंतरच न्यायालयासमोरील आव्हान कायम ठेवता येते. न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रासंदर्भात न्यायाधिकरणाचा आदेश ज्या टप्प्यावर न्यायिक पुनरावलोकनास पात्र आहे, तो अधिकारक्षेत्रानुसार बदलतो. संदर्भपूर्व टप्प्यावर न्यायिक हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आणि लवाद न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्यावर उद्भवलेली गुणवत्ता विरहित असलेली आव्हाने कमी करण्यासाठी कॉम्पेटेंझ-कॉम्पेटेंझ [kompetenz – kompetenz] चा सिद्धांत विकसित झाला आहे."

[भर देण्यात आला आहे]

85.3. न्यायमूर्ती ठक्कर यांनी एस. बी. पी. (उपरोक्त) प्रकरणामधील त्यांच्या असहमतीच्या मतावर भर दिला, ज्यात असे म्हटले गेले होते की न्यायाधिकरणाला स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय घेण्याची परवानगी देण्याचा विधिमंडळाचा हेतू आहे आणि कलम 11 (6) अंतर्गत मुख्य न्यायमूर्तीचे कार्य हे केवळ "वेळ वाया न घालवता लवादाची नियुक्ती करणे" इथपर्यंत आहे.

85.4. या टप्प्यावर जॉर्ज ए. बर्मन यांचा संदर्भ देणे आपल्यास हितावह ठरू शकतो, त्यांचा 'रोल ऑफ कोर्ट्स ऍट द थ्रेशहोल्ड ऑफ आर्बिट्रेशन' या शीर्षकाचा लेख या चर्चेत काही प्रमाणात प्रासंगिक ठरेल :

"न्यायालयीन सहभागाच्या श्रेणीतील ध्रुवीय टोक हे परस्परांना आकर्षित करत नाहीत. एक अशी प्रणाली जी लवादाच्या आधी लवाद करारांच्या अंमलबजावणीच्या सर्व पैलूंमध्ये पूर्ण न्यायिक चौकशीस परवानगी देते, ती लवादाच्या आधारभूत परिस्थितीच्या विरुद्ध, खर्च, विलंब आणि न्यायालयीन सहभागास मोठ्या प्रमाणात आमंत्रित करते. दुसरीकडे, आव्हानाचे गांभीर्य विचारात न घेता, या उद्देशांसाठी न्यायालयातील प्रवेश पूर्णपणे मर्यादिबाहेर मानणारी प्रणाली ही लवादाच्या वैधतेच्या दृष्टीने खूप मोठी किंमत मोजण्याची जोखीम घेते. सौम्य मार्गांनी देखिल परिणामकारकता प्राप्त करता येऊ शकते."

81 जॉर्ज ए. बर्मन, द रोल ऑफ नॅशनल कोर्ट्स एट द थ्रेशोल्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, 28 अमेरिकन रिव्यू ऑफ इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन 291 (2017)
https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/3012 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे :

85.5. भारतीय संदर्भानुसार, कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझवर [Kompetenz Kompetenz] चर्चा करताना, अतिभारित न्यायपालिका आणि आपल्या न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांकडेही दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही.लवादाच्या नियुक्तीच्या टप्प्यावर, जर न्यायालयाने केवळ अस्तित्वाचा मुद्दाच नव्हे तर कराराची वैधता देखील हाताळणे अपेक्षित असेल, तर लवादाला प्राधान्य देण्यामागील हेतू साध्य होणा नाही .या संदर्भात, 246 व्या एल. सी. आय. [LCI] (उपरोक्त) अहवालात खालील निरीक्षणे नोंदवली गेली:

"22. लवादाच्या प्रसंभाविक प्रक्रियेत न्यायिक हस्तक्षेप लवादाच्या प्रक्रियेतील विलंबात लक्षणीय वाढ करते आणि शेवटी लवादाचे फायदे निरर्थक ठरवते.अशा विलंबाला दोन कारणे असू शकतात.पहिली गोष्ट म्हणजे, न्यायव्यवस्थेवर कामाचे ओझे आहे आणि अशी प्रकरणे, विशेषतः व्यावसायिक प्रकरणे, आवश्यक त्या वेगाने आणि संप्रेषणासह निकाली काढण्यासाठी ती पुरेशी कार्यक्षम देखील नाहीत. दुसरे म्हणजे, न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा (कायद्याचा कलम 5 अस्तित्वात असूनही) भारतीय न्यायव्यवस्थेने सातत्याने बाध्य ठेवला आहे, जे कायद्यातून उद्भवलेल्या किंवा संबंधित असलेल्या न्यायालयातील अनेक प्रकरणांच्या दाखल होण्याच्या टप्प्यावरच अधिभाषित करते."

[भर देण्यात आला आहे]

85.6. 246 व्या एल. सी. आय.[LCI] (उपरोक्त) अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे प्रलंबित प्रकरणांची मोठी संख्या लक्षात घेता, लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 16 ला पूर्ण वाव देणे आवश्यक आहे.भारतातील लवाद कायद्याच्या इतिहासावर चर्चा करताना, 246 व्या एल. सी. आय. [LCI] (उपरोक्त) अहवालामध्ये गुरु नानक फाउंडेशन विरुद्ध रतन सिंग अँड सन्स मधील न्यायमूर्ती डी. ए. देसाई यांच्या निरीक्षणांचा हवाला देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये लवाद कायदा, 1940 च्या कामकाजावर भाष्य करताना असे नमूद करण्यात आले आहे की न्यायालयांमधील

लवाद कार्यवाहीला आव्हान दिल्याने हा विषय "वकीलांच्या आणि कायदेपंडितांच्या रडण्याचा विषय बनला आहे " .आजची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही, जसे की या न्यायालयाने अलीकडेच मेसर्स श्री विष्णू कन्स्ट्रक्शन्स विरुद्ध अभियंता, मुख्य लष्करी अभियांत्रिकी सेवा आणि इतर या प्रकरणात निरीक्षण नोंदवले होते, ज्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की कलम 11 अंतर्गत अनेक अर्जांचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यांचा निपटारा चार वर्षांच्या कालावधीनंतर करण्यात आला, ज्यामुळे सुधारित लवाद कायदा, 1996 चा हेतूच नष्ट झाला. असे निरीक्षण तेलंगणा उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित कलम 11 मधील अर्जांच्या संख्येवरील तपशीलवार अहवाल/विधानावर करण्यात आले. न्यायालयाने हे लक्षात घेतले आहे की 2006 साली दाखल केलेला अर्ज अद्यापही प्रलंबित आहे.त्यानुसार देशभरातील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना कलम 11 अंतर्गत दाखल होणाऱ्या अर्जांवर सहा महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली.

85.7 या न्यायालयाने इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल्स ग्रुप (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध वॉटरलाइन हॉटेल्स प्रा. लि. या प्रकरणातील अलीकडे दिलेल्या निर्णयामध्ये अपुऱ्या/चुकीच्या मुद्रित दस्तऐवजांच्या मुद्द्यावर, लावादी कार्यवाही करताना वेळ-संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, कलम 11(6) अंतर्गत लवादाची नियुक्तीची कार्यवाही केली. त्याने मुद्रांकनाचा मुद्दा नंतरच्या टप्प्यावर ठरवण्यासाठी खुला ठेवला. [84 2022 SSC Online SC 83]

85.8 महत्त्वाचे म्हणजे, लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 11(13) मध्ये अशी तरतूद आहे की लवादाची नियुक्ती 60 दिवसांच्या आत केली जावी आणि अशा तरतुदीमुळे हे स्पष्ट होते की न्यायालयांद्वारे, संदर्भ पूर्व टप्प्यावर ठोस अभिनिर्णय दिला जाऊ शकत नाही. गरवारे (उपरोक्त) प्रकरणामध्ये हे मत मांडण्यात आले होते परंतु न्यायालयाने त्याऐवजी न्यायनिवाड्यासाठी 45 दिवस आणि लवादाच्या नियुक्तीसाठी 15 दिवसांची मुदत निश्चित केली ती खालील निरीक्षणाच्या आधारे:

"37. महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्याच्या कलम 33 आणि 34 मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदींशी सुसंगत करण्याचा एक वाजवी मार्ग, जो महसुलाच्या सुरक्षेशी संबंधित असल्याने एक सामान्य संविधी आहे आणि 1996 च्या कायद्याचे कलम 11(13), जे विशेषतः लवादाची त्वरीत नियुक्ती करून विवादांचे जलद निराकरण करण्यासाठी लागू होते, असे घोषित करते की कलम 11 अंतर्गत दाखल झालेल्या अर्जावर प्रक्रिया करताना, उच्च न्यायालयाने मुद्रांक नसलेले संलेख जप्त केले पाहिजेत आणि ते महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यांतर्गत प्राधिकरणाकडे सुपूर्द केले पाहिजे, जे नंतर मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची (असल्यास) देय रक्कम शक्य तितक्या लवकर आणि शक्यतो प्राधिकरणाला दस्तऐवज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या कालावधीत देण्याबाबत निर्णय घेतील. संलेखांवर मुद्रांक शुल्क आणि दंड (असल्यास) भरल्यानंतर, कोणतेही पक्ष हे संलेख उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणू शकतात, जे नंतर कलम 11 अंतर्गत दाखल अर्जाची त्वरित सुनावणी आणि निपटारा ह्या कार्यवाहिकता असतील .यामुळे हे देखील

सुनिश्चित होईल की एकदा कलम 11 च्या अर्जाला परवानगी मिळाल्यानंतर आणि लवादानी नियुक्ती झाल्यानंतर, लवाद हे 1996 च्या कायद्याच्या कलम 29 A द्वारे प्रदान केलेल्या कालमर्यादित वादाचा निर्णय घेण्यासाठी पुढे जाऊ शकतात.

85.9 गरवारे (उपरोक्त) मध्ये असे निश्चित विधान केले आहे की, लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 11(13) अंतर्गत मध्यस्थांच्या नियुक्तीसाठी 60 दिवसांची अंतिम मुदत विहित केलेल्या विधायी आदेशाच्या विरुद्ध आहे. 45 दिवसांची मुदत अव्यवहारिक असेल ही टीका देखील सहजपणे बाजूला सारली जाऊ शकत नाही.

N. विद्या द्रोलिया यावर चर्चा

86. हे प्रकरण घरमालक-भाडेकरू यांच्यातील विवाद आणि ज्या लवाद मंचासमोर तो मुद्दा उपस्थित केला गेला पाहिजे याच्याशी संबंधित होते. खाली उद्धृत केलेला परिच्छेद 146 हा विचाराधीन समस्येच्या संदर्भात पुनरावलोकनासाठी घेता येईल :

"146. आता आपण या प्रश्नाचे परीक्षण करू, की कलम 11 मधील 'अस्तित्व' हा शब्द केवळ करार निर्मितीचा (लवाद करार आहे की नाही) संदर्भ देतो आणि अंमलबजावणीचा (वैधता) प्रश्न वगळतो आणि म्हणून नंतरचा संदर्भ टप्प्यावर न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर येतो. विधितत्त्वमीमांसा आणि मजकूरवाद यावर लवाद कराराचे अस्तित्व आणि लवाद कराराची वैधता यात फरक करणे शक्य आहे. अशा विवेचनाला "अस्तित्व" या शब्दाच्या साध्या समर्थन मिळू शकते. तथापि, कराराची अंमलबजावणी करण्यायोग्य आणि बंधनकारक नसल्यास, कराराचे अस्तित्व नाही असे मानणे, विधितत्त्वमीमांसाशास्त्र आणि संदर्भवादानुसार शक्य आहे. लवाद कराराचे अस्तित्व वैध करारच्या गृहीतावर अवलंबून असून, ज्याची न्यायालयाद्वारे पक्षांना लवादाकडे सोपवून अंमलबजावणी केली जाईल. कायदेशीर व सरळ अर्थ लावणे हे संदर्भित पार्श्वभूमीतील अंतर्भूत व्याख्याखंडाशी परस्पर विरोधी असेल व त्याचा अप्रिय परिणाम होऊ शकतो. 'अस्तित्व' शब्दाचा वाजवी आणि न्याय्य अर्थ लावण्यासाठी संदर्भ समजून घेणे आवश्यक आहे. बंधनकारक आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य लवाद करारासाठी लागू

होणारा उद्देश आणि संबंधित कायदेशीर निकष आहेत. जोपर्यंत पक्षांना अटींचे पालन करण्यास आणि त्यांना बांधील राहण्यास भाग पाडले जात नाही तोपर्यंत लिखित स्वरूपात पुराव्याने दिलेल्या करारास काहीही अर्थ नाही. अंमलबजावणी न करता येण्याजोग्या दस्तऐवजाच्या आधारे पक्ष खटला दाखल करू शकत नाही आणि अधिकारांचा दावा करू शकत नाही. हे मानने योग्य ठरेल कि, लवाद करार तेव्हाच अस्तित्वात असतो जेव्हा तो वैध आणि कायदेशीर असतो. आणि लागू न करता येणारी गृहीतक म्हणजे काहीही करण्याचा करार नाही. लवाद कराराचे अस्तित्व म्हणजे असा लवादाचा करार जो लवाद कायदा आणि संविदा कायदा या दोन्हीच्या वैधानिक आवश्यकतांची पूर्तता करतो आणि जो कायद्याद्वारे अंमलबजावणी योग्य असतो. "

86.1 तसे पहिले असता , न्यायालयाने अस्तित्व आणि वैधता समान मानले असून असे मानले गेले की करार तेव्हाच अस्तित्वात असतो जेव्हा तो वैध असतो. आणि ते लागू करण्यायोग्य असेल तरच तो वैध असतो. सध्याच्या प्रकरणातील मुद्द्याचा विचार करता, इंग्रजी कायद्याच्या संदर्भात लेखकं रसेल लिखित 'आर्बिट्रेशन 85 (24 वी आवृत्ती) मधील टिप्पण्या या संदर्भात उपयुक्त ठरतात:

लवाद कराराचे अस्तित्व आणि वैधता.....न्यायालय लवादाच्या कराराच्या अस्तित्वामध्ये फरक करते, जे न्यायालयासाठी एक बाब असू शकतो (जोपर्यंत मूळ अधिकारक्षेत्रात स्थगिती दिली जात नाही) आणि त्याची वैधता, जी शक्य असेल तेथे लवादांवर सोडली पाहिजे. "

[मूळप्रमाणे भर दिला असे]

86. 2 मी आधीच यावर चर्चा केली आहे की भारतीय व्यवस्थेमध्ये, कलम 16 अंतर्गत लवादाला 'अस्तित्व' आणि 'वैधता' यावर निर्णय घेण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे. कलम 11 (6A) च्या सरळ वाचनात असे दिसून येईल की न्यायालयाने केलेली तपासणी केवळ 'अस्तित्व' पर्यंत मर्यादित आहे आणि 'वैधता' बाबतीत नाही शिवाय, सध्याच्या संदर्भामध्ये, आम्ही केवळ मुद्रांकनाच्या औपचारिक आवश्यकतेशी संबंधित आहोत, लवादयोग्य बाबीशी नाही. मुद्रांकन करण्याच्या औपचारिक आवश्यकतांवर लवाद करार रद्द करण्यासाठी संदर्भित अर्थ लावणे म्हणजे लवाद कायदा, 1996 चा हेतूच अपयशी ठरेल. दस्तऐवज अवैध किंवा अंमलात आणण्यायोग्य असू शकत नाही, विशेषतः जर आधी नमूद केल्याप्रमाणे मुद्रांक कायदा, 1899 अंतर्गत दोष दुरुस्त करण्यायोग्य असेल. शिवाय, मुद्रांक कायदा, 1899 मधील कोणत्याही तरतुदीचा दस्तऐवज अवैध ठरवण्याचा परिणाम होत नाही. अशाप्रकारे, आम्हाला विद्या झोलिया (उपरोक्त) प्रकरणामधील परिस्थिती जी गरवारे (उपरोक्त) वर अवलंबून आहे ती चुकीची असल्याचे आढळते.

o. निष्कर्ष

87. ज्याच्या शब्दांनी आम्ही निर्णयाची सुरुवात केली, त्या चार्ल्स इव्हान्स ह्यूजेसची आठवण काढत त्याच न्यायाधीशाच्या प्रतिबिंबित केलेल्या पुढील उधारणासह आपण समारोप करूया.

प्रॉफिट्स बाय ऑनर मध्ये:

असे काही जण आहेत ज्यांना असे वाटते की मतभेद उघड केले जाऊ नये कारण ते निर्णयाच्या शक्तीपासून विचलित होतात. निःसंशयपणे, ते करतात. जेव्हा विश्वासाचा त्याग न करता एकमत मिळवता येते, तेव्हा ते

जनतेच्या विश्वासाच्या निर्णयास कौतुकास पात्र ठरते परंतु एकमत, जे केवळ औपचारिक आहे, जे मजबूत, परस्परविरोधी मतांच्या मोबदल्यात नोंदवले जाते, ते अंतिम निर्णयाचे न्यायालय असलेल्या या न्यायालयात वांछनीय नाही, मग अशावेळी जनमतावर काहीही परिणाम होवो हे असे आहे कारण शेवटी जनतेच्या विश्वासात अंतिमतः काय कायम राहावे ते म्हणजे न्यायाधीशांचे चारित्र्य आणि स्वातंत्र्य ! . "

[86 अॅलन बार्थ, प्रॉफेक्ट्स विथ ऑनर, 1974 Ed. P 3-6]

87.1 न्यायालयीन निर्णय प्रक्रियेतील मतभेदाची प्रथा मुद्दाम लोकशाहीसाठी घटनात्मक बांधिलकी प्रकट करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. न्यायाधीशांना भिन्न मते व्यक्त करण्याची आणि कायदा आणि त्याच्या अन्वयार्थाबद्दल संवाद साधण्याची परवानगी दिल्याने कायद्याची अधिक सूक्ष्म आणि परिष्कृत समज होऊ शकते, कारण न्यायालय स्पर्धात्मक अन्वयार्थांशी जुळवून घेते आणि तत्त्वनिष्ठ पद्धतीने त्यांच्यात समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करते.

87.2 अशाच परिस्थितीला तोंड देत आहोत जी आज आपल्याला भेडसावत आहे जिथे सध्याचे मत अल्पसंख्याकात आहे, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्टीफन ब्रेयर यांनी फेडरल आर्बिट्रेशन ऍक्ट (FAA) च्या संदर्भात एका प्रश्नात आपले मत नोंदविले जे केवळ संविधी चा हेतू व परिणामांविषयी आहे :

"एखाद्या कायद्याचा अर्थ लावताना, केवळ कायद्याचे शब्दशः अर्थ लावणेच नव्हे, तर कायद्याचे हेतू आणि आपल्या व्याख्येचे संभाव्य परिणाम देखील विचारात घेणे अनेकदा उपयुक्त ठरते. अन्यथा, मजकुराशी सुसंगत असले तरीही अनावश्यक गुंतागुंत आणि गोंधळ निर्माण करणारा अर्थ आपण स्वीकारण्याची जोखीम घेतो."

87.3. लवाद कायदा, 1996 लागू करण्यामागील उद्देश, इतर गोष्टींबरोबरच, प्रक्रियात्मक गुंतागुंत आणि न्यायालयांसमोरच्या खटल्यातील विलंब टाळणे हा होता.कलम 11 टप्प्यावर जप्ती आणि शिक्कामोर्तब केल्याने सुधारित लवाद कायदा, 1996 चा हेतूच नष्ट होईल कारण लवाद करारांची अंमलबजावणी एखाद्या समस्येवर थांबवली जाईल, जी नंतरच्या टप्प्यावरही सोडवली जाऊ शकते.लवादाच्या टप्प्यापर्यंत मुद्रांकन पुढे ढकलणे हे माझ्या मते लवाद कायदा, 1996 आणि मुद्रांक कायदा, 1899 या दोन्हींचे उद्दिष्ट साध्य करेल.

87.4. लवादासाठी प्रकरणांचा संदर्भ देणाऱ्या न्यायाधीशाच्या अधिकारक्षेत्राची रूपरेषा गोंधळ आणि संदिग्धतेने ग्रस्त होऊ शकत नाही.असे पाहिले असता , विद्यमान 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ आम्हाला संदर्भित केलेल्या मुद्द्यावर स्पष्टता देऊ शकले नाही व अशा खंडित निकालामुळे, कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण झाली. या न्यायालयात बहू सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना निश्चितच सामान्य नाही कारण 7 न्यायाधीशांची शेवटची बैठक ही 2017 मध्ये झाली होती.मला सांगितल्याप्रमाणे सुमारे 5 बाबी आधीच 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या प्रतीक्षेत आहेत.अशा पार्श्वभूमीवर, संदर्भ टप्प्यावर किंवा त्यानंतर लवादाच्या कार्यवाहीदरम्यान कायदे आणि त्याचे उद्दिष्ट कसे साध्य करायचे यामधील परस्परसंवाद बहू सदस्यीय घटनापीठाद्वारे स्पष्टीकरणात्मक निकालासाठी प्रलंबित ठेवणे महत्वाचे ठरेल. त्यामुळे मी राज्याच्या विधिमंडळाला मुद्रांक कायदा, 1899 मधील आवश्यक असतील अशा सुधारणांचा, लवाद कायदा, 1996 लागू करताना फेरविचार करण्याचे आवाहन करेन. लवाद कायदा, 1996 आणि मुद्रांक कायदा, 1899 या दोन्हींमधील विसंगती दूर करण्यासाठी राज्याद्वारे एक सोयीस्कर यंत्रणा स्थापन करता येऊ शकेल.जर आपण लवाद कायदा, 1996 चा कायदेशीर हेतू पाहिला आणि लवादासाठी निवडीचे गंतव्यस्थान म्हणून आपला देश कशाची अपेक्षा करत असेल, तर माझे असे मत आहे की

कायदेशीर हेतूला पराभूत न करता आणि लवादाकडे जलद संदर्भाला अडथळा न आणता रचनात्मक पद्धतीने वैधानिक परस्परसंवादाचा अर्थ लावणे योग्य ठरेल.

88. वरील चर्चेनंतर, संदर्भित विषयावर माझे मत खालीलप्रमाणे आहे:

i) लवाद कायदा, 1996 च्या कलम 11 अंतर्गत आरंभीच्या टप्प्यावर, न्यायालयाने मुद्रांकनाची आणि जप्तीची तपासणी करणे आवश्यक नाही.

ii) मूळ करारावर/संलेखावर मुद्रांक न लावणे/अपुढी मुद्रांक लावणे यामुळे लवादासाठी प्रकरण पाठवण्याच्या उद्देशासाठी लवाद करार हा कायद्याने अस्तित्वात नसणारा आणि अंमलबजावणी न करता येणारा/पोकळस्त ठरणार नाही. गरवारे (उपरोक्त) या प्रकरणास ह्युंदाई (उपरोक्त) मधील तत्त्व चुकीच्या पद्धतीने लागू केले आणि त्यात असे म्हटले की जर लवाद करारा मुद्रांकित केलेला नसेल किंवा त्यावर पुरेशी मुद्रांकन केलेले नसेल तर तो अस्तित्वात राहणार नाही.जर लवाद करारावर कमी मुद्रांक लावलेले असतील तर तो रद्दबातल ठरवता कामा नये, कारण तो एक दुरुस्त करता येण्याजोगा दोष आहे.या मर्यादेपर्यंत, गरवारे (उपरोक्त) आणि ह्युंदाई (उपरोक्त) हे प्रकरणे योग्य कायदा ठरवत नाहीत.

iii) SMS Tea (उपरोक्त) मधील निर्णय फेटाळण्यात येत आहे .गरवारे (उपरोक्त) प्रकरणातील परिच्छेद 22 आणि 29 जे विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) प्रकरणातील परिच्छेद 146 आणि 147 मध्ये संमत करण्यात आले होते, ते त्या मर्यादिपर्यंत रद्द करण्यात येत आहेत.

89. या मताला अंतिम रूप देण्यासाठी न्यायमित्र म्हणून विद्वान ज्येष्ठ वकील श्री. गौरब बॅनर्जी यांनी केलेल्या अमूल्य मदतीमुळे ते या विशेष मतात उल्लेखास पात्र आहेत .

[न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय]

नवी दिल्ली

एप्रिल 25,2023

(इंग्रजीमध्ये टंकालिखित केलेल्या न्यायनिर्णयचा मराठी अनुवाद)

प्रकाशनयोग्य

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात

दिवाणी अपील अधिकारिता

दिवाणी अपील क्र. ३८०२-३८०३/ २०२०

मे. एन. एन. ग्लोबल मर्चेन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड

----- अपीलकार

विरुद्ध

मे. इंडो युनिक फ्लेम लि. आणि इतर

----- उत्तरवादी

न्यायनिर्णय

सी.टी. रविकुमार, न्या.

१. माझे विद्वान बंधू न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ स्वतःकरीता आणि विद्वान बंधू न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्यासाठी आणि विद्वान बंधू न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांचे विद्वत्तापूर्ण मत वाचण्याचा मला फायदा झाला आहे. विद्वान बंधू न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या मताशी सहमत आहे, परंतु विद्वान बंधू न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या मताशी असहमत आहे. खेदपूर्वक, मी विद्वान बंधू न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या मताशी तसेच विद्वान बंधू न्यायमूर्ती

हृषिकेश रॉय यांच्या समवर्ती मताशी सहमत होण्यास असमर्थता नोंदवतो. विद्वान बंधू न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या मताचे पूर्ण पणे समर्थन करताना, ज्यास माझे विद्वान बंधू न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांनी सहमती दर्शविली आहे, मी खालीलप्रमाणे एक संक्षिप्त पूरकपत्र जोडू इच्छितो, अर्थातच, केवळ त्यावरील निष्कर्षांच्या समर्थनार्थ.

२. माझे विद्वान बंधू न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या विद्वत्तापूर्ण प्रारूप निकालात संदर्भाधीन मुद्दे, संदर्भित प्रश्नातील सुधारणा आणि संबंधित प्रश्नांची सविस्तरपणे हाताळली आणि त्याची उत्तरे देण्यात आली आहेत आणि म्हणूनच त्यांचा संदर्भ देणे नितांत आवश्यक नाही. लवाद व सामंजस्य अधिनियम, १९९६ च्या कलम ११ (६) अन्वये न्यायालयाच्या अधिकाराचा विचार करताना हे लक्षात घ्यावे लागेल की, सुधारणापूर्वी व नंतर कलम ११ (६) आणि २३.१०.२०१५ पासून २०१६ च्या अधिनियम २ ने समाविष्ट केलेले कलम ११ (६ अ) ची स्थिति या तिन्ही मतांमध्ये संदर्भित करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुनरावृत्तीचा धोका टाळण्यासाठी त्या तरतुदी काढणे मला आवश्यक वाटत नाही. निश्चितच, कायद्याच्या कलम १६ अन्वये प्रदान केलेले अधिकार ज्याला बहुतेकदा 'कोम्पेटेन्झ-कोम्पेटेन्झ' म्हणून संबोधले जाते, हे स्पष्ट करते की लवाद न्यायाधिकरणाला अधिकार आहे आणि अशा प्रकारे लवादाच्या कराराचे अस्तित्व किंवा वैधता यासह स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय देण्याची क्षमता आहे. लवादाची नेमणूक जेव्हा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय, सहमतीने, पक्षकारांनी, लवाद कराराच्या अटीनुसार किंवा नामनिर्देशित लवाद संस्थेद्वारे होते तेव्हा या तरतुदीचा पूर्ण उपयोग होईल. परंतु मग, कायद्याच्या कलम ११ (६) अंतर्गत तरतूद तेव्हा लागू होते जेव्हा लवाद करारानुसार परिकल्पित प्रक्रिया कार्य करत नाहीत आणि मध्यस्थाची नियुक्ती करण्यासाठी

त्याअंतर्गत असलेल्या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी न्यायालयासमोर अर्ज दाखल केला जातो. कलम ११ (६) अन्वये होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या स्वरूपासंदर्भातील वाद एसबीपी अँड कंपनी विरुद्ध पटेल इंजिनीअरिंग लिमिटेड मधील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाने संपुष्टात आला आहे. ते 'न्यायिक' आहे असे मानून. या कलमात दुरुस्ती करूनही आणि कायद्यात कलम ११ (६ अ) समाविष्ट झाल्यानंतरही तो 'न्यायिक' आहे. संबंधित पक्षकारांमध्ये निष्पादित करण्यात आलेल्या 'दस्ताएवज' मध्ये लवाद करार किंवा लवादाचे कलम अस्तित्वात असल्याचा दावा करणाऱ्या एका पक्षाकडून 'मध्यस्थांच्या नियुक्ती'साठी अर्ज दाखल केला जातो. म्हणूनच, या अधिकारांचा वापर करून जे ठरवायचे आहे, ते म्हणजे या करारामध्ये लवाद करार किंवा लवादाचे कलम अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि या संदर्भात ज्या पक्षाने कलम ११ (६) अन्वये या अधिकाराचा वापर केला आहे, त्याला तपासणीसाठी ते अत्यंत विश्वासाहर् दस्ताएवज सादर करावे लागेल. प्रश्न असा आहे की आदेश देताना कलम ११ (६) अन्वये प्रदान केलेला अधिकार वापरणाऱ्या न्यायालयाला अशा प्रकारे सादर केलेला दस्तऐवज लवाद करार आहे की लवादाचे कलम असलेले साधन आहे या दाव्याची सत्यता पडताळून पाहण्याच्या मर्यादित हेतूने. या संदर्भात केवळ 'पुरावा' या शब्दाला अवर्णनीय असलेल्या अर्थाचा उल्लेख करणे योग्य ठरते. पीटर मर्फी यांनी 'अ प्रॅक्टिकल अप्रोच टू एव्हिडन्स (सेकंड एडिशन), १९८५ मध्ये म्हटले आहे की, 'पुरावा' म्हणजे अशी कोणतीही 'सामग्री' जी न्यायालयासमोर मांडलेल्या त्याच वस्तुस्थितीचे सत्य किंवा सत्यता पटवून देते. येथे नमूद केल्याप्रमाणे, कलम ११ (६) अन्वये अशा अर्जात 'लवाद करार' अस्तित्वात असल्याचे ठामपणे सांगितले जाईल आणि त्यातील सामग्रीचा पुरावा म्हणजे

दस्तऐवज सादर केला जाईल. वैधानिक योजनेतील संबंधित तरतुदीचा संदर्भ मी नंतर देईन म्हणजे सरन्यायाधीश योजना, १९९६ द्वारे मध्यस्थांची नियुक्ती योजना. आता, जेव्हा ते प्राप्त होते, तेव्हा तयार केलेला 'दस्ताएवज' हे पक्षकारांमध्ये अंमलात आणलेले आहे की त्या दस्ताएवजात लवादाचे कलम आहे की नाही, या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी त्या मर्यादित हेतूसाठी पुरावे मिळविण्याखेरीज काहीच नाही. याचे उत्तर होकारार्थी असेल तर मध्यस्थ नेमण्याचा आदेश दिला जाईल आणि नकारार्थी उत्तर दिल्यास अशा कार्यवाहीचा अंत होईल. त्या दृष्टीने असे म्हणता येईल की, कलम ११ (६) अन्वये कार्य करताना जे ठरविले जाणार आहे, ते 'अधिकारक्षेत्राच्या पैलूशी' निगडित आहे, कारण अशा प्रकारे सादर केलेल्या साहित्यात लवाद करार किंवा लवादाचे कलम अस्तित्वात असल्याचे निदर्शनास आल्यावरच त्या लवादाची नेमणूक केली जाईल. त्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजेच, 'दस्तऐवज' मिळाल्यावर, अशा प्रकारे तयार केलेल्या दस्तऐवजावर "कार्य" म्हणून वर्णन करण्यायोग्य कार्याची कामगिरी होय. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, एम. सी. देसाई, न्या. यांनी एमटी बिट्टन बीबी आणि इतर व्ही. कुंटू लाल आणि इतर, (विद्वान बंधू न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या मतानुसार काढलेला संबंधित परिच्छेद ८) एखादा दस्तऐवज स्वीकारण्याच्या कृतीत 'कृती' समाविष्ट नाही, जरी नंतर कायद्याच्या मान्यतेच्या अधीन राहून त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.

३. लवाद करार किंवा लवादाचे कलम असलेल्या दस्तऐवजावर शिक्षा न मारलेले किंवा

अपुरे शिक्षा मारलेले आढळल्यास किंवा अशा प्रकरणात न जाता भारतीय मुद्रांक कायदा १८९९ च्या कलम ३३ अन्वये कर्तव्यासह अधिकाराचा वापर करावा की करू शकेल, या मुद्द्यावर मतभिन्नता निर्माण होते. भारतीय मुद्रांक कायदा १८९९ च्या कलम ३३ अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार केवळ लवादाच्या नेमणुकीच्या बाबतीत अधिकाराचा वापर मर्यादित ठेवावा आणि पुढील कार्यवाही करण्यापासून स्वतःला परावृत्त करावे. मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३३ अन्वये कर्तव्यासह अधिकाराचा वापर केल्यास कायद्याच्या कलम ५ चे उल्लंघन करून न्यायालयीन हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवता येणार नाही आणि लवाद करार आहे की नाही, हे तपासण्यात गोंधळ घालता येणार नाही, या माझ्या विद्वान बंधू के. एम. जोसेफ यांच्या मताशी मी यापूर्वीच सहमती नोंदविली आहे. कायद्याच्या कलम ११ (६) अन्वये मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून मध्यस्थाची नेमणूक करण्यासाठी वरील साधनातील लवादाचे कलम अस्तित्वात आहे. त्या दृष्टीने कायद्याच्या कलम ११ (६ अ) किंवा १६ मधील तरतुदी मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३३ अन्वये उपरोक्त अधिकाराच्या वापरासाठी पुरवणी म्हणून कार्य करू शकत नाहीत.

४. उपरोक्त संदर्भात भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ च्या कलम ३३ मधील उपकलम (१), (२) व उपकलम (ब) यांचा संदर्भ घेणे समर्पक आहे. ते पुढीलप्रमाणे वाचावे:-

“३३. संलेखाची तपासणी करणे व ते अवरुद्ध करून ठेवणे :-

(१) विधितः किंवा पक्षाकारांच्या संमतीने पुरावा घेण्यास प्राधिकृत

असलेल्या ज्या ज्या व्यक्तीपुढे आणि पोलिस अधिकारी खेरीजकरून

लोक कार्यपदाचा प्रभारी असलेल्या ज्या ज्या व्यक्तिपुढे, त्याच्या मते शुल्क आकारणीला पात्र असा संलेख हजर करण्यात येतो किंवा तो आपले कर्तव्य पार पाडित असताना त्याच्यासमोर येतो अशा प्रत्येक व्यक्तीला, असा संलेख रितसर मुद्रांकित झाला नसल्याचे त्याला दिसून आले तर, तो संलेख अवरुद्ध करून ठेवता येईल.

(२) त्या प्रयोजनासाठी अशी प्रत्येक व्यक्ती, याप्रमाणे आकारणी पात्र असलेला आणि याप्रमाणे हजर केलेला किंवा त्याच्यासमोर येणारा असा संलेख निष्पादित करण्यात आला किंवा प्रथम निष्पादित करण्यात आला तेव्हा [भारतात] अंमलात असलेल्या कायदानुसार आवश्यक असलेल्या मूल्याचा किंवा त्या वर्णनाचा मुद्रांक त्यावर लावण्यात आलेला आहे किंवा कसे याची खातरजमा करण्यासाठी अशा प्रत्येक संलेखाची तपासणी करील : परंतु -

(ए) कोणत्याही दंडाधिकार्याला किंवा फौजदारी न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधिशाला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१८९८ चा ५) प्रकरण १२ किंवा प्रकरण ३६ याखालील कार्यवाहीखेरीज अन्य कोणत्याही कार्यवाहीच्या ओघात त्याच्यापुढे येणारया कोणत्याही संलेखाची तपासणी करणे किंवा तो अवरुद्ध करून ठेवणे योग्य वाटत नसेल तर, यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे ते आवश्यक

आहे असे मानले जाणार नाही;

(बी) एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिकाऱ्याच्या बाबतीत, या कलमाखाली कोणत्याही संलेखाची तपासणी करण्याचे व तो अवरुद्ध करून ठेवण्याचे काम ते न्यायालय या बाबतीत नियुक्त करील अशा अधिकाऱ्याकडे प्रत्यायोजित करण्यात येईल.

५. लवाद करार करणारे किंवा आपले अस्तित्व असल्याचा दावा करणाऱ्या पक्षाकडून लवादाचे कलम असलेले 'दस्ताएवज' प्राप्त करणे ही मुळात त्या मर्यादित अर्थाने पुरावे मिळविण्याची कृती आहे, हे मला आधीच आढळले आहे. त्यामुळे कलम ११ (६) अन्वये मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करण्याच्या हेतूने पुरावे मिळविण्याचा अधिकार व क्षमता असलेल्या न्यायालयाला आपल्यासमोर सादर करण्यात आलेले असे दस्ताएवज मुद्रांकित करणे आवश्यक असले तरी ते मुद्रांकित झालेले नाही किंवा त्यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही, असे वाटत असेल तर ते कलम ३३ नुसार पुढील कार्यवाही करण्यास कसे टाळाटाळ करू शकतात. माझ्या मते, कलम ३३ च्या उपकलम (२) अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार, त्या हेतूने, पुरावे प्राप्त करणारे कलम ११ न्यायाधीश भारतात लागू असलेल्या कायद्याला आवश्यक असलेल्या मूल्य आणि वर्णनाच्या शिक्क्यासह त्यावर शिक्का मारला आहे की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी अशा प्रकारे आकारण्यायोग्य आणि अशा प्रकारे तयार केलेल्या दस्ताएवजाची 'तपासणी' करेल, जेव्हा असे साधन कार्यान्वित केले गेले किंवा प्रथम कार्यान्वित केले गेले. येथे पूर्वी काढलेल्या परंतुक (ब) मध्ये केवळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला अशा कोणत्याही दस्ताएवजाची

तपासणी आणि जप्तीचे कर्तव्य सोपविण्याची परवानगी असेल जसे न्यायालय त्या संदर्भात नियुक्त करेल. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने संबंधित तरतुदीनुसार साधन जप्त करण्याच्या तरतुदीनुसार कार्यवाही न करण्याचा निर्णय घेतल्यास वरील तरतुदीनुसार अशा कोणत्याही साधनाची तपासणी व जप्तीचे कर्तव्य सोपविण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला देण्यात आला आहे. कलम ३३ (१) आणि (२) अन्वये तरतूद असेल, तर त्याचे एकत्रित वाचन केल्यास कलम ११ (६) अन्वये अधिकाराचा वापर करणाऱ्या न्यायालयाला कलम ३३ अन्वये आदेशाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे बंधनकारक होते. माझ्या मते, विरोधाभासी दृष्टिकोन कलम ३३ चे उपकलम (२) आणि तरतुदी (ब) निरर्थक ठरेल आणि कायद्याच्या कलम ११ (६) अन्वये दाखल केलेल्या अर्जासंदर्भात त्यांच्या अर्जाशी संबंधित तरतूदींचा मतितार्थ निष्फळ होईल.

६. मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३५ अन्वये पुराव्यानिशी शिक्कामोर्तब न झालेल्या दस्तावेजांच्या स्वीकृतीवरील अडथळा, त्यातील परंतुक (अ) वरून स्पष्ट होते की, ते कायमस्वरूपी नसते आणि त्याअंतर्गत दिलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करून आणि मुद्रांक कायद्याच्या कलम ४२ (१) अन्वये तरतूद केल्यानुसार मान्यता देऊन मुक्त करण्यायोग्य आहे. कलम ४२ च्या पोटकलम (२) मध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अशा प्रकारे मंजूर केलेले असे प्रत्येक दस्तऐवज पुराव्यानिशी ग्राह्य धरले जाईल आणि त्यावर योग्यप्रमाणे मुद्रांकित केल्याप्रमाणे ते स्वीकृत केले जाईल आणि प्रमाणीकरण केले जाईल. या चर्चेचा शेवट असा आहे की, मुद्रांक कायद्यातील तरतुदीनुसार विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करून जोपर्यंत

तो वैध होत नाही, तोपर्यंत हा करार 'पुराव्यानिशी मान्य करणे' आणि 'कारवाई करणेसाठी' उपलब्ध होणार नाही आणि तोपर्यंत तो 'कायद्यात' अस्तित्वात राहणार नाही.

७. माझे विद्वान बंधू न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या मताव्यतिरिक्त मला आणखी एक मुद्दा मांडायचा आहे, तो म्हणजे माननीय सरन्यायाधीशांनी आखलेल्या योजनेच्या परिच्छेद २ (अ) नुसार मध्यस्थ नेमण्याच्या अर्जासोबत सादर करण्यास अनुमती असलेल्या 'प्रमाणित प्रत' या शब्दाच्या अर्थासंदर्भात, या कायद्याच्या कलम ११ (१०) अन्वये म्हणजेच सरन्यायाधीश योजना, १९९६ द्वारे मध्यस्थांची नेमणूक या अधिकाराचा वापर करून. त्यातील परिच्छेद २ व उपपरिच्छेद (अ) खालीलप्रमाणे वाचले जाते :-

२. विनंती सादर करणे :- कलम ११ च्या उपकलम (४) किंवा उपकलम

(५) किंवा उपकलम (६) अन्वये सरन्यायाधीशांना विनंती लेखी स्वरूपात

केली जाईल आणि त्यासोबत

(ए) मूळ लवाद करार किंवा त्याची रितसर प्रमाणित प्रत.

८. माझे विद्वान बंधू न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या मते परिच्छेद ७७ ते ८९ पर्यंत या मुद्द्याचा सविस्तर विचार करण्यात आला आहे. त्यातील अनुमान आणि निष्कर्षांशी सहमती दर्शविताना, भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ च्या कलम ७४ आणि ७६ च्या संदर्भात 'प्रमाणित प्रत' हा शब्द का समजला जावा (पुढे 'पुरावा कायदा' म्हणून संबोधले) आणि मूळ दस्तऐवजाच्या अस्तित्वाचा आणि अंमलबजावणीचा औपचारिक पुरावा न देता दुय्यम पुराव्याचे

उपरोक्त स्वरूप 'कार्यवाही' करण्यासाठी का उपलब्ध आहे, याची मी स्वतःची कारणे देऊ इच्छितो.

९. कलम ६२ मध्ये 'अव्वल पुराव्याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे दिलेली आहे :-

६२. 'अव्वल पुरावा' याचा अर्थ, न्यायालयाच्या निरीक्षणार्थ हजर करण्यात आलेला खुद्द तो दस्ताएवज असा आहे. स्पष्टीकरण १ – जेव्हा दस्ताएवज अनेक भागांत निष्पादित केला असेल तेव्हा, दस्तऐवजाचा प्रत्येक भाग हा अव्वल पुरावा असतो. जेव्हा दस्तऐवज सप्रतिलेख निष्पादित केलेला असून, प्रत्येक प्रतिलेख पक्षाकारांपैकी फक्त एकेकाने किंवा काहींनीच निष्पादित केलेला असतो तेव्हा, प्रत्येक प्रतिलेख, तो निष्पादित करणऱ्या पक्षाकारांपुरता अव्वल पुरावा असतो. स्पष्टीकरण २ – मुद्रणाच्या, शिळामुद्रणाच्या किंवा छायाचित्रणाच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे अनेक दस्तऐवज सर्वच्या सर्व एकाच एकरूप प्रक्रियेने तयार करण्यात आले असतील तेव्हा, प्रत्येक दस्तऐवज बाकीच्या दस्तऐवजातील मजकुराचा अव्वल पुरावा असतो; पण जेव्हा ते दस्तऐवज एकाच मूळलेखाच्या नकला असतात तेव्हा, ते मूळलेखाच्या मजकुराचा अव्वल पुरावा नसतात.

एका व्यक्तीच्या कब्जात अनेक घोषणापत्रके असून ती सर्व एका

मूळलेखावरून एकाच वेळी छापलेली आहेत असे दाखवण्यात आले आहे. घोषणापत्रकांपैकी कोणतेही घोषणापत्रक हे अन्य कोणत्याही घोषणापत्रकांवरील मजकुराचा अव्वल पुरावा आहे; पण त्यांच्यापैकी कोणतेही घोषणापत्रक मूळ घोषणापत्रकांवरील मजकुराचा अव्वल पुरावा नाही.

१०. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ६३ दुय्यम पुराव्याची व्याख्या दिलेली आहे आणि ती पुढीलप्रमाणे वाचली जाते –

“६३. दुय्यम पुरावा यामध्ये –

- १) यात यापुढे अंतर्भूत असलेल्या उपबंधाखाली दिलेल्या प्रमाणित प्रती;
- २) ज्या प्रती मूळलेखावरून यांत्रिक प्रक्रियांनी तयार केलेल्या असल्यामुळेच अचूक असण्याची सुनिश्चिति होते त्या प्रती आणि अशा प्रतींशी ताडून पहिलेल्या प्रती;
- ३) मूळलेखावरून तयार केलेल्या किंवा त्याच्याशी ताडून पाहिलेल्या प्रती ;
- ४) दस्तऐवजांचे प्रतिलेख ज्या पक्षांनी निष्पादित केले नसतील त्यांच्यापुरते ते प्रतिलेख ‘

५) एखादा दस्तऐवज ज्या व्यक्तीने स्वतः पाहिलेला असेल तिने केलेले

त्यातील मजकुराचे तोंडी निवेदन;

हे अभिप्रेत व समाविष्ट आहे.”

११. अशाप्रकारे, 'दुय्यम पुरावा' या व्याख्येचा अर्थ खंड '१ ते ५' यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे होतो. सर्वसमावेशक व्याख्येत विविध प्रकारच्या दुय्यम पुरावांचा उल्लेख आहे, जसे की, कलम '१ ते ५' अंतर्गत नमूद केले आहे, परंतु पुरावा कायद्याची काळजीपूर्वक छाननी केल्यास असे दिसून येईल की, पुरावा कायद्याच्या कलम ७९ अन्वये, केवळ कलम ६३ च्या खंड (१) अंतर्गत येणाऱ्या प्रतींमध्ये कलमातील तरतुदीनुसार सत्यता आणि अचूकतेच्या बाबींचा अंदाज लावता येतो. कलम ७९ हे पुढीलप्रमाणे वाचावे :-

“७९. प्रमाणित प्रतींच्या खरेपणासंबंधीची गृहीतके - जो दस्तऐवज म्हणजे कोणत्याही विशिष्ट तथ्याचा पुरावा म्हणून स्वीकार्य असल्याचे कायद्याद्वारे घोषित केलेले असे प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रत किंवा अन्य दस्तऐवज असल्याचे दिसत असून [केंद्र शासनाच्या स्वतःच्या किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या] कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा [जम्मू व काश्मीर राज्यामधील] ज्या कोणत्या अधिकाऱ्याला त्यासाठी रीतसर प्राधिकृत केले असेल त्याने जो रीतसर प्रमाणित केला असल्याचे दिसते असा प्रत्येक दस्तऐवज [खरा असल्याचे] न्यायालय गृहीत धरील .

परंतु, दस्तऐवज त्यासंबंधित कायद्याने निर्देशित केल्याप्रमाणे सारतः त्याच नमुन्यात असला पाहिजे व त्याच रीतीने निष्पादित झाला असल्याचे दिसत असले पाहिजे. ज्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने असा कोणताही दस्तऐवज स्वाक्षरीत किंवा प्रमाणित केल्याचे दिसत असेल त्याने, जे अधिकारपद आपण धारण केले असल्याचा अशा कागदपत्रात दावा केला असेल ते अधिकारपद त्याने त्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करतेवेळी धारण केले होते असेही न्यायालय गृहीत धरील.

१२. त्यामुळे कलम ६३ च्या खंड १ अंतर्गत येणाऱ्या प्रतींची सत्यता व शुद्धता पुरावा कायद्याच्या कलम ७९ अन्वये गृहीत धरली जाईल, असे म्हणता येईल. पुरावा कायद्याच्या कलम ४ अन्वये 'गृहीत धरता येईल' याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे दिलेली आहे.

“गृहीत धरता येईल” - न्यायालयाला एखादे कृत्य गृहीत धरता येईल असे जेव्हा जेव्हा या अधिनियमाद्वारे उपबंधित केलेले असेल तेव्हा न्यायालय, असे तथ्य नाशाबीत झाले नाही तर व तोपर्यंत ते शाबीत असल्याचे मानू शकेल, नाहीतर त्याचा पुरावा मागवू शकेल.

१३. कलम ७९ ची कार्यवाही 'ओमनिया प्रसेमूटर राईट एस ऍक्ट' या सुभाषित केली जाते याचा अर्थ असा होतो की, सर्व कृत्ये योग्य आणि नियमितपणे केली जातात असे मानले जाते. जेव्हा अधिकृत स्वरूपाची कृत्ये प्रक्रियेतून जातात, तेव्हा नियमित कामगिरीच्या बाजूने अंदाज बांधला जातो.

१४. पुरावा कायद्याचे कलम ६५, जेथपर्यंत संबंधित आहे ते पुढीलप्रमाणे वाचले जाते -

६५. दस्तऐवजासंबंधीचा दुय्यम पुरावा देता येईल असे प्रसंग -पुढील

प्रसंगी दस्तऐवजाच्या अस्तित्वाचा, स्थितीचा किंवा मजकुराचा दुय्यम

पुरावा देता येईल :-

(इ) मूळलेख कलम ७४ च्या अर्थानुसार सार्वजनिक दस्तऐवज असेल

तेव्हा ;

(एफ) मूळलेख हा या अधिनियमानुसार किंवा [भारतात] अंमलात

असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार पुराव्यात ज्याची प्रमाणित प्रत

देण्यास मुभा आहे असा दस्तऐवज असेल तेव्हा ;

१५. पुरावा कायद्याच्या कलम ७९ मधील तरतुदीनुसार लवादाचे कलम असलेल्या

दस्तऐवजाची प्रमाणित प्रत सादर केली जाते आणि ती कागदपत्रे कायद्याच्या कलम ११ (६)

च्या उद्देशाने आणि कलम ७९ च्या आधारे पुराव्यानिशी प्राप्त केली जाऊ शकतात.पुरावा

अधिनियम, न्यायालय पुरावा म्हणून स्वीकारल्या जाऊ शकणाऱ्या दस्तऐवजाची सत्यता गृहीत

धरेल आणि जोपर्यंत इतर पुराव्यांद्वारे गृहीतकाचे खंडन केले जात नाही तोपर्यंत दस्तऐवजाच्या

सामग्रीची सत्यता गृहीत धरेल. अशाप्रकारे, असे दिसून येते की पुरावा कायद्याच्या कलम ६२

नुसार प्राथमिक पुरावा असलेले मूळ दस्तऐवज सादर करण्यास परवानगी देण्याव्यतिरिक्त,

विविध प्रकारचे दुय्यम पुरावे अस्तित्वात असूनही, माननीय सरन्यायाधीशांनी तयार केलेल्या

योजनेच्या परिच्छेद २ (अ) अन्वये, केवळ प्रमाणित प्रत जोडण्याची परवानगी आहे, हेतूपुरस्सर पुरावा कायद्याच्या कलम ७९ नुसार पुरावा कायद्याच्या कलम ६३ (१) अन्वये नमूद केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रतींची सत्यता व शुद्धता गृहीत धरावी लागेल. दुसऱ्या शब्दांत, दुय्यम पुरावे सादर करण्याच्या इतर पद्धती न्यायालयाला सत्यता आणि शुद्धतेचे अनुमान काढण्यास परवानगी देणार नाहीत आणि म्हणूनच कलम ११ (१०) अंतर्गत तरतुदींच्या अनुषंगाने तयार केलेल्या योजनेच्या परिच्छेद २ (अ) मध्ये कायद्याच्या कलम ११ (६) अंतर्गत लवादाच्या नियुक्तीसाठी अर्ज करण्याच्या उद्देशाने मूळ वाद्याच्या निर्मितीच्या पर्यायात कार्यवाही करण्यासाठी केवळ प्राथमिक पुराव्याची प्रमाणित प्रत सादर करण्याची तरतूद आहे.

१६. कलम ११ (६) अन्वये अधिकाराच्या वापराचे स्वरूप 'न्यायिक' आहे आणि म्हणून केवळ मूळ साधनावर किंवा त्याच्या प्रमाणित प्रतीवर असे अधिकार वापरण्याची परवानगी देणे योग्य मानले गेले नाहीतर पुरावा कायद्याच्या कलम ७४ व ७६ सह कलम ६३ (१) च्या संदर्भात समजून घेणे योग्य मानले गेले. पुरावा कायद्याच्या कलम ६३ (१), ७४, ७६ व ७९ मधील तरतुदींच्या संदर्भात योजनेच्या परिच्छेद २ (अ) मागचा हेतू समजल्यावर, परिच्छेद २(अ) मध्ये वापरण्यात आलेली 'प्रमाणित प्रत' अभिव्यक्ती कायद्याच्या कलम ११(१०) अंतर्गत तयार केलेली योजनेचा पुरावा कायद्याच्या कलम ६३(१) व्यतिरिक्त पुरावा कायद्याच्या कलम ६३ अंतर्गत प्रदान केलेल्या इतर कोणत्याही प्रकारच्या प्रतींचा पार्ट लावला जाऊ शकत नाही.

१७. विद्वान बंधू न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी 'प्रमाणित प्रत' हा शब्द कसा समजून घ्यावा हे समजावून सांगितल्यानंतर असे म्हटले की, कलम ११ (६) अन्वये अधिकार

वापरणाऱ्या न्यायालयाला मूळ प्रत न्यायालयासमोर सादर करताना भारतीय मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३३ अन्वये अधिकाराचा वापर करावा लागतो. दुसऱ्या शब्दांत, माझ्या मते, जेव्हा लवादाचे कलम असलेले मूळ दस्तऐवज सादर केले जाते आणि ते अमुद्रांकित नाही किंवा ते पुरेसे मुद्रांकित केलेले नाही असे आढळले तर कलम ११ अन्वये कार्य करणारे न्यायालय मसुदा निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३३ अन्वये कारवाई करण्यास बांधील आहे.

१८. कायद्याच्या कलम ११ (१०) अन्वये तयार करण्यात आलेल्या योजनेच्या कलम २ (अ) नुसार मूळ दस्तऐवज वगळता दुय्यम पुरावा म्हणून म्हणजेच जे सादर करण्यास परवानगी आहे, ती आधी नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणित प्रत आहे, या मताशीही मी सहमत आहे. परंतु, अशी प्रमाणित प्रत मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३३ अन्वये अमुद्रांकित किंवा अपुरा मुद्रांकित केले असल्यास, ती उपलब्ध होणार नाही. अशा परिस्थितीत अशा प्रमाणित प्रतीवर कारवाई केली जाणार नाही.

१९. प्रासंगिक परिस्थितीत, 'प्रमाणित प्रत' आणि 'सत्य प्रत म्हणून प्रमाणित केलेली प्रत' यातील फरक समजून घेण्यासाठी, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४५ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून तयार केलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय नियम, २०१३ च्या आदेश ८ च्या नियम १ चा संदर्भ घेणे योग्य ठरेल. आदेश VII चा नियम १ पुढीलप्रमाणे वाचले जाते :

“१. न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांना मूळ निशाणी आणि

सार्वजनिक कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रतींशिवाय कोणतेही युक्तिवाद,

याचिका , प्रतिज्ञापत्र किंवा इतर दस्तऐवज स्वीकारता येणार नाही,
जोपर्यंत ते न्याय्य आणि कायदेशीरपणे लिहिलेले, टंकलिखित किंवा दुहेरी
रेषेच्या अंतराने , डेमी-फुलस्कॅप आकाराचे किंवा २९.७ सेमी x २१ सेमी
आकाराचे प्रमाण याचिकेच्या कागदाच्या एका बाजूला किंवा उच्च
न्यायालयांमध्ये सामान्यतः यासाठी वापरला जाणारा कागद नसतो.
न्यायालयांच्या वापरासाठी दाखल केलेल्या प्रती ह्या नीटनेटक्या आणि
वाचनीय असाव्यात आणि त्या अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्डद्वारे किंवा
यथोचिरीत्या पक्षकाराद्वारे सत्य प्रती म्हणून प्रमाणित केल्या जातील.

(यावर भर देण्यात आला.)

२०. वरील अभिव्यक्तींमध्ये स्पष्ट फरक असूनही परिच्छेद २ (अ) अन्वये कायद्याच्या
कलम ११ अन्वये अर्जासोबत 'प्रमाणित प्रत' नकळत जोडण्याची परवानगी देण्यात आली,
असे मानता येणार नाही. कायद्याच्या कलम ११ (६) अन्वये अधिकाराच्या वापराचे स्वरूप आणि
पुरावा कायद्याच्या कलम ७९ अन्वये उपलब्ध असलेल्या 'प्रमाणित प्रती'ची सत्यता व अचूकपणा
यांचा अंदाज पूर्णपणे समजून घेऊन हे असे विहित करण्यात आले होते, असे माझे मत आहे.

या पूरकपत्रासह, मी माझे विद्वान बंधू न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या निर्णयातील सर्व अनुमान आणि निष्कर्षांचे पूर्णपणे समर्थन करतो.

....., न्या.

(सी . टी. रविकुमार)

नवी दिल्ली ;

एप्रिल २५, २०२३.

X-X-X-X-X-X-X-X

अस्वीकरण

या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/ तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही. तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल.

X-X-X-X-X-X-X-X-X